

OPĆI DIO GP

1. Uvod

1.1. Građansko pravo u objektivnom smislu	
1.1.1. Pojam građanskog prava	1
1.1.2. Naziv građansko pravo	1
1.1.3. Načela građanskog prava	1
1.1.4. Sustavi građanskog prava	2
1.1.5. Odnos građanskog prava i drugih grana prava	3
1.1.6. Izvori građanskog prava	
1.1.6.1. Pojam i vrste pravnih izvora	4
1.1.6.2. Izvori građanskog prava u RH	4
1.2. Građansko pravo u subjektivnom smislu	
1.2.1. Pojam subjektivnog građanskog prava	6
1.2.2. Razlika između objektivnog i subjektivnog građanskog prava	6
1.2.3. Funkcija subjektivnih građanskih prava	7
1.2.4. Sadržaj subjektivnih građanskih prava	7
1.2.5. Zahtjev	7
1.2.6. Vrste prava u subjektivnom smislu	8

2. Građanskopravni odnos

2.1. Pojam i nastanak građanskopravnog odnosa	8
2.2. Pravne činjenice	
2.2.1. Pojam pravnih činjenica	8
2.2.2. Vrste pravnih činjenica	
2.2.2.1. S obzirom na postanak	9
2.2.2.2. S obzirom na funkciju	9
2.3. Subjekti građanskopravnog odnosa	
2.3.1. Pojam pravnog subjekta	10
2.3.2. Svojstva pravnog subjekta	
2.3.2.1. Pravna sposobnost	10
2.3.2.2. Poslovna sposobnost	10
2.3.2.3. Deliktna sposobnost	10
2.3.3. Fizička (naravna) osoba	
2.3.3.1. Pojam fizičke osobe	11
2.3.3.2. Postanak i prestanak fizičke osobe	11
2.3.3.3. Pravna, poslovna i deliktna sposobnost fizičke osobe	11
2.3.4. Pravna (juristička) osoba	
2.3.4.1. Pojam pravne osobe	12

2.3.4.2.	Postanak i prestanak fizičke osobe	12
2.3.4.3.	Pravna, poslovna i deliktna sposobnost fizičke osobe	12
2.3.4.4.	Vrste pravnih osoba	13
2.4.	Objekti građanskopravnog odnosa	14
2.4.1.	Uvod	14
2.4.2.	Stvari	
2.4.2.1.	Pojam stvari	14
2.4.2.2.	Dioba stvari	15
2.4.3.	Činidbe	
2.4.3.1.	Pojam činidbe	19
2.4.3.2.	Nužne karakteristike činidbe	19
2.4.3.3.	Sadržaj činidbe	20
2.4.4.	Imovina	
2.4.4.1.	Pojam imovine	20
2.4.4.2.	Karakteristike imovine	21
2.4.4.3.	Funkcije imovine	21
2.4.5.	Osobna neimovinska dobra	21

3. Pravni posao

3.1.	Pojam pravnog posla	21
3.2.	Vrste pravnih poslova	22
3.3.	Sadržaj pravnih poslova	
3.3.1.	Bitni sastojci	23
3.3.2.	Prirodni sastojci	23
3.3.3.	Nuzgredni sastojci	
3.3.3.1.	Općenito	23
3.3.3.2.	Uvjet	23
3.3.3.3.	Rok	26
3.3.3.4.	Namet	26
3.4.	Oblik očitovanja volje	27
3.5.	Oblik pravnih poslova	28
3.6.	Valjanost i nevaljanost pravnih poslova	
3.6.1.	Pretpostavke valjanosti	30
3.6.2.	Ništetnost	
3.6.2.1.	Pojam i karakteristike ništetnih pravnih poslova	30
3.6.2.2.	Razlozi ništetnosti	31
3.6.2.3.	Djelomična ništetnost	34
3.6.2.4.	Posljedice ništetnosti	34
3.6.2.5.	Krug ovlaštenika i rok za isticanje ništetnosti	34
3.6.3.	Pobojnost	
3.6.3.1.	Pojam i karakteristike pobojnih pravnih poslova	35
3.6.3.2.	Razlozi pobojnosti	35
3.6.3.3.	Posljedice poništenja	40
3.6.3.4.	Krug ovlaštenika i rok za zahtijevanje poništaja	40

3.7. Konverzija	40
3.8. Konvalidacija	41

4. Stjecanje i gubitak prava

4.1. Stjecanje prava	
4.1.1. Pojam stjecanja prava	41
4.1.2. Vrste stjecanja prava	41
4.2. Gubitak prava	
4.2.1. Pojam gubitka prava	42
4.2.2. Vrste gubitka prava	42
4.2.3. Zastara (praescriptio)	42

1. UVOD

1.1. GRAĐANSKO PRAVO U OBJEKTIVNOM SMISLU

1.1.1. POJAM GRAĐANSKOG PRAVA

Građansko pravo u objektivnom smislu je grana privatnog prava koja uređuje odnose pravnih subjekata povodom stvari, činidaba, imovine i osobnih neimovinskih dobara.

Pojam građanskog prava kroz povijest:

- 1) GP = ukupan pravni poredak
- 2) GP = privatno pravo (od Ulpijanove podjele prava na javno i privatno u 3. stoljeću – javno pravo je ono koje se odnosi na položaj države, a privatno ono koje se tiče koristi pojedinaca; ima, naime, stvari od opće koristi i onih od pojedinačne)
- 3) GP = najvažnija grana privatnog prava, jer jedina potpuno uređuje temeljne institute modernih pravnih poredaka (zaštita ljudskih prava, individualno privatno vlasništvo, sloboda ugovaranja i oporučivanja)

Razvoj predmeta GP:

- a) sužavanje – kad su pravila GP za neke odnose postala preopćenita (nastaje trgovačko pravo) i neodgovarajuća (nastaju obiteljsko i radno pravo)
- b) širenje – nakon Drugog svjetskog rata zahtijeva se dodatna zaštita ljudskih prava, pa i osobna neimovinska prava građana postaju objekt građanskopravnih odnosa (tako se GP priključuje ustavnom i kaznenom pravu u zaštiti ljudskih prava)

Elementi GP: imovinski i neimovinski odnosi znanstveno označeni kao stvarno, obvezno i nasljedno pravo

1.1.2. NAZIV GRAĐANSKO PRAVO

GRAĐANSKO PRAVO (CIVILNO PRAVO)

Prihvaćen je u europskoj pravnoj tradiciji, pa ga preuzima i RH.

Pritom je težište naziva na subjektima pravnih odnosa, a ne na sadržaju samih odnosa.

Naziv potječe od rimskog ius civile, ali između njih ne postoji i kontinuitet sadržaja:

- do 212. ius civile je pravni sustav za rimske građane, a ius gentium za pravni promet između Rimljana i stranaca
- od 212. (kad je Karakala konstitucijom Antoniniana svim slobodnim podanicima Rima dao rimsko građanstvo) staro ius gentium postaje ius civile, a nastaje novo ius gentium koje se odnosi na institute prirodnog prava poznate svim narodima

Privatno pravo

Naziv je preširok, jer u privatno pravo osim GP spadaju i trgovačko, autorsko, pravo vrijednosnih papira, pravo osiguranja ...

Imovinsko pravo – naziv je:

- preširok, jer postoje i druga imovinska prava osim GP (npr. trgovačko, financijsko)
- preuzak, jer GP osim imovinskih štiti i neimovinska prava (osobna neimovinska dobra)

1.1.3. NAČELA GRAĐANSKOG PRAVA

čl. 2., sloboda uređivanja obveznih odnosa

čl. 3., ravnopravnost sudionika u obveznom odnosu

Društveni odnosi uređeni GP-om imaju neke zajedničke karakteristike – one su formulirane kao 4 osnovna načela.

Kako se ona zajedno pojavljuju samo u građanskopravnom odnosu, njihova ukupnost (još se naziva metodom GP uređivanja) daje kriterij po kojem se građansko pravo može odijeliti od ostalih grana prava.

1. Načelo dispozitivnosti (slobodne inicijative, autonomije)

- GP odnos nastaje, mijenja se i prestaje voljom pravnih subjekata
- to je logično, jer je svrha GP odnosa zadovoljenje njihovih materijalnih potreba
- ovo načelo dolazi do izražaja u svim granama GP:
 - a) u obveznom pravu:
 - o sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu RH, prisilnim propisima i moralu društva
 - o sloboda obuhvaća odlučivanje o ulasku u odnos, te o vrsti, sadržaju i obliku ugovornog obveznog odnosa
 - o primjer ograničenja u nastanku odnosa: razbijanjem tuđeg prozora nastaje odnos odgovornosti za štetu neovisno o tome je li počinitelj imao ili nije imao namjeru zasnivanja tog GP odnosa (načelo dispozitivnosti ipak ostaje izraženo kod promjene i prestanka takvih odnosa; također, broj takvih odnosa je uglavnom određen u prometu i predstavlja manjinu u ukupnosti građanskopravnih odnosa)
 - b) u stvarnom pravu – kao sloboda korištenja i raspolaganja stvarima i pravima na stvarima (npr. vlasništvom)
 - c) u nasljednom pravu – kao sloboda oporučnog raspolaganja

2. Načelo ravnopravnosti subjekata (koordinacije)

- sudionici u obveznom prometu ravnopravni su
- ovo načelo je usko povezano s načelom dispozitivnosti (ljudi su u zadovoljavanju potreba upućeni jedni na druge, pa je logično da u građanskopravnim odnosima u koje su ušli svojom voljom budu ravnopravni)
- u rimskom pravu nije bilo ravnopravnosti – u starom rimskom pravu vjerovnik je bio u jačoj poziciji od dužnika (nije imao samo zahtjev prema njemu, nego i vlast nad osobom dužnika; na to upućuje i naziv obligatio – od ligare, vezati)

3. Imovinska sankcija

- za neispunjenje dužne obveze priznata je isključivo imovinska sankcija (*primjer s taksistom, 10. str.*)
- sankcija – štetna posljedica koja treba pogoditi onog tko kršenjem zapovijedi ili zabrane povrijedi pravnu normu
- sankcija u GP nije uvijek bila samo imovinska – u rimskom pravu je prvo bila osobna (dužnik koji nije platio dug najprije je postajao vjerovnikov rob, a kasnije je morao ići u dužnički zatvor)

4. Načelo prometnosti subjektivnih građanskih prava (prenosivosti i nasljedivosti)

- subjektivno GP je ovlaštenje koje za sudionika konkretnog građanskopravnog odnosa nastaje u okviru tog odnosa uređenog građanskim pravom u objektivnom smislu (*primjer ovlaštenja kod kupoprodaje, 10. str.*)
- većina subjektivnih građanskih prava je prometna (neprometna su samo strogo osobna prava, npr. prava osobnosti)
- neke druge grane su u potpunosti neprometne:
 - o obiteljsko pravo (npr. otac ne može prenijeti roditeljsko pravo na drugu osobu)
 - o upravno pravo (postoji sustav delegacije nadležnosti s jednog upravnog tijela na drugo, no taj prijenos nadležnosti ne obavlja se u oblasti prometa prava)

1.1.4. SUSTAVI GRAĐANSKOG PRAVA

1. Institucijski sustav

- potječe iz rimskog prava – Gaj u Institucijama dijeli cjelokupno pravo na osobe, imovinu i tužbe (personae, res, actiones)
- takav sustav se nakon primjene na GP pokazao neprikladnim; primijenili su ga:
 - a) francuski Code civil:
 - osobe (osobno i obiteljsko pravo),
 - stvari i oblici vlasništva,
 - načini stjecanja vlasništva (nasljedno pravo, obvezno pravo, hipoteka)
 - b) austrijski OGZ:
 - o pravu osoba (osobno i obiteljsko pravo),
 - o pravu na stvari (stvarno, nasljedno i obvezno pravo),
 - o ustanovljenjima zajedničkim glede prava osoba i prava na stvari (o utvrđivanju, preinaci i ukinuću prava i obveza; zastara i dosjelost)

2. PANDEKTNI SUSTAV

- razvijen u njemačkoj pravnoj teoriji, a primijenjen u njemačkom Građanskom zakoniku iz 1986.
 - o po njemu se GP sastoji od 5 elemenata (opći dio, stvarno, obvezno, nasljedno i obiteljsko pravo)
 - o pritom se polazi od dijela privatnog prava koji se naziva GP-om , a ne od cijelog pravnog poretka
 - o prednosti sustava: precizniji kriteriji grupiranja materije i izdvajanje zajedničkog općeg dijela
- taj sustav prihvaćen je u većini zemalja, uz neke modifikacije – tako se u bivšim socijalističkim zemljama iz sustava GP-a izostavljalo obiteljsko pravo, a u nekima se dodavalo npr. autorsko i pronalazačko pravo (Građanski kodeks RSFSR iz 1964.)
- pandektni sustav prihvaćen je i kod nas, pa naše GP čine:
 - 1) **opći dio GP** (teoretski dio, sadrži pravila i načela zajednička svim dijelovima GP)
 - +
 - 2) **stvarno pravo** (skup pravnih pravila kojima se uređuju odnosi među pravnim subjektima s obzirom na stvari)
 - 3) **obvezno pravo** (skup pravnih pravila kojima se uređuju oni društveni odnosi u kojima je jedna strana, vjerovnik, ovlaštena od druge strane, dužnika, zahtijevati neku činidbu, a druga strana je dužna tu činidbu ispuniti)
 - 4) **nasljedno pravo** (skup pravnih pravila kojima se za slučaj smrti jedne osobe, ostavitelja, uređuje prijelaz njezine imovine na druge osobe, njezine nasljednike)

1.1.5. ODNOS GP I DRUGIH GRANA PRAVA

čl. 14. st. 1. i 2., primjena pojedinih odredaba na trgovačke ugovore

1. Građansko pravo – trgovačko pravo

- ove grane u biti uređuju istu vrstu odnosa, pri čemu se građansko pravo prema trgovačkom odnosi kao opće prema posebnom
- moguće su 2 varijante odnosa građanskog i trgovačkog prava:
 - 1) **dualistička** – potpuno odvajanje tih grana (u Njemačkoj, Francuskoj, Češkoj)
 - 2) **monistička**
 - zadržava se jedinstvenost GP za sve vrste subjekata i pravnih poslova, uz određena odstupanja za trgovce i trgovačke poslove (Italija, Švicarska)
 - ovo rješenje prihvaćeno je i u našem GP, pa ZOO propisuje: odredbe ovog Zakona što se odnose na ugovore primjenjuju se na sve vrste ugovora, osim ako za trgovačke ugovore nije izrijekom drukčije određeno
 - npr. odredbe ZOO o kamatama kod ugovora o zajmu:
 - zajmoprimac se može obvezati da uz glavnicu duguje i kamate
 - u trgovačkim ugovorima zajmoprimac duguje kamate iako nisu ugovorene

- trgovački ugovori, po ovom Zakonu, su ugovori što ih sklapaju trgovci među sobom u obavljanju djelatnosti koje čine predmet poslovanja barem jednog od njih ili su u vezi s obavljanjem tih djelatnosti
- osobitosti trgovačkog prava: kraći rokovi, neformalnost poslova (osim kod vrijednosnih papira), naglašena potreba povjerenja, opći uvjeti poslovanja, adhezijski i tipski ugovori, važnost trgovačkih običaja odnosno uzanci za promet robom ...

2. Građansko pravo – obiteljsko pravo

- obiteljsko pravo je u nekim sustavima građanskog prava (i institucijskim i pandektnim) dio građanskog prava, a u drugim pravnim porecima ono je izdvojeno u samostalnu pravnu granu (primjerice, u našem pravnom sustavu)
- sličnosti:
 - imovinski odnosi u braku i obitelji (bračna stečevina i posebna imovina, uzdržavanje)
 - načelo dispozitivnosti + načelo ravnopravnosti sudionika (metodološka sličnost)
- razlike:
 - imovinski odnosi u obiteljskom pravu su funkcionalno podređeni osobnim odnosima
 - neprometnost obiteljskih subjektivnih prava + odsutnost imovinske sankcije u OP (metodološka razlika)

3. Građansko pravo – radno pravo

- dok je ono bilo dio GP, osnovni instrument radnog odnosa bio je ugovor o službi (locatio conductio operarum)
- danas je radno pravo zasebna grana prava, unatoč **sličnostima** s GP:
 - imovinskopravne norme (propisi o odgovornosti za štetu koju radnik učini/pretrpi u vezi s radom ili na radu)
 - zasnivanje radnog odnosa ima ugovorni karakter (na ugovor o radu se podredno primjenjuju opći propisi obv. prava)

4. Građansko pravo – upravno pravo

- između ovih pravnih grana postoje značajne razlike:

građansko pravo	upravno pravo
načelo ravnopravnosti (koordinacije)	načelo subordinacije
načelo prometnosti	načelo neprometnosti i delegacije nadležnosti
imovinska sankcija	osobna sankcija
prevladavaju dispozitivne norme	prevladavaju kogentne norme

- upravno pravo uređuje neke imovinske odnose:
 - cjelovito (npr. pravni režim općih dobara, eksproprijacija, uzurpacija, rekvizicija, odgovornost države za štetu)
 - djelomično (radi se o presizanju u GP, najčešće o ograničenjima, npr. slobode ugovaranja propisivanjem cijena)

5. Građansko pravo – međunarodno privatno pravo

- iako i MPP uređuje imovinske odnose, razgraničenje od GP je jednostavno:
 - MPP uređuje **građanskopravne odnose s međunarodnim obilježjem**
 - odnosi s međunarodnim obilježjem su oni koji se po svojim elementima (subjekti, objekti, nastanak, prestanak) izdižu iznad granica važenja unutarnjeg pravnog poretka neke zemlje – kod njih je moguća primjena više stranih prava
 - pitanjem koje će od njih u nekom slučaju biti primijenjeno bavi se MPP (kolizijska pravila)
 - MPP nije međunarodno pravo – ono je unutarnje pravo svake države
 - GP uređuje samo **unutarnje/tuzemne građanskopravne odnose**

1.1.6.1. Pojam i vrste pravnih izvora

- podjela pravnih izvora:
 - a) **unutarnji (materijalni)** – njihovo težište je postavljeno na onu materijalnu društvenu snagu koja daje sadržaj pravnom pravilu, koja ga dakle stvara i prema tome je ne samo uzrok nego i temelj postanka same pravne norme
 - b) **vanjski (formalni)**:
 - kod njih je težište na načinu i obliku pravnog izražavanja određenog sadržaja
 - prema tome, pravni izvori su različiti oblici u kojima se javljaju pravna pravila
 - izvori GP u RH:
 - a) propisi (Ustav, ZOO, ZV, ZN ...) – izravan izvor
 - b) pravni običaji – izravan izvor
 - c) sudska praksa – neizravan izvor
 - d) pravna znanost – neizravan izvor
- osim navedene, u znanosti o izvorima poznata je još jedna podjela:
 - a) **državni izvori** (propisi, najčešće zakoni)
 - ⇒ njihov formalni tvorac je ustavom određeno zakonodavno tijelo
 - ⇒ stvaratelj normi nije istodobno i njihov adresat – norme su heteronomne
 - b) **društveni izvori**
 - ⇒ obuhvaćaju samouređivanje međusobnih odnosa i akcija članova određenih asocijacija
 - ⇒ načelno, stvaratelji normi su i njihovi adresati – norme su autonomne

1.1.6.2. Izvori građanskog prava u RH

1. PROPISI

USTAV

- to je temeljni i najviši pravni akt države i njime se uređuju osnove pravnog, političkog i gospodarskog sustava određene društvene zajednice – u pravilu sadrže mali broj odredaba, ali one imaju prvorazredno značenje za GP
 - *Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava. (čl. 3.)*
 - *Jamči se pravo vlasništva. Vlasništvo obvezuje. Nositelji vlasničkog prava i korisnici dužni su pridonositi općem dobru. Stranac može stjecati pravo vlasništva uz uvjete određene zakonom. Jamči se pravo nasljeđivanja. (čl. 48)*
 - *Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja RH. Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom. Država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva. Prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom. Inozemnom ulagaču jamči se slobodno iznošenje dobiti i uloženi kapitala. (čl. 49)*
 - *Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti. Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi (čl. 50)*

ZAKONI

- to je akt donesen od strane zakonodavnog tijela na ustavom propisani način, a sadrži apstraktno, opće pravno pravilo
- građansko pravo u RH nije kodificirano – norme građanskog prava sadržane su u posebnim zakonima:
 - ZOO (2005.) – zamjenjuje Zakon o obveznim odnosima SFRJ iz 1978.
 - ZV (1996.) – zamjenjuje Zakon o osnovnim vlasničkopravnim odnosima SFRJ iz 1980.
 - ZN (2003.)
 - drugi zakoni (o stambenim odnosima, šumama, vodama, zaštiti okoliša, lovu i ribolovu, trgovačkim društvima ...)

PROPISI STARE JUGOSLAVIJE

- između stare (kapitalističke) i nove (socijalističke) Jugoslavije nije bilo pravnog kontinuiteta, što je potvrđeno i Zakonom o nevažnosti pravnih propisa donesenih prije 6.4.1941. i za vrijeme neprijateljske okupacije
- ipak, taj zakon ostavio je mogućnost primjene starih pravnih pravila ako:

- 1) određena materija nije bila uređena propisima SFRJ
 - 2) takva pravila nisu bila suprotna Ustavu SFRJ i republičkim ustavima
 - 3) takva pravila nisu bila suprotna načelima socijalističkog pravnog poretka SFRJ
- primjena tih pravnih pravila omogućena je i u RH posebnim zakonima iz 1991.:
 - ⇒ Zakonom o osnovnim vlasničkopravnim odnosima i Zakonom o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima: njima su preuzeti sadržajni dijelovi starih propisa (koji obuhvaćaju niz konkretnih odnosa), ne i normativni dijelovi (u kojima se nalazi zapovijed ili zabrana koja se odnosi na sadržajni dio)
 - ⇒ Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6.4.1941. – oni se mogu primjenjivati u RH na odnose koji nisu uređeni važećim propisima, ako su do 1991. primjenjivani u RH i ako nisu protivna ustavu i zakonima
 - stara Jugoslavija nije imala jedinstveno građansko pravo – postojalo je **6 pravnih područja**:
 - 1) Hrvatska i Slavonija (austrijski OGZ iz 1811. koji je u Hrvatsku uveden 1852.)
 - 2) Slovenija i Dalmacija (austrijski OGZ s izmjenama od 1914., 1915. i 1916.)
 - 3) Srbija i Makedonija (Srpski građanski zakonik iz 1844., koji je zapravo skraćeni prijevod OGZ-a)
 - 4) Bosna i Hercegovina (tursko pravo ili Medžela i običajno pravo, a od aneksije BiH 1878. i austrijski OGZ)
 - 5) Crna Gora (Opšti imovinski zakonik hrvatskog pravika Baltazara Bogišića iz 1888.)
 - 6) Vojvodina i Međimurje (slično kao u Engleskoj, izvor prava su odluke Vrhovnog suda koje imaju karakter presedana)

Retroaktivnost propisa

- propisana je Ustavom RH:
 - ⇒ *samo pojedine odredbe zakona, iz posebnog opravdanih razloga, mogu imati povratno djelovanje*
 - ⇒ *uredbe na temelju zakonske ovlasti uopće ne mogu djelovati unatrag*
- zabrana retroaktivnosti vrijedi za:
 - o zakonodavca relativno (jer može odrediti da pojedine odredbe djeluju unatrag)
 - o suca apsolutno (ne može po vlastitoj odluci primijeniti propis unatrag)
- **teorije o zabrani retroaktivnosti propisa**:
 - 1) teorija stečenih prava (klasična) – propisi ne mogu djelovati unatrag ako bi vrijeđali stečena prava pravnih subjekata
 - 2) moderna teorija (Roubier) – razlikuje neposredno djelovanje i retroaktivno djelovanje pravnih propisa, pa zakoni neposredno zahvaćaju pravne situacije u toku, ali ne mogu utjecati na posljedice koje su već nastale iz njih
- npr. ako je raniji propis određivao da se poslovna sposobnost stječe s 18 godina, a kasniji podiže granicu na 21, tada bi oni koji su u trenutku stupanja na snagu kasnijeg propisa imali 20 godina:
 - o prema klasičnoj teoriji bili i dalje poslovno sposobni
 - o prema modernoj bi izgubili p.s., ali bi pravni poslovi koje su sklopili po navršanju 18. godine bili valjani

2. PRAVNI OBIČAJI

čl. 12., primjena običaja i prakse

To su pravila ponašanja koja su se kroz potrebno vrijeme oblikovala u nekoj zajednici temeljem ponavljanjem utvrđenog shvaćanja, a zakonski propis im je normom izravno/neizravno dao pravni karakter (primjer s troškovima pogreba, 22. str.)

Elementi pravnih običaja:

- materijalni – praksa vršenja/nevršenja radnji mora biti stalna i jednolična
- psihološki – uvjerenje da se radi o općeobveznom pravilu ponašanja (opinio iuris sive necessitatis)

Karakteristike pravnih običaja (slijede iz elemenata):

- a) subordiniranost – vrijede samo ako ih zakon prizna
- b) supsidijarnost – vrijede samo kad propis ne uređuje odnos u cijelosti, a nisu protivni Ustavu RH, prisilnim propisima i moralu (može se primijeniti i ako za odnos uopće ne postoji pravno pravilo – također mora biti u skladu s načelima pravnog poretka)

Trgovački običaji:

- predstavljaju dopunski izvor prava
- to su običaji između trgovaca koji nastaju ujednačavanjem i ponavljanjem poslovne prakse sudionika u prometu
- mogu biti opći (kad se primjenjuju na promet svih vrsta robe) i posebni (kad se primjenjuju na pojedine vrste roba/usluga)

- ako su trgovački običaji kodificirani, nazivaju se uzancama

Trgovac – pravna ili fizička osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu, osim individualnih poljodjelaca; osobe koje se bave slobodnim zanimanjima smatraju se trgovcima samo ako je tako određeno propisom koji uređuje to zanimanje (definicija iz ZTD)

Primjena pravnih običaja u našem građanskom pravu:

- ⇒ u obveznim odnosima među trgovcima primjenjuju se:
 - trgovački običaji čiju su primjenu ugovorili i praksa koju su međusobno razvili (trgovački običaji i praksa koju su trgovci međusobno razvili, za čiju su primjenu ispunjene pretpostavke iz ovoga Zakona, primjenjuju se i ako su suprotni dispozitivnom propisu)
 - trgovački običaji koje trgovci redovito primjenjuju u tim odnosima, ako sudionici nisu izrijeком ili prešutno isključili njihovu primjenu
- ⇒ u obveznim odnosima među ostalim sudionicima primjenjuju se običaji kad je njihova primjena:
 - ugovorena ili propisana zakonom

3. SUDSKA PRAKSA

Pojam sudske prakse – to je donošenje više suglasnih presuda od strane istog suda o istom pravnom pitanju na temelju kojih se ustaljuje općeobvezna pravna norma.

Važnost sudske prakse kod nas:

- sudska presuda djeluje neizravno na niži sud (tek snagom uvjerljivosti – zbirke sudskih odluka nemaju snagu propisa)
- ona izravno djeluje samo prema strankama u slučaju na koji se odnosi

Važnost sudske prakse u anglosaksonskim zemljama

- sudske odluke predstavljaju izravan izvor prava jer imaju karakter presedana
- presedan – sudska presuda podignuta na rang općeg pravila i proglašena obrascem rješavanja sličnih slučajeva

4. PRAVNA ZNANOST

Pravna znanost obuhvaća znanstvena djela o pravnim problemima (studije, članke i sl.).

Ona predstavlja neizravan izvor prava jer djeluje na sud tek snagom uvjerljivosti (ne može imati snagu propisa).

1.2. GRAĐANSKO PRAVO U SUBJEKTIVNOM SMISLU

1.2.1. POJAM SUBJEKTIVNOG GRAĐANSKOG PRAVA

Subjektivno GP je skup ovlaštenja koja pravnom subjektu u određenom GP odnosu priznaju norme objektivnog GP.

(u našoj terminologiji nema izraza za svako pravo, dok npr. kod Slovenaca pravo označava objektivno, a pravica subjektivno GP)

Teorije o definiciji subjektivnog GP:

- a) teorija volje (Windscheid)
 - subjektivno GP je pravnim poretom zajamčena moć volje, priznata vlast ili gospodstvo
 - nedostatak teorije: ne objašnjava kako neke osobe nemaju pravno relevantnu volju, ali imaju subjektivna GP (npr. nasciturus, djeca, duševni bolesnici)
- b) teorija interesa (Ihering)
 - subjektivno GP je pravno zaštićeni interes (dakle, ima 2 elementa: interes u obliku dobra + pravna zaštita interesa)
 - nedostatak teorije: eliminira volju kao bitnu sastavnicu subjektivnog GP, a upravo na njoj su utemeljena načela dispozitivnosti i prometnosti GP
- c) voljno-interesna teorija – subjektivno GP je pravnim poretom pojedincu podijeljena moć volje, tj. pravna moć u svrhu zadovoljenja njegovih interesa (pojam „pravna moć“ podrazumijeva ovlaštenje priznato od pravnog poretka temeljem kojeg pojedinac smije djelovati, odnosno pravno može nešto činiti)

1.2.2. RAZLIKA IZMEĐU OBJEKTIVNOG I SUBJEKTIVNOG GRAĐANSKOG PRAVA

1. Objektivno građansko pravo nema svog nositelja (titulara), a subjektivno građansko pravo ga ima.

Građansko pravo u objektivnom smislu je skup apstraktnih pravnih pravila kojima se uređuju pravni odnosi.

U prvom redu, to znači da GP odabire:

- koje će društvene odnose pretvoriti u građanskopravne odnose
- koje činjenice su, kao pretpostavke, potrebne za nastanak određenog građanskopravnog odnosa
- koja ovlaštenja imaju subjekti u određenom odnosu – ta ovlaštenja nazivaju se subjektivnim građanskim pravima (ona su vezana uz pravni subjekt, pa nema subjektivnih građanskih prava bez pravnog subjekta kao njihovog nositelja)
- koje obveze ili dužnosti subjekti preuzimaju na sebe u određenom odnosu

2. Izlazi li subjektivno pravo iz objektivnog prava?

U teoriji se većinom smatra da subjektivno pravo izlazi iz objektivnog prava. Ipak, postoji i suprotno mišljenje (Vedriš) – po njemu, svaki sastavni element građanskopravnog odnosa svodi se na neku realnost u životu:

- građanskopravni odnos svodi se na društveni odnos
- pravne činjenice svode se na stvarne činjenice u životu
- pravni subjekt svodi se na čovjeka ili njegovu organizaciju
- subjektivno pravo svodi se na pravnu osnovu
 - dakle, ovlaštenja subjekta u određenom građanskopravnom odnosu izvire iz pravne osnove, a ne iz norme objektivnog prava (norma objektivnog prava ih samo priznaje ili ne priznaje)
 - primjer: ako ZN određuje da se naslijediti može po oporuci, izvodi li B u konkretnom slučaju pravo da naslijedi C-a iz apstraktne norme, ili iz činjenice da je C načinio oporuku u njegovu korist?
 1. ako pravnu osnovu shvatimo kao najvažniju pretpostavku unutar činjeničnog stanja za koju se veže nastanak subjektivnog GP (kao autor), ovlaštenje B-a da naslijedi C-a izlazi iz oporuke, a oporuku je kao pravnu osnovu priznala norma objektivnog prava, zajedno s ovlaštenjem koje iz te osnove izlazi
 2. ako pravnu osnovu shvatimo kao pravno pravilo koje ovlašćuje na određeno ponašanje, ovlaštenje B-a izlazi iz postojanja oporuke, postojanja norme i svih drugih potrebnih pretpostavaka nasljeđivanja
 - po ovom stajalištu, za nastanak konkretnog GP odnosa nije dovoljna samo pravna osnova – potrebna je i činjenična osnova (skup pretpostavki koje pravno pravilo predviđa za nastanak GP odnosa)
 - tu subjektivno GP izvire iz kumulativnog postojanja pravne osnove (pravnog pravila, koje pripada normativnom svijetu) i činjenične osnove (činjeničnog stanja, koje pripada nenormativnom svijetu)

1.2.3. FUNKCIJA SUBJEKTIVNIH GRAĐANSKIH PRAVA

Pomoću subjektivnih građanskih prava se:

- a) izražava međusobni odnos pravnih subjekata u određenom građanskopravnom odnosu – kako subjektivnom GP jednog subjekta nužno odgovara obveza drugog subjekta, čim utvrdimo da neki subjekt ima određeno subjektivno GP, utvrđujemo i da se on nalazi u nekom društvenom, a time i građanskopravnom odnosu s drugim subjektom (to znači da pomoću subjektivnih građanskih prava izražavamo u prvom redu društveni odnos A-B)
- b) izražava faktični odnos koji postoji između subjekta i objekta u pravnom odnosu
- c) konstruira (pravni) pojam imovine

1.2.4. SADRŽAJ SUBJEKTIVNIH GRAĐANSKIH PRAVA

1. pripadanje i ovlaštenje

Subjektivnim pravom pravno se izražava faktični odnos koji postoji između subjekta i objekta GP odnosa:

- a) gledajući sa stajališta objekta, ta veza se izražava **pripadanjem** objekta subjektu
- b) gledajući sa stajališta subjekta, ta veza se izražava putem **ovlaštenja**
 - o stvar (kao objekt GP odnosa) je cjelina mnogih svojstava, a čovjek ta svojstva prisvaja radi zadovoljenja potreba
 - o ekonomsko prisvajanje nekih svojstava stvari, ako se obavlja unutar GP odnosa, pravno se izražava kao ovlaštenje
 - o pritom može doći do prisvajanja:
 - više svojstava – tada se subjektivno GP sastoji od više ovlaštenja (npr. ako nekome darujemo sat, on na njemu stječe pravo vlasništva u subjektivnom smislu, koje obuhvaća sva moguća svojstva sata)
 - tipična vlasnička ovlaštenja su posjedovanje, uporaba, korištenje i raspolaganje stvarju
 - ona čine samo jedno subjektivno pravo, pravo vlasništva (zato, ako si netko npr. svojata služnost puta preko tuđeg zemljišta, vlasnik će ga tužiti zbog smetanja prava vlasništva, a ne uporabe)
 - jednog svojstva – tada se subjektivno GP sastoji od jednog ovlaštenja (npr. ako od nekoga posudimo sat, ovlašteni smo samo na prisvajanje njegove uporabe, ne i na njegovu prodaju, uništenje i sl.)
 - o ovlaštenje koje pripada subjektu pokazuje da on nešto može/smije učiniti – no, on može nešto učiniti ne zato što ima volju, nego zato što mu to objektivno pravo dopušta i jamči (to istodobno znači da pravni subjekt ne mora sam izvršavati ta ovlaštenja, nego to za njega može učiniti i drugi; stoga i dijete, koje nema pravno relevantnu volju, može imati subjektivna prava)

2. interes

Krajnji smisao ovlaštenja nije njegovo pravno povezivanje sa subjektom kao nositeljem građanskog prava, nego njegov cilj.

Cilj ovlaštenja je ostvarivanje gospodarskih interesa (npr. ako posudimo automobil od prijatelja, na temelju ugovora o posudbi dobivamo ovlaštenje da se vozimo u automobilu – to ovlaštenje ostvarit ćemo ne zato što nam iz konkretnog odnosa pripada, nego zato da zadovoljimo jedan svoj gospodarski interes).

1.2.5. ZAHTEJEV

Zahtjev je objektivnim pravom zajamčena mogućnost da se od drugog zahtijeva čin/propust koji znači ostvarenje subjektivnog prava. (autor pojma je Windscheid).

- Zahtjev za ostvarenje prati subjektivno pravo (npr. pravo vlasništva u subjektivnom smislu prati zahtjev usmjeren protiv svih da vlasnika nitko samovlasno i protupravno ne smeta u obavljanju njegovih vlasničkih ovlaštenja – pravo vlasništva u subjektivnom smislu bilo bi potpuno bespredmetno kad bi svatko mogao vlasnika samovlasno smetati i kad bi mu svatko po volji mogao osporiti izvršavanje vlasničkih ovlaštenja, i time onemogućiti ostvarenje opravdanih interesa).
- Zahtjev određuje ponašanje obveznika – ako ono ne odgovara zahtjevu ovlaštenika, on može prisilno ostvariti zahtjev:
 - a) tužbom (npr. ako zajmoprimac ne vrati dug, zajmodavac može ostvariti zahtjev tužbom na povrat pozajmljene svote)
 - b) prigovorom (npr. ako određeno vrijeme posjedujemo pokretnu stvar, pa nas netko tuži vlasničkom tužbom tvrdeći da je ta stvar njegova, možemo, ako je posjed bio kvalificiran (zakonit, pošten i istinit), na tužbeni zahtjev staviti prigovor dovršene dosjeloosti, jer smo temeljem kvalificiranog posjeda kroz 3 godine postali vlasnici stvari)

Dakle, pojam zahtjeva nije identičan sa:

- subjektivnim pravom, nego je samo njegov pratitelj (zahtjev može zastarjeti, a da subjektivno pravo ostaje i dalje; npr. zastarjeli dug može se dobrovoljno platiti, ali se dužnika ne može tužbom prisiliti da plati takav dug)
- tužbom, jer se može postaviti i u obliku prigovora

1.2.6. VRSTE PRAVA U SUBJEKTIVNOM SMISLU

Apsolutna i relativna

- apsolutna prava djeluju protiv svakoga (erga omnes) i svatko ih može povrijediti/nositelj ih protiv svakoga može ostvarivati (npr. pravo vlasništva i ostala stvarna prava, prava osobnosti)
- relativna djeluju između točno određenih subjekata (inter partes) i samo ih oni mogu povrijediti (npr. obvezna prava – u odnosu zajma, samo zajmoprimac može povrijediti pravo zajmodavca ako na vrijeme ne vrati dug)

Prenosiva i neprenosiva (strogo osobna)

- prenosiva su subjektivna GP koja se mogu neograničeno prenositi s jednog subjekta na druge (velika većina)
- neprenosiva prava ne mogu se prenositi dobrovoljnim sporazumom – usko su vezana za svog titulara (npr. pravo osobnosti, osobne služnosti kao što su pravo plodouživanja, uporabe, stanovanja, ...)

Glavna i sporedna (akcesorna)

- sporedna su ona prava čiji nastanak/promjena/prestanak ovise o postojanju drugog subjektivnog GP, npr. kad zastari glavna tražbina, zastaraju i sporedne (založno pravo, pravo na kamate, ugovornu kaznu, troškove, plodove)

Preobražajna (potestativna, pravna moć)

- to je ovlaštenje pravnog subjekta da jednostranom izjavom volje zasnuje/promijeni/okonča GP odnos s drugim subjektom bez njegova pristanka (nastaje na osnovi ugovora ili zakona i uglavnom je vezano za prekluzivni rok)
- vrste:
 - o preobražajna prava nastanka GP odnosa (npr. prihvrat ponude, pravo prvokupa, pravo nazadkupnje, okupacija)
 - o preobražajna prava promjene GP odnosa (npr. pravo izbora kod alternativnih obveza, pravo izbora između raskida ugovora i sniženja cijene u slučaju materijalnih nedostataka kupljene stvari i sl.)
 - o preobražajna prava prestanka GP odnosa (npr. opoziv punomoći, pravo pobijanja ugovora, otkaz ugovora)
- iako u pravnoj znanosti prevladava mišljenje da su preobražajna prava subjektivna GP, neki smatraju da su ona samo srodna njima, jer ih ne prati zahtjev i nemaju objekta, pa ih svrstavaju u sekundarna subjektivna prava (nasuprot primarnim)
- ipak, za njihovo svrstavanje u subjektivna prava presudno je što se sastoji u ovlaštenju koje pripada subjektu u građanskopravnom odnosu na osnovi zakona ili ugovora

2. GRAĐANSKOPRAVNI ODNOS

2.1. POJAM I NASTANAK GRAĐANSKOPRAVNOG ODNOSA

čl. 15., zaštita prava

Građanskopravni odnos je svaki društveni odnos uređen pravilima GP-a.

(a GP uređuje one društvene odnose u koje pravni subjekti ulaze povodom stvari, činidaba, imovine i osobnih neimovinskih dobara)

Društveni odnos postaje GP odnos kad ga GP prizna i uredi:

- o tako se pravnim subjektima pruža mogućnost prisilnog ostvarenja prava i obveza
- o pritom GP sadrži tek pretpostavke za prisilno ostvarenje, a detaljno ga uređuju pravila građanskog sudskog postupka)
- o pretvaranjem faktičnih društvenih odnosa u GP odnose omogućuje se privredno kretanje
- o društveni odnosi daju GP-u sadržaj, a GP daje tim odnosima pravnu karakteristiku

Zaštita prava:

- o osoba koja smatra da je neko njezino pravo povrijeđeno, ovlaštena ga je štiti i ostvarivati putem suda, ako zakonom odlučivanje nije povjereno nekom drugom nadležnom tijelu
- o tko bi samovoljno pribavljao ili štiti neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada, prekoračivši time granice nužne obrane ili druge zakonom dopuštene samopomoći, odgovoran je za to

2.2. PRAVNE ČINJENICE

2.2.1. POJAM PRAVNIH ČINJENICA

To su činjenice za koje pravo veže postanak, promjenu ili prestanak pravnog odnosa.

(a time i postanak, promjenu ili prestanak subjektivnih građanskih prava)

Moguće su 2 podjele pravnih činjenica:

- a) s obzirom na postanak – na prirodne događaje i ljudske radnje (dopuštene/nedopuštene)
- b) s obzirom na funkciju – na pretpostavke, pravne osnove, presumpcije/predmnijeve i fikcije

2.2.2. VRSTE PRAVNIH ČINJENICA

2.2.2.1. S obzirom na postanak

Prirodni događaji

- postaju pravne činjenice kad pravo za njih veže pravne učinke (to su npr. rođenje, smrt, protek vremena)
- prirodni događaji za koje pravo veže pravne učinke nazivaju se i pravnim događajima

Ljudske radnje

- to su manifestacije ljudske volje za koje su vezani pravni učinci
- dijele se na:
 - a) dopuštene (pravne radnje/djelovanja) – najvažniji su pravni poslovi (stranačka očitovanja volje usmjerena na postizanje dopuštenih pravnih učinaka – postanka, promjene ili prestanka građanskopravnog odnosa)
 - b) nedopuštene (građanski delikti) – to su protupravne radnje uz koju pravila građanskog prava i mimo volje štetnika vežu postanak odnosa odgovornosti za štetu

2.2.2.2. S obzirom na funkciju

- za postanak, promjenu ili prestanak građanskopravnog odnosa u pravilu je potrebno više činjenica
- skup svih činjenica koje su potrebne za nastanak nekog građanskopravnog odnosa naziva se **činjenično stanje**
- činjenice koje su potrebne za postanak, promjenu ili prestanak građanskopravnog odnosa nemaju potpuno jednaku funkciju
- one se mogu javiti kao pretpostavke, pravne osnove, presumpcije i fikcije
- primjer potrebnog činjeničnog stanja za nastanak nasljednopravnog odnosa:
 - 1) *smrt ostavitelja (živu osobu ne možemo naslijediti)*
 - 2) *postojanje imovine (ako je nema, nema se što naslijediti)*
 - 3) *živi nasljednici u trenutku smrti ostavitelja*
 - 4) *sposobnost nasljednika da naslijedi*
 - 5) *oporuka u korist određenog nasljednika ili nasljednik mora biti ostaviteljev krvni srodnik, bračni drug ili posvojenik*

1. PRETPOSTAVKA

To je pravna činjenica koja je doista kao činjenica nastala u stvarnosti, a potrebna je da bi nastao/promijenio se/prestao neki GP odnos (npr. ako netko doista umre, ta pravna činjenica je pretpostavka za otvaranje nasljedstva).

- o funkcija pretpostavke: povezuje stvarni društveno-gospodarski odnos i GP odnos u nerazlučivo jedinstvo
- o u običnom govoru – pretpostavka znači da nismo sigurni je li se nešto dogodilo (također, u običnom govoru za pretpostavku se koristi i izraz predmnjeva, što je pogrešno: kao pravna činjenica, pretpostavka mora postojati, a za predmnjevu se smatra da postoji); u pravnoj terminologiji – znači da je sigurno da se nešto dogodilo (i da se to može dokazati)

2. PRAVNA OSNOVA

Prvo shvaćanje: Pravna osnova je ona bitna pretpostavka za koju se veže postanak, promjena ili prestanak subjektivnih GP.

- to je središnja pravna činjenica oko koje se grupiraju ostale, pa ona daje i određuje karakter samog GP odnosa
- ona uvijek prethodi pravnom odnosu, stoga subjekt pri dokazivanju svog subjektivnog građanskog prava mora dokazati postojanje pravne osnove kao činjenice iz koje on to svoje pravo izvodi
- primjer: pravna osnova nasljeđivanja je činjenica iz koje nasljednik izvodi pravo na nasljeđivanje (to može biti činjenica da je postojala oporuka u njegovu korist ili činjenica da je on ostavitelj bračni drug/krvni srodnik/usvojenik)

Drugo shvaćanje: Pravna osnova je pravno pravilo/norma koja sadrži ovlaštenje/dužnost/odgovornost/zabranu nekog ponašanja.

- ona logički i vremenski prethodi ostalim pretpostavkama
- prema ovom shvaćanju, pravna osnova nije dio činjeničnog stanja (to su samo pretpostavka, presumpcija i fikcija)
- dakle, da bi nastao građanskopravni odnos, moraju postojati pravna i činjenična osnova
- pojam pravne osnove se pritom odnosi samo na konkretnu, pojedinačnu normu, a ne na cjelokupni pravni izvor
- primjer: pravna osnova oporučnog nasljeđivanja je norma koja priznaje i dopušta oporučno nasljeđivanje, a pravna osnova odgovornosti za štetu norma koja nalaže dužnost naknade štete onom tko je nanese drugom

3. PRESUMPCIJA/PREDMNJEVA („smatra se“)

To je pravna činjenica koja se smatra dokazanom dok se ne dokaže suprotno.

Presumpcije omogućuju da građanskopravni odnos nastane iako za sve potrebne činjenice još nije sigurno jesu li se doista dogodile.

(bez njih bi se moralo čekati na otklanjanje te nesigurnosti – npr. A napravi oporuku u kojoj imenuje sina svojim nasljednikom, a zatim nestane, pa se ne zna je li živ ili mrtav; pravo omogućuje sinu da naslijedi oca ustanovom proglašenja nestalih osoba umrlima; razumije se, ako se dokaže da je otac živ, on će opet dobiti svoju imovinu, jer se ne može otvoriti nasljeđivanje ako je on stvarno živ)

U pandektarnom pravu postojale su 2 vrste presumpcija: pravna i faktična (sudac bi slobodnim logičkim zaključivanjem iz jedne općepoznate ili dokazane činjenice izvodio zaključak da je istinita i neka druga činjenica).

Danas postoje:

- oboriva/pravna predmnjeva (praesumptio iuris)

- o protiv nje je dopušten protudokaz
- o primjeri:
 - smatra se da je dijete rođeno živo, ne utvrdi li se suprotno
 - u dvojbi koja je od više osoba prije umrla, smatra se da su umrle istodobno, ne utvrdi li se da je jedna umrla prije druge

- neoboriva/pravna i o pravu (praesumptio iuris et de iure)

- o protiv nje nije dopušten protudokaz (jer uvijek kad se treba dokazati postojanje nekog subjektivnog prava, uvijek se dokazuju samo činjenice iz kojih se to pravo izvodi – kod neoborive predmnjeve se ne radi samo o tome da se

neka činjenica uzima kao dokazana, nego se uzima kao dokazano i samo pravo koje se iz te činjenice izvodi; zato u takvim točno određenim slučajevima pravo ne dopušta izvođenje protudokaza)

- primjer: presumpcija da svi poznaju stanje u zemljišnim knjigama – makar je sigurno da neki čovjek nikad nije bio u zemljišnoknjižnom uredu (gruntovnici), ipak se smatra da mu je konkretno zemljišnoknjižno stanje poznato

4. FIKCIJA („uzima se“)

To je pravna činjenica za koju se zna da se uopće nije dogodila ili da se nikad neće dogoditi, ali se uzima kao da se dogodila da bi mogao nastati, promijeniti se ili prestati neki GP odnos.

- mogu se fingirati samo činjenice za koje to propis dopusti („uzima se“)
- primjeri:
 - fikcija poznavanja objavljenih pravnih propisa
 - fikcija nasciturusa
 - fikcija ispunjenja i izjalovljenja uvjeta

2.3. SUBJEKTI GRAĐANSKOPRAVNOG ODNOSA

2.3.1. POJAM PRAVNOG SUBJEKTA

čl. 16., pojam sudionika obveznih odnosa

Pravni subjekt (osoba) je nositelj prava i obveza.

(to može biti fizička/naravna i pravna/juristička osoba)

- Samo među pravnim subjektima može postojati pravni odnos (sudionici obveznih odnosa su fizičke i pravne osobe). Oni se mogu uključiti u GP odnos ako imaju 2 osnovna svojstva: pravnu i poslovnu sposobnost.

(to su svojstva, a ne prava i obveze, pa ih se subjekti ne mogu odreći)

- Među pravnim subjektima i stvarima moguć je samo faktički odnos.

2.3.2. SVOJSTVA PRAVNOG SUBJEKTA

2.3.2.1. Pravna sposobnost

čl. 17. st. 1., pravna sposobnost

Pravna sposobnost je svojstvo biti nositeljem prava i obveza.

To je osnovno svojstvo pravnog subjekta, no ono nije prirođeno čovjekovo svojstvo:

- Ono će postojati samo ako ga prizna pravni poredak (svaka fizička i pravna osoba sposobna je biti nositeljem prava i obveza).
- Priznavanje jednake pravne sposobnosti svakom čovjeku izraz je demokratskih shvaćanja u društvu.
- Kad bi se nekom oduzela pravna sposobnost, on bi prestao biti pravni subjekt:
 - fizička osoba bi postala stvar
 - pravna osoba bi prestala postojati (npr. administrativnim aktom kojim se zabranjuje neka organizacija)

2.3.2.2. Poslovna sposobnost

čl. 18. st. 1., poslovna sposobnost

Poslovna sposobnost je svojstvo stjecanja prava i obveza vlastitim očitovanjima svoje volje.

(poslovno sposobna osoba može vlastitim očitovanjima volje stvarati pravne učinke)

2.3.2.3. Deliktna sposobnost

Deliktna sposobnost je svojstvo biti odgovoran za svoja protupravna djelovanja.

- za deliktnu sposobnost (ubrojivost, uračunljivost) potreban je određeni stupanj svijesti (mogućnost samoopredjeljenja), a za poslovnu sposobnost se traži pravno relevantna volja (tj. ona za koju pravo veže određene pravne posljedice)
- zato i poslovno nesposobna osoba može biti deliktno sposobna (npr. teški alkoholičar može odgovarati za razbijanje prozora ako je u trijeznom stanju svjestan da to ne smije činiti)

2.3.3. FIZIČKA (NARAVNA) OSOBA

2.3.3.1. Pojam fizičke osobe

Svaki živ čovjek je pravni subjekt i naziva se fizičkom (naravnom) osobom.

To svojstvo mu priznaje naš pravni poredak.

2.3.3.2. Postanak i prestanak fizičke osobe

čl. 17. st. 2. do 4., pravna sposobnost

Postanak:

- fizička osoba nastaje **rođenjem**, ako su ispunjeni ovi uvjeti:
 - o da je porod završen
 - o da dijete pokazuje znakove života (smatra se da je dijete rođeno živo, ne utvrdi li se suprotno)
- pritom nije potrebno da dijete bude sposobno za život
- dijete koje je rođeno živo stječe pravnu sposobnost rođenjem, a iznimno i prije rođenja:
 - o uzima se da je začeto dijete rođeno, kadgod se radi o njegovim probicima, pod uvjetom da se rodi živo (nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur)
 - o ovo pravilo primijenit će se ako fikcija ide u korist nascitursa i ako se dijete doista rodi živo (ako dođe do pobačaja ili se dijete rodi mrtvo, otpadaju sve pravne posljedice fikcije jer pravni odnos ne nastaje)

Prestanak:

- fizička osoba prestaje postojati **smrću** – nastupa kad sa sigurnošću bude utvrđen prestanak rada mozga i srca (bitno zbog presađivanja organa – to područje je uređeno Zakonom o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja)
- u vezi s prestankom fizičke osobe, važan je Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti koji uređuje pretpostavke i postupak:
 - proglašenja nestale osobe umrlom – ako se ne zna je li osoba živa ili mrtva, pravo se služi presumpcijom smrti
 - dokazivanja smrti
 - o razlikuje se od proglašenja nestale osobe umrlom – tu se zna da je neka osoba umrla, ali se ne zna kad točno je umrla (ustanovljenje dana smrti je važno za matične knjige i nasljedno pravo)
 - o ako više osoba pogine u istoj prometnoj nesreći – u dvojbi koja je od više osoba prije umrla, smatra se da su umrle istodobno, ne utvrdi li se da je jedna umrla prije druge

2.3.3.3. Pravna, poslovna i deliktna sposobnost fizičke osobe

čl. 18. st. 2. do 4., poslovna sposobnost

Pravna sposobnost:

Funkcija pravne sposobnosti je da se subjekti mogu uključiti u promet.

Fizičke osobe pravnu sposobnost stječu rođenjem, a gube smrću.

Svaka fizička osoba ima pravnu sposobnost i ona se nikome ne može oduzeti.

Poslovna sposobnost:

Funkcija poslovne sposobnosti je zaštita pravnih subjekata – raspolaganje pravima i obvezama se ne može u jednakoj mjeri dopustiti svakoj fizičkoj osobi (pravo mora voditi računa o razlici među ljudima s obzirom na dob i duševno stanje).

Zato postoje 3 stupnja poslovne sposobnosti:

1) potpuna poslovna sposobnost

- o osoba s potpunom p.s. može sama sklapati sve pravne poslove (pritom se može poslužiti ugovornim zastupnikom)
- o poslovnu sposobnost fizička osoba stječe punoljetnošću, ako zakonom nije drukčije određeno
- o mogu ju steći i ranije: ako sklope brak ili postanu roditelji (uvjeti: 16 god i mentalna zrelost)

2) djelomična (ograničena) poslovna sposobnost

- o sklapa šepavi pravni posao (negotium claudicans) jer on vrijedi tek kad ga odobri zakonski zastupnik te osobe
- o osoba koja nije punoljetna može stvarati samo pravne učinke određene zakonom
- o prema ObZ, ograničenu poslovnu sposobnost imaju:
 - osobe koje su nakon punoljetnosti djelomično lišene poslovne sposobnosti
 - maloljetnici koji se zaposle (uvjeti: 15 godina i suglasnost roditelja) mogu upravljati zarađenom imovinom, a dužni su tek doprinositi za svoje uzdržavanje

3) potpuna poslovna nesposobnost

- o poslovno nesposobna osoba ne može sklapati pravne poslove
- o prema ObZ-u, to su maloljetnici i punoljetne osobe potpuno lišene PS (zbog duševne bolesti, mentalnog oštećenja, ovisnosti, senilnosti i sl. ako zbog toga ne mogu brinuti o sebi ili ugrožavaju druge osobe)
- o umjesto osobe koja nema poslovnu sposobnost očitovat će svoju volju njen zakonski zastupnik ili skrbnik

Deliktna sposobnost:

- do 7. godine fizička osoba ne može imati deliktну sposobnost
- od 7. do 14. godine fizička osoba može imati deliktну sposobnost samo ako je bila sposobna za rasuđivanje u trenutku počinjenja građanskog delikta (presumira se da je deliktно nesposoban – suprotno treba dokazati)
- od 14. godine svaka fizička osoba stječe deliktну sposobnost (ako je duševno zdrava, što se predmnijeva)

2.3.4. PRAVNA (JURISTIČKA) OSOBA

2.3.4.1. Pojam pravne osobe

Pravna osoba (juristička, moralna) je društvena tvorevina kojoj je pravni poredak priznao pravnu sposobnost.

Ona je potrebna jer nekad u društvu treba postići takve ciljeve koje čovjek pojedinac ne može postići sam, jer njihovo ostvarenje nadilazi fizičku i imovinsku snagu pojedinca, ili jer je za ostvarenje potrebno vremensko razdoblje koje prelazi vijek ljudskog života.

povijesni korijeni pravne konstrukcije pravne osobe, 39. str.

teorije o pravnoj osobi, 41. str.

2.3.4.2. Postanak i prestanak pravne osobe

Postanak:

Za postanak pravne osobe potrebne su 3 kumulativne pretpostavke:

- 1) čvrsta i stalna organizacija društvene tvorevine
- 2) zasebna imovina društvene tvorevine
- 3) priznata pravna osobnost – moguća su 3 sustava priznavanja:
 - sustav slobodnog udruživanja – pravna osoba nastaje organiziranjem/konstituiranjem (što se vidi iz njenog statuta ili ugovora); ona mora podnijeti prijavu nadležnom državnom tijelu, ali prijava nema konstitutivan karakter
 - sustav normativnog akta – pravna osoba nastaje izravno propisom (za točno određenu pravnu osobu) ili registracijom (propisane su tek opće pretpostavke/uvjeti da bi neka društvena tvorevina postala pravna osoba)
 - sustav koncesije – pravna osoba nastaje posebnim aktom koje državno tijelo daje po diskrecijskoj ocjeni

U RH su prihvaćene različite varijante sustava normativnog akta – primjenjuje se za stjecanje pravne sposobnosti gospodarskih subjekata (trgovačka društva, političke stranke, udruge građana) – oni ju stječu upisom u sudski registar/registar tijela državne uprave.

Država je pravna osoba samim svojim postojanjem, a jedinice lokalne samouprave stječu pravnu osobnost izravno propisom.

Prestanak:

- 1) propisom ili aktom državne vlasti (zabranom)
- 2) ostvarenjem cilja zbog kojeg je osnovana
- 3) smanjenjem broja članova ispod broja određenog statutom/ugovorom (obično se traže bar 3 člana – tres faciunt collegium)
- 4) odlukom svojih članova
- 5) nestankom imovine
- 6) stečajem (na dan upisa rješenja o zaključenju stečajnog postupka u sudski registar)

Imovinskoopravni odnosi pravne osobe rješavaju se u postupku likvidacije.

Nakon okončanja likvidacije, pravna osoba se briše iz registra u koji je upisana.

2.3.4.3. Pravna, poslovna i deliktna sposobnost pravne osobe

čl. 13., postupanje u skladu sa statutom, društvenim ugovorom odnosno pravilima

čl. 17. st. 5., pravna sposobnost

čl. 18. st. 5. i 6., poslovna sposobnost

Pravna sposobnost:

Pravna osoba stječe pravnu sposobnost danom svojeg nastanka koji se utvrđuje posebnim propisima.

Pravna sposobnost pravnih osoba je posebna – pravna osoba djeluje u okviru onoga što joj je određeno kao cilj.

(fizičke osobe imaju opću pravnu sposobnost – dopušteno im je činiti sve što nije zabranjeno)

Pravna sposobnost pravne osobe određuje se **statutom** pravne osobe – on je izraz njene tzv. statičke volje:

- donosi ga sama pravna osoba u obliku pravnog propisa (nekad ima i zakonsku snagu)
- sadržaj: karakteristike, cilj i djelatnost pravne osobe, unutarnja organizacija, sredstva i članska prava ...
- pravne osobe u zasnivanju obveznog odnosa postupaju u skladu sa svojim statutom/društvenim ugovorom/pravilima
- ali ugovor koji je sklopljen ili druga pravna radnja koja je poduzeta suprotno njima ostaje na snazi, osim ako je za to druga strana znala ili je zakonom drukčije određeno

Poslovna sposobnost:

Pravna osoba stječe poslovnu sposobnost danom nastanka, ako zakonom nije drukčije određeno.

Ona se izražava preko **tijela pravne osobe**:

- tijela pravne osobe izražavaju njenu tzv. dinamičku volju – ona moraju biti predviđena statutom pravne osobe
- tijelo/organ pravne osobe – fizička osoba ili skup fizičkih osoba preko kojih pravna osoba izražava svoju volju
- tijelo pravne osobe mora raditi u okvirima statuta/ugovora/pravila da bi se njegova radnja smatrala radnjom pravne osobe
(radnja tijela razlikuje se od radnje zastupnika pravne osobe – radnja zastupnika je njegova vlastita radnja koju on poduzima u ime i za račun zastupane pravne osobe, a radnja tijela je radnja same pravne osobe)
- za pravnu osobu volju očituju njezina tijela u pravnim poslovima i postupcima koje poduzimaju u tom svojstvu
- u sumnji je li osoba postupala u svojstvu tijela pravne osobe, smatrat će se da jest, ako treći nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati da ta osoba postupa u tom svojstvu

Deliktna sposobnost:

- Kao i fizička osoba, i pravna osoba može počiniti štetnu radnju za koju će odgovarati po pravilima odgovornosti za štetu.
- Ako se za odgovornost traži krivnja, krivnja pravne osobe će se prosuđivati i određivati po krivnji njezina tijela, koje može biti fizička osoba (tad se za krivnju traži ubrojivost) ili kolektiv (postoje posebna pravila odgov. pravne osobe za kolektivno tijelo).

2.3.4.4. Vrste pravnih osoba

Osnovne 4 vrste pravnih osoba:

- a) pravne osobe javnog prava – to su one koje su osnovane od strane države, imaju javna ovlaštenja, ostvaruju javne ciljeve i interese, a financiraju se iz državnog proračuna (npr. država, jedinice lokalne uprave i samouprave, javna poduzeća)
- b) pravne osobe privatnog prava – koje slijede privatne ciljeve i interese (npr. trgovačka društva, udruge građana)
- c) korporacija (skup osoba)
 - to je organizirana zajednica osoba koja predstavlja samostalni pravni subjekt
 - njena pravna sposobnost nije zbroj pravnih sposobnosti članova, niti se njen identitet mijenja promjenom članova
 - nužno mora imati svoje članstvo (npr. dionička društva)
- d) zaklada (imovinska masa)
 - to je imovinska masa namijenjena određenoj svrsi, a kojoj je priznata pravna sposobnost
 - osniva se aktom državne vlasti ili pravnim poslom fizičke/pravne osobe
 - opisan oblik je samostalna zaklada – postoji i nesamostalna zaklada (nalog oporučitelja kojim se imovina ostavlja već postojećoj pravnoj osobi da je koristi za ostvarenje neke dopuštene svrhe, npr. za zbrinjavanje siročadi)
 - osnivanje, ustrojstvo, djelatnost, nadzor i prestanak zaklada uređuje Zakon o zakladama i fondacijama
 - fondacije – razlikuju se od zaklada samo po trajanju (osnivaju se na najviše 5 godina)
 - prihodi zaklade mogu biti namijenjeni krugu fizičkih osoba, npr. iz prihoda stipendijalnih zaklada mogu se davati stipendije studentima (američka sveučilišta su vrlo često pravne osobe tipa zaklade)

Vrste pravnih osoba po našem pravu:

Do 1971. (koncept društvenog vlasništva)

Postoje 3 kriterija podjele pravnih osoba:

- 1) klasični kriterij – podjela pravnih osoba prema konstrukciji (korporacija/zaklada) – neprikladan
- 2) teleološki kriterij (kriterij cilja) – kojima je cilj izgradnja socijalističkih društvenih odnosa ili nešto drugo – neprikladan
- 3) kriterij baze/supstrata

- sadrži 2 elementa: personalni (radni kolektiv) i materijalni (ekonomska dobra)
- ovisno o kombinaciji elemenata i pravnoj naravi materijalnog elementa, razlikuju se:
 - a) društvene pravne osobe – one čija su ekonomska dobra isključivo u društvenom vlasništvu (država, političko-teritorijalne jedinice, radne organizacije kao ustanove/poduzeća); imaju pravo korištenja i raspolaganja, ali ne i vlasništva
 - b) građanske pravne osobe – čija su ekonomska dobra u građanskom (privatnom) vlasništvu (npr. vjerske organizacije, zaklade, udruženja građana); u pravilu se nisu mogle baviti privredom jer bi ta djelatnost na određenoj granici automatski pretvorila njihovu imovinu u društvenu

Od 1971. do 1988. (koncept tzv. udruženog rada)

Normativna osnova: ustavni amandmani 1971., Ustav SFRJ 1974., Zakon o udruženom radu 1976.

Društvena pravna osoba – društvena tvorevina koja ciljeve ostvaruje angažiranjem sredstava u društvenom vlasništvu.

Vrste:

- a) organizacije udruženog rada (osnovne, radne, složene – osnovne se udružuju u radne, a radne u složene)
- b) samoupravne interesne jedinice
- c) društveno-političke zajednice
- d) društvene organizacije

Od 1988.

Normativne osnove: ustavni amandmani 1988., Zakon o poduzećima (1988., preuzet u RH 1991.) i Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o poduzećima:

- poduzeće je temeljni oblik pravne osobe (a ne više osnovna organizacija udruženog rada) – to je pravna osoba koja obavlja privrednu djelatnost (proizvodnja robe, promet robe, pružanje usluga na tržištu) radi stjecanja dobiti
- u supstratu svakog poduzeća nalazi se imovina, bez obzira na to o kojem se tipu poduzeća radi
- postoje 4 tipa poduzeća – ona mogu biti osnovana kao dioničko društvo s ograničenom odgovornošću, kao komanditna društva (osim društvenog poduzeća) i kao javna poduzeća (osim zadružnog poduzeća)
 - o društveno (posluje sredstvima u društvenom vlasništvu)
 - o privatno (posluje sredstvima u privatnom vlasništvu)
 - o zadružno (posluje sredstvima u zadružnom vlasništvu)
 - o mješovito (posluje sredstvima u društvenom, privatnom i zadružnom vlasništvu)

Zakon o trgovačkim društvima

- navodi 5 temeljnih oblika pravnih osoba u gospodarstvu:
 - o javno trgovačko društvo
 - o komanditno društvo
 - o dioničko društvo (d.d.)
 - o društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
 - o gospodarsko interesno udruženje
- izučavanjem trgovačkih društava bavi se pravo društava
- izvan gospodarstva, najčešća vrsta pravne osobe je ustanova (na području odgoja, obrazovanja, znanosti, športa, kulture ...)
- u ostvarivanju ustavnog prava na slobodno udruživanje i zaštitu svojih interesa, građani mogu osnivati političke stranke, sindikate, vjerske zajednice i različite udruge kao oblike pravnih osoba
- udruga – oblik dobrovoljnog udruživanja fizičkih i pravnih osoba radi zaštite i promicanja zajedničkih ekoloških, gospodarskih, humanitarnih, informacijskih, kulturnih, etničkih i nacionalnih, prosvjetnih, socijalnih, strukovnih, športskih, tehničkih, zdravstvenih, znanstvenih i dr. interesa, ciljeva i uvjerenja, ali bez namjere stjecanja dobiti (Zakon o udrugama)

S ukidanjem društvenog vlasništva i transformacijom gospodarskih subjekata prema ZTD nestaje pojam društvene pravne osobe, a s njime i dioba pravnih osoba na društvene i građanske.

Vrste pravnih osoba u RH danas:

- a) pravne osobe javnog prava (država, županija/grad/općina, javne ustanove, crkva)
- b) pravne osobe privatnog prava (trgovačka društva, privatne ustanove, razne udruge)

2.4. OBJEKTI GRAĐANSKOPRAVNOG ODNOSA

2.4.1. UVOD

Objekt građanskopravnog odnosa mogu biti:

- 1) stvari
- 2) činidbe
 - davanja (stvari)
 - činjenja
 - nečinjenja/propuštanja
 - trpljenja
- 3) imovina
- 4) osobna neimovinska dobra

2.4.2. STVARI

2.4.2.1. Pojam stvari

Teorijski:

Definicija stvari u pravnoj teoriji GP: prostorno ograničen

materijalni dio prirode

koji se može primijetiti osjetilima

i koji postoji u sadašnjosti ili postoje pretpostavke da će postojati u budućnosti

Definicija stvari u prirodnim znanostima – šira, jer obuhvaća i prostorno neograničene stvari (otvoreno more, slobodnu atmosferu ..)

Te stvari ne mogu biti objekt GP odnosa, ali mogu biti i jesu objekti prava (npr. međunarodnog prava).

Zakonski (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima):

Prihvata diobu stvari na tjelesne i netjelesne:

Tjelesne stvari: stvari su tjelesni dijelovi prirode, različiti od ljudi, koji služe ljudima na uporabu

Netjelesne stvari: stvari su i sve drugo što je s njim zakonom izjednačeno

- pojam netjelesnih stvari obuhvaća vrste prava (svih osim prava vlasništva) ili bilo što drugo
- one se smatraju pokretninama, a iznimno i nekretninama (ako su spojene s vlasništvom na nepokretnoj stvari, ako su teret nepokretnih stvari ili ako su zakonom proglašene nekretninom)

Prirodne sile:

- spadaju u stvari ako su podložne ljudskoj vlasti
- ako nisu podložne ljudskoj vlasti (npr. sunčeva toplina), ne spadaju u stvari

Čovjek:

- trupa ne spadaju u stvari (s truplima se pritom postupaju prema načelu pijeteta, a ne po načelu utiliteta, kao sa stvarima)
- dijelovi ljudskog tijela nisu stvar, osim ako su odvojeni od tijela za života čovjeka uz njegov pristanak (npr. odrezana kosa)
- proteze nisu stvar ako su čvrsto i trajno spojene s tijelom (npr. most u zubima), a ako se skidaju, jesu (npr. naočale)

2.4.2.2. Dioba stvari

Dioba stvari može biti:

a) opća (klasična) – vrijedi jednako za sve pravne poretke

- kriterij prometnosti (stvari u prometu, stvari ograničene u prometu, stvari izvan prometa)
- kriterij prirodnih svojstava (pokretne i nepokretne, zamjenjive i nezamjenjive, potrošne i nepotrošne, djeljive i nedjeljive)
- kriterij odnosa pojedinih stvari (jednostavne stvari, sastavljene stvari, pripadak, plodovi, ukupnost stvari)
- kriterij procjenjivosti (procjenjive i nprocjenjive)

b) posebna – vrijedi samo u pojedinim pravnim porecima

1. KRITERIJ PROMETNOSTI

Prometnost (prometna sposobnost) je svojstvo stvari da budu objektom subjektivnih prava i pravnih poslova.

To je kombinacija prirodnih i pravnih kvaliteta stvari sklona promjenama (tj. ovisi o socijalno-gospodarskim i političkim faktorima).

S obzirom na prometnost, razlikuju se:

- 1) **stvari u prometu (res in commercio)**
 - imaju prometnu sposobnost, pa se na njima neograničeno mogu stjecati imovinska prava
 - to mogu biti i pokretne i nepokretne (za razliku od robe – pokretne stvari s uporabnom vrijednošću)
- 2) **stvari ograničene u prometu**
 - neke stvari zbog različitih socijalnih, gospodarskih, zdravstvenih ili političkih razloga imaju ograničenu prometnu sposobnost (npr. lijekovi, opojne droge, oružje)
 - za njih je predviđen poseban pravni režim (donose se razne restrikcije, odobrenja, evidencije)
 - *ograničena mogućnost promjene vlasničkog režima u SFRJ, 74. str.*
- 3) **stvari izvan prometa (res extra commercium)**
 - nemaju prometnu sposobnost – ne mogu biti objektom imovinskih prava/pravnih poslova
 - to su opća dobra – stvari na uporabi svih o kojima bine, njima upravlja i za njih snosi odgovornost RH (zrak, morska obala, javni putovi, parkovi)
 - ako bi građevine bile izgrađene na općem dobru temeljem koncesije – smatrat će se zasebnom stvari, a ne dijelom općeg dobra, dok traje koncesija

2. KRITERIJ PRIRODNIH SVOJSTAVA

a) pokretne i nepokretne stvari (res mobiles/res immobiles)

Pokretne stvari – one koje mogu mijenjati položaj u prostoru, a da se pritom ne uništi njihova bit/ne promijeni njihova struktura.

Nepokretne stvari – ne mogu.

Kriteriji razlikovanja pokretnih i nepokretnih stvari:

1) kriterij prirodne kakvoće – po ovom kriteriju nekretninama se smatraju:

- zemljišna čestica (ako ih je više upisano u isti zemljišnoknjižni uložak – predstavljaju 1 nekretninu)
- sve što je s njom organski spojeno dok se ne odvoji od zemljišta (trava, drveće, plodovi)

- sve što je s njom mehanički trajno spojeno (zgrade, bunari, bazeni, podrumi) ili nadograđeno na nekretninu (npr. strojevi, antene) – osim ako je pravno odvojeno tuđim stvarnim pravom koje ovlašćuje svog nositelja da na tuđem zemljištu ima zgradu ili drugu građevinu u svom vlasništvu (npr. pravom građenja)

U nekim slučajevima potrebno je da se pojam nekretnine proširi i na stvari koje su po svojoj pravnoj prirodi pokretne.

Stoga se kriterij prirodne kakvoće dopunjava kriterijem pertinencije i kriterijem posebnih ciljeva.

2) kriterij pertinencije

- nekretninama se smatraju i stvari koje su po svojim fizičkim svojstvima pokretne (npr. strojevi i stoka namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji na poljoprivrednom dobru, uređaji koji služe svrsi zgrade namijenjene proizvodnji ili obrtnoj djelatnosti)
- naime, pertinencija je pripadak druge stvari – ako je pertinencija pokretna stvar, ona se po namjeni smatra nekretninom ako trajno služi gospodarskim svrhama nekretnine (pertinencija = nekretnina po namjeni)

3) kriterij posebnih ciljeva – nekretninama se smatraju i pokretne stvari koje su zakonom određene kao nekretnine

(npr. kod nas su to prije bili pomorski brodovi)

Ako unatoč primjeni tih kriterija ostane sumnja je li neka stvar pokretnina ili nekretnina, ona se smatra pokretninom (ZV).

Trostruka važnost diobe:

- 1) različiti pravni režimi stjecanja pravnih osnova (samo se nekretnine i stvarna prava na njima upisuju u zemljišnu knjigu)
- 2) različit propisani oblik za ugovore (pisani za nekretnine)
- 3) o razlici se vodi računa u sudskom i ovršnom postupku

b) zamjenjive i nezamjenjive stvari (res fungibiles/res non fungibiles)

Zamjenjive stvari (generične) – koje se u prometu određuju po vrsti, rodu, broju, mjeri (res quae pondere, numero, mensura constant), tj. kod kojih je bitna jedino količina, jer je razlikovanje pojedinih stvari unutar vrste bespredmetno (npr. žito, novac)

Nezamjenjive stvari (species) – koje u prometu dolaze kao strogo određena pojedinost (npr. modna kreacija)

Kriterij razlikovanja:

Objektivni kriterij prirodne kakvoće, ali se uzima u obzir i volja subjekata.

Važnost diobe:

Dolazi do izražaja u obveznom pravu, osobito kod propasti stvari:

- ako propadne genus, obveza se ne gasi (genus non perit) – iznimno se gasi ako su objekt činidbe generične stvari koje se imaju uzeti iz određene mase tih stvari, pa cijela masa propadne
- ako propadne species:
 - kad do propasti dođe bez krivnje dužnika, obveza se gasi
 - kad do propasti dođe krivnjom dužnika, nastaje odnos odgovornosti za štetu

c) potrošne i nepotrošne stvari (res consumptibiles/res non consumptibiles)

Potrošne stvari – jednokratnom upotrebom se unište ili im se vidljivo smanji supstancija

Nepotrošne stvari – mogu se višekratno upotrebljavati a da im se ne uništi/ne smanji supstancija

Kriterij razlikovanja:

Objektivan, ali uzima se u obzir i volja subjekata (mogu tretirati potrošnu stvar kao nepotrošnu).

Važnost diobe:

Dolazi do izražaja kod instituta kojima se omogućuje uporaba ili korištenje tuđih stvari uz obvezu vraćanja iste stvari (npr. na posudbu se u pravilu mogu dati samo nepotrošne stvari).

Potrošnost i zamjenjivost:

Nisu identične – potrošne stvari mogu biti nezamjenjive (npr. rođendanska torta), a zamjenjive stvari mogu biti nepotrošne (npr. igle).

d) djeljive i nedjeljive stvari (res divisibiles/res non divisibiles)

Djeljive stvari – one koje se mogu rastaviti na više dijelova, a da im se ne uništi prvobitna bit/nerazmjerno umanju vrijednost (dijelovi i cijela stvar moraju imati istu uporabnu vrijednost, npr. ploča čokolade)

Nedjeljive stvari – ne mogu se podijeliti a da im se ne uništi bit/ne umanju vrijednost (npr. dijamant, živa životinja)
+ stvari koje je zakonom zabranjeno dijeliti, iako su inače djeljive

Važnost diobe:

- u stvarnom pravu – kod diobe suvlasništva
- u obveznom pravu – kod tzv. nerazdjeljivih obveza (kad je objekt činidbe nedjeljiva stvar)

Načini diobe stvari:

- 1) fizička dioba – stvar se mehanički dijeli (npr. kolut sira); uglavnom se koristi kod pokretnih stvari
- 2) civilna dioba (po vrijednosti) – sastoji se u prodaji stvari i podjeli cijene; uglavnom se koristi kad je potrebno podijeliti nedjeljivu stvar, a nije moguća ni fizička ni geometrijska dioba (npr. živu životinju)
- 3) idealna (zamišljena) dioba – moguća je na svakoj stvari, a određuje se u obliku razmjera prema cjelini (npr. razlomkom); prema ZV, idealni dio je odvojiv dio stvari, pa može biti samostalni objekt imovinskog prava (npr. suvlasništva)
- 4) geometrijska dioba
 - zemljišta se mogu ravnim crtama po njihovoj površini podijeliti na više čestica (parcela)
 - zgrade se mogu podijeliti okomito i vodoravno – međutim, u pravnim sustavima koji se temelje na načelu superficies cedit solo (takav je i naš) dopuštena je samo okomita podjela
 - u takvim pravnim sustavima je uspostavljeno načelo jedinstvenosti nekretnine, pa zemljište i sve što je s njim spojeno čine jednu cjelinu – pravno odvajanje je moguće ako je provedeno po načelima stvarnopravnog uređivanja i upisano u zemljišnu knjigu

3. KRITERIJ ODNOSA MEĐU POJEDINIM STVARIMA

a) jednostavne stvari

To su stvari koje po shvaćanju u običnom životu i prometu čine jedinstvo.

- to jedinstvo može biti prirodno (npr. kamen) ili rezultat ljudskog rada (npr. tkanina)
- dijelovi jednostavne stvari nemaju zasebnu pravnu sudbinu jer su izgubili samostalnost i fizičku opstojnost (npr. živ trkaći konj – ne može jedna osoba biti vlasnik nogu, a druga vlasnik tijela)

b) sastavljene stvari (universitas rerum cohaerentium)

Nastaju spajanjem jednostavnih stvari u novu cjelinu, ali tako da upotrijebljeni dijelovi ne gube svoju dosadašnju fizičku opstojnost.
(npr. zgrada, automobil)

Postoje 2 kategorije samostalnih stvari:

- s nesamostalnim dijelovima
- sa samostalnim dijelovima

Sastavljene stvari s nesamostalnim dijelovima:

ovdje sastavni dijelovi zadržavaju fizičku opstojnost, ali gube svoju raniju samostalnost

- posljedica toga je da se ne mogu odvojiti, a da se pritom ne uništi on sam ili cijela stvar
- ZV naziva taj dio bitnim dijelom – na njemu nisu moguća posebna im. prava (npr. željezna šipka u betonskom stupu)
- razlika između jednostavne stvari i sastavljene stvari s nesamostalnim dijelovima:
 - o rastavljanjem jednostavne stvari dobivamo dijelove iste vrste (npr. tkanina – dijelovi tkanine)
 - o rastavljanjem sastavljene stvari s nesamostalnim dijelovima dobivamo dijelove različite vrste (npr. zgrada – šipke, cigle, grede)

Sastavljene stvari sa samostalnim dijelovima:

- ovdje sastavni dijelovi zadržavaju fizičku opstojnost i stanovitu samostalnost (npr. brilijant u prstenu, kotač u automobilu)
- ZV naziva takav dio odvojivim – na njemu su moguća zasebna prava koja nisu identična s pravom na cijeloj stvari (npr. ako A posudi B-u svoj kotač, A ostaje vlasnik, a B stječe pravo uporabe kotača na svom automobilu)
- ako na odvojivom dijelu postoji pravo u korist trećeg, ono će prestati u slučaju otuđenja cijele stvari samo ako je stjecatelj bio u dobroj vjeri (ZV – smatra se da na odvojivim dijelovima postoje ista prava kao i na cijeloj stvari)
- prema ZV, predmnijeva se da na odvojivim dijelovima postoje ista prava kao na cijeloj stvari (suprotno se treba dokazati)

c) pripadak (pertinencija, pobočna stvar)

To je sporedna stvar određena da trajno služi gospodarskim svrhama glavne stvari, a da pritom ne postaje njen sastavni dio.

- prema ZV, to je pokretna stvar koju je njen vlasnik namijenio da kao sporedna stvar trajno služi svrsi glavne, a stoji u takvom prostornom odnosu koji odgovara toj namjeni (npr. strojevi, stoka, gnojivo koje služe poljoprivrednom dobru)
- pritom pripadak mogu imati i pokretnine (npr. brava i ključ) i nekretnine (npr. bunar i vjetro)

Dvostruka podređenost pripatka glavnoj stvari:

- 1) gospodarska – glavna stvar određuje gospodarsku svrhu cjeline
- 2) pravna – pripadak slijedi pravnu sudbinu glavne stvari (accessorium sequitur principale), što znači da pravni poslovi o glavnoj stvari zahvaćaju i pripadak (osim ako se to izrijeком ne isključi)

Razlika između pripatka i odvojivog dijela:

- a) pripadak pretpostavlja postojanje gotove glavne stvari (npr. etui i naočale – one su i bez njega gotova stvar), a glavna stvar bez odvojivog dijela nije gotova (npr. auto bez kotača)
- b) za postojanje pripatka nije potrebna fizička veza s glavnom stvari, a odvojivi dio i glavna stvar su redovito u fizičkoj vezi

Glavne karakteristike pripatka:

- 1) to je samostalna, ali sporedna pokretna stvar
- 2) trajno služi svrsi glavne stvari (npr. ključ i brava, ne i knjiga i nož kojim je ona razrezana)
- 3) njegov nastanak/prestanak ovisi o volji vlasnika – vlasnik odlučuje o pretvaranju samostalne stvari u pripadak; pritom mora ispuniti 2 uvjeta (biti vlasnik obje stvari + da se stvar i inače u prometu smatra pripatkom; tako se sprječavaju tzv. samovoljni pripatci, npr. kišobran kao pripadak ormara)

Pripadnost stvari

- širi pojam od pripatka (poznaje ga ZV), koji obuhvaća: svaki dio stvari, sve što se s njom razmjerno trajno spoji (njen prirast), njene plodove dok se od nje ne odvoje, njen pripadak i prava koja postoje u korist neke nekretnine
- može biti samostalan objekt GP odnosa samo ako to zakon odredi

d) plodovi (fructus)

To su proizvodi i prinosi koji neposredno/posredno nastaju od stvari ili prava.

- javljaju se redovito i periodički, te pritom ne umanjuju samo plodonosnu stvar
- ZV razlikuje: plodove stvari – proizvodi koje ona daje s obzirom na svoju namjenu i plodove prava – prinosi koje ono daje s obzirom na svoju prirodu (npr. pravo plodouživanja)

Podjela plodova prema načinu postanka:

- 1) prirodni – tu spadaju:
 - o organski proizvodi stvari koje ona daje bez umanjenja supstancije i bez sudjelovanja ljudskog rada (npr. divlje voće je plod drveta, a neposijana trava plod zemlje)
 - o s pravnog gledišta, tu spadaju i proizvodi stvari za koje ona pruža samo mogućnost dobivanja i korištenja, iako se njima smanjuje supstancija stvari (npr. pijesak)
- 2) industrijski – stvar ih daje uz sudjelovanje ljudskog rada i prirode (npr. kod plemenite voćke)
- 3) civilni (fructus civiles) – plodovi/prinosi koje dobivamo od stvari posredstvom pravnog dobra (npr. kamate, zakupnina); mogu biti dospjeli (tad ovlaštenik može zatražiti njihovo izručenje od dužnika) i nedospjeli

Vrste prirodnih i industrijskih plodova

- viseći (pendentes) – još neodvojeni plodovi koje čine sastavni dio stvari, spadaju u pripadnost (npr. jabuke na stablu)
- odvojeni (separati) i ubrani (percepti) – odvojeni plodovi su postali samostalne stvari
- potrošeni (consumpti), nepotrošeni (non consumpti) i zanemareni (percipiendi)
 - o zanemareni su plodovi koje je trebalo ubrati
 - o razlikovanje je bitno kad posjednik plodonosne stvari mora vratiti stvar vlasniku – tada opseg vraćanja ovisi o tome je li posjednik bio pošten/nepošten

Stjecanje vlasništva na plodovima:

- ako se radi o prirodnim i industrijskim plodovima – separacijom (to pravo imaju vlasnik, poštenu posjednik, uzufruktuar, zakupac u neposrednom posjedu stvari), a iznimno i percepcijom (npr. otac ostavi jednom sinu voćnjak, a drugom pravo da svake jeseni uzme 200 kg jabuka; drugi sin ima tzv. uzus; mora ubrati jabuke da bi postao vlasnik)
- ako se radi o civilnim plodovima – dospjelošću i percepcijom

Korist

- širi pojam od pripatka (poznaje ga ZV) – obuhvaća plodove i druge koristi od stvari/prava
- koristi pripadaju onom kome pripada stvar/pravo (osim ako ne pripadaju drugom na posebnom pravnom temelju, npr. zakupcu, plodouživatelj – pritom postojanje tog pravnog temelja dokazuje onaj koji se na njega poziva)

e) ukupnost stvari / skupna stvar (universitas rerum distantium)

To je zbroj fizički samostalnih i međusobno koordiniranih stvari koje su uedinjene zajedničkom gospodarskom svrhom, a u prometu se javljaju pod zajedničkim nazivom (npr. stado ovaca, biblioteka).

Ukupnost stvari nije objekt pravnog odnosa (to prema ZV mogu biti samo pojedinačno određene stvari), nego služi kao skraćena koja omogućuje da više stvari istodobno pod zajedničkim nazivom kola u prometu (iznimka: tzv. lebdeće založno pravo).

Komplementarne stvari

- to je skup fizički samostalnih stvari koje predstavljaju takvu cjelinu kod koje pomanjkanje jedne stvari onemogućuje pravilnu uporabu cjeline (npr. šah, karte)
- taj pojam je važan kod obveza upravljenih na predaju stvari
 - ⇒ npr. prodavatelj isporuči biblioteku od 100 umjesto 200 knjiga – to je manjkavo ispunjena obveza
 - ⇒ npr. prodavatelj isporuči 10 lijevih cipela umjesto 5 pari cipela – obveza uopće nije ispunjena

Universitas iuris:

To je skup stvari i prava koje čine cjelinu i mogu se pojaviti kao objekt GP odnosa (npr. ostavina, poduzeće).

4. KRITERIJ PROCJENJIVOSTI

Za GP nije značajno svojstvo novca kao stvari (potrošnost, pokretnost, zamjenjivost), nego funkcije novca:

- kao mjerila vrijednosti – novac omogućuje da se objekti GP odnosa izraze u svom novčanom ekvivalentu
- kao mjerila cijene – cijena je vrijednost stvari izražena u novčanom obliku

U GP se razlikuju **3 vrste cijene** (razlikovanje važno kod odgovornosti za štetu):

- 1) redovita (pretium ordinarium) – tržišna cijena koja se procjenjuje po objektivnom, prometnom kriteriju
- 2) izvanredna (pretium extraordinarium) – kriterij procjenjivanja je objektivni, ali se uzimaju u obzir i posebne okolnosti (veza između korisnika i stvari, te između stvari i neke druge stvari)
- 3) afekcijska (pretium affectionis) – kriterij procjenjivanja je potpuno subjektivan (bitna je samo veza između korisnika i stvari)

primjer s trilogijom, 89. str.

Procjenjivost:

- mogućnost da se stvari svedu na njihov novčani ekvivalent – nastaje kao pravni izraz robno-novčanih odnosa
- važna je za diobu suvlasništva, naknadu štete, utvrđivanje vrijednosti stvari u imovinskoj masi pravne osobe
- s obzirom na kriterij procjenjivosti, stvari mogu biti:
 - a) procjenjive – one koje se mogu svesti na novčani ekvivalent
 - b) neprocjenjive – koje se ne mogu svesti na novčani ekvivalent (npr. pramen kose, gruda zemlje)

2.4.3. ČINIDBE

2.4.3.1. Pojam činidbe

Činidba je svaka pozitivna/negativna ljudska radnja koju je dužnik temeljem obveznog odnosa dužan izvršiti vjerovniku.

- činidba je objekt građanskopravnih (i to obveznopravnih) odnosa (povijesno, javlja se kasnije od stvari)
- obveznopravni odnos ne dovodi odmah i do stvarnopravnog učinka – on je odgođen u budućnost (npr. kad netko kupi nekretninu, nije odmah postao i njezin vlasnik, nego ima obveznopravni zahtjev prema prodavatelju da mu ispuni činidbu, tj. da mu preda nekretninu u posjed, a to se u pravilu ne događa u trenutku sklapanja ugovora)

2.4.3.2. Nužne karakteristike činidbe

čl. 271., kad je činidba nedopuštena

čl. 272., kad je činidba određiva

Činidba mora biti moguća, dopuštena i određena, odnosno određiva.

1. činidba mora biti ljudska radnja

- nema činidbe ako se radi o elementarnoj sili, životinji ili automatu
- pokret automata smatrat će se radnjom njegova vlasnika, odnosno osobe koja njime upravlja

2. činidba mora imati imovinski karakter

- bit će takva kad se njen ispunjenje očituje u promjeni imovinske mase jedne ili objiju strana
- ta promjena može biti:
 - izravna – kad radnja dužnika izravno mijenja imovinsku masu vjerovnika (npr. obveza na predaju stvari)
 - neizravna – kad činidba služi za zadovoljenje potrebe (npr. kulturne – ako HNK pokloni 3 karte studentima PF, ta obveza se odnosi na imovinsku činidbu, jer bi bez nje studenti morali sami platiti ulaznice)
- imovinskog karaktera su i činidbe koje kao objekt obveznog odnosa ne izazivaju izravno promjene imovine, ali se sama obveza zbog povrede pretvara u odgovornost za štetu (npr. A svira klavir iako se obvezao susjedu B da neće svirati u određeno vrijeme – tada ga B može tužiti na naknadu pretrpljene štete)

3. činidba mora biti (objektivno) moguća

- ako obveza sadrži činidbu koju nitko ne može izvršiti, obveza nije ni nastala (npr. izgraditi metro u 2 dana)
- ako obveza u trenutku sklapanja pravnog posla bude nemoguća, pa naknadno postane moguća, konvalidacija nije moguća, pa također nema obveze (iznimka: ako je pravni posao sklopljen pod odgovornim uvjetom ili rokom, a obveza postane moguća prije ispunjenja uvjeta ili isteka roka)
- ako prvobitno moguća činidba postane nemoguća:
 - obveza se gasi, ako nema krivnje dužnika
 - nastaje odgovornost za štetu, ako je činidba postala nemoguća krivnjom dužnika
- subjektivna nemogućnost – znači da činidbu nije u stanju izvršiti određeni subjekt (moguća odgovornost za štetu)

4. činidba mora biti pravno dopuštena (činidba je nedopuštena ako je protivna Ustavu RH, prisilnim propisima ili moralu društva)

5. činidba mora biti određena ili određiva

- činidba je određena kad je točno određena u svim pojedinostima (tj. zna se obveza dužnika/pravo vjerovnika)
- činidba je određiva ako ugovor sadrži podatke s pomoću kojih se može odrediti ili su strane ostavile trećoj osobi da ju odredi (tu spadaju alternativne, fakultativne i generične činidbe)

2.4.3.3. Sadržaj činidbe

čl. 269. st. 1., kakva mora biti činidba

Objekt ugovorne obveze je činidba koja se može sastojati u davanju, činjenju, propuštanju ili trpljenju.

Dakle, sadržaj činidbe se može svesti na 4 tipična klasična izraza:

- 1) davanje (dare) – to je činidba davanja stvari (vlasništva ili drugog stvarnog prava na stvari); ako se daje nešto drugo (npr. detencija ili posjed), radi se o činjenju, a ne davanju
- 2) činjenje (facere) – to je činidba trošenja radne snage uz pomoć ili bez pomoći mehaničkih sredstava; objekt činidbe može biti
 - funkcija rada (ugovori o radu/sluzbi, npr. okopavanje vinograda)
 - rezultat rada (ugovori o djelu, npr. izradi portreta)
- 3) nečinjenje/propuštanje (non facere) – obuhvaća neizvršavanje radnji koje bi obveznik, da nije u obveznom odnosu, mogao obavljati; odnosi se na propuštanje vlastite radnje (npr. ne svirati klavir poslije 20h)
- 4) trpljenje (pati) – nesprečavanje tuđe radnje koju bismo bili ovlašteni spriječiti da se ne nalazimo u obveznom odnosu (npr. dopustiti susjedu prolaz preko zemljišta)

2.4.4. IMOVINA

2.4.4.1. Pojam imovine

1. GOSPODARSKI

Imovina je skup svih gospodarskih dobara koje pripadaju i služe određenom subjektu za zadovoljenje njegovih potreba.

Imovinu imaju i fizičke (potrebna za odjeću, stan, hranu ...) i pravne osobe (potrebna za ostvarenje njenih ciljeva).

Ona se još naziva gospodarskom masom ili imetkom.

2. PRAVNI

Imovina je skup subjektivnih imovinskih prava predstavljenih jednim nositeljem.

(iz pojma imovine isključena su neimovinska prava, npr. biračko pravo)

- stvari → ulaze u imovinu neizravno, kao prava koja na njima ima nositelj (npr. sat kao materijalna stvar je tek dio imovinske mase, ali vlasništvo sata je dio imovine)
- činidbe – također ulaze neizravno, preko prava na činidbu koje ima vjerovnik prema dužniku (npr. pozajmimo 100 tisuća kn – gubimo vlasništvo nad tim novcem, ali dobivamo pravo na tražbinu tog novca)
- obveze → one su teret subjektivnog prava, a time i imovine:
 - npr. imovinska masa zajmoprimca je povećana pravom vlasništva nad 100 000 kn, ali je opterećena obvezom vraćanja
 - s druge strane, npr. obveza svih osim vlasnika da ne diraju njegov sat nije teret ničijeg subjektivnog prava, pa ne ulazi u imovinu drugih (jer imovina ne obuhvaća neimovinska prava – objekt na koji se odnose imovinska subjektivna GP se mora moći izraziti u novčanom ekvivalentu, a to opet omogućuje promet subjektivnih GP)

gospodarski promet → prijenos dobara s jedne osobe na drugu (osnova)

pravni promet → prijenos prava na dobrima s jedne osobe na drugu (nadgradnja gospodarskog prometa)

3. KNJIGOVODSTVENI

Po starijem gledištu, imovina se sastoji od subjektivnih prava (aktive) i obveza (pasive) predstavljenih jednim nositeljem.

S pravnog gledišta, pojam imovine potreban je jer se jedino tako mogu izraziti subjekti u okvirima robnonovčanih odnosa.

Pritom je nebitno je li imovina pozitivna ili negativna, tj. je li veća aktiva ili pasiva – to se ionako ne može uvijek precizno utvrditi, jer postoje subjektivna imovinska prava koja se ne mogu svesti na novčani ekvivalent (npr. vlasništvo jedinog pisma pokojnog oca).

Ako je potrebno odgovoriti na pitanje je li neki pravni subjekt gospodarski aktivan ili pasivan, to će se riješiti knjigovodstvenim pojmom imovine, pomoću bilance (a ne pomoću pravnog pojma imovine).

2.4.4.2. Karakteristike imovine

Objekt GP odnosa mora biti određen/odrediv da bi se znalo na što se odnose subjektivna GP.

To omogućuju 2 elementa imovine:

1) jedinstvenost (vanjski element)

- pravni subjekt može imati samo jednu imovinu
- izdvajanje fondova iz imovine je moguće samo ako to predviđi propis, npr.:
 - ObZ – bračni drugovi imaju vlastitu imovinu + bračnu stečevinu; prema vjerovnicima je ona jedinstvena
 - ZN – vjerovnici ostavitelja mogu tražiti odvajanje ostavine od imovine nasljednika (kad je on prezadužen)

2) identitet (unutarnji element)

- imovina pravno ostaje jednaka samoj sebi makar pojedini dijelovi iz nje izlazili, a drugi ulazili u nju

- inače bi svakim stjecanjem/gubitkom pojedinog prava nastala nova imovina (npr. vjerovnik se tada nikad ne bi mogao namiriti iz dužnikove imovine)

2.4.4.3. Funkcije imovine

1) jamstvena funkcija

- uvjetovana je prijelazom s osobnih na imovinske sankcije (kad je robna privreda počela prevladavati nad naturalnom)
- imovina dužnika pruža jamstvo vjerovniku za namirenje njegove tražbine
- pritom se ne smije prekoračiti tzv. egzistencijalni minimum (krug dobara neophodnih za život)

2) olakšanje prometa

Pojam imovine omogućuje da prava i obveze jednog subjekta kao jedinstvo kolaju u prometu.

Ono je nužno za:

- nasljedno pravo – bez pojma imovine, smrću fizičke osobe utrnula bi njena prava i obveze, pa ih se ne bi moglo prenijeti
- prijelaz cijele imovine ili dijela imovine među živima (npr. pripajanje TD, darovanje imovine, nacionalizacija)

2.4.5. OSOBNA NEIMOVINSKA DOBRA

čl. 19., prava osobnosti

1. POVIJESNI RAZVOJ

17. st. – škola prirodnog prava

19. st. – austrijski Opći građanski zakonik (1811.), njemački Građanski zakonik (1896.)

20. st. – švicarski Građanski zakonik (1907.), pravo na privatnost u američkom GP, zaštita ljudskih prava nakon Drugog svj. rata

2. PRAVO OSOBNOSTI

Osobnost – ukupnost neimovinskih dobara koja pripadaju svakom pravnom subjektu samom činjenicom njegova postojanja.

Pravo osobnosti – skup ovlaštenja koja GP ima na svojim neimovinskim dobrima.

Temeljna ovlaštenja – raspolaganje i zaštita prema trećima

Obilježja prava osobnosti:

- 1) neimovinska
- 2) apsolutna
- 3) strogo osobna (iznimka: moguće je pristati na određene zahtjeve na tijelu, darovati drugome dio tijela, dopustiti drugome korištenje slike, imena, glasa i sl.; u posljednjem slučaju govori se o komercijalizaciji prava osobnosti)

Popis prava osobnosti u ZOO:

Svaka fizička i pravna osoba ima pravo na zaštitu svojih prava osobnosti pod pretpostavkama utvrđenim zakonom.

- Pod pravima osobnosti razumijevaju se prava na život, tjelesno i duševno zdravlje, ugled, čast, dostojanstvo, ime, privatnost osobnog i obiteljskog života, slobodu i dr.
- Pravna osoba ima sva navedena prava osobnosti, osim onih vezanih uz biološku bit fizičke osobe, a osobito pravo na ugled i dobar glas, čast, ime, odnosno tvrtku, poslovnu tajnu, slobodu privređivanja i dr.

Popis prava osobnosti fizičkih i pravnih osoba u ZOO je otvoren – moguće je dodavanje novih prava osobnosti pod uvjetom da sadržaj i granice tih prava budu utvrđene u sudskoj praksi.

klasifikacija prava osobnosti švicarskog autora Terciera, 105. str.

3. PRAVNI POSAO

3.1. POJAM PRAVNOG POSLA

čl. 14. st. 3., primjena pojedinih odredaba na druge pravne poslove

Pravni posao je očitovanje volje koje je, samo za sebe ili u vezi s drugim potrebnim pravnim čimbenicima, usmjereno na postizanje dopuštenih pravnih učinaka (nastanka/promjene/prestanka GP odnosa, a time i subjektivnih građanskih prava).

- ova definicija odgovara pravnim sustavima koji poznaju konsenzualne i realne ugovore (takav je i naš pravni sustav)
- ZOO uređuje samo ugovore, ne i pravne poslove općenito, ali propisuje odgovarajuću primjenu odredbi ZOO o ugovorima na druge pravne poslove (ipak ne mogu nadoknaditi opći dio GP, jer je pravni posao viši rodni pojam u odnosu na ugovor)
- pri sklapanju pravnih poslova mora se poštivati načelo ravnopravnosti (tako npr. izdavanje upravnog akta nije pravni posao)
- pravni učinci moraju biti dopušteni, pa građanski delikt nije pravni posao (izaziva postanak GP odnosa odgovornosti za štetu)
- pravni poslovi imaju:
 - a) namjeravane pravne učinke – one koje strane i žele postići
 - b) nenamjeravane pravne učinke – one koje strane možda i ne žele postići, ali nastupaju jer su pravnim poretком vezani za neki pravni posao (npr. ako prodavatelj stvari ne zna da je s kupoprodajnim ugovorom povezana odgovornost za mane prodane stvari, taj učinak kupoprodaje svejedno nastupa)

3.2. VRSTE PRAVNIH POSLOVA

1. IMENOVANI (nominatni, tipični) – kojima su se ustalili sadržaj i pravnotehnički naziv

a) jednostrani i dvostrani (ugovori)

jednostrani pravni poslovi – nastaju očitovanjem volje jedne strane (npr. oporuka, ponuda kad stigne prihvatitelju, ...)

dvostrani pravni poslovi (ugovori):

- o nastaju očitovanjem volje dviju suglasnih strana
- o na području građanskog prava postoje:
 - 1) stvarnopravni ugovori
 - 2) obvezni (obligacijski) ugovori – dvostrani pravni poslovi kod kojih se jedna strana obvezuje drugoj na određenu

činidbu (npr. zajam, kupoprodaja, depozit), a mogu biti:

- jednostranoobvezni – jedna strana je vjerovnik, a druga dužnik, npr. posudba:
 - o posuditelj je vjerovnik (ovlašten je zahtijevati vraćanje stvari)
 - o posudovnik je dužnik (dužan je vratiti stvar)
- dvostranoobvezni – svaka strana je i vjerovnik i dužnik, npr. kupoprodaja:
 - o prodavatelj je kao vjerovnik ovlašten zahtijevati plaćanje cijene, a kao dužnik je dužan izručiti stvar
 - o kupac je kao vjerovnik ovlašten zahtijevati predaju stvari, a kao dužnik je dužan platiti cijenu

3) nasljednopravni ugovori

b) naplatni (onerozni) i besplatni (lukrativni)

naplatni pravni poslovi – oni kod kojih se za činidbu traži protučinidba; ona ne mora biti u novcu (npr. kupoprodaja, ali i zamjena)

besplatni pravni poslovi – kod kojih se za činidbu ne traži i ne daje protučinidba (npr. darovanje)

c) kauzalni i apstraktni

kauzalni pravni poslovi – oni kod kojih je kauza označena kao bitan element pravnog posla (npr. posudba)

- kauza je pravno oblikovana gospodarska svrha koja se želi postići pravnim poslom
- npr. A želi pročitati knjigu – gospodarska svrha; ona dobiva pravni oblik kad A posudi knjigu od B-a i time stekne pravo na besplatnu uporabu knjige

apstraktni pravni poslovi – oni kod kojih kauza nije bitan element pravnog posla, odnosno ne vidi se iz samog posla

(npr. mjenični posao – iz same mjenične isprave ne vidi se zašto se mjenični dužnik obvezao mjeničnom vjerovniku)

d) formalni i neformalni

formalni pravni poslovi – oni za koje je oblik određen propisom ili voljom strana

neformalni pravni poslovi – oni koji se mogu sklopiti u bilo kojem obliku

e) među živima (inter vivos) i za slučaj smrti (mortis causa)

pravni poslovi među živima – kod njih pravni učinak nastupa za života strana (npr. posudba, kupoprodaja)

pravni poslovi za slučaj smrti – učinak nastupa nakon smrti strane koja je poduzela pravni posao (npr. darovanje za slučaj smrti)

f) komutativni i aleatorni (lat. alea, kocka)

komutativni pravni poslovi – kod njih su u vrijeme sklapanja poznate međusobne činidbe i stranačke uloge (npr. najam, zakup)

- činidbe su kvalitativno i kvantitativno određene ili odredive
- zna se tko je vjerovnik, a tko dužnik

aleatorni pravni poslovi – kod njih međusobne činidbe, a nekad i stranačke uloge, ovise o neizvjesnom vanjskom događaju

- činidba je npr. neodređena kod ugovora o doživotnom uzdržavanju, jer njen obujam ovisi o duljini života uzdržavanog
- stranačke uloge su npr. neodređene kod ugovora o okladi i igri, jer se još ne zna kome će pripasti dobitak na čiju isplatu su se obvezale obje strane

Razlika između aleatornih pravnih poslova i pravnih poslova sklopljenih pod uvjetom:

- kod aleatornih pravnih poslova o neizvjesnom događaju ovisi sadržaj pravnog posla
- kod pravnih poslova sklopljenih pod uvjetom o neizvjesnom i budućem događaju ovisi učinak pravnog posla

Važnost diobe na komutativne i aleatorne pravne poslove: aleatorni poslovi se ne mogu pobijati zbog prekomjernog oštećenja

2. NEIMENOVANI (inominatni, atipični) – kod kojih se nisu ustalili ni sadržaj ni pravnotehnički naziv

3.3. SADRŽAJ PRAVNIH POSLOVA

3.3.1. BITNI SASTOJCI (essentialia negotii)

- **vrijede uvijek i ne mogu se isključiti** (određeni su strogim propisom, pa ih zovemo objektivno bitnima, za razliku od subjektivno bitnih sastojaka, tj. onih za koje strane same ugovore da se imaju smatrati bitnima)
- oni su nužni za nastanak pravnog posla i određuju njegove osnovne pravne učinke
- primjeri:
 - o bitni sastojci kupoprodaje su predmet i cijena (kod trgovačke kupoprodaje samo predmet)
 - o bitni sastojci zajma su obveza predaje zamjenjivih stvari u vlasništvo zajmoprimcu i obveza vraćanja iste količine i kakvoće zajmodavcu (ako nema obveze vraćanja, radi se o darovanju)

3.3.2. PRIRODNI SASTOJCI (naturalia negotii)

- **vrijede uvijek, ali mogu se isključiti** (određeni su dispozitivnim propisom)
- oni se podrazumijevaju jer proizlaze iz pravne naravi nekog pravnog posla
- primjeri:
 - o prirodni sastojak kupoprodaje je odgovornost otuđitelja za mane prodane stvari
 - o prirodni sastojak zajma je mjesto vraćanja (ako nije ugovoreno, smatra se da je to mjesto prebivališta vjerovnika)
 - o prirodni sastojak posudbe je trajanje posudbe (ako nije ugovoreno, posudovnik je dužan vratiti stvar kad ostvari ugovorenu svrhu ili kad protekne vrijeme u kojem je mogao ostvariti tu svrhu)

3.3.3. NUZGREDNI SASTOJCI (accidentalia negotii)

3.3.3.1. Općenito

- **vrijede samo ako ih stranke ugovore**
- pri ugovaranju nuzgrednih sastojaka stranke ne smiju:
 - a) dirati u bitne sastojke pravnog posla
 - b) prijeći granicu mogućnosti i dopustivosti sadržaja posla (mora biti u skladu s Ustavom, prisilnim propisima, moralom)
- primjer: nuzgredni sastojak kupoprodaje je uglavak da se kupnja razvrgava ako kupac do određenog vremena ne plati kupovninu (lex commissoria)
- najčešći nuzgredni sastojci su uvjet, rok i namet

3.3.3.2. Uvjet

čl. 297. do 299., uvjet

1. POJAM UVJETA

Uvjet je nuzgredna odredba dodana pravnom poslu kojom se njegovi učinci čine ovisnim o budućoj i neizvjesnoj okolnosti.

(Ugovor je sklopljen pod uvjetom ako nastanak ili prestanak njegovih učinaka ovisi o budućoj i neizvjesnoj činjenici.)

- neizvjesnost mora biti objektivna (subjektivna neizvjesnost je dovoljna za okladu)
- pod uvjetom je postanak/promjena/prestanak ugovornog obveznog odnosa, a ne samog ugovora, jer je pravni posao očitovanje volje koje rezultira postankom/promjenom/prestankom pravnog odnosa (npr. ako je ugovoru dodan suspenzivni uvjet, nastaje određeno pravno stanje koje će se pretvoriti u pravni odnos ako se uvjet ispuni)
- uvjet mogu dodati samo subjekti (on ne može biti određen/nametnut propisom)
- neki propisi spominju uvjete (ZN: ostavitelj može postaviti uvjete pojedinim odredbama oporuke)

2. VRSTE UVJETA:

1. pravi (buduća + neizvjesna okolnost)

a) odgodni (suspenzivni) i raskidni (rezolutivni) – temeljna podjela (ista okolnost se može postaviti kao odgodni i raskidni uvjet)

- odgodni uvjeti – odgađaju učinak pravnog posla dok se uvjet ne ispuni/izjalovi
 - ako je sklopljen pod odgodnim uvjetom pa se uvjetu udovolji, učinci ugovora nastaju od trenutka njegova sklapanja, osim ako iz zakona, naravi posla ili volje strana ne proistječe što drugo
 - vrijede ex tunc (npr. dat ću ti knjigu ako položiš ispit)
 - ako se uvjet ne ispuni ili izjalovi, pravni učinci ne nastaju
- raskidni uvjeti – njihovim nastupom prestaju učinci pravnog posla (koji su nastupili sklapanjem pravnog posla)
 - ako je sklopljen pod raskidnim uvjetom, učinci ugovora prestaju kad se uvjetu udovolji (npr. darujem ti knjigu, ali ako padneš ispit, vraćaš ju)
 - ako se uvjet izjalovi, učinak ostaje trajan

b) afirmativni i negativni – za razlikovanje je bitno mijenja li se sadašnje stanje ili ne (neovisno o konstrukciji rečenice)

- afirmativni – zahtijevaju da se nešto dogodi, tj. da se promijeni dosadašnje stanje (npr. ako se oženiš/odeš u inozemstvo...)
- negativni – zahtijevaju da se nešto ne dogodi, pa će biti ispunjeni tek kad postane sigurno da više ne može doći do promjene (npr. ako se ne oženiš, ako ne odeš u inozemstvo)

c) potestativni, kazualni i mikstni

- potestativni uvjeti – njihovo ispunjenje ovisi o volji i odluci uvjetno ovlaštenog (npr. ako sutra otputuje)
- kazualni uvjeti – njihovo ispunjenje ovisi o volji treće osobe ili o prirodnom događaju (npr. ako bude toplo)
- mikstni uvjeti – njihovo ispunjenje ovisi o volji uvjetno ovlaštenog i o volji treće osobe/prirodnom događaju (npr. ako se oženiš određenom osobom)

2. nepravi (buduća Ili neizvjesna okolnost)

a) nužni

- okolnost koja se treba dogoditi je buduća, ali nije neizvjesna
- vezanje pravnog posla za takvu okolnost ima učinak roka
 - pravni posao sklopljen pod nužnim odgodnim uvjetom je valjan jer je stvarno bezuvjetan
 - pravni posao sklopljen pod nužnim raskidnim uvjetom je nevaljan jer nema namjere stranaka da pravni posao proizvede pravne učinke (npr. darujem ti auto, ali ga moraš vratiti ako sutra osvane)

b) pravni (condicio iuris)

- to zapravo nije uvjet, nego pretpostavka koju propis traži za postanak pravnog odnosa (npr. kupit ću ti auto ako odgovaraš za štetu koju njime počinliš)

c) nedopušteni

- ništetan je ugovor u kojem je postavljen odgodni ili raskidni uvjet protivan Ustavu RH, prisilnim propisima ili moralu društva

d) nemoralni

- po našem pravu je obuhvaćen pojmom nedopuštenog uvjeta

e) nemogući

- onaj koji se ne može ostvariti ni fizički (npr. prstom dotaknuti sunce) ni pravno (npr. kupiti Atlantski ocean)
- pritom je važno:

1) je li uvjet bio moguć ili nemoguć u trenutku sklapanja pravnog posla?

- ako je bio moguć, pa kasnije postao nemoguć, smatra se da se izjalovio
- ako je već tad bio nemoguć, to može predstavljati razlog ništetnosti pravnog posla

2) je li nemogući uvjet odgodni ili raskidni?

- ugovor sklopljen pod nemogućim odgodnim uvjetom ništetan je
- nemoguć raskidni uvjet smatra se nepostojećim, pro non scripto (npr. dajem ti 1000 kn, ali mi ih moraš vratiti ako prstom dotakneš sunce)

3) je li nemogući uvjet dodan pravnom poslu među živima ili za slučaj smrti?

ZN propisuje da se i nemogući uvjet u oporuci smatra nepostojećim

3. DJELOVANJE UVJETA

Različito se izražava u 2 razdoblja:

- vremenu pendencije (condicio pendet) – započinje sklapanjem pravnog posla, a završava ispunjenjem/izjalovljenjem uvjeta
- vremenu nakon ispunjenja/izjalovljenja uvjeta (condicio existit/deficit) – započinje ispunjenjem (kad se dogodi predviđena okolnost) ili izjalovljenjem uvjeta (kad bude sigurno da se ta okolnost ne može dogoditi)

1. VRIJEME PENDENCIJE

a) ako je uvjet raskidni → sklapanjem pravnog posla nastaju njegovi pravni učinci, ali su oni vremenski ovisni o uvjetu;

uvjetno ovlašteni odmah postaje vjerovnik/vlasnik, a uvjetno opterećeni odmah postaje dužnik

b) ako je uvjet odgodni → postoje 2 shvaćanja:

- nastaju i pravni posao i subjektivno građansko pravo, ali je ostvarenje tog prava odgođeno – ovo shvaćanje je odbačeno jer subjektivno građansko pravo ne može nastati i postojati izvan građanskopravnog odnosa, pa bi ovo shvaćanje izjednačilo pravni posao i pravni odnos (a tako se ne mogu objasniti svi pravni učinci nastali u vrijeme pendencije)
- nastaje samo pravno stanje, ne i pravni odnos – to je situacija koju pravo uzima u obzir iako još nisu nastale sve pretpostavke potrebne da nastane potpun pravni odnos

Primjer takvog pravnog stanja: A se obveže da će dati 1000 kn B-u ako B položi ispit

A – uvjetno opterećeni

B – uvjetno ovlašteni

Položaj uvjetno opterećenog:

1. nije postao dužnik prije ispunjenja uvjeta – ako izvrši isplatu znajući da nije dužan platiti, ima pravo zahtijevati povrat (ZOO: tko izvrši isplatu znajući da nije dužan platiti, nema pravo zahtijevati vraćanje, osim ako je zadržao pravo na povrat, ako je platio da bi izbjegao prisilu ili ako isplata duga ovisi o ispunjenju uvjeta)
2. mora se ostaviti svega što bi moglo dovesti do osujećenja uvjeta (fikcija ispunjenja uvjeta – uzima se da je uvjet ispunjen ako njegovo ispunjenje, protivno načelu savjesnosti i poštenja, spriječi strana na čiji je teret određen)
3. ako on umre tijekom pendencije, njegova pozicija prelazi na njegove nasljednike
4. ako on tijekom pendencije raspolaže sa stvari (npr. otuđi je ili optereti), takve raspoložbe su pravno valjane, ali su izvršene pod uvjetom (to znači da će prestati važiti kad se uvjet ispuni)
5. ako faktičnom/pravnom raspoložbom oštetiti stvar, odgovarat će uvjetno ovlaštenom

Položaj uvjetno ovlaštenog:

1. ako je ugovor sklopljen pod odgovornim uvjetom, vjerovnik čije je pravo uvjetovano može zahtijevati odgovarajuće osiguranje toga prava ako je njegovo ostvarenje ugroženo
2. mora na pošten način ispuniti uvjet (fikcija izjalovljenja uvjeta – uzima se da uvjet nije ispunjen ako njegovo ispunjenje, protivno načelu savjesnosti i poštenja, prouzroči strana u čiju je korist određen)
3. ako on umre, njegova pozicija prelazi na nasljednike (iznimka su pravni poslovi za slučaj smrti sklopljeni pod odgovornim uvjetom; tad je potrebno da uvjetno ovlašteni preživi ispunjenje uvjeta, te da u tom trenutku bude sposoban naslijediti)

2. VRIJEME NAKON ISPUNJENJA/IZJALOVLIJENJA UVJETA

Ispunjenje/izjalovljenje odgovornog uvjeta

a) pozitivnog

- ispunjenjem automatski nastaju učinci sklopljenog pravnog posla
 - o tada uvjetno opterećeni prestaje biti vlasnik (ako je pod odgovornim uvjetom prenio vlasništvo)/postaje dužnik
 - o u tom trenutku druga strana može tužiti na izvršenje dužne činidbe, ali ne i na ispunjenje odgovornog uvjeta (jer uvjet odgađa, ali ne sili, za razliku od nameta koji ne odgađa, ali sili)
- izjalovljenjem nastaje stanje kao da pravni posao nije ni sklopljen

b) negativnog

- da bi se mogao realizirati, odgovorni negativni uvjet je potrebno pretvoriti u raskidni afirmativni uvjet (npr. A ostavlja kuću B-u pod uvjetom da B ne ode u inozemstvo – takav uvjet bio bi ispunjen tek B-ovom smrću, pa on nikako ne bi mogao dobiti kuću)

Ispunjenje/izjalovljenje raskidnog uvjeta

- ispunjenjem raskidnog uvjeta prestaju učinci pravnog posla, a izjalovljenjem oni nastavljaju vrijediti
- pitanje: kakav učinak ima nastup raskidnog uvjeta? npr. A pokloni B-u broš, ali mu ga B mora vratiti ako se razvede, što i učini.
 - ako ispunjenje ima samo obveznopravni karakter, A može tražiti povrat broša obveznom tužbom koja je upravljena isključivo protiv A
 - ako ima i stvarnopravni karakter, A može tužiti reivindikacijom koja je upravljena protiv svakog držatelja stvari (npr. ako B u međuvremenu proda broš C-u)
- po našem pravu, nastup raskidnog uvjeta ima stvarnopravni karakter (iznimka: zbog načela poštenja i povjerenja u prometu, od trećeg stjecatelja se ne može tražiti povrat ako je bio pošten)

Djeluje li nastup uvjeta ex tunc ili ex nunc?

- nastup odgovornog uvjeta djeluje ex tunc (od trenutka sklapanja pravnog posla), osim ako iz zakona/naravi posla/volje strana ne proizlazi nešto drugo, a nastup raskidnog uvjeta djeluje ex nunc (od trenutka nastupa uvjeta)

Pravni poslovi koji ne trpe uvjete

- uvjete ne trpe pravni poslovi iz čije pravne naravi proizlazi neizvjesnost, dvojba, nesigurnost koju inače unosi uvjet
- posljedica dodavanja uvjeta takvim pravnim poslovima je nevaljanost pravnog posla, a samo se iznimno uzima da on nije dodan (stoga se ne primjenjuje uvijek odredba ZOO o odgovarajućoj primjeni odredbi o ugovorima na druge pravne poslove)

Rok je nuzgredna odredba dodana pravnom poslu kojom se učinak pravnog posla ograničava vremenom.

(Rokove kao nuzgredne sastojke sadržaja pravnog posla, o kojima strane odlučuju svojom voljom, ne treba miješati sa zastarnim i prekluzivnim rokovima koji se određuju kogentnim propisima.)

Vrste rokova:

Početni – učinak pravnog posla se odgađa, pa su slični odgodnim uvjetima (npr. iznajmljujem ti stan od 1.8.2010.)

Završni – učinak prestaje nastupom roka, pa su slični raskidnim uvjetima (npr. iznajmljujem ti stan do 1.8.2010.)

Jednostavni (dies certus an, certus quando) – kod njih nema neizvjesnosti (npr. 1.9.2009.)

Složeni – sadrže neizvjesnost, pa se smatraju uvjetima (dies incertus pro conditione habetur)

- a) dies certus an, incertus quando (npr. kad A umre)
- b) dies incertus an, certus quando (npr. A obeća sinu da će mu kupiti auto za 25. rođendan)
- c) dies incertus an, incertus quando (npr. A obeća sinu da će mu kupiti auto kad završi studij)

Primjena pravila o uvjetu:

Kad učinak ugovora počinje od određenog vremena, na odgovarajući se način primjenjuju pravila o odgodnom uvjetu, a kad učinci ugovora prestaju važiti nakon isteka određenog roka, na odgovarajući se način primjenjuju pravila o raskidnom uvjetu.

Razlike između roka i uvjeta:

- 1) rok može biti određen propisom, a uvjete mogu dodati samo pravni subjekti
- 2) rokovi se ne javljaju samo kod pravnih poslova (npr. vacatio legis), a uvjeti su ograničeni na pravne poslove
- 3) kod rokova nema neizvjesnosti, dok kod uvjeta ona postoji, npr.:
 - uvjet: A će dati B-u 1000 kn da položi ispit, ali mu da 1000 kn prije ispita – može tražiti povrat novca prije ispita
 - rok: A će dati B-u 1000 kn 1.8., ali mu da 1000 kn 1.7. – ne može tražiti povrat, jer je sigurno da će doći 1.8.

Računanje rokova:

Može biti određen u različitim vremenskim jedinicama (danima, tjednima, mjesecima, godinama). O tome odlučuju ugovorne strane. ZOO sadrži tek dispozitivne odredbe:

- rok počinje teći prvog dana poslije događaja od kojeg se računa
- rok završava
 - istekom zadnjeg dana roka (ako je određen u danima)
 - istekom dana koji se po imenu podudara s danom nastanka događaja od kojeg je počeo teći (ako je određen u tjednima/mjesecima/godinama) – ako takvog dana nema (npr. 31.), završit će zadnjeg dana u mjesecu
 - ako posljednji dan roka pada u dan kad je zakonom određeno da se ne radi, kao posljednji dan roka računa se sljedeći radni dan
- početak mjeseca je 1. dan u mjesecu, sredina 15. dan, a kraj zadnji dan u mjesecu, osim ako iz namjere strana ili naravi ugovornog odnosa ne proizlazi nešto drugo

3.3.3.4. Namet (nalog, modus)

čl. 302., namet

Namet je nuzgredna odredba dodana besplatnom pravnom poslu kojom se stjecatelju nameće neka dužnost.

- nametnuta dužnost nema karakter protučinidbe (tj. ne pretvara besplatni pravni posao u naplatni)
- namet se može dodati:
 - o pravnim poslovima inter vivos (npr. darovanju – A daruje B-u 3000 kn, s tim da ode na oporavak)
 - o pravnim poslovima mortis causa (npr. oporuci – A ostavi B-u vinograd, s tim da mu B mora podići nadgrobni spomenik: iz ovog se vidi da namet nije protučinidba, jer dužnost da se podigne nadgrobni spomenik nema na drugoj strani subjektivno pravo koje bi pripadalo nekom kao vjerovniku u samom tom odnosu);
neispunjenje nameta kod pravnog posla za slučaj smrti ima učinak ispunjenja raskidnog uvjeta

Posljedice neispunjenja nameta:

- ako je besplatni ugovor sklopljen uz namet, pa primatelj koristi ne ispuni namet, druga strana može:
 - a) zahtijevati ispunjenje nameta (npr. ako je namet u interesu treće osobe) ili
 - b) zahtijevati raskid ugovora – tada neispunjenje nameta djeluje kao nastup raskidnog uvjeta

3.4. OBLIK OČITOVANJA VOLJE

čl. 249., izjava volje

čl. 265., šutnja ponuđenika

Oblici očitovanja volje – različiti oblici i mogućnosti u kojima se izražava unutarnja volja subjekta.

ZOO prihvaća i klasične i suvremene oblike očitovanja volje:

- o volja za sklapanje ugovora može se izjaviti riječima, uobičajenim znakovima ili drugim ponašanjem iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti o njezinu postojanju, sadržaju i identitetu davatelja izjave
- o volja za sklapanje ugovora može se izjaviti i pomoću različitih komunikacijskih sredstava

Pretpostavka valjanosti očitovanja volje (i pravnog posla):

- Izjava volje mora biti učinjena slobodno i ozbiljno.
- Ako očitovanje nije učinjeno slobodno i ozbiljno, postoji nesklad između volje i očitovanja (mana volje), što je razlog nevaljanosti pravnog posla:
 - a) odstupanje od zahtjeva da izjava volje bude učinjena slobodno može predstavljati:
 - razlog ništetnosti pravnog posla (sila)
 - razlog poboynosti pravnog posla (prijetnja)
 - b) odstupanje od zahtjeva ozbiljnosti predstavlja razlog ništetnosti (školski primjer i šala)

1. Usmeno očitovanje volje

To je očitovanje volje pomoću žive izgovorene riječi (viva vox).

Smatra se redovitim oblikom očitovanja volje – drugi oblik se uvijek posebno zahtijeva u propisu.

(npr. ZOO zahtijeva da izjava o jamčenju bude pisana, jer će samo tada ugovor o jamcu biti obvezan za jamca)

2. Pismeno očitovanje volje

To je očitovanje dano pomoću pisanih riječi (scriptura).

- ono mora biti vlastoručno potpisano, ali ne i vlastoručno napisano (iznimku predviđa ZN za oporuku)
- pritom nisu bitni materijal na kojem je pisano, sredstvo kojim se pisalo, ni vrsta pisma i jezika
- povijesni razvoj: prvo služi za očuvanje usmenog očitovanja, a kasnije postaje samostalni oblik očitovanja volje

Oblici pismenog očitovanja volje:

- a) **potpis** – postaje pravovaljan (perfektan) trenutkom vlastoručnog potpisa, a sastoji se od imena i prezimena (moguće i samo od prezimena, ako je to dovoljno za identifikaciju potpisnika)
- b) **paraf** – skraćeni oblik vlastoručnog potpisa, ne vrijedi kod građanskopravnih ugovora
- c) **faksimil** – mehanički otisak vlastoručnog potpisa koji u pravilu nije dovoljan kao potpis (osim tamo gdje se to uobičajilo u prometu, npr. obveznice za izgradnju magistralnih cesta)
- d) **rukoznak** (otisak prsta) – koristili su ga nepismeni ljudi; mora biti vlastoručan i ovjeren od javnog bilježnika
- e) **elektronički potpis** – podatak u elektroničkom obliku kojim se jamči identitet potpisnika i sadržaj očitovanja volje dan elektroničkim putem (uređen je Zakonom o elektroničkom potpisu)

3. Očitovanje volje znacima

Znaci moraju biti općepoznati i razumljivi barem krugu ljudi u kojem se daje očitovanje (npr. klimanje glavom, kretnja rukom).

Ima ograničenu uporabu, pa se njime ne može:

- dati ponuda (jer se znakovima ne može izraziti potpun sadržaj ugovora; moguć je tek prihvrat ponude)
- očitovati volja za pravni posao s propisanim pravnim oblikom

4. Očitovanje volje konkludentnim radnjama (posredni oblik očitovanja volje)

Iz radnji se mora moći sa sigurnošću zaključiti da je očitovatelj htio izraziti neku volju.

To se procjenjuje prema objektivnom kriteriju (prometnim shvaćanjima), a ne prema shvaćanju stranaka.

Protestatio

- očitovanje volje kojim se osoba unaprijed osigurava od pogrešnog shvaćanja njenih postupaka
- mora se dati osobitom izjavom

Reservatio (uži pojam)

- očitovanje volje kojim se osoba ograđuje od toga da se njegov čin shvati kao napuštanje prava (npr. vjerovnik vraća dužniku zadužnicu i pritom izjavljuje da se taj akt ne smije shvatiti kao otpust duga)

5. Šutnja

Rimsko pravo – tko šuti, smatra se da odobrava (qui tacet, consentire videtur)

ZOO – odbacuje rimsko načelo, pa propisuje:

- Šutnja ponuđenika ne znači prihvrat ponude.
- Nema učinak odredba u ponudi da će se šutnja ponuđenika ili neko drugo njegovo propuštanje (npr. ako ne odbije ponudu u određenom roku ili ako poslanu stvar o kojoj mu se nudi ugovor ne vrati u određenom roku i sl.) smatrati prihvatom.

Postoje 2 zakonske iznimke od tog pravila, a u teoriji se zagovara i treća:

- 1) ako ponuđenik stoji u stalnoj poslovnoj vezi s ponuditeljem glede određene robe, smatra se da je prihvatio ponudu koja se odnosi na takvu robu ako je nije odmah ili u ostavljenom roku odbio
 - 2) osoba koja se ponudila drugom da izvršava njegove naloge za obavljanje određenih poslova, a i osoba u čiju poslovnu djelatnost spada obavljanje takvih naloga koja je u stalnoj poslovnoj vezi s ponuditeljem (npr. odvjetnici), dužna je izvršiti dobiveni nalog ako ga nije odmah odbila
 - ako ponuda, odnosno nalog nije odbijen, smatra se da je ugovor sklopljen u trenutku kad je ponuda, odnosno nalog stigao ponuđeniku
 - ZOO sadrži slične odredbe za sklapanje ugovora o osiguranju i o nalogu (kod naloga, predviđena je i odgovornost za štetu koju bi mogao pretrpjeti nalogodavac ako ga nalogoprimac ne obavijesti o neprihvatanju naloga)
- +
- 3) šutnja se smatra prihvatom ponude ako se odnosi na ugovor u isključivu korist ponuđenoga (npr. netko pošalje dar nekome)
 - ova iznimka se opravdava načelom savjesnosti i poštenja, ali smatra se spornom
 - njen temelj je Ulpijanova izreka: tko šuti smatra se da pristaje, ako se radi o njegovim interesima (qui tacet consentire videtur, ubi tractatur de eius commodo)

3.5. OBLIK PRAVNIH POSLOVA

čl. 286., neobvezatnost oblika

čl. 287., pisana potvrda usmeno sklopljenog ugovora

čl. 289. st. 2., ugovoreni oblik

čl. 291., predmnjeva potpunosti isprave

čl. 292., sastavljanje isprave

Rimsko pravo → načelo formalizma (iz ugovora nastaje valjana i utuživa obveza samo kad je sklopljen u određenom obliku)

Moderno pravo → načelo neformalnosti ugovora (za neke se ne traži određen oblik)

Ugovor se može sklopiti u bilo kojem obliku, osim ako je zakonom drukčije određeno.

Razlozi zbog kojih se za neke pravne poslove traži određen oblik:

- a) valjanost pravnog posla – za neke poslove je oblik pretpostavka valjanosti (npr. ugovor o prijenosu vlasništva na nekretninama mora biti pisan); ako se traži oblik javnobilježničkog akta, to je oblik ad solemnitatem
- b) utuživost pravnog posla – neki pravni poslovi se mogu sklopiti u bilo kojem obliku, ali strana će moći sudski ostvariti prava iz njih samo ako su sklopljeni u određenom obliku (npr. darovanje pokretnine bez prave predaje → darovatelja se može prisiliti na predaju samo ako je pravni posao sklopljen u obliku javnobilježničkog akta/sudskog zapisnika)
- c) dokazivanje postojanja pravnog posla – oblik nekad služi za lakše dokazivanje; to je oblik ad probationem (npr. zajam može biti i usmen, ali zadužnica je samo dokazna isprava)
- d) upis pravnog posla u javni registar (npr. u zemljišne knjige) – moguć samo ako je pravni posao sklopljen u pisanom obliku

1. Usmeni oblik

Pravni posao sklopljen je u usmenom obliku kad su očitovanja stranačke volje dana živom riječi ili kombinacijom izgovorenih riječi, znakova i konkludentnih radnji (i takav posao može biti formalan, ako je propisan usmeni oblik).

- prednost: omogućava brzo sklapanje pravnog posla, a time i odvijanje prometa
- nedostatak: takve pravne poslove je teško nadzirati
- najčešća primjena:
 - tamo gdje je potrebno brzo odvijanje prometa (npr. kupnja na tržnici)
 - kad nije moguć drugi oblik pravnog posla (npr. oporuka u izvanrednim prilikama)

Pisana potvrda usmeno sklopljenog ugovora:

- svaka strana može od druge zahtijevati pisanu potvrdu usmeno sklopljenog ugovora dok druga strana ne ispuni obvezu
- strana koja zahtijeva potvrdu dostavit će drugoj bar 2 primjerka potpisanog ugovora s pozivom da joj vrati 1 kad ga potpiše
- ako pozvana strana u roku od 8 dana od primitka poziva ne preda potvrdu drugoj strani ili pošti preporučenim pismom, ova može zahtijevati da sud utvrdi postojanje ugovora i naknadu štete pretrpljene zbog toga što nije izdana pisana potvrda
- ugovor sklopljen u usmenom obliku valjan je iako pisana potvrda nije dana

2. Pisani oblik

Zahtjev pisanog oblika ispunjen je ako strane razmijene pisma ili se sporazume pomoću drugog sredstva koje omogućuje da se sa sigurnošću utvrde sadržaj i identitet davatelja izjave.

ZOO traži pisani oblik za brojne ugovore (ugovor kojim se prenosi pravo vlasništva, vlastoručna oporuka, ugovor o prodaji s obročnim otplatama cijene, ugovor o građenju, ugovor o licenci, ugovor o osiguranju, bankarska garancija, akreditivi, ...).

Sastavljanje isprave:

Kad je za sklapanje ugovora potrebno sastaviti ispravu, ugovor je sklopljen kad ispravu potpišu ugovorne strane.

Ugovaratelj koji ne zna ili ne može pisati staviti će na ispravu rukoznak ovjeren od javnog bilježnika.

Za sklapanje ugovora dovoljno je da obje strane potpišu istu ispravu ili da svaka potpiše primjerak isprave namijenjen drugoj strani.

Pisani ugovor treba biti sastavljen bar u onoliko primjeraka koliko ima strana.

Ako se pojedini primjerci ne slažu, mjerodavan je izvornik – to je:

- primjerak koje su strane potpisale
- primjerak koji su strane odredile (ako su potpisale više njih)
- primjerak za koji to odluči sud (ako strane ništa nisu odredile)

Usmeni dodaci pisanom ugovoru (U kojem su obliku dopuštene izmjene i dopune formalnih ugovora?)

a) kasnije izmjene i dopune:

1) zahtjev zakona da ugovor bude sklopljen u određenom obliku važi i za sve kasnije izmjene i dopune ugovora

(pravilo o paritetu oblika); postoje 2 iznimke od ovog pravila:

- ali su pravovaljane kasnije usmene dopune o sporednim točkama o kojima u ugovoru nije ništa rečeno ako to nije protivno cilju radi kojega je oblik propisan
- pravovaljane su i kasnije usmene pogodbe kojima se umanjuju ili olakšavaju obveze jedne ili druge strane ako je poseban oblik propisan samo u interesu ugovornih strana

2) ugovor za čije je sklapanje ugovoren poseban oblik može se raskinuti, dopuniti ili na drugi način izmijeniti sporazumom u bilo kojem obliku

b) istodobne (usmene) pogodbe:

Ako je ugovor sklopljen u posebnom obliku, bilo na temelju zakona, bilo voljom ugovornih strana, vrijedi samo ono što je u tom obliku izraženo (npr. ugovara se viša cijena, a u ispravu o ugovoru se unese niža cijena kako bi se izbjegla teža porezna obveza).

- *različiti stavovi sudske prakse o ovom pitanju, 135. str.*
- i ovdje vrijede 2 iznimke:

- bit će valjane istodobne usmene pogodbe o sporednim točkama o kojima u ugovoru propisanog oblika nije ništa rečeno ako nisu u opreci s njegovim sadržajem ili ako nisu protivne cilju zbog kojega je oblik propisan
- pravovaljane su i istodobne usmene pogodbe kojima se smanjuju ili olakšavaju obveze jedne ili obje strana ako je poseban oblik propisan samo u interesu ugovornih strana

3. Pravni posao sklopljen pred svjedocima

Sudjelovanje svjedoka kod sklapanja pravnih poslova danas se u pravilu ne traži, pa ga ZOO ne predviđa.

Međutim, u GP još postoje pravni poslovi koji se mogu sklopiti pred svjedocima (npr. oporuka).

4. Pravni posao uz sudjelovanje javnih tijela

Pravni poslovi sklopljeni pred nadležnim tijelom

- u obliku sudskog zapisnika (npr. javna oporuka, uređena odredbama ZN) – ovaj oblik se često traži za pravne poslove koji sklapaju slijepi, gluhi koji ne znaju čitati, nijemi koji ne znaju pisati, osobe koje ne poznaju službeni sudski jezik
- u obliku zapisnika pred tijelom državne uprave, ako je to predviđeno propisom
- u obliku javnobilježničkog akta – ovaj oblik uređuje Zakon o javnom bilježništvu, a potreban je za:
 - ugovore o darovanju bez predaje stvari u neposredan posjed obdarenika
 - ugovore o raspolaganju imovinom maloljetnika i osoba lišenih poslovne sposobnosti
 - ugovore o uređenju imovinskih odnosa između bračnih i izvanbračnih partnera
 - pravne poslove inter vivos koje osobno poduzimaju slijepi ili gluhi koji ne znaju čitati ili nijemi koji ne znaju pisati

Potvrđivanje isprava (ovjeravanje, solemnizacija)

- vrši ga javni bilježnik za pravne poslove sklopljene u pisanom obliku – tako se pravnom poslu daje značaj javnih isprava
- potvrđena isprava ima snagu javnobilježničkog akta

Ovjeravanje potpisa

- time se potvrđuje da potpis/rukopis na nekoj ispravi potječe od određene osobe (ne i sadržaj isprave)
- obavljaju ga javni bilježnici, tijela državne uprave i ovlaštene osobe u trgovačkom društvu/ustanovi/drugoj pravnoj osobi

3.6. VALJANOST I NEVALJANOST PRAVNIH POSLOVA

3.6.1. PRETPOSTAVKE VALJANOSTI

S obzirom na valjanost, pravni poslovi se mogu podijeliti na:

1) valjane

- pravna i poslovna sposobnost subjekata
- valjano i suglasno očitovanje volje (ako ga nema → postoje mane volje)
- moguća, dopuštena, određena/odrediva činidba
- oblik pravnog posla (ne traži se uvijek)

2) nevaljane

a) ništetni pravni poslovi

- oni su apsolutno ništetni, djeluju ex tunc (ništetnošću se štite pretežno javni interesi)
- razlozi ništetnosti:
 - 1) poslovna nesposobnost
 - 2) mane volje – školski primjer i šala, simulacija, nesporazum, sila
 - 3) nemogućnost, nedopuštenost i neodređenost/neodredivost činidbe
 - 4) nedopuštenost pobude
 - 5) nedostatak potrebnog oblika

b) pobojni pravni poslovi

- oni su relativno ništetni, djeluju ex nunc (pobojnošću se štite interesi strana)
- kategorija pobojnosti u smislu nevaljanosti posla ex nunc prema ZOO ne postoji

- razlozi pobjnosti:
 - 1) ograničena poslovna sposobnost
 - 2) mane volje – prijetnja, zabluda, neznanje, prijevara
 - 3) povreda načela jednake vrijednosti činidaba
 - 4) pravne radnje dužnika na štetu vjerovnika

MANE VOLJE (NEVALJANOST I NESUGLASNOST OČITOVANJA VOLJE)

Mane volje postoje u slučaju nesklada između volje i očitovanja:

- ako očitovanje nije učinjeno slobodno i ozbiljno
- ako postoje drugi oblici nesuglasnosti volje i očitovanja
- ako očitovanja ugovornih strana nisu međusobno suglasna

Taj nesklad može biti:

a) **svjestan** – postoji kad osoba namjerno očituje nešto što uistinu neće; ovdje spadaju:

- školski primjer i šala, simulacija, sila (razlozi ništetnosti)
- prijetnja (razlog pobjnosti)
- mentalna rezervacija (ne utječe na valjanost)
 - to je oblik svjesnog nesklada između volje i očitovanja koji ne utječe na valjanost pravnog posla
 - postoji kad jedna strana pri sklapanju pravnog posla svjesno očituje kao svoju volju nešto što ona uistinu neće, a druga strana to ne zna (npr. „kupci“ koji sudjeluju na dražbi kako bi nadmetanjem povisili cijenu, a stvarno ne žele kupiti stvar)
 - pravni posao je u ovom slučaju nastao i normalno izaziva pravne učinke (tko zna/mora znati posljedice svog očitovanja, ne može htjeti očitovanje bez posljedica)

b) **nesvjestan** – postoji kad osoba nesvjesno očituje ono što uistinu ne želi; ovdje spadaju:

- nesporazum (razlog ništetnosti)
- zabluda, neznanje, prijevara (razlozi pobjnosti)

3.6.2. NIŠTETNOST

3.6.2.1. Pojam i karakteristike ništetnih pravnih poslova

čl. 157. st. 2., nagodba o nevaljanom pravnom poslu

Ništetni pravni poslovi su oni koji ne proizvode pravne učinke koje bi, da su valjani, trebali proizvesti.

- nastup ništetnosti: na osnovi zakona

- djelovanje: od trenutka sklapanja pravnog posla (ex tunc)

ako naknadno otpadne razlog ništetnosti – konvalidacija je moguća samo iznimno

- uloga suda: pazi na ništetnost po službenoj dužnosti (ex officio)

odluka suda o ništetnosti pravnog posla je deklaratorne naravi

- ništetna je nagodba o ništetnom pravnom poslu i kad su ugovaratelji znali za ništetnost i htjeli je nagodbom otkloniti

3.6.2.2. Razlozi ništetnosti

1. POSLOVNA NESPOSOBNOST

čl. 274., ugovori pravne osobe

Za sklapanje pravovaljanog ugovora potrebno je da ugovaratelj ima poslovnu sposobnost koja se zahtijeva za sklapanje tog ugovora.

Fizičke osobe:

U RH su poslovno nesposobni:

- maloljetnici (osim onih koji sklope brak/postanu roditeljem ranije)
- punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti

Pravne osobe:

Pravna osoba može sklapati ugovore u pravnom prometu u okviru svoje pravne sposobnosti.

Pravni poslovi koje sklopi pravna osoba s trećima izvan djelatnosti koje čine predmet njezina poslovanja, valjani su.

Slično rješenje sadrži i ZTD:

- Trgovačko društvo može obavljati djelatnosti upisane u trgovački registar, ali i djelatnosti koje služe obavljanju tih registriranih djelatnosti, ako se obavljaju u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.
- Pravni poslovi koje trgovačko društvo sklopi s trećim osobama izvan tih djelatnosti su pravno valjani.
- Zbog obavljanja djelatnosti koja nije upisana u sudski registar ili ne služi registriranoj djelatnosti, trgovačko društvo odgovara samo za prekršaj sankcioniran novčanom kaznom.

Doktrina ultra vires – to je teorija razvijena u Engleskoj u 19. stoljeću, po kojoj su pravni poslovi koje pravna osoba sklopi izvan predmeta poslovanja (utvrđenog njenim aktima) ništetni. Ta teorija nije prihvaćena kod nas.

Odnos granica pravne sposobnosti i predmeta poslovanja – granice pravne sposobnosti su širi pojam, ali kako su prema ZOO pravni poslovi koje pravna osoba sklopi s trećima izvan predmeta poslovanja ionako valjani, ta razlika je za valjanost nebitna.

(moguća je tek prekršajna odgovornost trgovačkih društva)

Suglasnost tijela pravne osobe za sklapanje ugovora:

- kad je statutom, društvenim ugovorom ili pravilima pravne osobe određeno i u registru u kojemu se pravna osoba vodi upisano da njen zastupnik može sklopiti određeni ugovor samo uz suglasnost nekog njezina tijela, suglasnost se može dati prethodno, istodobno ili naknadno, ako što drugo nije upisano u registar
- druga strana ima pravo pozvati pravnu osobu da se njezino ovlašteno tijelo u primjerenom roku očituje daje li suglasnost,
 - ako se tijelo ne očituje, smatrat će se da suglasnost nije dana
 - ako suglasnost nije dana, smatrat će se da ugovor nije sklopljen
- naknadna suglasnost ima povratni učinak ako drukčije nije ugovoreno

2. MANE VOLJE

a) školski primjer i šala

- obuhvaća odstupanja od zahtjeva ozbiljnosti očitovanja (tu spadaju i očitovanja dana u kazališnoj predstavi)
- ipak, posao sklopljen u šali može biti valjan ako jedna strana opravdano shvati posao ozbiljnim (npr. A naloži B-u da kupi skupu igračku za A-ovo dijete da bi ga umirio. B to ozbiljno shvati i kupi igračku.

A mora B-u nadoknaditi trošak prema propisima o mandatu.)

b) simulacija (prividan ugovor)

čl. 285., prividan ugovor

- obuhvaća prividno sklapanje pravnog posla
- vrste:

1) apsolutna simulacija

- ako ima za cilj zaobilaženje propisa, prijevaru treće osobe i sl. (npr. prodaja stvari prijatelju radi prikrate vjerovnika, prividno otuđenje nekretnine radi stjecanja nekog prava ...)
- učinak:
 - među ugovornim stranama pravni posao je ništetan
 - prema trećima pravni učinci vrijede ako su treće osobe savjesne (tj. ako nisu znale ni morale znati za fiktivnost pravnog posla)

2) relativna simulacija

- ako ima za cilj prikrivanje drugog pravnog posla (npr. A i B sklope kupoprodajni ugovor da bi prikriale stvarno sklopljeni ugovor o darovanju i izbjegle primjenu nepovoljnijih propisa o porezu)
 - prividni/simulirani posao će biti ništetan (u primjeru – kupoprodaja):
prividan ugovor nema učinka među ugovornim stranama
 - prikriveni/disimulirani posao će biti valjan ako postoje pretpostavke valjanosti (darovanje):
ako prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor, taj drugi vrijedi ako je udovoljeno pretpostavkama za njegovu pravnu valjanost
- i ovdje se štite prava savjesnih trećih osoba:
prividnost ugovora ne može se isticati prema trećoj savjesnoj osobi

c) fizička sila (vis absoluta)

čl. 279. st. 3., sila

- ugovor sklopljen uporabom sile prema ugovornoj strani ništetan je
- pojam sile obuhvaća vršenje nasilnog akta nad nekom osobom u trenutku očitovanja i radi iznuđivanja očitovanja volje (npr. A prisili B-a da potpiše ugovor nasilnim vođenjem ruke)

d) nesporazum (dissensus)

čl. 282., nesporazum

- kad strane vjeruju da su suglasne, a ustvari među njima postoji nesporazum o pravnoj naravi ugovora ili o kojem bitnom sastojku ugovora, ugovor ne nastaje
 - npr. A izjavi da posuđuje knjigu B-u, a B to shvati kao darovanje – nesporazum o pravnoj naravi ugovora
 - npr. najmodavac misli da je ugovorena tjedna, a najmoprimac da je ugovorena mjesečna najamnina – o činidbi obveze

3. NEMOGUĆNOST, NEDOPUŠTENOST, NEODREĐENOST/NEODREĐIVOST ČINIDBE:

čl. 270., ništetnost ugovora zbog činidbe

čl. 322., ništetnost

čl. 329., zelenaški ugovor

- **Kad je činidba nemoguća, nedopuštena, neodređena ili neodrediva, ugovor je ništetan.**
- Ali ugovor sklopljen pod odgovdnim uvjetom ili rokom valjan je ako je prije ispunjenja uvjeta, odnosno isteka roka činidba postala moguća, dopuštena, određena ili odrediva.

a) nemogućnost činidbe/uvjeta

Nemoguća činidba:

- 1) stvarno nemoguća činidba
 - objektivno nemoguća činidba
 - a) ako obveza sadrži činidbu koju nitko ne može izvršiti – nemoguća činidba je razlog ništetnosti
 - b) ako obveza u trenutku sklapanja pravnog posla bude nemoguća, pa naknadno postane moguća – i takva nemoguća činidba je razlog ništetnosti (iznimka: ako je pravni posao sklopljen pod odgovdnim uvjetom ili rokom, a obveza postane moguća prije ispunjenja uvjeta/isteka roka)
 - c) ako prvobitno moguća činidba postane nemoguća – takva činidba nije razlog ništetnosti
 - obveza se gasi, ako nema krivnje dužnika (dužnik koji je oslobođen obveze zbog nemogućnosti ispunjenja ima obvezu vjerovniku ustupiti pravo koje ima prema trećoj osobi odgovornoj za nastalu nemogućnost)
 - ⇒ ako činidba postane nemoguća zbog propasti species-a, obveza se uvijek gasi
 - ⇒ ako činidba postane nemoguća zbog propasti genusa, obveza se ne gasi, osim ako je genus trebao biti uzet iz određene mase tih stvari, pa ta cijela masa propadne bez krivnje dužnika
 - nastaje odgovornost za štetu, ako je činidba postala nemoguća krivnjom dužnika (na dužniku je teret dokaza)
 - subjektivno nemoguća činidba – nije razlog ništetnosti

- 2) pravno nemoguća činidba – obuhvaćena je pojmom nedopuštenosti

Nemogući uvjet:

- 1) ako je pravni posao sklopljen pod nemogućim odgovdnim uvjetom – ta okolnost predstavlja razlog ništetnosti
- 2) ako je pravni posao sklopljen pod nemogućim raskidnim uvjetom – ta okolnost nije razlog ništetnosti (takav uvjet se smatra nepostojećim)

b) nedopuštenost činidbe/uvjeta

Ugovor koji je protivan Ustavu RH, prisilnim propisima ili moralu društva ništetan je, osim ako cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu pravnu posljedicu ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo.

U okviru šireg pojma nedopuštenosti, razlikuju se:

- 1) zabranjeni pravni poslovi
 - protivni prisilnim propisima (npr. prodaja stvari izvan prometa)
 - ako je sklapanje određenog ugovora zabranjeno samo jednoj strani (npr. prodaja robe praznikom), ugovor je valjan ako u zakonu nije što drugo predviđeno za određeni slučaj, a strana koja je povrijedila zakonsku zabranu snosit će odgovarajuće posljedice (npr. odgovornost za prekršaj)
 - oni mogu konvalidirati ako je uzrok ništetnosti bila zabrana manjeg značaja, a ugovor u cijelosti ispunjen
- 2) nemoralni pravni poslovi

- protivni moralu društva (npr. zajam dan radi hazardiranja, pa je suglasno tome odbijen zahtjev za povrat zajma)

3) zelenaški pravni poslovi

- ništetan je ugovor kojim netko, koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim stanjem drugog, njegovim nedovoljnim iskustvom, lakomislenošću ili zavisnošću, ugovori za sebe ili za nekog trećeg korist koja je u očitoj nerazmjeri s onim što je on drugom dao ili učinio, ili se obvezao dati ili učiniti
- za fizičke osobe koje sklope zelenaški ugovor predviđena je i kaznena odgovornost (KD lihvarskog ugovora)
- na zelenaški ugovor na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona o posljedicama ništetnosti i o djelomičnoj ništetnosti ugovora
- konvalidacija:
 - ako oštećena strana zahtijeva da se njezina obveza smanji na pravičan iznos, sud će udovoljiti takvom zahtjevu ako je to moguće, a u tom slučaju ugovor s odgovarajućom izmjenom ostaje na snazi (oštećena strana može podnijeti zahtjev za smanjenje obveze na pravičan iznos u roku od 5 godina od sklapanja ugovora)

c) neodređenost/neodredivost činidbe

- Neodređena činidba – postoji kad poslom nije predviđeno dovoljno pojedinosti za njenu individualizaciju, pa dužnik ne zna pouzdano što treba ispuniti vjerovniku.
- Neodrediva činidba – postoji kad posao ne sadrži podatke s pomoću kojih bi se činidba mogla odrediti (npr. ako ugovorom o kupoprodaji nije određena cijena, a ni ugovor ne sadrži dovoljno podataka kojima bi se mogla odrediti, ugovor je ništetan). Ugovor s neodredivom činidbom iznimno može ostati na snazi: kad ZOO izravno propisuje način određivanja činidbe ili prepušta sudu da je odredi (to se pretežno odnosi na novčane činidbe, npr. odredbe o razumnoj cijeni kod kupoprodaje).

4. NEDOPUŠTENOST POBUDE

čl. 273., pobude za sklapanje ugovora

Pobude iz kojih je ugovor sklopljen ne utječu na njegovu valjanost.

Iznimka:

- Ako je nedopuštena pobuda bitno utjecala na odluku jednog ugovaratelja da sklopi ugovor i ako je to drugi ugovaratelj znao ili morao znati, ugovor će biti bez učinka.
- Besplatni ugovor nema pravni učinak i kad drugi ugovaratelj nije znao, ni morao znati da je nedopuštena pobuda bitno utjecala na odluku njegova suugovaratelja.

Dakle, da bi nedopuštenost pobude bila razlog ništetnosti, moraju se ispuniti 3 pretpostavke:

1. da je pobuda nedopuštena (protivna Ustavu, prisilnim propisima, moralu društva)

(Odredba o nedopuštenosti činidbe primjenjuje se i na pobude za sklapanje ugovora.)

2. da je pobuda bitno utjecala na odluku jednog ugovaratelja da sklopi ugovor

3. da je drugi ugovaratelj znao za takav utjecaj pobude na odluku ugovaratelja (ova pretpostavka traži se samo kod naplatnih

poslova – besplatni ugovori će biti ništetni i kad budu ispunjene samo prve 2 pretpostavke)

primjer kupovanja podrumskih prostorija zbog održavanja narkomanskih seansi, 147. str.

pojam i stajališta o osnovi ugovorne obveze u hrvatskoj i francuskoj pravnoj teoriji, 148. str.

5. NEDOSTATAK POTREBNOG OBLIKA

čl. 289. st. 1. i 3. i 290., ugovoreni oblik i posljedice nepoštivanja obvezatnosti oblika

čl. 294., osnaženje ugovora kojem nedostaje potreban oblik

U našem obveznom pravu vrijedi načelo neformalnosti ugovora, pa se ugovori mogu sklopiti u bilo kojem obliku, osim ako zakon predviđa posebni oblik, ili ako se ugovorne strane sporazumiju da posebni oblik bude uvjet valjanosti.

- Ugovor se može sklopiti u bilo kojem obliku, osim ako je zakonom drukčije određeno.
- Ugovorne strane mogu se sporazumjeti da posebni oblik bude pretpostavka nastanka i valjanosti njihova ugovora. Ako su strane predvidjele određeni oblik samo da osiguraju dokaz ugovora ili da postignu što drugo, ugovor je sklopljen kad je postignuta suglasnost o njegovu sadržaju, a za ugovaratelje je u isto vrijeme nastala obveza da ugovoru dadu predviđeni oblik.

Posljedice nepoštivanja obvezatnosti oblika → ugovor nema pravni učinak:

Ugovor koji nije sklopljen u propisanom obliku nema pravni učinak osim ako iz cilja propisa kojim je propisan ne proizlazi što drugo.

Ugovor koji nije sklopljen u ugovorenom obliku nema pravni učinak ako su strane valjanost uvjetovale posebnim oblikom.

Konvalidacija:

Ugovor za čije se sklapanje zahtijeva pisani oblik smatra se valjanim iako nije sklopljen u tom obliku ako su ugovorne strane ispunile, u cijelosti ili u pretežitom dijelu, obveze koje iz njega nastaju, osim ako iz cilja radi kojeg je oblik propisan ne proizlazi što drugo.

3.6.2.3. Djelomična ništetnost

čl. 324., djelomična ništetnost

Rimsko pravo – korisno se štetnim ne kviri (utile per inutile non vitiatur)

ZOO preuzima to načelo – ništetnost neke odredbe ugovora ne povlači za sobom ništetnost cijelog ugovora

- ako on može opstati bez ništetne odredbe i
- ako ona nije bila ni uvjet ugovora ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor sklopljen

Ali će ugovor ostati valjan čak i ako je ništetna odredba bila uvjet ili odlučujuća pobuda ugovora u slučaju kad je ništetnost ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe i vrijedio bez nje.

- npr. banka sklopi ugovor o zajmu da bi kao založni vjerovnik postala vlasnikom založene stvari
- iako je ta odredba glavna pobuda ugovora, ZV određuje da su ništetne odredbe o prijelazu zaloga u vlasništvo vjerovnika ako dug ne bi bio plaćen u određeno vrijeme

3.6.2.4. Posljedice ništetnosti

čl. 323., posljedice ništetnosti

Ništetan pravni posao ne proizvodi namjeravane, ali proizvodi nenamjeravane pravne učinke.

Ti učinci nazivaju se pravnim posljedicama nevaljanosti, a odnose se na prava, dužnosti i odgovornost strana koje su ga sklopile i na ovlaštenja sude da ta prava i dužnosti ostvari. To su:

- 2) **obveza restitucije / povrata u prijašnje stanje (restitutio in integrum)**

U slučaju ništetnosti ugovora, svaka ugovorna strana dužna je:

- vratiti drugoj sve što je primila temeljem takvog ugovora ili (ako to nije moguće ili se narav ispunjenog protivi vraćanju)
- dati odgovarajuću naknadu u novcu, prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke

3) odgovornost za štetu

Ugovaratelj koji je kriv za sklapanje ništetnog ugovora odgovoran je svom suugovaratelju za štetu koju trpi zbog ništetnosti ugovora ako ovaj nije znao ili nije morao znati za postojanje uzroka ništetnosti.

- negativni pogodbeni interes – savjesna strana ima pravo na naknadu štete pretrpljene poduzimanjem radnji u uvjerenju da je ugovor valjan (pravo na naknadu se ne temelji na povredi ugovorne obveze, jer nje nema, nego se radi o građ. deliktu)
- pozitivni pogodbeni interes – korist koju bi strana imala od ugovora da je valjan (predstavlja granicu naknade štete zbog negativnog pogodbenog interesa)

3.6.2.5. Krug ovlaštenika i rok za isticanje ništetnosti

čl. 327., isticanje ništetnosti

čl. 328., neograničeno isticanje ništetnosti

Krug ovlaštenika:

Na ništetnost sud pazi po službenoj dužnosti i na nju se može pozivati svaka zainteresirana osoba.

Pravo zahtijevati utvrđenje ništetnosti ima i državni odvjetnik.

Rok za isticanje ništetnosti:

Pravo na isticanje ništetnosti ne gasi se.

3.6.3. POBOJNOST

3.6.3.1. Pojam i karakteristike pobjasnih pravnih poslova

Pobjajni pravni poslovi proizvode pravne učinke kao i valjani, ali se mogu poništiti iz predviđenih razloga i u predviđenom roku.

propisom

- nastup pobjajnosti: kad uspije tužba za pobijanje (tzv. querella nullitatis)

- djelovanje: od trenutka pobijanja (ex nunc)

ako protekne rok za poništenje – dolazi do konvalidacije

- uloga suda: pazi na pobjajnost samo na zahtjev ovlaštene osobe, a ne po službenoj dužnosti

(jer je svrha pobijanja zaštita ugovornih strana, a ne društvenog interesa)

3.6.3.2. Razlozi pobjajnosti

čl. 330., kad je ugovor pobjajan

Ugovor je pobojan:

- kad ga je sklopila ograničeno poslovno sposobna strana
- kad je pri njegovu sklapanju bilo mana volje (prijetnja, zabluda, neznanje, prijevara)
- kad je to ovim Zakonom ili posebnim propisom određeno
 - kod povrede načela jednake vrijednosti činidaba
 - kod pravnih radnji dužnika na štetu vjerovnika

1. OGRANIČENA POSLOVNA SPOSOBNOST

čl. 276. st. 2. i 3., ugovor poslovno nesposobne osobe

čl. 277., pravo suugovaratelja poslovno nesposobne osobe

čl. 278., pozivanje zakonskog zastupnika da se očituje

Predstavlja razlog ništetnosti ako osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću sklopi pravni posao bez zahtijevanog odobrenja svojeg zakonskog zastupnika, a takvo odobrenje ni naknadno ne uslijedi:

- Ograničeno poslovno sposobna osoba može bez odobrenja svog zakonskog zastupnika sklapati samo one ugovore čije joj je sklapanje zakonom dopušteno, odnosno sve ugovore čije sklapanje odlukom suda o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti nije zabranjeno.
- Ostali ugovori tih osoba ako su sklopljeni bez odobrenja zakonskog zastupnika pobojni su, ali mogu biti osnaženi njegovim naknadnim odobrenjem.

Prava suugovaratelja poslovno nesposobne osobe:

- 1) ima pravo pozvati zakonskog zastupnika da se u roku od 30 dana očituje odobrava li ugovor
 - ako on da odobrenje, pravo na raskid ugovora se gasi
 - ako ne da odobrenje, postoji pravo na raskid ugovora
 - ako se ne očituje, smatra se da nije dao odobrenje
- 2) ima pravo na raskid ugovora
 - postoji u 2 slučaja:
 - suugovaratelj nije znao da osoba nije imala punu poslovnu sposobnost
 - ako je suugovaratelj to znao, ali ga je osoba prevarila da ima odobrenje svog zakonskog zastupnika
 - rok za ostvarivanje prava: 30 dana od saznanja za poslovnu nesposobnost druge strane/izostanak odobrenja

2. MANE VOLJE

a) prijetnja / psihička prisila (vis compulsiva)

čl. 279. st. 1. i 2., prijetnja

- predstavlja oblik svjesnog nesklada volje i očitovanja
 - ako je ugovorna strana ili netko treći nedopuštenom prijetnjom izazvao opravdani strah kod druge strane tako da je ona zbog toga sklopila ugovor, druga strana može zahtijevati da se ugovor poništi
 - strah se smatra opravdanim ako se iz okolnosti vidi da je ozbiljnom opasnošću ugrožen život, tijelo ili drugo značajno dobro ugovorne strane ili treće osobe (npr. ugled, čast, imovina, zaposlenje)
- strana koja sklopi ugovor pod prisilom može zahtijevati poništenje ugovora ako dokaže sljedeće:
 - da su joj druga strana/treća osoba prijetile prije ili tijekom sklapanja pravnog posla
 - da je prijetnja bila nedopuštena
 - da je izazvala opravdan strah koji je u uzročnoj vezi sa sklapanjem pravnog posla

b) zabluda (error)

čl. 280., bitna zabluda

čl. 281., zabluda o pobudi kod besplatnog ugovora

čl. 283., posredna izjava

Pojam zablude

- oblik nesvjesnog nesklada između volje i očitovanja
- obuhvaća slučajeve kad kod neke strane postoji pogrešna predodžba o nekoj okolnosti:
 - o zabluda o pravu (error iuris) ili motivu (error in motivo) – u pravilu se ne uvažavaju
 - o zabluda o činjenici (error facti) – uvažava se (error iuris nocet, error facti non nocet)
- pravnoposlovna zabluda – koja se odnosi na sastavne elemente pravnog posla (utječe na njegovu valjanost)
- zabluda u motivu – samo iznimno utječe na valjanost (ako ima oblik zablude u sadržaju, koja se smatra pravnoposlovnom)
- *vrste zabluda u stranim pravima, 156. str.*

Kriteriji razlikovanja bitne i nebitne zablude

1) subjektivni/klasični (Savigny i Zittelmann)

- bitna zabluda (error causam dans) je ona bez koje posao ne bi bio sklopljen, a nebitna zabluda (error incidenc) je ona koja ne utječe na odluku strane u zabludi o sklapanju posla
- nedostatak kriterija je što se temelji na psihološkoj procjeni (zabluda je pravna kategorija)

2) objektivni (njemački Građanski zakonik)

- zabluda je bitna ako se može smatrati da sudionik ne bi dao očitovanje da je poznavao stvarno stanje i mogao razumno rasuđivati, a nebitna ako bi ga sudionik svejedno dao

Bitnost zablude

ZOO ne sadrži definiciju bitne zablude – tek navodi slučajeve kad se zabluda mora smatrati bitnom.

Zabluda je bitna:

- 1) kad se odnosi na objekt ugovora (error in corpore)
- 2) kad se odnosi na bitna svojstva objekta ugovora (error in qualitate + error in substantia)
 - predstavlja bitnu zabludu pod 2 uvjeta:
 - o da su zabluda odnosi na bitna svojstva (to su ona koja su karakteristična za neku stvar i ona koja su presudila da osoba odluči sklopiti ugovor; npr. netko kupuje samo bolju reprodukciju slike, misleći da se radi o originalu)
 - o da se zabluda odnosi na stvar koja je objekt činidbe davanja
 - zabluda o naravi ugovora (error in negotio) – ZOO ju ne spominje, ali može se priznati interpretacijom (ako se priznaje mogućnost zablude kao nesvjesnog nesklada očitovanja i volje, mora se priznati mogućnost da je strana danim očitovanjem htjela nešto drugo, jer dano očitovanje nije element posla koji je ona htjela sklopiti, nego neke druge vrste pravnog posla)
- 3) kad se odnosi na osobu s kojom se sklapa ugovor ako se sklapa s obzirom na tu osobu (error in persona)
 - zabluda u osobi bitna je ako se ugovor sklapa s obzirom na tu osobu (tj. ako su njen identitet/osobine bitne za drugu stranu)
 - većinom se javlja kod besplatnih pravnih poslova (npr. darovanje), ali moguća je i kod naplatnih (npr. ugovor o građenju)
- 4) kad se odnosi na okolnosti koje se po običajima u prometu ili po namjeri strana smatraju odlučnim, a strana koja je u zabludi ne bi inače sklopila takav ugovor
 - predstavlja bitnu zabludu ako budu ispunjena 2 uvjeta:
 - o da se okolnosti po ustaljenim prometnim shvaćanjima (objektivni kriterij) ili namjeri strana (subjektivni) smatraju odlučnim (npr. kod trgovine rabljenim automobilima, zabluda o godini proizvodnje se smatra bitnom, a zabluda o modelu automobila nebitnom)

- da osoba u zabludi inače ne bi sklopila ugovor takvog sadržaja
- ovdje spada i zabluda o obračunu (npr. izvođač radova izvrši pogrešan obračun na svoju štetu – on može zahtijevati naknadu po kasnijem pravilnom obračunu)

Zabluda u pobudi/motivu (error in motivo)

- u pravilu ne izaziva nevaljanost pravnog posla jer razlozi kojima je strana motivirana na određeno očitovanje u načelu ne ulaze u pravnoposlovnu volju (ostaju izvan sadržaja pravnog posla)
- ta zabluda iznimno će biti bitna ako su ispunjena ova 2 uvjeta:
 - a. da se radi o besplatnom pravnom poslu
 - b. da strana ne bi sklopila pravni posao (tj. preuzela obvezu) da nije bilo zablude (npr. A daruje B-u skupog psa pogrešno misleći da je B veliki ljubitelj pasa); pritom nije bitno da druga strana zna za zabludu

(Kod besplatnog ugovora bitnom zabludom se smatra i zabluda o pobudi koja je bila odlučna za preuzimanje obveze.)

Zabluda osobe preko koje je strana izjavila svoju volju:

Zabluda osobe preko koje je strana izjavila svoju volju smatra se zabludom u vlastitom očitovanju volje.

Učinak zablude

Ako je bitna, zabluda predstavlja razlog poboynosti.

- strana koja je u zabludi može zahtijevati poništaj ugovora zbog bitne zablude
- strana koja je u zabludi ne može se na nju pozivati ako je druga strana sprema ispuniti ugovor kao da zabluda nije bilo (npr. A kupi antenu misleći da će pomoću nje ostvariti dobar prijem programa određene tv-postaje, pa u tome ne uspije, jer kupljena antena nema takva svojstva – neće moći tražiti poništenje ugovora zbog zablude u bitnom svojstvu stvari, ako je druga strana spremna isporučiti mu odgovarajuću antenu)
- u slučaju poništaja ugovora zbog zablude, druga savjesna strana ima pravo zahtijevati naknadu pretrpljene štete bez obzira na to što strana koja je u zabludi nije kriva za svoju zabludu (ograničena negativnim i pozitivnim pogodbenim interesom)

Ako je nebitna, zabluda ne utječe na valjanost pravnog posla.

Teorije o odnosu volje i očitovanja:

- 1) teorija očitovanja (nije prihvaćena)
 - važno je što se očitovalo
 - po ovoj teoriji, zabluda nikad ne utječe na valjanost
- 2) teorija volje (prihvaćena u oporučnom nasljednom pravu)
 - važno je što se htjelo
 - po ovoj teoriji, (pravnoposlovna) zabluda je uvijek razlog poboynosti
- 3) teorija povjerenja (prihvaćena u stvarnom i obveznom pravu)
 - ono što se očitovalo uvažava se redovito, a ono što se htjelo samo u slučaju spora
 - ako je zabluda bitna, uvažava se (osim ako je druga strana spremna ispuniti ugovor kao da nije bilo zablude)
 - ako je zabluda nebitna, ne uvažava se

učinak zablude u stranim pravima, 166. str.

c) neznanje (ignorantia)

- obuhvaća slučajeve pomanjkanja predodžbe (za razliku od zablude, gdje se radi o pogrešnoj predodžbi o okolnosti)
- ZOO ne govori o neznanju kao obliku nesklada volje i očitovanja, ali se općenito uzima da ono ima učinke kao i zabluda

d) prijevara (izazvana zabluda, kvalificirana zabluda, lukavstvo)

čl. 284., prijevara

- predstavlja oblik nesvjesnog nesklada volje i očitovanja
 - o kad jedna strana izazove zabludu kod druge strane ili je održava u zabludi u namjeri da je time navede na sklapanje ugovora, druga strana može zahtijevati poništaj ugovora i onda kad zabluda nije bitna
 - o strana koja je sklopila ugovor pod prijevarom ima pravo zahtijevati naknadu pretrpljene štete
- prijevara može biti počinjena:
 - o aktivno (npr. prodavač pozlaćene narukvice uvjeri kupca da mu prodaje zlatnu narukvicu)
 - o pasivno (npr. A primijeti zabludu kod B-a, ali ga svjesno propusti upozoriti na nju)
- reklama i drugi oblici pretjerane hvale robe nisu prijevara, ako su uobičajeni i ne shvaćaju se preozbiljno
- ako je prijevaru učinila treća osoba:
 - prijevara utječe na sam ugovor ako je druga strana u vrijeme sklapanja ugovora znala ili morala znati za prijevaru
 - besplatni ugovor se može poništiti i kad je prijevaru učinila treća osoba, bez obzira na to je li druga ugovorna strana u vrijeme sklapanja ugovora znala ili morala znati za prijevaru

3. POVREDA NAČELA JEDNAKE VRIJEDNOSTI ČINIDABA (PRESTACIJA)

Načelo jednake vrijednosti činidaba je jedno od temeljnih načela obveznog prava. Povreda tog načela, ovisno o intenzitetu ugrožavanja, može imati različite pravne posljedice. Jedna od takvih posljedica je poboynost ugovora – ona nastupa u slučaju **prekomjernog oštećenja**. (STVARNO POJAČANJE OBVEZNOPRAVNOG ODNOSA)

4. PRAVNE RADNJE DUŽNIKA NA ŠTETU VJEROVNKA

čl. 66. do 71., pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Pojam i vrste pobijanja pravnih radnji dužnika na štetu vjerovnika

- a) pobijanje izvan stečaja (uređuje ga ZOO odredbama o pobijanju dužnikovih pravnih radnji):
- svaki vjerovnik čija je tražbina dospjela za isplatu, i bez obzira kad je nastala može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je poduzeta na štetu vjerovnika
 - pravna radnja dužnika pobija se:
 - o tužbom (actio Pauliana)
ili
 - o prigovorom (npr. ako treći tuži dužnika na predaju darovane stvari, vjerovnik može ustati prigovorom protiv tužbenog zahtjeva)

- b) pobijanje pravnih radnji dužnika u stečaju (uređuje ga Stečajni zakon)

Pretpostavke pobijanja pravnih radnji dužnika na štetu vjerovnika

1. Opće pretpostavke

- a) dospelost tražbine na isplatu
 - postoji od trenutka kad je vjerovnik ovlašten zahtijevati ispunjenje (ako je tražbina novčana – isplatu)
 - ako je tražbina nastala poslije pobijane radnje, pobijanje je također dopušteno
- b) postojanje pravne radnje na štetu vjerovnika
 - smatra se da je pravna radnja poduzeta na štetu vjerovnika ako zbog nje dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje vjerovnikove tražbine (tj. ako je zbog nje postao insolventan)
 - ta pravna radnja može biti:
 - ⇒ jednostrani ili dvostrani pravni posao
 - besplatni (odricanje od nasljedstva, darovanje, beskametni zajam ...)
 - naplatni (ugovori o prijenosu vlasništva, osnivanju založnog prava ...)
 - ⇒ neka druga radnja, uključujući propuštanje – pod pravnom radnjom podrazumijeva se i propuštanje zbog kojeg je dužnik izgubio kakvo materijalno pravo ili kojim je za njega nastala kakva materijalna obveza (npr. neisticanje prigovora zastare, neprijavlivanje tražbine u stečajnu masu, ...)

2. Posebne pretpostavke (potrebne za pojedinu vrstu paulijanske tužbe) – odnose se na:

- vrstu pravnog posla koji se pobija
- određene subjektivne okolnosti na strani dužnika/trećega
- rok za podizanje tužbe

Paulijanska tužba (actio Pauliana)

To je tužba kojom se pobija pravna radnja dužnika na štetu vjerovnika.

Ako sud usvoji tužbeni zahtjev, pravna radnja gubi učinak samo prema tužitelju i samo onoliko koliko je potrebno za namirenje njegovih tražbina. (to su specifični učinci pobijanja pravnog posla zbog toga što je sklopljen na štetu vjerovnika)

1. Dolozna (dolosa)

Naplatno raspolaganje može se pobijati ako je u vrijeme raspolaganja dužnik znao da poduzetim raspolaganjem nanosi štetu svojim vjerovnicima i ako je trećoj osobi s kojom je ili u čiju je korist pravna radnja poduzeta to bilo poznato ili moglo biti poznato.

Pretpostavke:

- a) da se radi o naplatnom raspolaganju
- b) da je dužnik u vrijeme raspolaganja znao da poduzetim raspolaganjem nanosi štetu svojim vjerovnicima
 - ako je on to saznao naknadno, pretpostavka nije ispunjena (mala fides superveniens non nocet)
 - inače se ovdje traži namjera dužnika da ošteti vjerovnika (consilium fraudis), ali ZOO je ublažio tu pretpostavku pa zahtijeva samo znanje/svijest dužnika (doduše, namjeru čine znanje i volja)
- c) da je trećoj osobi s kojom je/u čiju korist je radnja poduzeta (protivniku pobijanja) bilo poznato da će poduzimanjem radnje nastupiti šteta za vjerovnika

Rok: Tužba za pobijanje može se podnijeti u roku od 1 godine. Rok se računa od dana kad je poduzeta pravna radnja koja se pobija, odnosno od dana kad je trebalo poduzeti propuštenu radnju.

2. Kulpozna (culposa)

Naplatno raspolaganje može se pobijati ako je u vrijeme raspolaganja dužnik mogao znati da poduzetim raspolaganjem nanosi štetu svojim vjerovnicima i ako je trećoj osobi s kojom je ili u čiju je korist pravna radnja poduzeta to bilo poznato ili moglo biti poznato.

Pretpostavke:

- a) da se radi o naplatnom raspolaganju
- b) da je dužnik u vrijeme raspolaganja mogao znati da poduzetim raspolaganjem nanosi štetu vjerovnicima
- c) da je trećoj osobi s kojom je/u čiju korist je radnja poduzeta (protivniku pobijanja) moglo biti poznato da će poduzimanjem radnje nastupiti šteta za vjerovnika
 - za razliku od doložne tužbe, ovdje se zahtijeva obična nepažnja dužnika i treće osobe (culpa levis)
 - kulpozna paulijanska tužba predviđena je za pravne poslove sklopljene pod izrazito povoljnim uvjetima za protivnika pobijanja i za one kod kojih je njegova protučinidba znatno manja od dužnikove činidbe

Rok: Tužba za pobijanje može se podnijeti u roku od 1 godine. Rok se računa od dana kad je poduzeta pravna radnja koja se pobija, odnosno od dana kad je trebalo poduzeti propuštenu radnju.

3. Obiteljska (familiaria)

Ako je treća osoba dužnikov bračni drug, ili krvni srodnik u ravnoj liniji, ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, ili po tazbini do istog stupnja, smatra se da joj je bilo poznato da dužnik poduzetim raspolaganjem nanosi štetu vjerovniku, osim ako dokaže suprotno.

Pretpostavke:

- a) da se radi o naplatnom raspolaganju
- b) da ga je dužnik poduzeo u korist svog bračnog druga ili srodnika, a na štetu vjerovnika
 - srodnici – u ravnoj liniji i u pobočnoj liniji/po tazbini do 4. stupnja
 - smatra se da je bračnom drugu/srodniku bilo poznato da se raspolaganjem nanosi šteta vjerovniku (praesumptio iuris) – krug osoba za koje ovo vrijedi naziva se sumnjivom obitelji (familia suspecta)

Rok: Tužba za pobijanje može se podnijeti u roku od 3 godine. Rok se računa od dana kad je poduzeta pravna radnja koja se pobija, odnosno od dana kad je trebalo poduzeti propuštenu radnju.

4. Kvazipaulijanska

Kod besplatnih raspolaganja i s njima izjednačenih pravnih radnji smatra se da je dužnik znao da poduzetim raspolaganjem nanosi štetu vjerovniku, i za pobijanje tih radnji ne zahtijeva se da je trećoj osobi to bilo poznato ili moglo biti poznato.

Pretpostavka: da se radi o besplatnom raspolaganju u korist treće osobe (npr. darovanju, oprostu duga, beskamatnom zajmu)

- smatra se da su obje strane znale i morale znati da tako štete vjerovniku (praesumptio iuris et de iure)
- odricanje od nasljedstva smatra se besplatnim raspolaganjem
- isključenje od pobijanja: ne mogu se pobijati zbog oštećenja vjerovnika uobičajeni prigodni darovi, nagradni darovi, a ni darovi učinjeni iz zahvalnosti, razmjerni materijalnim mogućnostima dužnika

Rok: Tužba za pobijanje može se podnijeti u roku od 3 godine. Rok se računa od dana kad je poduzeta pravna radnja koja se pobija, odnosno od dana kad je trebalo poduzeti propuštenu radnju.

Pasivno legitimirani kod paulijanske tužbe:

- Tužba za pobijanje podnosi se protiv dužnika i treće osobe s kojom je ili u čiju je korist poduzeta pravna radnja koja se pobija, odnosno protiv njezinih sveopćih pravnih sljednika.
- Ako je treći otuđio nekim naplatnim poslom korist pribavljenu raspolaganjem koje se pobija, tužba se može podnijeti protiv pribavitelja samo ako je ovaj znao da se pribavljanje njegovih prednika moglo pobijati, a ako je tu korist otuđio besplatnim poslom, tužba se može podnijeti protiv pribavitelja i ako on to nije znao.

Dakle, pasivno legitimirani su:

- 1) dužnik i osoba u čiju korist je poduzeta radnja / s kojom je sklopljen pravni posao
- 2) univerzalni sljednici te osobe (npr. nasljednici ili nova pravna osoba nastala spajanjem postojećih)
- 3) singularni sljednici te osobe (koji su stekli korist sklapanjem pravnog posla s njom)

Tuženik može izbjeći pobijanje ako ispuni dužnikovu obvezu.

3.6.3.3. Posljedice poništenja

čl. 332., posljedice poništaja
čl. 333., vraćanje i naknada u slučaju poništaja ugovora ograničeno poslovno sposobne osobe
čl. 334., odgovornost ograničeno poslovno sposobne osobe

1) obveza restitucije/povrata u prijašnje stanje (restitutio in integrum)

Potpuna restitucija:

Ako je na temelju ugovora koji je poništen nešto bilo ispunjeno, ima se vratiti, a ako to nije moguće ili se narav ispunjenog protivi vraćanju, ima se dati odgovarajuća naknada u novcu, prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke.

Ograničena restitucija:

U slučaju poništaja ugovora zbog ograničene poslovne sposobnosti jednog ugovaratelja, suugovaratelj takve osobe može zahtijevati vraćanje samo onoga dijela ispunjenja koji se nalazi u imovini ograničeno poslovno sposobne osobe ili je upotrijebljen u njezinu korist, a i onoga što je namjerno uništeno ili otuđeno.

Kod poboynosti strane mogu sporazumom drukčije urediti odnose kod restitucije (npr. da se ispunjeno do trenutka poništenja vraća).

2) odgovornost za štetu

Ugovaratelj na čijoj je strani uzrok poboynosti odgovoran je svom suugovaratelju za štetu koju trpi zbog poništaja ugovora ako ovaj nije znao ni morao znati za postojanje uzroka poboynosti.

- u nekim slučajevima, odgovornost postoji i kad ugovaratelj na čijoj strani je uzrok poboynosti nije kriv za poboynost ugovora (npr. kod zablude, druga savjesna strana ima pravo zahtijevati naknadu pretrpljene štete)
- ograničeno poslovno sposobna osoba odgovara za štetu nastalu poništajem ugovora ako je lukavstvom uvjerila svog suugovaratelja da je poslovno sposobna

3.6.3.4. Krug ovlaštenika i rok za zahtijevanje poništaja

čl. 331. i 335., poništaj ugovora i prestanak prava na poništaj

Krug ovlaštenika:

Ugovorna strana u čijem je interesu poboynost ustanovljena može zahtijevati da se ugovor poništi.

- zakonski zastupnik poslovno ograničene osobe (OGRANIČENA POSLOVNA SPOSOBNOST)
- osoba koja je sklopila pravni posao pod prijetnjom, u zabludi ili zbog prijevare (MANE VOLJE)
- oštećena strana (PREKOMJERNO OŠTEĆENJE)

Dok traje rok za zahtijevanje poništaja, poboyn pravni posao proizvodi učinke kao svaki valjani pravni posao.

No, budući da postoji mogućnost da se zatraži njegovo poništenje, druga strana je u neizvjesnosti glede pravne sudbine posla.

- Zato suugovaratelj strane ovlaštene zahtijevati poništaj može od nje zatražiti da se u određenom roku, ali ne kraćem od 30 dana, očituje ostaje li pri ugovoru ili ne, jer će se u protivnom uzeti da je ugovor poništen.
- Ako se pozvana strana u ostavljenom roku ne očituje ili izjavi da ne ostaje pri ugovoru, uzet će se da je ugovor poništen.

Rok za zahtijevanje poništaja:

Pravo zahtijevati poništaj poboynog ugovora prestaje istekom roka od jedne godine od saznanja za razlog poboynosti, odnosno od prestanka prisile. To pravo u svakom slučaju prestaje istekom roka od 3 godine od dana sklapanja ugovora.

3.7. KONVERZIJA

čl. 325., konverzija

Konverzija je pretvaranje ništetnog u valjani pravni posao.

Kad ništetan ugovor udovoljava pretpostavkama za valjanost nekog drugog ugovora, onda će među ugovarateljima vrijediti taj drugi ugovor, ako bi to bilo u suglasnosti s ciljem koji su ugovaratelji imali na umu kad su ugovor sklopili i ako se može uzeti da bi oni sklopili taj ugovor da su znali za ništetnost svog ugovora.

Dakle, konverzija je moguća ako se ispune 3 pretpostavke:

- 1) da ništetan ugovor udovoljava pretpostavkama za valjanost nekog drugog ugovora
- 2) da bi to bilo u suglasnosti s ciljem koji su ugovaratelji imali na umu kad su sklopili ugovor
- 3) da se može uzeti da bi oni sklopili taj ugovor da su znali za ništetnost sklopljenog pravnog posla

Najčešća primjena konverzije: za spašavanje ništetnih pravnih poslova koje strane sklope zbog nepoznavanja pretpostavki valjanosti.

- npr. strane žele mjenični zajam, ali ne unesu sve bitne sastojke u mjenicu
- tad je moguća konverzija u zajam, a mjenica će imati značenje zadužnice/priznanice

3.8. KONVALIDACIJA

čl. 326., naknadni nestanak uzroka ništetnosti

Konvalidacija je naknadno osnaženje nevaljanih pravnih poslova.

(lat. convalescere – ojačati, okrijepiti se, dobiti vrijednost, ozdraviti)

Rimsko pravo – zabranjuje konvalidaciju (regula Catoniana: quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere).

Opšti imovinski zakonik B. Bogišića (1888.) – također nije moguća („što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi; što je s početka nezakonito, to s vremenom samim zakonito ne postaje“)

Konvalidacija u našem GP:

1) ništetni pravni poslovi mogu konvalidirati samo u određenim slučajevima i uz određene pretpostavke

(Ništetan ugovor ne postaje valjan kad uzrok ništetnosti naknadno nestane.)

- a) zabranjeni pravni posao će konvalidirati ako je zabrana manjeg značenja, a pravni posao bude ispunjen
(Ako je uzrok ništetnosti bila zabrana manjeg značenja, a ugovor u cijelosti ispunjen, ništetnost se ne može isticati.)
- b) zelenaški pravni posao će konvalidirati ako oštećenik istakne zahtjev da se njegova obveza smanji na pravičan iznos, i to u roku 5 godina od sklapanja pravnog posla, pa sud udovolji tom zahtjevu (udovoljit će ako je to moguće)
- c) formalni pravni posao koji nije sklopljen u propisanom obliku konvalidirat će ako su ga stranke ispunile u cijelosti ili u pretežitom dijelu

2) pobojni pravni poslovi u pravilu mogu konvalidirati:

- ako istekne rok za podizanje tužbe na poništenje
- ako se ovlaštenik odrekne prava na poništaj (osim kad odricanje nije dopušteno, npr. kod prekomjernog oštećenja)

4. STJECANJE I GUBITAK PRAVA

4.1. STJECANJE PRAVA

4.1.1. POJAM STJECANJA PRAVA

Stjecanje prava je spajanje subjektivnih GP s nekim subjektom.

4.1.2. VRSTE STJECANJA PRAVA

1) izvorno (originarno)

- postoji kad stjecatelj svoje pravo ne izvodi iz prava prednika, nego ga stječe temeljem drugih pravnih činjenica za koje objektivno GP veže stjecanje subjektivnih GP
- primjer: A kupi oranicu od B-a, uđe u posjed, ali se u zemljišnim knjigama ne vodi kao vlasnik. Pravno, A nije postao vlasnik zemljišta. Nakon 10 godina od kupnje, B je umro, a njegovi nasljednici su zatražili oranicu od A. Međutim, on je kao kvalificirani posjednik postao vlasnik oranice i na tužbu nasljednika staviti će prigovor dovršene dosjelnosti (on je stekao originarno pravo vlasništva).

2) izvedeno (derivativno)

- postoji kad stjecatelj (successor, pravni sljednik) izvodi svoje pravo iz prava prednika (auctor)
- pritom postoji ograničenje: stjecatelj ne može steći više prava nego što ga je imao njegov prednik (nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet)
- može biti:
 - 1) **translativno** (pravno nasljeđivanje/sukcesija) – kad prednik svoje dosadašnje pravo prenosi na novog stjecatelja u cijelom njegovom sadržaju i obujmu (npr. A proda i preda automobil B-u; prenosi vlasništvo)
 - ⇒ univerzalno (sveopće) – stjecatelj stječe sva prednikova prava jednim aktom (npr. nasljeđivanje)

⇒ singularno – stjecatelj stječe samo pojedinačno pravo (npr. vlasništvo jedne stvari)

- 2) **konstitutivno** – kad prednik na temelju svog prava osniva za stjecatelja novo pravo (npr. vlasnik livade osnuje dužnost puta u korist susjedove oranice – susjed je stekao služnost puta, i to konstitutivno, jer to pravo do tada nije postojalo na vlasnikovoj nekretnini)

4.2. GUBITAK PRAVA

4.2.1. POJAM GUBITKA PRAVA

Gubitak prava je odvajanje subjektivnog GP od njegova nositelja.

4.2.2. VRSTE GUBITKA PRAVA

Gubitak prava može biti:

- 1) **relativan** – kad jedan subjekt gubi određeno subjektivno pravo, a drugi subjekt ga istodobno stječe
- 2) **apsolutan** (prestanak prava) – kad jedan subjekt određeno subjektivno pravo gubi, a da ga drugi subjekt istodobno ne stječe (npr. propast stvari)

4.2.3. ZASTARA (PRAESCRIPTIO)

čl. 214. do 246., zastara

1. POJAM, SVRHA I UČINAK ZASTARE

Zastara je gubitak zahtjeva zbog nevršenja sadržaja subjektivnog prava kroz zakonom određeno vrijeme.

Djelovanje vremena u pravu:

Utjecaj vremena na pravne odnose može biti:

- **konstruktivan** – dosjelost (stjecanje prava vršenjem njegova bitnog sadržaja, posjedovanja, kroz određeno vrijeme)
- **destruktivan** – zastara (gubitak prava)

Svrha zastare:

U zastari je izražena misao da je ono što je faktički već uklonjeno – potpuno zrelo da i pravno propadne.

S druge strane, smisao zastare nalazimo i u tome da se sadašnje zaštiti protiv prošlog.

Propisi o zastari:

Institut zastare kod nas nije uređen jednim jedinstvenim zakonom za cjelokupno građansko pravo.

- ZOO uređuje njegov središnji dio – zastaru obveznopравnih zahtjeva
- propise o zastari sadrže i brojni posebni zakoni (o mjenici, čeku, ugovorima o prijevozu željeznicom, o poštanskim, telefonskim i telegrafskim uslugama ...)

Objekt zastare:

Objekt zastare su samo imovinska prava.

Međutim, ima razmjerno malo subjektivnih GP koja zastarijevaju zbog nevršenja (npr. pravo vlasništva nikad neće zastarjeti ma kako ga dugo ne izvršavali, ali ako 20 godina ne izvršavamo služnost kolnog puta, ona će zastarjeti zbog nevršenja).

Učinak zastare:

- Zastarom prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveze.
(kod zastare se redovito radi o zastari zahtjeva, a mnogo rjeđe o zastari ili gašenju subjektivnih prava)
 - Potpuna obveza se sastoji od subjektivnog prava i zahtjeva na ispunjenje (na strani vjerovnika), odnosno od duga i odgovornosti za dug (na strani dužnika).
 - Nastupom zastare obveza postaje nepotpuna ili neutuživa – subjektivno pravo vjerovnika postoji i dalje, ali on gubi pravo zahtijevati ispunjenje obveze (zato se u teoriji govori o zastari tužbenog zahtjeva), dok na strani dužnika i dalje postoji dug, ali više ne postoji odgovornost za dug.
- Sud se neće obazirati na zastaru ako se dužnik nije na nju pozvao. (tj. sud ne pazi na zastaru po službenoj dužnosti; zato se unatoč nastupu zastare može uputiti tužba sudu)
- Ako dužnik ispuni zastarjelu obvezu, nema pravo zahtijevati da mu se vrati ono što je dao, čak i ako nije znao da je obveza zastarjela. (jer je obveza postala neutuživa)

Prava ugovornih strana glede zastare:

Ugovorne strane ne mogu:

1. odreći se zastare unaprijed niti putem ugovora (tek kad zastara nastupi, strane se mogu odreći posljedica koje nastupaju sa zastarom, npr. nitko nam ne brani da platimo zastarjeli dug iako znamo da nas vjerovnik zbog zastare ne može sudskim putem prisiliti na plaćanje)
2. pravnim poslom odrediti kraći ili dulji zastarni rok
3. pravnim poslom odrediti da zastara neće teći za neko vrijeme
4. odreći se zastare prije nego što protekne vrijeme određeno za zastaru
(dužnik se ne može odreći zastare prije nego što protekne vrijeme određeno za zastaru)

Pisano priznanje i osiguranje zastarjele obveze:

Pisano priznanje zastarjele obveze smatra se odricanjem od zastare.

Isti učinak ima davanje zaloga ili kojega drugog osiguranja za zastarjelu obvezu.

Kad se ne primjenjuju pravila o zastari

Pravila o zastari ne primjenjuju se kad su u zakonu određeni rokovi za podnošenje tužbe ili izvršenje određene radnje pod prijetnjom gubitka prava.

2. PRETPOSTAVKE ZASTARE

Zastara nastupa kad protekne zakonom određeno vrijeme u kojem je vjerovnik mogao zahtijevati ispunjenje obveze.

Pretpostavke zastare su:

- 1) nepodignuće tužbe
- 2) istek zastarnog roka

3. RAČUNANJE ZASTARE

Kad zastara počinje teći:

Zastara počinje teći:

- prvog dana poslije dana kad je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze, ako zakonom za pojedine slučajeve nije što drugo propisano (za obveze čiji je objekt činidba davanja ili činjenja)
- prvog dana poslije dana kad je dužnik postupio protivno obvezi, ako se obveza sastoji u tome da se nešto ne učini, da se propusti ili trpi (za obveze čiji je objekt činidba nečinjenja ili trpljenja)

Uračunavanje prednikova vremena:

U vrijeme zastare uračunava se i vrijeme koje je proteklo u korist dužnikovih prednika.

Nastupanje zastare:

Zastara nastupa istekom posljednjeg dana zastarnog roka.

Sporedne tražbine:

Kad zastari glavna tražbina, zastarjele su i sporedne tražbine (tražbine kamata, plodova, troškova i ugovorne kazne ...).

Vjerovnik čija je tražbina osigurana.

Kad protekne vrijeme zastare, vjerovnik čija je tražbina osigurana zalogom ili hipotekom može se namiriti samo iz opterećene stvari ako je drži u rukama ili ako je njegovo pravo upisano u javnoj knjizi.

Međutim, zastarjela tražbina kamata i drugih povremenih davanja ne može se namiriti ni iz opterećene stvari.

4. ZASTARNI ROKOVI

Zastarni rok je zakonom određeno vrijeme nakon kojeg se pravo više ne može ostvariti prisilnim putem.

Opći zastarni rok:

Tražbine zastarijevaju za 5 godina ako zakonom nije određen neki drugi rok zastare.

Posebni zastarni rokovi:

→ 1 godina

- za tražbinu naknade za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka/usluga obavljena za potrebe kućanstva
- za tražbinu radiopostaje i radiotelevizijske postaje za uporabu radioprijamnika i TV prijamnika
- za tražbinu pošte, telegrafa i telefona za uporabu telefona i poštanskih pretnaca i druge njihove tražbine koje se naplaćuju u 3-mjesečnim ili kraćim rokovima
- za tražbinu pretplate na povremene tiskovine, računajući od isteka vremena za koje je tiskovina naručena (za sve navedene tražbine zastarni rok teče iako su isporuke ili usluge produljene)

→ 3 godine

- za tražbine povremenih davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima (npr. tražbina uzdržavanja, tražbina kamata) – one zastarijevaju 3 godine od dospelosti svakog pojedinog davanja
 - ⇒ pravo iz kojeg one potječu zastarijeva za 5 godina (od dospelosti najstarije neispunjene tražbine)
 - ⇒ kad zastari pravo iz kojeg potječu povremene tražbine, vjerovnik gubi pravo ne samo da zahtijeva buduća povremena davanja, nego i povremena davanja koja su dospjela prije te zastare
 - ⇒ ne može zastarjeti pravo na uzdržavanje određeno zakonom
 - za anuitete kojima se u jednakim unaprijed određenim povremenim iznosima otplaćuju glavnica i kamate (ne i za otplate u obrocima i druga djelomična ispunjenja)
 - međusobne tražbine iz trgovačkih ugovora o prometu robe i usluga, odnosno ugovora koje sklope trgovac i osoba javnog prava o prometu robe i usluga, te tražbine naknade za izdatke učinjene u vezi s tim ugovorima (zastara teče odvojeno za svaku isporuku robe, izvršeni rad ili uslugu)
 - za tražbine najamnine i zakupnine (bilo da je određeno da se plaća povremeno ili u jednom ukupnom iznosu)
 - za tražbinu naknade štete (rok počinje kad oštećenik dozna za štetu i počinitelja)
 - ⇒ u svakom slučaju tražbina naknade štete zastarijeva za 5 godina otkad je šteta nastala
 - ⇒ tražbina naknade štete nastale povredom ug. obveze zastarijeva za vrijeme određeno za zastaru te obveze
 - za tražbine ugovaratelja osiguranja/treće sobe iz ugovora o osiguranju (osim ugovora o osiguranju života), računajući od prvog dana poslije proteka kalendarske godine u kojoj je tražbina nastala
- 10 godina
- tražbine utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog tijela javne vlasti, ili nagodbom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, odnosno javnobilježničkim aktom (uključujući one za koje zakon inače predviđa kraći rok zastare)
 - međutim, sve povremene tražbine koje proistječu iz takvih odluka ili nagodbe, odnosno javnobilježničkog akta i dospijevaju ubuduće zastarijevaju u roku predviđenom za zastaru povremenih tražbina

Rokovi zastare kod ugovora o osiguranju:

- Tražbine ugovaratelja osiguranja, odnosno treće osobe iz ugovora o osiguranju života zastarijevaju za 5, a iz ostalih ugovora o osiguranju za 3 godine, računajući od prvog dana poslije proteka kalendarske godine u kojoj je tražbina nastala.
- Ako zainteresirana osoba dokaže da do dana određenog u stavku 1. ovoga članka nije znala da se osigurani slučaj dogodio, zastara počinje od dana kad je za to saznala, s tim da u svakom slučaju tražbina zastarijeva kod osiguranja života za 10, a kod ostalih za 5 godina od dana određenog u stavku 1. ovoga članka.
- Tražbine osiguratelja iz ugovora o osiguranju zastarijevaju za 3 godine.
- Kad u slučaju osiguranja od odgovornosti trećega, oštećena osoba zahtijeva naknadu od osiguranika ili je dobije od njega, zastara osiguranikova zahtjeva prema osiguratelju počinje od dana kad je oštećena osoba tražila sudskim putem naknadu od osiguranika, odnosno kad joj je osiguranik naknadio štetu.
- Neposredni zahtjev treće oštećene osobe prema osiguratelju zastarijeva za isto vrijeme za koje zastarijeva njegov zahtjev prema osiguraniku odgovornom za štetu.
- Zastara tražbine koja pripada osiguratelju prema trećoj osobi odgovornoj za nastupanje osiguranog slučaja počinje teći kad i zastara tražbine osiguranika prema toj osobi i navršava se u istom roku.

Naknada štete prouzročene kaznenim djelom:

- Kad je šteta prouzročena kaznenim djelom, a za kazneni progon je predviđen dulji rok zastare, zahtjev za naknadu štete prema odgovornoj osobi zastarijeva kad istekne vrijeme određeno za zastaru kaznenog progona.
- Prekid zastare kaznenog progona povlači za sobom i prekid zastare zahtjeva za naknadu štete.
- Isto vrijedi i za zastoj zastare.

Prekluzivni i zastarni rokovi:

Prekluzivni rokovi su strogi zakonski rokovi unutar kojih strana mora poduzeti određene radnje ako neće da joj se ugasi, ne samo zahtjev nego i samo subjektivno pravo.

Razlike između zastarnih i prekluzivnih rokova:

- 1) sud na prekluzivne rokove pazi po službenoj dužnosti, a na zastarne samo na prigovor tuženika
- 2) kod prekluzivnih rokova nije moguć zastoj/prekid, a kod zastarnih rokova je moguć

5. ZASTOJ ZASTARE

To je nastup takvih okolnosti zbog kojih zastara ne može započeti ili zbog kojih već započeta zastara prestaje teći dok one ne otpadnu. Kad one otpadnu, zastara se nastavlja, te se proteklo vrijeme uračunava (ne i vrijeme zastoja/mirovanja):

- Ako zastara nije mogla početi teći zbog nekog zakonskog uzroka, ona počinje teći kad taj uzrok prestane.
- Ako je zastara počela teći prije nego što je nastao uzrok koji je zaustavio njen daljnji tijek, ona nastavlja teći kad prestane taj uzrok, a vrijeme koje je isteklo prije zastoja računa se u zakonom određeni rok za zastaru.

Tražbine između određenih osoba:

Zastara ne teče:

- između bračnih drugova
- između roditelja i djece dok traje roditeljsko pravo
- između štićenika i njegova skrbnika, te upravnog tijela soc. skrbi za trajanja skrbništva i dok ne budu položeni računi
- između osoba koje žive u izvanbračnoj zajednici, dok ta zajednica postoji

Tražbine određenih osoba:

Zastara ne teče:

- za vrijeme mobilizacije, u slučaju neposredne ratne opasnosti ili rata za tražbine osoba na vojnoj dužnosti
- za tražbine koje imaju osobe zaposlene u tuđem kućanstvu prema poslodavcu ili članovima njegove obitelji koji zajedno s njim žive, sve dok taj odnos traje

Nesavladive prepreke:

Zastara ne teče za sve vrijeme za koje vjerovniku nije bilo moguće zbog nesavladivih prepreka sudski zahtijevati ispunjenje obveze

Tražbine prema poslovno nesposobnim osobama i njihove tražbine:

- Zastara teče i prema maloljetniku i drugoj poslovno nesposobnoj osobi, bez obzira na to imaju li zakonskog zastupnika ili ne.
- Međutim, zastara tražbine maloljetnika koji nema zastupnika i druge poslovno nesposobne osobe bez zastupnika ne može nastupiti dok ne proteknu 2 godine otkad su postali potpuno poslovno sposobni ili otkad su dobili zastupnika.
- Ako je za zastaru neke tražbine određeno vrijeme kraće od 2 godine, a vjerovnik je maloljetnik koji nema zastupnika ili neka druga poslovno nesposobna osoba bez zastupnika, zastara te tražbine počinje teći otkad je vjerovnik postao poslovno sposoban ili otkad je dobio zastupnika.

6. PREKID ZASTARE

To je nastup okolnosti zbog kojih zastara prestaje teći, a proteklo vrijeme se ne uračunava (vrijeme se gubi):

- Nakon prekida zastara počinje teći iznova, a vrijeme koje je proteklo prije prekida ne računa se u zastarni rok.
- Zastara koja počinje teći iznova poslije prekida navršava se kad protekne onoliko vremena koliko je zakonom određeno za zastaru koja je prekinuta.

Okolnosti prekida zastare:

1) priznanje duga

- Zastara se prekida kad dužnik prizna dug. Dug se može priznati ne samo izjavom vjerovniku nego i na posredan način, kao što su davanje otplate, plaćanje kamata, davanje osiguranja.
- Zastara prekinuta priznanjem od strane dužnika počinje teći iznova od priznanja.

2) podnošenje tužbe

- Zastara se prekida podnošenjem tužbe i svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine.
- Kad je prekid zastare nastao podnošenjem tužbe ili pozivanjem u zaštitu, ili isticanjem prijeboja tražbine u sporu, odnosno prijavljivanjem tražbine u drugom postupku, zastara počinje teći iznova od dana kad je spor okončan ili

završen na neki drugi način. Kad je prekid zastare nastao prijavom tražbine u stečajnom postupku, zastara počinje teći iznova od dana okončanja toga postupka. Isto vrijedi i kad je prekid zastare nastao zahtjevom ovrhe ili osiguranja.

Kad neće doći do prekida:

Do prekida neće doći u slučaju odustanka, odbacivanja ili odbijanja tužbe:

- Prekid zastare izvršen podnošenjem tužbe ili kojom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine, smatra se da nije nastupio ako vjerovnik odustane od tužbe ili radnje koju je poduzeo.
- Isto tako, smatra se da nije bilo prekida ako vjerovnikova tužba ili zahtjev bude odbačen ili odbijen, ili ako određena mjera osiguranja bude stavljena izvan snage.

Odbacivanje tužbe zbog nenadležnosti:

- Ako je tužba protiv dužnika odbačena zbog nenadležnosti suda ili kojega drugog uzroka koji se ne tiče biti stvari, pa vjerovnik ponovno podnese tužbu u roku od 3 mjeseca od dana pravomoćnosti odluke o odbacivanju tužbe, smatra se da je zastara prekinuta prvom tužbom.
- Isto vrijedi i za pozivanje u zaštitu, i za isticanje prijeboja tražbine u sporu te u slučaju kad je sud ili drugo tijelo uputilo dužnika da svoju prijavljenu tražbinu ostvaruje u parničnom postupku.

Pozivanje dužnika:

Za prekid zastare nije dovoljno da vjerovnik pozove dužnika pisano ili usmeno da obvezu ispuni.

Zastara u slučaju obnove:

Ako je prekid nastao priznanjem duga od strane dužnika, a vjerovnik i dužnik su se sporazumjeli o obnovi obveze, nova tražbina zastarijeva za vrijeme koje je određeno za njezinu zastaru.

OBVEZNO PRAVO (OPĆI DIO)

SADRŽAJ:

1. Uvod

1.1. Pojam obveznog prava i obveznih odnosa	1
1.2. Karakteristike obveznih prava	1
1.3. Osnovna načela obveznog prava	1
1.4. Sustav obveznog prava	2

2. Ugovori

2.1. Pojam ugovora	2
2.2. Vrste ugovora u obveznom pravu	2
2.3. Tumačenje ugovora	3
2.4. Sklapanje ugovora	
2.4.1. Ponuda	3
2.4.2. Prihvat ponude	4
2.4.3. Trenutak sklapanja ugovora (perfekcija)	4
2.4.4. Sklapanje ugovora pristupanjem (adhezijom)	5
2.4.5. Obvezno sklapanje ugovora	6
2.4.6. Predugovor (preliminar)	6
2.5. Djelovanje ugovora	
2.5.1. Među ugovarateljima	6
2.5.2. Prema trećima	7

3. Obveze

3.1. Pojam obveze	9
3.2. Vrste obveza	
3.2.1. Potpune i nepotpune	9
3.2.2. Dualističke i pluralističke (djeljive, solidarne, nedjeljive)	10
3.2.3. S više činidaba (alternativne, fakultativne, kumulativne)	13
3.2.4. Novčane	14
3.3. Nastanak obveze	16
3.4. Pojačanje obveznog pravnog odnosa	
3.4.1. Uvod	17
3.4.2. Stvarno pojačanje	
3.4.2.1. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke	17
3.4.2.2. Prekomjerno oštećenje (laesio enormis)	17
3.4.2.3. Kapara (arrha)	18
3.4.2.4. Pravo zadržanja (ius retentionis)	19
3.4.3. Osobno pojačanje	
3.4.3.1. Jamstvo (poručanstvo)	20
3.4.3.2. Ugovorna kazna (penal)	22
3.5. Promjene u obveznom pravnom odnosu	
3.5.1. Uvod	24
3.5.2. Promjena subjekata	
3.5.2.1. Promjena vjerovnika	24
3.5.2.2. Promjena na strani dužnika	27
3.5.2.3. Prijenos ugovora	28
3.5.2.4. Uputa (asignacija)	29
3.5.3. Promjena sadržaja	

3.5.3.1.	Obnova (novacija)	31
3.5.3.2.	Nagodba (poravnanje)	31
3.6.	Prestanak obveze	
3.6.1.	Uvod	32
3.6.2.	Ispunjenje (solutio)	
3.6.2.1.	Pojam	33
3.6.2.2.	Opća pravila o ispunjenju	33
3.6.2.3.	Zakašnjenje	37
3.6.3.	Nemogućnost ispunjenja	39
3.6.4.	Raskid ugovora	
3.6.4.1.	Pojam i učinci	39
3.6.4.2.	Vrste	40
3.6.5.	Prijeboj (kompenzacija)	43
3.6.6.	Otpust duga (remissio)	45
3.6.7.	Protek vremena i otkaz	45

1. UVOD

1.1. POJAM OBVEZNOG PRAVA I OBVEZNIH ODNOSA

Obvezno pravo – skup pravni pravila kojima se uređuju obvezni odnosi

Obvezni odnosi – društveni odnosi u koje pravni subjekti ulaze povodom činidaba (na dare/facere/non facere/pati), ali samo oni s gospodarsko-prometnim značenjem, tj. oni koji nastaju u oblasti prometa (promet je gospodarska osnova obveznog prava).

Uloga obveznog prava:

- 1) omogućava razmjenu dobara i usluga (razmjena je proces koji povezuje proizvodnju i potrošnju; ona je nužna jer čovjek ne može sam proizvesti sve što mu treba za život)
- 2) štiti pravne subjekte i njihova dobra od uništenja/oštećenja/povrede dobara i od povreda obveznog pravnog odnosa (tim segmentom obveznog prava bavi se odštetno pravo)

1.2. KARAKTERISTIKE OBVEZNIH PRAVA

- ono je najvažniji dio GP (iako je povijesno novije od stvarnog prava)

- ono je najdinamičniji dio GP, jer uvijek mora odgovarati potrebama prometa (zato je interes sudionika njihovo što brže ispunjenje)

Glavne karakteristike obveznih prava su:

a) dispozitivnost

- sudionici u prometu potpuno slobodno uređuju svoje obvezne odnose
- ograničenje: mogućnost i dopustivost njihova sadržaja (moraju biti u skladu s Ustavom, propisima, moralom)

b) činidba

- ona je objekt obveznog odnosa (može se sastojati u davanju/činjenju/nečinjenju/trpljenju)
- npr. činidba davanja – predati stvar (predajom se obvezni odnos ugasio, a na njegovo mjesto stupa stvarnopravni odnos, npr. vlasništvo)

c) relativnost prava

- subjektivno obvezno pravo djeluje samo između osoba koje se nalaze u određenom obveznom pravnom odnosu
- te osobe su točno određene i u pravilu samo one mogu povrijediti odnos
- obvezni odnos ne djeluje prema trećima (pacta tertiis nec nocent, nec prossunt)

1.3. OSNOVNA NAČELA OBVEZNOG PRAVA

1. NAČELO SAVJESNOSTI I POŠTENJA

čl. 4., načelo savjesnosti i poštenja

čl. 5., dužnost suradnje

čl. 6., zabrana zlouporabe prava

U zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz njih, sudionici su dužni pridržavati se načela savjesnosti i poštenja.

- u rimskom pravu, pojmu savjesnosti i poštenja odgovara pojam dobra vjera (bona fides) – znači vjernost i držanje zadane riječi.

- kod nas savjesnost i poštenje predstavlja pravni standard (pojam čiji sadržaj nije određen – sud ga u svakom pojedinom slučaju konkretizira držeći se njegovog općeg značenja kao smjernice).
- osim osnovnog značenja (vjernost i držanje zadane riječi), ovo načelo obuhvaća niz dodatnih obveza:
 - postupanje s povjerenjem u suugovaratelja
 - uzimanje u obzir suugovarateljevih interesa
 - međusobno obavješćavanje i polaganje računa ...
- primjeri povrede načela savjesnosti i poštenja:
 - npr. posrednik naplati posredničku proviziju od jedne ugovorne strane, a potom i od druge strane, ne obavješćavajući o tome prvu ugovornu stranu
 - npr. kupac A se dogovori s prodavateljem B da će doći pogledati B-ovu jahtu iz Zagreba u Rijeku; B se predomisli, ali o tome ne obavijesti A koji dođe u Rijeku – B mora nadoknaditi A-u troškove puta i izgubljenog vremena

Uz načelo savjesnosti i poštenja, ZOO propisuje i dužnost suradnje i zabranu zlouporabe prava (zabrana šikane):

- sudionici obveznih odnosa dužni su surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja obveza i ostvarivanja prava u njima
- zabranjeno je ostvarivanje prava iz obveznog odnosa suprotno svrsi zbog koje je ono propisom ustanovljeno/priznato

2. NAČELO ZABRANE PROUZROČENJA ŠTETE

čl. 8., zabrana prouzročenja štete

Svatko je dužan suzdržati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta. (neminem laedere)

Pravne posljedice povrede tog načela: zahtjev za uklanjanjem izvora opasnosti štete i odgovornost za štetu.

3. NAČELO JEDNAKE VRIJEDNOSTI ČINIDABA

čl. 7., načelo jednake vrijednosti činidaba

Pri sklapanju naplatnih pravnih poslova sudionici polaze od načela jednake vrijednosti uzajamnih činidaba.

Načelo jednake vrijednosti činidaba osigurava razmjenu ekvivalenata.

Zakonom se određuje u kojim slučajevima narušavanje tog načela povlači pravne posljedice.

Moguće pravne posljedice povrede tog načela (ovisno o intenzitetu ugrožavanja) su:

- 1) ništetnost ugovora (npr. zelenaškog ugovora)
- 2) mogućnost raskida ugovora (npr. kod odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke)
- 3) poboynost ugovora – u slučaju prekomjernog oštećenja

4. NAČELO DUŽNOSTI ISPUNJENJA OBVEZE

čl. 9., dužnost ispunjenja obveze

čl. 10., ponašanje u ispunjavanju obveza i ostvarivanju prava

Sudionik u obveznom odnosu dužan je ispuniti svoju obvezu i odgovoran je za njezino ispunjenje.

- Sudionik u obveznom odnosu dužan je u ispunjavanju svoje obveze postupati s pažnjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa:
 - s pažnjom dobrog gospodarstvenika (zahtijeva se za trgovačke ugovore)
 - s pažnjom dobrog domaćina (zahtijeva se za sve ostale ugovorne odnose)
- Sudionik u obveznom odnosu dužan je u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

U ugovornim obveznim odnosima ovo načelo je izraženo maksimom pacta sunt servanda (ugovore treba ispunjavati). Izuzeci od primjene ovog načela strogo su određeni propisom (npr. izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti).

Ponašanje u ispunjavanju obveza i ostvarivanju prava:

Sudionik u obveznom odnosu dužan je u ostvarivanju svog prava suzdržati se od postupka kojim bi se otežalo ispunjenje obveze drugog sudionika.

1. 4. SUSTAV OBVEZNOG PRAVA

čl. 1., cilj i sadržaj zakona

Ovim se Zakonom uređuju osnove obveznih odnosa (opći dio) te ugovorni i izvanugovorni obvezni odnosi (posebni dio).

Dakle, sustav obveznog prava dijeli se na 2 dijela:

- 1) opći – načela i instituti koji su zajednički svakom ugovornom, pa i izvanugovornom odnosu
- 2) posebni – ugovorni i izvanugovorni obvezni odnosi

2. UGOVORI

2.1. POJAM UGOVORA

Ugovor je dvostrani pravni posao – nastaje suglasnim očitovanjem volje bar dviju strana.

- jedna strana nudi sklapanje ugovora – daje ponudu
- druga strana prihvata ponudu – u tom trenutku nastaje ugovor

2.2. VRSTE UGOVORA U OBVEZNOM PRAVU

Ugovori se mogu podijeliti kao i pravni poslovi (jednostranoobvezni/dvostranoobvezni, naplatni/besplatni, formalni/neformalni ...)

U obveznom pravu posebno je važna podjela na:

1) konsenzualne ugovore (primjer konsenzualne kupoprodaje bicikla, 411. str.)

- to su ugovori koji nastaju samim sporazumom ugovornih strana, kao kupoprodaja, najam, zamjena ...
- bitna obilježja takvih ugovora:
 - 1) u pogledu nastanka, promjene, prestanka i sadržaja ugovora vrijedi načelo dispozitivnosti
 - 2) namjera stranaka je zasnivanje obveze i protuobveze
 - 3) nastaju prihvatom ponude – smatra se da su se strane tad sporazumjele o bitnim sastojcima ugovora; predaja stvari kod konsenzualnih ugovora spada u akt ispunjenja ugovora

2) realne ugovore (poslove za gotovo)

- to su ugovori koji nastaju tek predajom stvari jedne strane drugoj – takvi su svi konsenzualni ugovori sklopljeni u režimu kapare, ugovori o ostavi, uskladištenju, posudbi, ugovor o darovanju (može biti i konsenzualan i realan)
- ovdje je namjera stranaka izmjena činidbe i protučinidbe

Obvezno pravo uređuje i **poslove o raspolaganju** – to su pravni poslovi kod kojih strane raspoložu subjektivnim pravima, pri čemu se identitet obveznog odnosa ne mijenja (npr. cesija).

2.3. TUMAČENJE UGOVORA

čl. 319. do 321., tumačenje ugovora

Primjena odredaba i tumačenje spornih odredbi:

- Odredbe ugovora primjenjuju se onako kako glase.
- Pri tumačenju spornih odredbi ne treba se držati doslovnog značenja pojedinih izričaja, već treba istraživati zajedničku namjeru ugovaratelja i odredbu tako razumjeti kako to odgovara načelima obveznog prava utvrđenim ovim Zakonom.

Nejasne odredbe u posebnim slučajevima:

- U slučaju kad je ugovor sklopljen prema unaprijed otisnutom sadržaju, ili kad je ugovor na drugi način pripremila i predložila jedna ugovorna strana, nejasne odredbe tumačit će se u korist druge strane.
- Nejasne odredbe u besplatnom ugovoru treba tumačiti u smislu koji je manje tegotan za dužnika, a u naplatnom u smislu kojim se ostvaruje pravičan odnos uzajamnih činidaba.

Izvansudsko tumačenje ugovora:

- Strane mogu predvidjeti da će, u slučaju nesuglasnosti glede smisla i domašaja odredaba, netko treći tumačiti ugovor.
- U tom slučaju, ako ugovorom nije drukčije predviđeno, strane ne mogu pokrenuti spor pred sudom ili drugim nadležnim tijelom dok prethodno ne pribave tumačenje ugovora, osim ako treća osoba odbije dati tumačenje ugovora.

2.3. SKLAPANJE UGOVORA

2.3.1. PONUDA

čl. 253. st. 1., 254., 255. i 256., ponuda, opća ponuda, izlaganje robe, slanje kataloga i oglasa

čl. 257., 258. i 259., učinak ponude, dokad ponuda obvezuje, oblik ponude

čl. 260. i 267., ponuda neovlaštene osobe, smrt ili nesposobnost jedne strane

Pojam ponude:

To je akt kojim buduća ugovorna strana inicira nastanak ugovora.

- **Ponuda je prijedlog za sklapanje ugovora učinjen određenoj osobi koji sadrži sve bitne sastojke ugovora.**
- Prijedlog za sklapanje ugovora upućen neodređenom broju osoba koji sadrži bitne sastojke ugovora čijem je sklapanju namijenjen vrijedi kao ponuda, ako drukčije ne proizlazi iz okolnosti slučaja ili običaja. (opća ponuda)
- Izlaganje robe s naznakom cijene smatra se ponudom, ako drukčije ne proizlazi iz okolnosti slučaja ili običaja.

Pravna narav ponude:

Dok ne stigne ponuđeniku ona je jednostrani pravni akt, a kad stigne ponuđeniku pretvara se u jednostrani pravni posao.

Uvjeti valjanosti ponude:

- 1) mora sadržavati bar bitne sastojke ugovora
- 2) mora sadržavati jasnu namjeru da se sklopi ugovor (animus contrahendi)
 - to je razlika između ponude i reklame (reklama je poziv da se stavi ponuda) – reklama obuhvaća slanje kataloga, cjenika, tarifa i drugih obavijesti, te oglase dane u tisku, lecima, radiom, televizijom, elektroničkim putem ili na drugi način
 - oni se ne smatraju ponudom, nego samo pozivom da se učini ponuda pod objavljenim uvjetima, ako drukčije ne proizlazi iz takvih izjava volje,
 - ali će pošiljatelj takvih poziva odgovarati za štetu koju bi pretrpio ponuditelj ako bez osnovanog razloga nije prihvatio njegovu ponudu
- 3) mora biti potpisana od ovlaštene osobe – pisana ponuda obvezuje ponuditelja iako je nije potpisala ovlaštena osoba samo:
 - ako je dana na poslovnom papiru s kojim se on služi u svom poslovanju

- ako je potpisana na uobičajen način
 - ako se odnosi na posao kojim se ponuditelj redovito bavi i njegov redoviti opseg
 - ako ponuđenik nije znao ni mogao znati da je ponudu poslala neovlaštena osoba
- 4) nekad se traži poseban oblik – ponuda ugovora za čije sklapanje zakon zahtijeva poseban oblik obavezuje ponuditelja samo ako je učinjena u tom obliku (isto vrijedi za prihvata ponude)

Pismena potvrda ponude dane telefonom ili brzojavom:

Ponuditelj mora ponudu danu telefonom ili brzojavom potvrditi ponuđeniku preporučenim pismom najkasnije idućeg radnog dana.

Izostanak pisane potvrde ne utječe na valjanost ugovora sklopljenog telefonom ili slanjem brzojava, ali strana koja nije dala potvrdu odgovara drugoj strani za time nanесenu štetu (isto vrijedi za prihvata ponude).

Učinak i opoziv ponude:

- ponuditelj je vezan ponudom osim ako je svoju obvezu da održi ponudu isključio, ili ako isključenje proizlazi iz okolnosti posla
- ponuda se može povući samo ako je ponuđenik primio izjavu o povlačenju prije primitka ponude ili istodobno s njom

Smrt ili nesposobnost jedne strane

Ponuda ne gubi učinak ako je smrt ili nesposobnost jedne strane nastupila prije njezina prihvata, osim:

- ako se radi o poslu strogo osobne naravi
- ako suprotno proizlazi iz namjere strana, običaja ili pravne naravi posla

Dokad ponuda obavezuje

- Ponuda u kojoj je određen rok za njezin prihvata obavezuje ponuditelja do isteka tog roka. Ako je ponuditelj u pismu ili brzojavu odredio rok za prihvata, smatra se da je taj rok počeo teći od nadnevka naznačenog u pismu, odnosno od dana kad je brzojav predan pošti. Ako pismo nije datirano, rok za prihvata ponude teče od dana kad je pismo predano pošti.
- Ponuda učinjena odsutnoj osobi u kojoj nije određen rok za prihvata obavezuje ponuditelja za vrijeme koje je redovito potrebno da ponuda stigne ponuđeniku, da je on razmotri, o njoj odluči i da odgovor o prihvaćanju stigne ponuditelju.

2.3.2. PRIHVAT PONUDE

čl. 262., prihvata ponude

čl. 264., prihvata ponude s prijedlogom da se ona izmijeni

Pojam prihvata ponude:

Prihvata je pozitivno očitovanje volje strane kojoj je poslana ponuda.

Ponuda je prihvaćena kad ponuditelj primi izjavu ponuđenika da prihvaća ponudu.

Uvjeti valjanosti prihvata:

- 1) mora sadržajno odgovarati ponudi (ako ponuđenik izjavi da prihvaća ponudu i istodobno predloži da se ona u nečemu izmijeni ili dopuni, smatra se da je ponudu odbio i sa svoje strane stavio novu ponudu prijašnjem ponuditelju)
- 2) mora biti potpisana od ovlaštene osobe (ovdje vrijede iste 4 iznimke kao i kod ponude)
- 3) nekad se traži poseban oblik (ako je propisan ili određen ponudom)

Povlačenje prihvata:

Prihvata se može povući samo ako ponuditelj primi izjavu o povlačenju prije izjave o prihvaćanju ili istodobno s njom.

Načini davanja prihvata:

- Za razliku od ponude, prihvata se može dati i konkludentnom radnjom:

Ponuda je prihvaćena i kad ponuđenik pošalje stvar ili plati cijenu te kad učini neku drugu radnju koja se na temelju ponude, prakse utvrđene između zainteresiranih strana ili običaja može smatrati izjavom o prihvatu.

- Međutim, šutnja ponuđenika ne znači prihvata ponude – od te odredbe se ne može odstupiti, osim u 2 slučaja.
(OPĆI DIO, OBLICI OČITOVANJA VOLJE)

2.3.3. TRENUTAK SKLAPANJA UGOVORA (PERFEKCIJA)

čl. 247., 252., 253. st. 2., kad je ugovor sklopljen, vrijeme i mjesto, ponuda

čl. 263. i 266., prihvata neposredne ponude, zakašnjeli prihvata i izjava o prihvatu

čl. 293., sklapanje ugovora elektroničkim putem

U pravilu, ugovor je sklopljen u trenutku prihvata ponude, jer se smatra da su se tad sporazumjele o bitnim sastojcima ugovora:

- **Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora.**
- Ako su ugovorne strane nakon postignute suglasnosti o bitnim sastojcima ugovora ostavile neke sporedne točke za kasnije, ugovor se smatra sklopljenim, a sporedne točke, ako ugovaratelji ne postignu suglasnost o njima, utvrdit će sud vodeći računa o vođenim pregovorima, utvrđenoj praksi između ugovaratelja i običajima.

Mjesto sklapanja ugovora:

Smatra se da je ugovor sklopljen u mjestu u kojem je ponuditelj imao svoje sjedište/prebivalište u trenutku davanja ponude.

SKLAPANJE UGOVORA MEĐU NAZOČNIMA

Strane su nazočne kad:

- a) neposredno pregovaraju (tj. kad se na izjavu odmah izravno može dati protuizjava)
- b) neposredno pregovaraju njihovi zastupnici
- c) pregovaraju telefonom/izravnom radio vezom, ako se strane/njihovi zastupnici nalaze pokraj uređaja:
Ponuda učinjena telefonom ili neposredno radiovezom smatra se ponudom nazočnoj osobi.
- d) pregovaraju elektroničkim putem (ne i telefaksom)
 - Ugovor je sklopljen elektroničkim putem kad su se strane suglasile o bitnim sastojcima. Ponuda učinjena elektroničkim putem smatra se ponudom nazočnoj osobi, ako se u konkretnom slučaju može na izjavu odmah dati protuizjava. Uporaba elektroničkog potpisa prilikom sklapanja ugovora uređuje se posebnim propisima.
 - Ponuda učinjena telefaksom ne smatra se ponudom učinjenom nazočnoj osobi.

Dokle je ponuditelj vezan ponudom?

- ako je ponudio rok ili rok proizlazi iz okolnosti – do isteka tog roka
- ako nema roka – ponuđenik se mora odmah izjasniti; ako se ne izjasni, smatra se da je odbio ponudu
(Ponuda učinjena nazočnoj osobi smatra se odbijenom ako nije prihvaćena bez odgađanja, osim ako iz okolnosti proizlazi da ponuđeniku pripada stanoviti rok za razmišljanje.)

Kad je sklopljen ugovor među nazočnima?

U trenutku prihvata ponude (smatra se da su se strane tad sporazumjele o bitnim sastojcima).

SKLAPANJE UGOVORA MEĐU ODSUTNIMA

Strane su odsutne kad:

- 1) pregovaraju prepiskom
- 2) pregovaraju preko glasnika (jer glasnik nije zastupnik)
- 3) pregovaraju brzojavom/telefaksom/elektroničkom poštom

Teorije o trenutku sklapanja:

- a) teorija očitovanja – kad je ponuđenik očitovao da prihvaća ponudu
- b) teorija otposljanja – kad je ponuđenik poslao odgovor
- c) teorija saznanja – kad je ponuditelj saznao za sadržaj prihvaća
- d) teorija primitka – ugovor je sklopljen u trenutku kad ponuditelj primi izjavu ponuđenika da prihvaća ponudu (nije važno je li ponuditelj saznao za prihvata, npr. ako primi pismo pa ga ne pročita nekoliko dana)

Zakašnjela dostava prihvaća – moguće su 2 situacije:

- 1) ako prihvat ne stigne u ostavljenom ili zakonskom roku krivnjom ponuđenika, ponuditelj prestaje biti vezan ponudom: Zakašnjeli prihvat smatra se novom ponudom.
- 2) ako prihvat zakasni bez krivnje ponuđenika (npr. krivnjom pošte):
 - o ako je izjava o prihvatu koja je učinjena pravodobno stigla ponuditelju nakon isteka roka za prihvat, a ponuditelj je znao ili je mogao znati da je izjava odaslana pravodobno, ugovor je sklopljen
 - o ipak ugovor u takvu slučaju nije sklopljen ako ponuditelj odmah, a najkasnije prvog idućeg radnog dana poslije primitka izjave ili i prije primitka izjave, a nakon proteka roka za prihvat ponude, pošalje obavijest ponuđeniku da se zbog zakašnjenja ne smatra vezanim tom ponudom

2.3.4. SKLAPANJE UGOVORA PRISTUPANJEM (ADHEZIJOM)

čl. 295., pojam i obvezatnost općih uvjeta ugovora

čl. 296., ništetnost pojedinih odredaba općih uvjeta ugovora

Adhezijsko sklapanje ugovora nastaje prihvaćanjem od jednog ugovaratelja već unaprijed utvrđenih i objavljenih poslovnih uvjeta drugog ugovaratelja (ponuditelja).

- ponuda je ovdje upućena neodređenom broju osoba
- ugovor i ovdje nastaje prihvatom ponude
- poslovni uvjeti su zapravo nacrti sadržaja budućih ugovora (najčešće u obliku obrazaca) upućeni neodređenom broju osoba
- u prometu se razvilo tzv. formularno pravo – unutar njega postoje različiti tipovi ugovora
 - o adhezijski ugovori – mogu biti ili prihvaćeni ili odbijeni (ponuditelj ne dopušta izmjene)
 - o tipski ugovori – moguća odstupanja
- opći uvjeti poslovanja – lista ugovornih klauzula na koje se stranke mogu pozivati ili ih unijeti u ugovore (u ZOO: opći uvjeti ugovora)

Opći uvjeti ugovora:

Opći uvjeti ugovora su ugovorne odredbe sastavljene za veći broj ugovora koje jedna ugovorna strana (sastavljač) prije ili u trenutku sklapanja ugovora predlaže drugoj ugovornoj strani, bilo da su sadržani u formularnom (tipskom) ugovoru, bilo da se na njih ugovor poziva.

Opći uvjeti ugovora dopunjuju posebne pogodbe utvrđene među ugovarateljima u istom ugovoru, i u pravilu obvezuju kao i ove. U slučaju neslaganja općih uvjeta i posebnih pogodbi, vrijede ove posljednje.

Opći uvjeti ugovora bit će obvezujući za stranu koja im je pristupila ako su:

- a) objavljeni na uobičajeni način (opći uvjeti ugovora moraju se objaviti na uobičajeni način)

- b) bili poznati ili morali biti poznati toj strani u vrijeme sklapanja ugovora (opći uvjeti obvezuju ugovornu stranu ako su joj bili poznati ili morali biti poznati u vrijeme sklapanja ugovora)
- c) u skladu s načelom savjesnosti i poštenja
- ništetne su odredbe općih uvjeta ugovora koje, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzroče očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama strana na štetu suugovaratelja sastavljača ili ugrožavaju postizanje svrhe sklopljenog ugovora, čak i ako su opći uvjeti koji ih sadrže odobreni od nadležnog tijela
 - prilikom ocjene ništetnosti određene odredbe općih uvjeta ugovora uzimaju se u obzir sve okolnosti prije i u vrijeme sklapanja ugovora, pravna narav ugovora, vrsta robe ili usluge koja je objekt činidbe, ostale odredbe ugovora kao i odredbe drugog ugovora s kojim je ta odredba općih uvjeta ugovora povezana
 - iznimke: odredba o ništetnosti pojedinih odredaba općih uvjeta ugovora ne primjenjuje se
 - na one odredbe općih uvjeta ugovora čiji je sadržaj preuzet iz važećih propisa ili se prije sklapanja ugovora o njima pojedinačno pregovaralo, a druga je strana pritom mogla utjecati na njihov sadržaj i
 - na odredbe o predmetu i cijeni ugovora ako su jasne, razumljive i lako uočljive

2.3.5. OBVEZNO SKLAPANJE UGOVORA

čl. 248., obvezno sklapanje i obvezni sadržaj ugovora

Obuhvaća slučajeve kad su jedan ili oba ugovaratelja po zakonu dužni sklopiti određene ugovore.

(Ako je netko po zakonu obavezan sklopiti ugovor, zainteresirana osoba može zahtijevati da se takav ugovor bez odgađanja sklopi.)

Obveznost se izražava:

- prihvatom ponude
- stavljanjem ponude (npr. prijevoznik objavi opće uvjete ugovora – dužan je primiti na prijevoz svaku osobu koja zadovoljava te uvjete)

Osim na sklapanje, obveznost se može odnositi i na sadržaj ugovora – odredbe propisa kojima se, djelomično ili u cijelosti, određuje sadržaj ugovora sastavni su dijelovi tih ugovora te ih upotpunjuju ili stupaju na mjesto ugovornih odredbi koje nisu u skladu s njima.

Obvezno sklapanje ugovora ne predstavlja kršenje načela dispozitivnosti, jer je moguće ne dati ponudu/prihvat iako je to obvezno.

Tada ugovor neće nastati, ali će takav subjekt snositi posljedice (moguća je i odgovornost za štetu – npr. ako liječnik ne pomogne bolesnom čovjeku).

2.3.6. PREDUGOVOR (PRELIMINAR)

čl. 268., predugovor (ugovorni obvezni odnosi)

Predugovor je ugovor kojim se preuzima obveza da se kasnije sklopi drugi, glavni ugovor.

- to je samostalan i potpun ugovor kojim nastaje obveza sklapanja glavnog ugovora (s tog gledišta, sklapanje glavnog ugovora izgleda kao varijanta obveznog sklapanja ugovora)
- pritom, glavni ugovor djeluje ex nunc (od dana sklapanja predugovora), a ne ex tunc (od dana sklapanja predugovora)
- razlozi sklapanja predugovora mogu biti različiti (*primjeri posudbe knjiga i predugovora s građevnom tvrtkom, 409. str.*)

Uvjeti pravovaljanosti predugovora:

- predugovor obvezuje ako sadrži bitne sastojke glavnog ugovora (zbog odredivosti činidbe)

- propisi o obliku glavnog ugovora važe i za predugovor ako je propisani oblik pretpostavka valjanosti ugovora
- rok sklapanja glavnog ugovora nije određen kao bitan element predugovora, iako je preporučljiv (važno je da strane znaju dokle ih veže obveza sklapanja)

Dužnost ispunjenja obveze:

- strane iz predugovora dužne su sklopiti glavni ugovor – ako jedna strana to odbije, druga ima pravo na tužbu:
 - sklapanje glavnog ugovora može se zahtijevati u roku od 6 mjeseci od:
 - isteka roka predviđenog za njegovo sklapanje, a ako taj rok nije predviđen,
 - onda od dana kad je prema naravi posla i okolnostima ugovor trebao biti sklopljen
 - na zahtjev zainteresirane strane sud će narediti strani koja odbija sklopiti glavni ugovor da to učini u roku koji će joj odrediti – ako ona i tada odbije sklapanje glavnog ugovora, sud će presudom nadomjestiti glavni ugovor (ako nadomještanje nije moguće, npr. mjenice, druga strana ima pravo na naknadu štete)
- dužnost sklapanja glavnog ugovora prestaje istekom, a iznimno i prije isteka roka: predugovor ne obvezuje ako se okolnosti od sklapanja predugovora toliko izmijene da on ne bi bio ni sklopljen da su postojale u vrijeme sklapanja (ovdje se predmnijeva clausula rebus sic stantibus, npr. predugovor o preuređenju sobe, 410. str.)

2.4. DJELOVANJE UGOVORA

2.4.1. MEĐU UGOVARATELJIMA

čl. 336. st. 1. i 2., učinci ugovora među ugovarateljima i njihovim pravnim sljednicima

1. STVARANJE PRAVA I OBVEZA ZA UGOVORNE STRANE

Ugovorom se stvaraju prava i obveze za:

- ugovorne strane
- univerzalne sljednike ugovornih strana, osim:
 - ako su prava i obveze strogo osobne naravi (npr. obveza poznatog pijanista da održi određen broj koncerata)
 - ako to ugovaratelji svojom voljom isključe unošenjem posebne klauzule u ugovor

Tvrđnja da je ugovor zakon za ugovorne strane (*contractus contrahentibus lex esto*) sugerira da takav učinak ugovora proizlazi izravno iz autonomne pravne snage ugovora. No, ugovaratelje zapravo obvezuje zakon – bez pravnog pravila ugovor bi s pravnog gledišta ostao samo pusto obećanje. Tek zakonska odredba daje snagu načelu *pacta sunt servanda* (ugovori se moraju ispunjavati). Zato ZOO propisuje načelo dužnosti ispunjenja obveze.

2. OSNOVA STJECANJA STVARNIH PRAVA

U tradicijskom/rimskom sustavu (primjenjuje se kod nas)

- za stjecanje stvarnih prava potrebni su:
 - titul (naslov stjecanja) – ugovor
 - modus (način stjecanja) – predaja stvari (za pokretnine) ili upis u zemljišne knjige (za nekretnine)
- pravni učinak ugovora u tom sustavu ima isključivo obveznopravni karakter, što znači da se sklapanjem ugovora stječe tek obveznopravni zahtjev na predaju stvari, a ne samo stvarno pravo

U ugovornom/konsenzualnom sustavu (primjenjuje se u Francuskoj)

- za stjecanje stvarnih prava potreban je samo ugovor – njime se neposredno stječe pravo vlasništva
- u tom sustavu vrijedi načelo *nudis pactis dominia rerum transferuntur*, pa kupac stječe vlasništvo čim je postignut sporazum o predmetu i cijeni, iako stvar još nije predana i plaćena
- ugovor u takvom sustavu proizvodi stvarnopravne učinke

2.4.2. PREMA TREĆIMA

čl. 336. st. 3., učinci ugovora među ugovarateljima i njihovim pravnim sljedbenicima

čl. 337. do 340., ugovaranje u korist trećega

čl. 341., ugovaranje na teret trećega – obećanje radnje treće osobe

Ugovor djeluje relativno, tj. samo prema ugovornim stranama i njihovim univerzalnim sljednicima.

Treći niti stječu prava, niti preuzimaju obveze iz ugovora.

(res inter alios acta, aliis neque nocere neque prodesse potest).

Iznimke od tog načela su:

- a) ugovor u korist trećih (pactum in favorem tertii)
- b) obećanje radnje treće osobe
- c) pobijanje dužnikovih pravnih radnji (OPĆI DIO, RAZLOZI POBOJNOSTI PRAVNIH POSLOVA)

UGOVOR U KORIST TREĆIH (u ZOO: ugovaranje u korist trećih)

Povijesni razvoj

- rimsko pravo u načelu nije dopuštalo ugovaranje u korist trećih (altere stipulari nemo potest), ali pojedine iznimke u kasnijem rimskom i pandektnom pravu evoluirale su do opće dopuštenosti ugovaranja u korist trećeg u suvremenim pravima
- danas je engleski common law jedino europsko pravo nesklono ugovaranju u korist trećih (doktrina privity of contract)

Pojam i pravna narav

Ugovorom u korist trećih jedna se ugovorna strana (dužnik) obvezuje drugoj (vjerovniku)
da će ispuniti određenu činidbu u korist treće osobe.

Dužnik – promitent, obećavatelj

Vjerovnik – promisar, stipulant (u ZOO: ugovaratelj)

Treća osoba – beneficijar, korisnik, destinatar:

- nije ugovorna strana i njegov pristanak se ne zahtijeva, ali može izjaviti da odbija pravo ugovoreno u njegovu korist
- kako se ne traži njegov pristanak, pravo se može ugovoriti i u korist poslovno nesposobne osobe – bitno je tek da ima pravnu sposobnost, te da bude određen (imenovan) ili odrediv
- nastup učinka ugovaranja u korist trećeg (nastanak subjektivnog prava u njegovu korist): sklapanjem ugovora s klauzulom

Postoje 2 shvaćanja ugovora u korist trećih:

- 1) radi se o ugovaranju činidbe u korist trećeg – on stječe samostalno pravo zahtijevati činidbu neposredno od dužnika, iako nije sudjelovao u sklapanju ugovora
 - ugovor u korist trećih zapravo nije poseban ugovor – to je inominatni ugovor s posebnom klauzulom čiji je sadržaj dužnikova obveza da ispuni činidbu trećemu, umjesto vjerovniku (klauzula spada u nuzgredne sastojke ugovora)
 - ta klauzula se dodaje nekom od postojećih ugovora, npr. ugovoru o kupoprodaji, zajmu, najmu ...
- 2) prema ZOO, radi se o ugovaranju tražbine u korist trećeg:
 - ugovorom se može ustanoviti pravo u korist treće osobe

- kad netko ugovori u svoje ime tražbinu u korist trećega, treći stječe vlastito i neposredno pravo prema dužniku, osim ako je što drugo izrijekom ugovoreno ili proizlazi iz okolnosti pravnog posla
- ugovaratelj ima pravo zahtijevati da dužnik ispuni prema trećemu ono što je ugovoreno u korist te treće osobe
- ova definicija je juridički ispravnija:
 - a) jer činidba nije identična sa subjektivnim pravom (ona je objekt subjektivnog prava)
 - b) jer omogućuje lakše razlikovanje ugovora u korist trećih od nepravog ugovora u korist trećih (kod kojeg treba ispuniti činidbu trećemu)

Nepravi ugovor u korist trećih (nepotpuni, nesavršeni)

- postoji ako treći treba primiti činidbu, a ne i pravo zahtijevati njeno ispunjenje
- npr. kupimo cvijeće s tim da ga prodavatelj uruči osobi kojoj ga želimo darovati

Međusobni odnosi

1) Dužnik – vjerovnik

Vjerovnik je ovlašten zahtijevati, a dužnik dužan ispuniti tražbinu ugovorenu u korist trećega.

Tako je pravo treće osobe poduprto s 2 zahtjeva za ostvarenje – vlastitim i vjerovnikovim.

2) Vjerovnik – treća osoba

Njihov odnos otkriva motive zbog kojih je vjerovnik ugovorio korist/pravo za treću osobu.

Motivi mogu biti različiti, npr. isplata duga (solvendi causa), davanje zajma (credendi causa), darivanje (donandi causa) ...

Vjerovnik ima pravo opoziva i izmjene koristi namijenjene trećoj osobi:

- ugovaratelj koristi za trećeg može je opozvati ili izmijeniti dok treći ne izjavi da prihvaća ono što je ugovoreno u njegovu korist
- ako je ugovoreno da će dužnik ispuniti ono na što se obvezao u korist trećega tek nakon smrti ugovaratelja, ovaj može sve dotle, pa i svojom oporukom, opozvati korist ugovorenu za trećega ako iz samog ugovora ili iz okolnosti ne proizlazi što drugo

Treća osoba može:

- prihvatiti korist koja je za njega ugovorena
 - to mogu učiniti i njegovi nasljednici izjavom za koju se ne zahtijeva poseban oblik
 - prihvatom se smatra i ako se korist izrijekom ne odbije
- odbiti korist koja je za njega ugovorena – ako treći odbije korist koja je ugovorena za njega ili je ugovaratelj opozove, korist pripada ugovaratelju ako što drugo nije ugovoreno ili ne proizlazi iz naravi posla

3) Dužnik – treća osoba

Sklapanjem ugovora s klauzulom u korist trećega, treća osoba postaje vjerovnik prema dužniku.

Treća osoba:

- može ostvarivati stečeno pravo zahtjevom izravno usmjerenim na dužnika
- ne može zahtijevati ispunjenje ugovorene koristi od vjerovnika

Prigovori dužnika prema trećoj osobi:

Dužnik može isticati prema trećoj osobi sve prigovore koje ima prema ugovaratelju (stipulantu) temeljem ugovora kojim je ugovorena korist za trećega. (npr. prigovor nevaljanosti ugovora, zbog materijalnih/pravnih nedostataka, ...)

OBEĆANJE RADNJE TREĆE OSOBE

U našem obveznom pravu je prihvaćeno načelo nedopustivosti ugovornog obvezivanja treće osobe.

Obećanje radnje trećega:

Obećanje učinjeno drugom da će treći nešto učiniti ili propustiti, trećega ne obvezuje, a obećavatelj odgovara za štetu koju bi drugi pretrpio zbog toga što treći ne pristaje obvezati se ili ispuniti određenu radnju.

Obećanje zauzimanja kod trećega:

Obećavatelj neće odgovarati ako je drugom obećao da će se samo zauzeti kod trećega da se ovaj obveže nešto učiniti ili propustiti, a u tome nije uspio i pored svega potrebnog zalaganja.

Dakle, u oba slučaja dano obećanje ne obvezuje trećega.

Učinak obećanja ograničen je isključivo na interni odnos obećavatelja i njegova partnera.

3. OBVEZE

3.1. POJAM OBVEZE

čl. 65. st. 1., opće pravilo (učinci obveza)

Na temelju obveze vjerovnik je ovlašten zahtijevati od dužnika njezino ispunjenje, a dužnik je dužan u cijelosti ispuniti je.

Dakle, obveza je pravni odnos između dviju osoba po kojemu je:

- jedna osoba (vjerovnik, creditor) ovlaštena zahtijevati od druge osobe (dužnik, debitor) neku činidbu

→ ta druga osoba dužna tu činidbu ispuniti

Uspostavljanje pravnog odnosa je potrebno da bi se osiguralo ostvarenje gospodarskih odnosa u koje stupaju pravni subjekti.

(npr. ako A treba odijelo, a B se obveže da će mu ga načiniti, takav odnos ima prometnu vrijednost samo ako A može prisiliti B-a da ispuni preuzetu obvezu, u slučaju da B to zbog nekog razloga ne želi učiniti)

3.2. VRSTE OBVEZA

3.2.1. POTPUNE I NEPOTPUNE

čl. 65. st. 2., opće pravilo (učinci obveza)

1. POTPUNE OBVEZE

Obveznopравни odnos možemo promatrati s gledišta:

- vjerovnikova zahtjeva za činidbu – tada govorimo o **tražbini** (zato se obvezno pravo naziva i tražbenim pravom)
- dužnika – tada govorimo o **obvezi** ili dugovanju

Potpune su obveze u kojima se tražbina sastoji od subjektivnog prava i zahtjeva, a dugovanje od duga i odgovornosti za dug.

(subjektivno pravo + zahtjev na ispunjenje) tražbina ← vjerovnik – dužnik → dugovanje (dug + odgovornost za dug)

2. NEPOTPUNE OBVEZE

Predstavljaju odstupanja od pravila da za ispunjenje obveze dužnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Dijele se na 2 skupine:

- nepotpune obveze u kojima dužnik uopće ne odgovara za postojeći dug – prirodne obveze
- nepotpune obveze u kojima dužnik odgovara za dug samo dijelom imovine – obveze s ograničenom odgovornošću

a) prirodne obveze (prirodne, neutužive)

To su obveze koje se mogu valjano ispuniti, ali vjerovnik ne može prisilno ostvariti ispunjenje (protiv volje dužnika).

(subjektivno pravo + ~~zahtjev na ispunjenje~~) tražbina ← vjerovnik – dužnik → dugovanje (dug + ~~odgovornost za dug~~)

Takva situacija se javlja npr. kod zastarjele obveze, ili kod usmenog darovanja bez prave predaje.

Dragovoljno ispunjenje:

- moguće je – dužnik može ispuniti naturalnu obvezu
- ako to učini, ispunjeno ne može tražiti natrag, jer nije platio nedug nego dug (npr. zastarjelu obvezu)

Prisilno ispunjenje

- kako vjerovnik gubi zahtjev na ispunjenje, a dužnik nije odgovoran za dug, vjerovnik ga ne može prisiliti na ispunjenje
- ipak, to ne znači da vjerovnik ne može uputiti tužbu – kako sud ne pazi na zastaru po službenoj dužnosti, nego tek na prigovor tuženog, tužbeni zahtjev može uspjeti ako dužnik ne istakne prigovor zastare ili ga ne istakne u roku

b) obveze s ograničenom odgovornošću

(subjektivno pravo + zahtjev na ispunjenje) tražbina ← vjerovnik – dužnik → dugovanje (dug + ograničena odgovornost za dug)

1) sustav abandona (noksalni sustav, sustav napuštanja stvari)

- predstavlja oblik predmetno stegovne odgovornosti, a poznat je u pomorskom pravu
- ovdje dužnik odgovara za obvezu svojom stvari, a ne cijelom svojom imovinom
- npr. vlasnik koji od poštenog posjednika traži povrat stvari mora mu naknaditi nužne i korisne troškove ili mu prepustiti stvar

2) ovršni/pekulijarni sustav

- također predstavlja oblik predmetno stegovne odgovornosti
- ovdje dužnik odgovara za obvezu samo određenim dijelom svoje imovine
- npr. kad vjerovnici ostavitelja zatraže tzv. separatio bonorum (odvajanje ostavine od nasljednikove imovine) – nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove samo ostavinom

3) sustav kvantitativno ograničene odgovornosti

- ovdje dužnik odgovara za obvezu čitavom imovinom, ali samo do određenog iznosa (npr. nasljednik odgovara za nasljednikove dugove čitavom imovinom, dakle i svojom i naslijeđenom, ali samo do visine vrijednosti naslijeđene imovine)

3.2.2. DUALISTIČKE I PLURALISTIČKE (DJELJIVE, SOLIDARNE, NEDJELJIVE)

S obzirom na broj subjekata koji sudjeluju u obveznom pravnom odnosu, obveze mogu biti:

- 1) **dualističke** – one u kojima sudjeluju 2 subjekta:
 - jednostranoobvezne – kad je jedna strana vjerovnik, a druga dužnik (npr. posudba)
 - dvostranoobvezne – kad je svaka strana i vjerovnik i dužnik (npr. kupoprodaja, zakup)
- 2) **pluralističke** – one u kojima sudjeluje više dužnika/više vjerovnika/više dužnika i vjerovnika (djeljive, solidarne, nedjeljive)

1, DJELJIVE OBVEZE (RAZDIJELJENE)

čl. 41., djeljive obveze (vrste obveza)

Nastaju kad je činidba djeljiva, a u obveznom pravnom odnosu se pojavljuje više subjekata.

- obveza (činidba) će biti djeljiva ako zadovolji 2 uvjeta:
 - 1) ako se može podijeliti na dijelove tako da se svaki dio razlikuje od cjeline samo kvantitativno, ne i kvalitativno (tj. da ima ista svojstva kao i cjelina) i
 - 2) ako ona podjelom ne gubi ništa od svoje vrijednosti/rezultata za vjerovnike i dužnike (npr. novčana činidba, ali i činidba pribavljanja npr. prava vlasništva)
- djeljiva obveza predstavlja cjelinu iako svaki dio ima samostalnu sudbinu (tj. može samostalno zastariti, ugasiti se ...)
- jer ih u materijalnom pravnom pogledu veže to što potječu iz iste pravne osnove
- među djeljivima treba razlikovati rastavljene obveze, kod kojih na istoj strani odnosa jedan subjekt ima samo pravo, a drugi samo obvezu, npr. osiguranje života u korist trećega

Aktivne djeljive obveze (s više vjerovnika)

Kad u nekoj djeljivoj obvezi ima više vjerovnika, tražbina se dijeli među njima na jednake dijelove, ako nije što drugo određeno.

Svaki vjerovnik može zahtijevati samo svoj dio tražbine.

Primjer: 3 suvlasnika vile iznajme D-u vilu za 900 kn mjesečno

- svaki suvlasnik ima pravo na 1/3 najamnine (300 kn)
- ako D ne plati npr. A-u, a plati B-u i C-u, B i C ga ne mogu tužiti jer se radi o razdijeljenoj obvezi

Pasivne djeljive obveze (s više dužnika)

Kad u nekoj djeljivoj obvezi ima više dužnika, dug se dijeli među njima na jednake dijelove, ako nije određena drukčija podjela.

Svaki od njih odgovara samo za svoj dio duga.

2. SOLIDARNE OBVEZE (lat. solidum – u cijelosti)

čl. 42., djeljive obveze (vrste obveza)

čl. 43. do 63., solidarne obveze (vrste obveza)

Nastaju kad je činidba djeljiva, a u obveznom pravnom odnosu se pojavljuje više subjekata, s tim da je svaki suvjerovnik ovlašten zahtijevati ispunjenje cijele činidbe od bilo kojeg dužnika, a svaki sudužnik je dužan ispuniti cijelu činidbu.

Nastanak solidarnih obveza

- 1) ugovorom
- 2) odredbom poslj. volje (npr. oporučitelj odredi da su mu nasljednici A, B i C dužni zajedno podignuti nadgrobni spomenik)
- 3) zakonom – nastaju posredno, tako da zakon veže nastanak solidarne obveze uz postojanje nekih činjenica i bez obzira na stranačku volju (npr. ZOO: odgovornost za štetu + više štetnika = zajednička odgovornost za štetu)

Solidarnost se u pravilu ne predmnijeva:

- kad na vjerovnikovoj strani ima više osoba, one su solidarne samo kad je solidarnost ugovorena ili određena zakonom
- iznimka: kad ima više dužnika u nekoj djeljivoj obvezi nastaloj trgovačkim ugovorom, oni odgovaraju vjerovniku solidarno, osim ako su ugovaratelji izrijeком otklonili solidarnu odgovornost

Obnova:

Obnovom između dužnika i jednog vjerovnika smanjuje se solidarna obveza za onoliko koliko iznosi dio te tražbine. (kod aktivne)

Obnovom koju je vjerovnik učinio s jednim solidarnim dužnikom oslobađaju se i ostali dužnici, ali ako su vjerovnik i dužnik obnovu ograničili na dio obveze koji dolazi na ovoga, obveza ostalih ne prestaje nego se samo smanjuje za taj dio. (kod pasivne)

Nagodba:

- Nagodba što ju je sklopio jedan od solidarnih vjerovnika s dužnikom nema učinak prema ostalim vjerovnicima, ali oni imaju pravo prihvatiti tu nagodbu, osim kad se ona odnosi samo na dio vjerovnika s kojim je sklopljena. (kod aktivne)
- Nagodba što ju je sklopio jedan od solidarnih dužnika s vjerovnikom nema učinak prema ostalim dužnicima, ali oni imaju pravo prihvatiti tu nagodbu, ako ona nije ograničena na dužnika s kojim je sklopljena. (kod pasivne)

Zakašnjenje:

- Kad dužnik dođe u zakašnjenje prema jednom solidarnom vjerovniku, on je u zakašnjenju i prema ostalim vjerovnicima. Zakašnjenje jednoga solidarnog vjerovnika djeluje i prema ostalim vjerovnicima. (kod aktivne)
- Zakašnjenje jednog solidarnog dužnika nema učinak prema ostalim dužnicima. Isto vrijedi kad jedan od solidarnih dužnika prizna dug. (kod pasivne)

Prestanak solidarnih obveza

- 1) u pravilu prestaju ispunjenjem dužne činidbe (kod pasivnih solidarnih obveza → si unus solvat omnes liberantur)
- 2) prijeboj:
 - ⇒ Svaki se solidarni dužnik može pozvati na prijeboj koji je učinio njegov sudužnik. Tražbinu koja pripada solidarnom dužniku ne mogu prebijati ostali sudužnici. (pasivna solidarna obveza)
 - ⇒ Dužnik može svoj dug prebiti s tražbinom koju ima prema vjerovniku koji mu zahtijeva ispunjenje. (aktivna)
- 3) otpust duga:
 - kod aktivnih solidarnih obveza – otpustom duga između dužnika i jednog vjerovnika smanjuje se solidarna obveza za onoliko koliko iznosi dio te tražbine vjerovnika (npr. ako A otpusti dug C-u, C je sad dužan B-u 5000 kn)
 - kod pasivnih solidarnih obveza – moguće su 2 situacije:
 - a) otpust in rem – otpust duga učinjen sporazumno s jednim solidarnim dužnikom oslobađa obveze i ostale dužnike (ovdje vjerovnik otpušta dug s ciljem da oslobodi sve dužnike; otpustom duga obveza se gasi)
 - b) otpust in personam – ako je otpust imao za svrhu osloboditi obveze samo dužnika s kojim je učinjen, solidarna obveza se smanjuje za dio duga koji prema međusobnim odnosima dužnika pada na njega, a ostali dužnici odgovaraju solidarno za ostatak duga
- 4) sjedinjenje
 - Kad se u osobi jednoga solidarnog vjerovnika sjedini i svojstvo dužnika, svaki od ostalih solidarnih vjerovnika može od njega zahtijevati ispunjenje samo svog dijela tražbine. (kod aktivne)
 - Kad se u jednoj osobi sjedini svojstvo vjerovnika i svojstvo dužnika iste solidarne obveze, obveza ostalih dužnika smanjuje se za iznos dijela koji na njega pada. (kod pasivne)

Priznanje duga:

Priznanje duga učinjeno jednom vjerovniku koristi svim vjerovnicima (kod aktivne).

Priznanje duga od jednog solidarnog dužnika nema učinak prema ostalim dužnicima (kod pasivne).

Zastara:

- Ako jedan vjerovnik prekine zastaru ili ako prema njemu ne teče zastara, to ne koristi ostalim vjerovnicima i prema njima zastara teče i dalje (kod aktivne).
- Ako zastara ne teče ili je prekinuta prema jednom dužniku, ona teče za ostale solidarne dužnike i može se navršiti, ali dužnik prema kojem obveza nije zastarjela i koji ju je morao ispuniti ima pravo zahtijevati od ostalih dužnika prema kojima je obveza zastarjela da mu naknade svaki svoj dio duga (kod pasivne).

Odricanje od zastare:

- Odricanje od zastare učinjeno prema jednom vjerovniku koristi i ostalim vjerovnicima (kod aktivne).
- Odricanje od navršene zastare nema učinak prema ostalim dužnicima (kod pasivne).

Aktivne solidarne obveze (s više vjerovnika)

Primjer:

A i B kao solidarni vjerovnici pozajme C-u 10 000 kn.

A, B – zajmodavci (dužni predati novac)

C – zajmoprimac (dužan vratiti novac – činidba je djeljiva)

Vjerovnici (A, B)

- svaki solidarni vjerovnik ima pravo zahtijevati od dužnika:
 - 1) ispunjenje cijele obveze (npr. A zatraži od C-a 10 000 kn – ako C plati, namireni su i A i B)
 - 2) ispunjenje dijela obveze (npr. A zatraži od C-a 2 000 kn)

- kad jedan vjerovnik bude namiren, prestaje obveza prema svim ostalim vjerovnicima
- međusobni odnos: svaki solidarni vjerovnik ima pravo zahtijevati od vjerovnika koji je primio ispunjenje od dužnika da mu preda dio koji mu pripada; ako iz odnosa među vjerovnicima ne proistječe što drugo, svakom solidarnom vjerovniku pripada jednak dio (npr. ako A dobije 10 000 kn od C-a, B ima pravo na 5 000)

Dužnik (C)

- svaki vjerovnik je alternativno subjekt cijele tražbine – to znači da dužnik može ispuniti obvezu vjerovniku kojeg sam izabere, sve dok neki vjerovnik ne zatraži ispunjenje (tad mora platiti tom vjerovniku)
- oslobađa se obveze prema drugim suvjerovnicima tek kad vjerovnik koji tuži bude namiren, a ne čim se obveza utuži (kad jedan od solidarnih vjerovnika bude namiren, obveza prestaje i prema ostalim vjerovnicima)

Pasivne solidarne obveze (s više dužnika)

Primjer:

D pozajmi 12 000 kn A-u, B-u i C-u kao solidarnim dužnicima.

A, B, C – zajmoprimci (dužni vratiti novac – djeljiva činidba)

D – zajmodavac

Vjerovnik (D):

- vjerovnik može zahtijevati njegovo ispunjenje od koga hoće sve dok ne bude potpuno ispunjen, ali kad jedan dužnik ispuni dug, obveza prestaje i svi se dužnici oslobađaju
- svrha pasivnih solidarnih obveza je pružanje veće sigurnosti vjerovniku da će mu tražbina biti ispunjena

Dužnici (A, B, C):

- položaj solidarnih sudužnika uređen je formulom:
 - o aut-aut (ili-ili) glede duga – dug je alternativan, što znači da ga svaki dužnik može platiti
 - o et-et (i-i) glede odgovornosti za dug – odgovornost je kumulativna, što znači da svi dužnici odgovaraju za dug
 - svaki dužnik solidarne obveze odgovara vjerovniku za cijeli dug
 - od više solidarnih dužnika svaki može dugovati s drugim rokom ispunjenja, pod drugim uvjetima i uopće s različitim odstupanjima
- međusobni odnos sudužnika – odnos regresa:
 - o nastaje kad jedan od dužnika u cijelosti podmiri vjerovnika između tog i ostalih dužnika (npr. ako A plati D-u, nastaje odnos regresa A prema B-u i C-u) – ZOO propisuje podjelu na jednake dijelove: ako nije što drugo ugovoreno ili inače ne proizlazi iz pravnih odnosa sudionika u poslu, na svakog dužnika dolazi jednak dio duga
 - o određivanje udjela:
 - a) može biti ugovoren
 - b) može biti propisan – npr. u ZOO:
 - predviđa solidarnu odgovornost za štetu prema težini krivnje pojedinog štetnika i težini posljedica koje je prouzročio
 - ako se tako ne mogu utvrditi udjeli, na svakog štetnika otpada jednak dio, osim ako pravičnost po ocjeni suda ne zahtijeva drukčiju raspodjelu u konkretnom slučaju
 - o utjecaj insolventnosti jednog sudužnika na odnos regresa:
 - ako je nastala prije isplate, njegov dio preuzimaju ostali dužnici (npr. A, B i C solidarno duguju 9 000 kn D-u; ako A postane insolventan prije isplate, B i C duguju 9 000 kn; ako B plati, može od C-a zahtijevati 4 500 kn)
 - ako je nastala nakon isplate, to škodi samo platcu (npr. B plati 9 000, pa A postane insolventan; sad B može tražiti 3 000 od C-a, ali ne i od A-a jer je on postao insolventan)
 - navedeno ne vrijedi ako je vjerovnik oslobodio jednog od sudužnika, a drugi sudužnik je već platio cijeli dug (npr. B plati 9 000 kn D-u, pa D otpusti dug A-u; A svejedno mora isplatiti 3 000 kn B-u, jer vjerovnik može osloboditi nekog dužnika, ali se ne može miješati u interni odnos među sudužnicima, tj. u odnos regresa)
 - o u regresnom zahtjevu nema solidarnosti:
 - npr. A, B i C solidarno duguju 9 000 kn D-u – ako A plati cijeli dug, može tražiti 3 000 od B-a i 3 000 od C-a, ali ne i svih 6 000 od npr. C-a (jer B i C više nisu solidarni dužnici)

- pravo regresa (povrata) se gubi ako dužnik ispuni obvezu koju nije bio dužan ispuniti:
 - npr. A i B duguju C-u 5 000 kn, ali dug je zastario
 - ako A plati takav dug, ne može zahtijevati 2 500 kn od B-a
- prava regresa nema ako među solidarnim sudažnicima postoji drugi interni odnos
 - npr. A, B i C su suvlasnici kuće, pa pozajme 10 000 kn od D-a za njen popravak
 - ovdje vrijedi iznimka od podjele na jednake dijelove: ako je solidarna obveza osnovana u isključivom interesu jednoga solidarnog dužnika (npr. kao kod solidarnog jamstva gdje je svaki jamac ujedno i platac), on je dužan naknaditi cijelu obvezu sudažniku koji je namirio vjerovnika

3. NEDJELJIVE OBVEZE (NERAZDIJELJENE)

čl. 64., nedjeljive obveze (vrste obveza)

Nastaju kad je činidba nedjeljiva, a u obveznompravnom odnosu se pojavljuje više subjekata (na bilo kojoj strani).

- činidba je nedjeljiva:
 - ako se ne može podijeliti u kvote ili
 - ako se može podijeliti, ali će se dijelovi kvalitativno razlikovati od cijele činidbe
- svrha nedjeljive činidbe je pribaviti neko nedjeljivo pravo (npr. služnost puta je nedjeljiva, jer ju ne možemo osnivati na dijelove; ne možemo npr. osnovati služnost puta samo do pola nekretnine, ako korisnik treba proći preko cijele nekretnine)
- nedjeljive činidbe se uglavnom sastoje u činjenju (npr. izrada slike)

Aktivne nedjeljive obveze (s više vjerovnika)

Primjer:

A, B i C od D-a uzmu automobil u zakup na godinu dana.

A, B, C – zakupnici (plaćaju zakupninu, savjesno koriste automobil, vraćaju ga u istom stanju ...)

D – zakupodavac (prepušta auto na korištenje – činidba je nedjeljiva jer D ne može predati kotače A-u, volan B-u, karoseriju C-u)

Vjerovnici (A, B, C)

- svaki od njih je subjekt cijele tražbine (npr. prava da se zahtijeva izručenje automobila)
- prava vjerovnika:
 - 1) kad u nedj. obvezi ima više vjerovnika među kojima nije ugovorena ni zakonom određena solidarnost, jedan vjerovnik može zahtijevati da dužnik ispuni obvezu njemu samo ako je ovlašten od ostalih vjerovnika primiti ispunjenje
 - 2) inače svaki vjerovnik može zahtijevati od dužnika da objekt činidbe položi sudu ili javnom bilježniku
 - 3) svaki može podići samostalnu tužbu
 - za nju mu ne treba pristanak ostalih vjerovnika
 - mora tek postaviti zahtjev (petit) kumulativno, tj. zahtijevati od dužnika da ispuni činidbu svim vjerovnicima
 - kad ne bi postojalo pravo na samostalnu tužbu, tražbina se ne bi mogla sudski ostvariti (npr. uzalud bi 2 vjerovnika htjela tužiti zakupodavca automobila, jer to ne bi mogli učiniti ako bi se 3. vjerovnik iz bilo kojih razloga kratio da tuži zakupodavca automobila)
- međusobni odnos vjerovnika uređuje se posebno i ne tiče se dužnika (npr. tko će se voziti u zakupljenom automobilu)

Dužnik (D)

- može ispuniti činidbu:
 - 1) svim vjerovnicima zajedno
 - 2) jednom vjerovniku, kad je ovlašten od ostalih i kad zahtijeva u ime svih

- 3) polaganjem objekta činidbe u sudsku ostavu/javnom bilježniku – ako je objekt pogodan za čuvanje, a dužnik ne može ispuniti obvezu, ne zna kome bi je ispunio, ne može je ispuniti svima ili vjerovnici odbijaju primiti ispunjenje

Pasivne nedjeljive obveze (s više dužnika)

Na nedjeljive obveze u kojima ima više dužnika na odgovarajući se način primjenjuju propisi o solidarnim obvezama.

Primjer:

Arhitekti A, B i C se obvežu D-u izraditi nacrt za jednu kuću (ugovorom o djelu).

A, B i C – izvođači (dužni su izraditi nacrt kuće – činidba je nedjeljiva)

D – naručilac (dužan platiti naknadu)

Vjerovnik (D)

- ima pravo zahtijevati ispunjenje cijele tražbine od bilo kojeg dužnika (jer se činidba ne može ispuniti na dijelove)

Dužnici (A, B, C)

- svaki je odgovoran za ispunjenje cijele obveze
- čim jedan od njih ispuni dužnu činidbu, obveza se u cijelosti gasi prema svima njima
- međusobni odnos dužnika – odnos regresu:
 - o ako jedan ispuni cijelu činidbu, ostali mu moraju naknaditi dio koji na njih otpada
 - o ako drukčije nije ugovoreno, taj dio je razmjernan (npr. A, B i C su dužni predati knjigu D-u. Ako A kupi knjigu za 300 kn i preda ju D-u, B i C mu moraju dati po 100 kn).

3.2.3. S VIŠE ČINIDABA (ALTERNATIVNE, FAKULTATIVNE, KUMULATIVNE)

1. ALTERNATIVNE OBVEZE

čl. 32. do 37. alternativne obveze (vrste obveza)

Pravo izbora:

- ako neka obveza ima dvije ili više činidaba, ali je dužnik dužan ispuniti samo jednu da bi se oslobodio obveze, pravo izbora, ako nije što drugo ugovoreno, pripada dužniku, i obveza prestaje kad on ispuni činidbu koju je izabrao
- dužnik ima pravo izbora sve dok u ovršnom postupku jedna od dugovanih stvari ne bude potpuno ili djelomično predana vjerovniku po njegovu izboru
- pravo izbora utrnjuje:
 - kad dužnik počne ispunjavati jednu od činidaba ili
 - kad obavijesti vjerovnika o činidbi koju je izabrao – izbor je učinjen kad strana kojoj pripada pravo izbora obavijesti drugu stranu o tome što je izabrala, i od tog trenutka izbor se više ne može mijenjati (učinjenim izborom smatra se da je obveza od početka bila jednostavna i da je njen objekt od početka bila izabrana činidba)
- ako pravo izbora pripada vjerovniku, a on se ne očituje o izboru u roku određenom za ispunjenje, dužnik ga može pozvati da učini izbor i za to mu odrediti primjeren rok poslije čijeg isteka pravo izbora ima dužnik

Izbor povjeren trećoj osobi:

Ako izbor treba obaviti treća osoba, a ona to ne učini, svaka strana može zahtijevati da izbor obavi sud

Naknadna nemogućnost činidbe:

- 1) ako je jedna činidba postala nemoguća zbog nekog događaja za koji ne odgovara nijedna strana, obveza se ograničuje na preostalu činidbu (npr. činidba je postala nemoguća zbog više sile)
- 2) kad jedna činidba postane nemoguća zbog događaja za koji je odgovoran dužnik:
 - ako dužnik ima pravo izbora, obveza se ograničava na preostalu činidbu
 - ako vjerovnik ima pravo izbora, on može po svom izboru zahtijevati ispunjenje preostale činidbe ili naknadu štete
- 3) kad jedna činidba postane nemoguća zbog događaja za koji je odgovoran vjerovnik, dužnikova obveza prestaje, ali:
 - ako dužnik ima pravo izbora, on može ispuniti preostalu činidbu i zahtijevati naknadu štete
 - ako vjerovnik ima pravo izbora, može dati naknadu štete i zahtijevati ispunjenje preostale činidbe

2. FAKULTATIVNE OBVEZE

čl. 38. do 40., fakultativne obveze (vrste obveza)

Dužnik duguje samo jednu činidbu, ali mu je dopušteno osloboditi se svoje obveze ispunjenjem druge određene činidbe.

- ta druga činidba naziva se alternativno ovlaštenje (facultas alternativa)
- primjer: ako A proda nalivpero B-u za 30 kn, a poslije sazna da ono vrijedi 200 kn:
 - A može zbog prekomjernog oštećenja tražiti poništaj (ne i nadoplatu cijene)
 - B može nadoplatiti cijenu ili, ako ugovor bude poništen, vratiti nalivpero (tj. uspostaviti prijašnje stanje)

Ovlaštenje dužnika:

- dužnik čija obveza ima jednu činidbu, ali mu je dopušteno da se oslobodi svoje obveze ispunjenjem neke druge određene činidbe, može se koristiti mogućnošću da se oslobodi obveze ispunjenjem druge činidbe sve dok vjerovnik u ovršnom postupku ne primi potpuno ili djelomično ispunjenje činidbe.

Ovlaštenja vjerovnika:

- može zahtijevati od dužnika samo dugovanu činidbu, ali ne i drugu činidbu kojom dužnik, ako hoće, može ispuniti obvezu
- kad dugovana činidba postane nemoguća zbog događaja za koji dužnik odgovara, vjerovnik može zahtijevati samo naknadu štete, ali se dužnik može osloboditi obveze ispunjenjem onog na što je ovlašten umjesto činidbe

Fakultativne tražbine:

- Kad je ugovorom ili zakonom predviđeno da vjerovnik može umjesto dugovane činidbe zahtijevati od dužnika neku drugu određenu činidbu, dužnik je dužan ispuniti mu tu činidbu, ako vjerovnik to zahtijeva.
- U ostalom, za fakultativne tražbine vrijede, prema namjeri ugovaratelja i prema prilikama posla, odgovarajuća pravila o fakultativnim i alternativnim obvezama.

3. KUMULATIVNE OBVEZE

- To su obveze kod kojih dužnik duguje više činidaba, a obveze se oslobađa ako ih sve ispuni.
- Ispunjenje može biti ugovoreno u isto doba ili sukcesivno (npr. kod kupnje opreme za tvornicu predviđa se vremenski raspored isporuke pojedinih strojeva; tzv dinamika isporuke).

Naknadna nemogućnost činidbe:

- 1) ako je dužnik kriv – vjerovnik ima pravo na
 - naknadu štete i
 - ispunjenje ili odustaju od ostalih činidaba
- 2) ako dužnik nije kriv – obveza u pogledu te činidbe se gasi, a vjerovnik može:
 - zahtijevati ispunjenje ostalih činidaba ili
 - odustati od obveze u cijelosti

Novčana obveza je ona koja za činidbu ima određeni iznos novca.

To je činidba vrijednosti (a ne činidba davanja zamjenjivih stvari, kao prije).

U vezi s tim postavlja se pitanje: treba li visinu novčane obveze usklađivati s promjenama u vrijednosti novca do kojih dođe nakon sklapanja pravnog posla, a prije ispunjenja dužne činidbe? Npr. A uzme 1000 kn kredita, a zatim vrijednost novca padne za 10%:

- prema načelu valorizma, A će morati vratiti 1100 kn
- prema načelu monetarnog nominalizma, A će morati vratiti 1000 kn

NAČELO VALORIZMA I MONETARNOG NOMINALIZMA

Načelo valorizma:

- promjena vrijednosti (kupovne moći) novca zahtijeva promjenu visine novčane svote koja je objekt novčane obveze
- prednosti: osigurava razmjenu ekvivalenata, a time i poštivanje načela jednake vrijednosti činidaba
- nedostaci: izaziva neodređenost novčane obveze i otežava promet
- ovo načelo nije prihvaćeno u našem GP

Načelo monetarnog nominalizma (prihvaćeno kod nas):

Kad obveza ima za činidbu iznos novca, dužnik je dužan isplatiti onaj broj novčanih jedinica na koji obveza glasi.

Da bi se osigurala razmjena ekvivalenata, potrebno je propisati iznimke od tog načela:

- 1) izravnim propisivanjem, npr:
 - odredbama o izmjeni ili raskidu ugovora zbog promijenjenih okolnosti – ako se značajno promijene okolnosti, strane mogu izmijeniti sadržaj ugovornih obveza, uključujući i novčane obveze
 - odredbama o posljedicama ništetnosti i poništaja – ako nije moguće izvršiti povrat u prijašnje stanje, daje se novčana naknada po cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke
- 2) davanjem dispozitivnog karaktera odredbama o nominalizmu – tako se stranama omogućuje ugovaranje zaštitnih klauzula kojima one preveniraju gubitak zbog promjene vrijednosti novca:
 - a) indeksna klauzula – dopuštena je odredba ugovora kojom se iznos novčane obveze u domaćem novcu veže za promjene cijena dobara, robe i usluga izraženih indeksom cijena utvrđenim od ovlaštene osobe (npr. Zavoda za statistiku)
 - b) klizna klauzula/skala – u ugovorima u kojima se jedna strana obvezuje izraditi i isporučiti određene predmete dopušteno je ugovoriti da će cijena ovisiti o cijeni materijala, rada i drugih čimbenika koji utječu na visinu troškova proizvodnje, u određeno vrijeme na određenom tržištu
 - c) monetarna klauzula
 - Dopuštena je odredba ugovora prema kojoj se vrijednost ugovorne obveze u valuti RH izračunava na temelju cijene zlata ili tečaja valute RH u odnosu prema stranoj valuti.
 - U tom slučaju, ako strane nisu ugovorile drugi tečaj, obveza se ispunjava u valuti RH prema prodajnom tečaju koji objavi devizna burza, odnosno Hrvatska narodna banka i koji vrijedi na dan dospelosti, odnosno, po zahtjevu vjerovnika, na dan plaćanja.
 - Ako novčana obveza protivno zakonu glasi na plaćanje u zlatu ili stranoj valuti, njezino se ispunjenje može zahtijevati samo u valuti RH prema prodajnom tečaju koji objavi devizna burza, odnosno HNB i koji vrijedi na dan dospelosti, odnosno, po zahtjevu vjerovnika, na dan plaćanja.
 - Odredbe ZOO o kamatama primjenjuju se na novčanu obvezu neovisno o valuti u kojoj je izražena.

KAMATE

Kamate su naknada za korištenje tuđih zamjenjivih, pokretnih stvari (najčešće novca).

Prema osnovi postanka, dijele se na zakonske (usurae legales) i ugovorne (usurae conventionales).

1. Zakonske kamate

Utemeljene su na zakonskoj normi koja nameće dužniku obvezu plaćanja kamata (uz podmirenje glavnice).

Primjeri takvih zakonskih odredbi:

- 1) kod zajma kao trgovačkog ugovora, zajmoprimac duuguje kamate i ako one nisu ugovorene
- 2) kod prodaje na kredit, kupac duuguje kamate od kad mu je stvar predana
- 3) **zatezne kamate (moratorne)** – najpoznatiji primjer zakonskih kamata, spominju se na više mjesta u ZOO
 - to je sankcija prema: dužniku koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze (duuguje i zatezne kamate, pored glavnice), strani koja u slučaju raskida ugovora vraća primljeni novac i strani koja vraća stečeno bez osnove
 - ZOO propisuje stopu zakonskih zateznih kamata:
 - Stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje se, za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za 8%, a u ostalim odnosima za 5%.
 - Uz ograničenje predviđeno za stopu ugovornih kamata, kod trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava strane mogu ugovoriti drukčiju stopu zateznih kamata.
 - Ali ništetna je odredba ugovora o drukčijoj stopi zateznih kamata ako na temelju okolnosti slučaja, a poglavito trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je tako ugovorenom stopom zateznih kamata, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana.
 - Prilikom ocjene je li odredba ugovora o stopi zateznih kamata ništetna uzet će se, između ostalog, u obzir jesu li postojali opravdani razlozi za odstupanje od zakonom predviđene stope zateznih kamata.
 - ako je u odnosu između trgovca ili trgovca i osobe javnog prava stopa ugovornih kamata viša od stope zateznih kamata, one teku i poslije dužnikova zakašnjenja
 - stopa zateznih kamata se odnosi na razdoblje od 1 godine
 - eskontnu stopu objavljuje HNB u Narodnim novinama 1.1. i 1.7. svake godine (od 1.1.2012. ona iznosi 7%)

Pravo na potpunu naknadu

- Vjerovnik ima pravo na zatezne kamate bez obzira na to je li pretrpio kakvu štetu zbog dužnikova zakašnjenja.
- Ako je šteta koju je vjerovnik pretrpio zbog dužnikova zakašnjenja veća od iznosa koji bi dobio na ime zateznih kamata, on ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

Anatocizam (naplaćivanje kamata na kamate):

- u rimskom pravu je bio zabranjen (usurae usurarum non potest) – kod nas je također zabranjen
- iznimka: procesne kamate
 - Na dospjele a neisplaćene zatezne kamate ne teku zatezne kamate, osim kad je to zakonom određeno.
 - Na iznos neisplaćenih kamata mogu se zahtijevati zatezne kamate samo od dana kad je sudu podnesen zahtjev za njihovu isplatu.

2. Ugovorne kamate

Utemeljene su na ugovoru (npr. ugovoru o zajmu).

Određivanje stope ugovornih kamata:

- a) određuju ju strane, uz ograničenja
 - ako bar jedna osoba u obveznom odnosu nije trgovac, stopa ugovornih kamata ne može biti viša od stope zakonskih kamata koja je vrijedila na dan sklapanja ugovora, odnosno na dan promjene ugovorne kamane stope, ako je ugovorena promjenjiva kamatna stopa

- ako su osobe u obveznom odnosu trgovci i osobe javnog prava, stopa ugovornih kamata može biti za 50% viša od stope zakonskih kamata predviđene za obvezne odnose među netrgovcima (osobe javnog prava – osobe koje su obvezne postupati po propisima o javnoj nabavi, osim trg. društava)
- b) ako su kamate ugovorene, ali nije određena njihova stopa:
 - ako bar jedna osoba nije trgovac, vrijedit će kamatna stopa u visini 25% stope zakonskih kamata
 - ako su obje osobe trgovci, vrijedit će kamatna stopa u visini 50% stope zakonskih kamata
- c) ako su ugovorene više kamate od dopuštenih, primijenit će se najviša dopuštena kamatna stopa
- stopa govornih kamata odnosi se na razdoblje od jedne godine
- odnos ugovornih i zakonskih zateznih kamata: npr. zajmoprimac zakasni s isplatom ugovornih kamata:
 - o ako su ugovorne kamate više od zakonskih, plaća ugovorne kamate
 - o ako su ugovorne kamate niže, plaća zakonske kamate
- odredbe ovog Zakona o ugovornim kamata na odgovarajući način vrijede i za ostale obveze kojima su objekt činidbe stvari određene po rodu

Anatocizam:

- i kod ugovornih kamata je zabranjen:
 - o Ništetna je odredba ugovora kojom se predviđa da će na kamate, kad dospiju za isplatu, početi teći kamate ako ne budu isplaćene (ova odredba ne odnosi se na pologe kod banaka i drugih financijskih institucija).
 - o Ali se može, uz ograničenja predviđena u ZOO za određivanje stope ugovornih kamata, unaprijed ugovoriti povećana godišnja kamatna stopa, ako dužnik ne isplati dospjele kamate na vrijeme.

Diskontne (međutomne) kamate:

- idu u dužnikovu korist (za razliku od zakonskih i ugovornih, koje idu u korist vjerovniku → civilni plod)
- dužnik ima pravo ispuniti novčanu obvezu prije roka – ništetna je odredba ugovora kojom se dužnik odriče tog prava
- u slučaju ispunjenja novčane obveze prije roka dužnik ima pravo od iznosa duga odbiti iznos kamata za vrijeme od dana isplate do dospelosti obveze samo ako je na to ovlašten ugovorom (taj odbitak se naziva diskontnim kamata)

3.3. NASTANAK OBVEZE

čl. 20., nastanak obveza

Obveze nastaju:

- 1) na osnovi pravnih poslova
- 2) prouzročenjem štete
- 3) stjecanjem bez osnove
- 4) poslovođstvom bez naloga
- 5) javnim obećanjem nagrade
- 6) izdavanjem vrijednosnih papira

Obveze mogu nastati i na osnovi odluke suda ili druge javne vlasti.

3.4. POJAČANJE OBVEZNOPRAVNOG ODNOSA

3.4.1. UVOD

Položaj sudionika (prava i obveze) u obveznom odnosu je točno određen.

Taj položaj može se pojačati institutima:

- a) stvarnog pojačanja (odgovornost za materijalne i pravne nedostatke, prekomjerno oštećenje, kapara, pravo zadržanja)
- b) osobnog pojačanja (jamstvo, ugovorna kazna)

3.4.2. STVARNO POJAČANJE

3.4.2.1. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke

čl. 357., odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ispunjenja

- spada u prirodne sastojke (ius dispositivum)
- nedostatci mogu biti:
 - o materijalni (faktične mane stvari) – ako je objekt činidbe stvar
 - o pravni (nepostojanje/nepotpunost prava koje je preneseno) – ako je objekt činidbe pravo

Opća načela:

- 1) svaka strana naplatnog ugovora odgovara za njih
(Kod naplatnog ugovora svaki ugovaratelj odgovara za materijalne nedostatke svog ispunjenja.)
- 2) odgovornost za pravne nedostatke uključuje i zaštitu od evikcije
(Isto tako, ugovaratelj odgovara i za pravne nedostatke ispunjenja i dužan je štititi drugu stranu od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njezino pravo bilo isključeno ili suženo.)
- 3) primjenjuju se opće odredbe ZOO o odgovornosti prodavatelja za nedostatke ili posebne odredbe (npr. za zajam, građenje)
 - na navedene odgovornosti prenositelja se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog Zakona o odgovornosti prodavatelja za materijalne i pravne nedostatke, ako za pojedine ugovore nije što drugo propisano
 - odredbama ZOO o kupoprodaji uređene su:
 - ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE
 - JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PRODANE STVARI (GARANCIJA)
 - ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE (ZAŠTITA OD EVIKCIJE)

Potrošački ugovor:

To je ugovor koji fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske/profesionalne djelatnosti (tj. za potrebe osobne potrošnje) s pravnom ili fizičkom osobom koja, kao prodavatelj, djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti.

Opće pretpostavke odgovornosti:

Za ostvarivanje zahtjeva iz odgovornosti za nedostatke činidbe moraju se kumulativno ispuniti ove pretpostavke:

- a) da se radi o naplatnom pravnom poslu
- b) da nedostaci postoje
 - pravni: u trenutku ispunjenja ugovora
 - materijalni: u trenutku prijelaza rizika na stjecatelja ili kao posljedica uzroka koji je postojao prije tog trenutka (a smatra se da je uzrok postojao ako se nedostatak pojavi u roku 6 mjeseci od prijelaza rizika)
- c) da stjecatelj nije znao ni morao znati za nedostatke
 - o ne traži se bludnja stjecatelja – da se traži, on bi morao dokazivati da je bio u bludnji, tj. da je otuđivatelj znao za nedostatke, a otuđivatelj odgovara za nedostatke ako objektivno postoje, neovisno o tome je li znao za njih

3.4.2.2. Prekomjerno oštećenje (laesio enormis)

čl. 375., prekomjerno oštećenje – očiti nerazmjer uzajamnih činidaba

Prekomjerno oštećenje postoji ako su činidba i protučinidba u očitom nerazmjeru.

(to je povreda načela jednake vrijednosti činidaba)

Pretpostavke odgovornosti za prekomjerno oštećenje:

- 1) da se radi o naplatnom pravnom poslu

- 2) da se radi o očitoj nerazmjeri između činidbe i protučinidbe u trenutku sklapanja ugovora (prije ZOO – da jedna strana nije primila ni pola onog što je dala; prikrata preko polovice vrijednosti, laesio ultra dimidium)
- 3) da oštećena strana u vrijeme sklapanja nije znala ni morala znati za pravu vrijednost činidbe (primjer s kupoprodajom slike, 430. str.)

Rok za zahtijevanje poništaja ugovora zbog prekomjernog oštećenja:

Pravo da se zahtijeva poništaj ugovora prestaje istekom godine dana od njegova sklapanja.

Odricanje od odgovornosti za prekomjerno oštećenje:

Odricanje od odgovornosti za prekomjerno oštećenje nema pravni učinak.

Tako se nastoji zaštititi gospodarski slabije partnere od prisiljavanja jačih da se unaprijed odreknu tog prava.

Učinak prekomjernog oštećenja:

Postojanje prekomjernog oštećenja je razlog pobojnosti pravnog posla:

- ⇒ ako je između činidaba ugovornih strana u dvostranoobveznom ugovoru postojao u vrijeme sklapanja ugovora očiti nerazmjer, oštećena strana može zahtijevati poništaj ugovora ako za pravu vrijednost tada nije znala niti je morala znati
- ⇒ protivna strana ima alternativno ovlaštenje:
 - a) uspostaviti prijašnje stanje (ako ugovor bude poništen) ili
 - b) ponuditi nadoplatu do prave vrijednosti (ugovor će tada ostati na snazi)

Kad nema odgovornosti za prekomjerno oštećenje:

- kad se prava vrijednost više ne može ustanoviti, kad se radi o besplatnim ugovorima, kad se radi o ugovoru o nagodbi
- zbog ovoga nerazmjera ne može se zahtijevati poništaj trgovačkog ugovora, ugovora na sreću, javne prodaje, a ni onda kad je za stvar dana viša cijena iz osobite naklonosti

3.4.2.3. Kapara (arrha)

čl. 303. do 307., kapara i odustatnina

To je iznos novca/količina drugih zamjenjivih stvari koju jedna strana daje drugoj u trenutku sklapanja ugovora kao:

- znak da je ugovor sklopljen (arrha confirmatoria) i
- sigurnost da će se obveza iz ugovora ispuniti

Pravna narav kapare:

Kapara je sporedni realni ugovor (Npr. A kupuje pokusno od B-a za 20 000 kn. Ugovor je perfektan. Ako A sad da B-u kaparu od 5 000 kn, to je samo znak da je kupoprodajni ugovor sklopljen. Prema tome, ne može se najprije dati kapara, a onda sklopiti ugovor.)

Trenutak sklapanja ugovora:

Ako je u trenutku sklapanja ugovora jedna strana dala drugoj stanoviti iznos novca ili količinu drugih zamjenjivih stvari kao znak da je ugovor sklopljen (kapara), ugovor se smatra sklopljenim kad je kapara dana, ako nije što drugo ugovoreno.

Postupanje s kaparom:

- 1) ako se ugovor ispuni – kapara se mora vratiti ili uračunati u ispunjenje obveze (ako je istovrsna s ugovornom činidbom)
- 2) ako se ugovor djelomično ispuni:
 - u slučaju djelomičnog ispunjenja obveze vjerovnik ne može zadržati kaparu, nego može zahtijevati ispunjenje ostatka obveze i naknadu štete zbog zakašnjenja, ili tražiti naknadu štete zbog nepotpunog ispunjenja, ali se u oba slučaja kapara uračunava u naknadu

- ako vjerovnik raskine ugovor i vrati ono što je primio kao djelomično ispunjenje, on može birati između ostalih zahtjeva koji pripadaju jednoj strani kad je za neispunjenje ugovora odgovorna druga strana

- 3) ako strane sporazumno raskinu ugovor – kapara se mora vratiti
- 4) ako ugovor ne bude ispunjen – moguće su 4 situacije:
- a) nijedna strana ne odgovara (npr. razlog neispunjenja je viša sila) – kapara se vraća
 - b) obje strane su krive – kapara se vraća
 - c) ako je za neispunjenje ugovora odgovorna strana koja je dala kaparu, druga strana može, po svojem izboru:
 - zahtijevati ispunjenje ugovora, ako je to još moguće
 - tražiti naknadu štete, a kaparu uračunati u naknadu ili vratiti
 - zadovoljiti se primljenom kaparom
 - d) ako je za neispunjenje ugovora odgovorna strana koja je primila kaparu, druga strana može, po svojem izboru:
 - zahtijevati ispunjenje ugovora, ako je to još moguće
 - tražiti naknadu štete i vraćanje kapare
 - tražiti vraćanje dvostruke kapare

Pravo na naknadu štete pretrpljene zbog zakašnjenja:

U svakom slučaju, kad druga strana zahtijeva ispunjenje ugovora, ona ima pravo i na naknadu štete koju trpi zbog zakašnjenja.

Moderatio arrhae:

Sud može, u slučaju neispunjenja ugovora, na zahtjev zainteresirane strane smanjiti pretjerano veliku kaparu.

Odustatnina

- Sporazumom ugovornih strana može se ovlastiti jedna ili svaka strana da odustanu od ugovora davanjem odustatnine.
- Kad strana u čiju je korist ugovorena odustatnina izjavi drugoj strani da će dati odustatninu, ona više ne može zahtijevati ispunjenje ugovora. Strana ovlaštena da odustane dužna je dati odustatninu istodobno s izjavom o odustajanju.
- Ako ugovaratelji nisu odredili rok do kojega ovlaštena strana može odustati od ugovora, njeno pravo odustajanja prestaje:
 - kad protekne rok određen za ispunjenje njezine obveze i
 - kad ona počne ispunjavati svoje obveze iz toga ugovora ili primati ispunjenje od druge strane.

Kapara kao odustatnina (arrha poenentialis)

Kad je uz kaparu ugovoreno pravo da se odustane od ugovora, onda se kapara smatra odustatninom i svaka strana može odustati od ugovora:

- a) ako odustane strana koja je dala kaparu, ona je gubi
- b) ako odustane strana koja ju je primila, vraća je u dvostrukom iznosu

Ako što drugo nije ugovoreno, strana koja je dala kaparu ne može odustati od ugovora ostavljajući kaparu drugoj strani, niti to može učiniti druga strana vraćanjem dvostruke kapare.

3.4.2.4. Pravo zadržanja (ius retentionis)

čl. 72. do 75., pravo zadržanja

To je institut stvarnog pojačanja obveznog pravnog odnosa koji se sastoji od 2 ovlaštenja vjerovnika:

- 1) vjerovnik dospjele tražbine u čijim se rukama nalazi dužnikova stvar ima pravo zadržati je dok mu ne bude ispunjena tražbina
- 2) vjerovnik koji drži dužnikovu stvar na temelju prava zadržanja ima pravo naplatiti se iz njezine vrijednosti na isti način kao založni vjerovnik, ali je dužan prije nego što pristupi ostvarenju naplate o svojoj namjeri pravodobno obavijestiti dužnika

Temeljna funkcija: ojačati vjerovnikov položaj psihološkim pritiskom na dužnika da na vrijeme i u potpunosti ispuni svoju obvezu.

Obveza povrata stvari prije namirenja tražbine:

Vjerovnik je dužan vratiti stvar dužniku ako mu ovaj dade odgovarajuće osiguranje njegove tražbine.

Ključni elementi prava zadržanja:

- 1) stvar
 - u načelu, objekt prava zadržanja mogu biti sve pokretne i nepokretne stvari u prometu
 - to mogu biti samo stvari koje su vjerovniku predane na čuvanje/posudbu
 - predmet prava zadržanja ne mogu biti:
 - stvari koje su izašle iz dužnikova posjeda protiv njegove volje
 - punomoć dobivena od dužnika, ni druge dužnikove isprave, iskaznice, dopisi i slične stvari (osobne), kao ni druge stvari koje se ne mogu izložiti prodaji
- 2) tražbina
 - mora biti
 - a) dospjela (iznimno i nedospjela, u slučaju tzv. prava zadržanja u nuždi – ako je dužnik postao nesposoban za plaćanje, vjerovnik ima pravo zadržanja iako njegova tražbina nije dospjela)
 - b) utuživa – to znači da naplata tražbine iz zastarjelih odnosno prirodnih obveza (oklada, kocka) ne može biti osigurana pravom zadržanja; pritom nije bitno:
 - iz koje vrste pravnog odnosa potječe tražbina (ugovora, odgovornosti za štetu ...)
 - da vjerovnikova tražbina i stvar koja se zadržava potječu iz istog pravnog odnosa, tj. ne traži se koneksitet (tako se stvar može zadržati zbog različitih osnova – dispari causa)

Ostvarivanje prava zadržanja

- Ovlaštenje da se dužnikova stvar zadrži ostvaruje se neprekidnim imanjem faktične vlasti na stvari, sve do ispunjenja tražbine. Gubitkom faktične vlasti na zadržanoj stvari gubi se i pravo zadržanja.
- Ovlaštenje na naplatu vrijednosti zadržane stvari vjerovnik (retinent) ostvaruje na isti način kao založni vjerovnik. No,
prije nego pristupi ostvarenju naplate, dužan je o svojoj namjeri pravodobno obavijestiti dužnika.

Prestanak prava zadržanja:

- 1) isplatom tražbine
- 2) oprostom duga
- 3) prijebojem
- 4) novacijom
- 5) sjedinjenjem (confusio)
- 6) gubitkom faktične vlasti na stvari (uključuje napuštanje i dobrovoljno vraćanje stvari dužniku)
- 7) davanjem odgovarajućeg osiguranja tražbine (jer je tada vjerovnik dužan vratiti stvar dužniku)

Pravo zadržanja ne prestaje nastupom zastare, jer je ono razlog prekida zastare.

Razlike između prava zadržanja i založnog prava:

Pravo zadržanja je po svojoj pravnoj naravi slično stvarnom pravu (založnom, zbog ovlaštenja vjerovnika da se namiri iz vrijednosti zadržane stvari), ali među njima ipak postoje značajne razlike:

- 1) pravo zadržanja prestaje gubitkom faktične vlasti na stvari, a založno pravo ne prestaje
- 2) pravo zadržanja je prenosivo, a založno pravo neprenosivo
- 3) pravo zadržanja nastaje ex lege, a založno pravo u pravilu nastaje ugovorom

Posebne odredbe ZOO o pravu zadržanja:

ZOO sadrži posebne odredbe o pravu zadržanja kod:

- ugovora o kupoprodaji:
 - kad se predaja stvari ostvaruje uručenjem prijevozniku, prodavatelj može odgoditi odašiljanje stvari do isplate cijene, ili poslati stvar tako da zadrži pravo raspolaganja njome za vrijeme prijevoza
 - ako je zadržao pravo raspolaganja stvarju za vrijeme prijevoza, prodavatelj može zahtijevati da stvar ne bude predana kupcu u određenom mjestu dok ne isplati cijenu, a kupac nije dužan isplatiti cijenu prije nego što je imao mogućnost pregledati stvar
 - međutim, kad ugovor predviđa plaćanje uz predaju odgovarajuće isprave, kupac nema pravo odbiti isplatu cijene zbog toga što nije imao mogućnost pregledati stvar
- ugovora o ugostiteljskoj ostavi (ugostitelji koji primaju goste na noćenje imaju pravo zadržati stvari koje su gosti donijeli, do potpune naplate tražbine za smještaj i ostale usluge)
- ugovora o djelu (radi osiguranja naplate naknade za rad i naknade za utrošeni materijal te ostalih tražbina po osnovi ugovora o djelu, izvođač ima pravo zadržanja na stvarima što ih je napravio ili popravio te na ostalim predmetima koje mu je predao naručitelj u vezi s njegovim radom)
- ugovora o trgovinskom zastupanju (radi osiguranja svojih dospjelih tražbina nastalih u vezi s ugovorom, zastupnik ima pravo zadržanja na iznosima što ih je naplatio za nalogodavca po njegovu ovlaštenju te na svim nalogodavčevim stvarima koje je u vezi s ugovorom primio od nalogodavca ili od nekog drugog, dok se nalaze kod njega ili kod nekog tko ih drži za njega, ili dok ima u rukama ispravu pomoću koje može raspolagati njima)

3.4.3. OSOBNO POJAČANJE

3.4.3.1. Jamstvo (poručanstvo)

čl. 104. do 126., jamstvo

Ugovorom o jamstvu se treća osoba (jamac) obvezuje vjerovniku da će ispuniti valjanu i dospjelu obvezu dužnika ako on to ne učini.

- primjer: A pozajmi B-u 10 000 kn, ali B nema stvari na kojima bi mogao u korist A-a osnovati založno pravo pa mu ponudi jamca (C). C sklapa ugovor s A-om kojim se obvezuje da će podmiriti B-ov dug ako ga on sam ne bi platio.
- jamac (poruk) odgovara za obvezu glavnog dužnika čitavom svojom imovinom (tako odgovornost postaje jača)
- ugovorom o jamstvu može se obvezati samo tko ima potpunu poslovnu sposobnost; tko se obveže kao jamac za obvezu poslovno nesposobne osobe, odgovara vjerovniku isto kao jamac poslovno sposobne osobe

1. GLAVNA OBILJEŽJA

a) akcesornost:

- **obveza jamca ovisi o obvezi glavnog dužnika** (npr. C se ne može obvezati A-u prije nego što da zajam B-u):
 - jamstvo se može dati za svaku pravovaljanu obvezu, bez obzira na njezin sadržaj
 - jamčiti se može i za uvjetnu obvezu, a i za određenu buduću obvezu (jamstvo za buduću obvezu može se opozvati prije nego što obveza nastane, ako nije predviđen rok u kojem ona treba nastati)
 - jamac se može obvezati i za strogo osobnu obvezu, jer se ona neispunjenjem pretvara u odgovornost za štetu (npr. slikar A se obveže B-u da će mu načiniti portret. C se obveže B-u za slikara kao jamac. Ako A ne načini portret, B ga može tužiti radi naknade štete. Ako A ne naknadi štetu, moći će B zahtijevati naknadu od C-a.)
- **obveza jamca mora biti kvalitativno jednaka obvezi glavnog dužnika:**
 - jamčeva obveza ne može biti veća od obveze glavnog dužnika, a ako je ugovoreno da bude veća, ona se svodi na mjeru dužnikove obveze
 - jamac odgovara za ispunjenje cijele obveze za koju je jamčio, ako njegova odgovornost nije ograničena na neki njezin dio ili na drugi način podvrgnuta lakšim uvjetima
 - jamac odgovara i za:
 - potrebne troškove koje je vjerovnik učinio radi naplate duga od glavnog dužnika
 - one ugovorene kamate koje su dospjele nakon sklapanja ugovora o jamstvu
 - svako povećanje obveze koje bi nastalo dužnikovim zakašnjenjem ili krivnjom, ako nije drukčije ugovoreno

b) supsidijarnost:

- **od jamca se može zahtijevati ispunjenje obveze ako je glavni dužnik ne ispuni u roku određenom u pisanom pozivu**
- **vjerovnik može zahtijevati ispunjenje od jamca iako nije prije toga pozvao glavnog dužnika na ispunjenje obveze:**
 - ako je očito da se iz sredstava glavnog dužnika ne može ostvariti njezino ispunjenje ili
 - ako je glavni dužnik pao pod stečaj

2. ODNOS VJEROVNIKA I JAMCA

Jamčevi prigovori:

- Jamac može isticati protiv vjerovnikova zahtjeva sve prigovore glavnog dužnika, uključujući i prigovor prijeboja, ali ne i osobne dužnikove prigovore.
- Dužnikovo odricanje od prigovora te njegovo priznanje vjerovnikove tražbine nema učinak prema jamcu.
- Jamac može isticati protiv vjerovnika i svoje osobne prigovore, na primjer, ništetnost ugovora o jamstvu, zastaru vjerovnikove tražbine prema njemu, prigovor prijeboja uzajamnih tražbina.

Gubitak prava na rok

Ako je dužnik izgubio pravo na rok određen za ispunjenje njegove obveze, vjerovnik ipak ne može zahtijevati ispunjenje od jamca prije isteka toga roka, ako nije drukčije ugovoreno.

Stečaj glavnog dužnika

- U slučaju stečaja glavnog dužnika vjerovnik je dužan prijaviti svoju tražbinu u stečaj i o tome obavijestiti jamca, inače odgovara jamcu za štetu koju bi ovaj imao zbog toga.
- Smanjenje obveze glavnog dužnika u stečajnom postupku ne povlači za sobom i odgovarajuće smanjenje jamčeve obveze, te jamac odgovara vjerovniku za cijeli iznos svoje obveze.

Smanjena odgovornost dužnikova nasljednika

Jamac odgovara za cijeli iznos obveze za koji je jamčio i u slučaju kad bi se od dužnikova nasljednika mogla zahtijevati isplata samo onoga njezina dijela koji odgovara vrijednosti naslijeđene imovine.

Dužnost obavješćivanja jamca o dužnikovu propuštanju

Ako dužnik ne ispuni svoju obvezu na vrijeme, vjerovnik je dužan obavijestiti o tome jamca, inače će mu odgovarati za štetu koju bi jamac pretrpio zbog toga.

Oslobođenje jamca zbog gubitka osiguranja

- Ako vjerovnik napusti zalog ili koje drugo pravo kojim je bilo osigurano ispunjenje njegove tražbine ili ga izgubi svojom krivnjom i tako onemogućiti prijelaz toga prava na jamca, ovaj se oslobađa svoje obveze prema vjerovniku za onoliko za koliko bi mogao dobiti ostvarenjem toga prava.
- To pravilo vrijedi kako u slučaju kad je pravo nastalo prije sklapanja ugovora o jamstvu, tako i kad je nastalo nakon toga.

3. ODNOS REGRESA

Između jamca i dužnika

Kad jamac ispuni obvezu glavnog dužnika, dolazi do **zakonske personalne subrogacije** – na jamca koji je namirio vjerovnikovu tražbinu prelazi ta tražbina sa svim sporednim pravima i osiguranjima njezina ispunjenja.

Pravo zahtijevati naknadu od dužnika

- Jamac koji je isplatio vjerovniku njegovu tražbinu može zahtijevati od dužnika da mu naknadi sve što je isplatio za njegov račun, a i kamate od dana isplate.
- On ima pravo na naknadu troškova nastalih u sporu s vjerovnikom od časa kad je obavijestio dužnika o tom sporu, a i na naknadu štete ako bi je bilo.

Pravo jamca solidarnog dužnika:

Jamac jednog od više solidarnih dužnika može zahtijevati od bilo koga od njih da mu naknadi što je isplatio vjerovniku, a i troškove.

Pravo jamca na prethodno osiguranje

I prije nego što namiri vjerovnika, jamac koji se obvezao sa znanjem ili odobrenjem dužnika ima pravo zahtijevati od dužnika da mu dade potrebno osiguranje za njegove eventualne zahtjeve u sljedećim slučajevima:

- ako dužnik nije ispunio svoju obvezu o njezinoj dospelosti,
- ako je vjerovnik zatražio sudskim putem naplatu od jamca i
- ako se dužnikovo imovinsko stanje znatno pogoršalo nakon sklapanja ugovora o jamstvu.

Pravo na povrat podmirenog:

Jamac koji je bez dužnikova znanja podmirio vjerovnikovu tražbinu koja je kasnije na dužnikov zahtjev poništena, ili ugašena prijebom, može samo zahtijevati od vjerovnika povrat podmirenog.

Kad jamac plati zastarjeli dug:

Ako jamac plati dug prije nego ga je vjerovnik to zatražio, pa ispadne da je platio zastarjeli dug, glavni dužnik mu može staviti prigovor zastare na njegov regresni zahtjev (tad se jamac neće moći naplatiti od glavnog dužnika).

Gubitak prava na naknadu:

- Dužnik može koristiti protiv jamca koji je bez njegova znanja podmirio vjerovnikovu tražbinu sva pravna sredstva kojima je u času podmirenja mogao odbiti vjerovnikov zahtjev.
- Jamac koji je podmirio vjerovnikovu tražbinu, a o tome nije obavijestio dužnika, te je i ovaj u neznanju da je tražbina podmirena ovu ponovno podmirio, ne može zahtijevati naknadu od dužnika, ali ima pravo zahtijevati od vjerovnika da mu podmireno vrati.

Između jamaca (ako ih je više)

Kad ima više jamaca, pa jedan od njih podmiri dospjelu tražbinu, on ima pravo zahtijevati od ostalih jamaca da mu svaki naknadi dio koji pada na njega.

4. OBLIK UGOVORA O JAMSTVU

Ugovor o jamstvu obvezuje jamca samo ako je izjavu o jamčenju učinio u pisanu obliku.

Svrha: zaštita od nepromišljenog obvezivanja

5. VRSTE JAMSTVA

- a) redovito/obično (u ZOO: supsidijarno) – opisano jamstvo čija su obilježja akcesornost i supsidijarnost
- b) solidarno
 - više jamaca nekog duga odgovaraju solidarno, bez obzira na to jesu li jamčili zajedno ili se svaki od njih obvezao prema vjerovniku odvojeno, osim kad je ugovorom njihova odgovornost uređena drukčije
 - ako se jamac obvezao kao jamac platac, odgovara vjerovniku kao glavni dužnik za cijelu obvezu i vjerovnik može zahtijevati njezino ispunjenje bilo od glavnog dužnika bilo od jamca ili od obojice u isto vrijeme (jamac za obvezu nastalu iz trgovačkog ugovora odgovara kao jamac platac, ako nije što drugo ugovoreno)
- c) podjamstvo (potporučanstvo) – ono je supsidijarno obvezi glavnog dužnika i jamca
 - jamstvo se može dati i za obvezu nekog drugog jamca (jamčev jamac)

6. PRESTANAK JAMSTVA

- 1) kad prestane obveza glavnog dužnika (posljedica akcesornosti)
- 2) kad glavna obveza ostane, ali jamac ispadne iz odnosa (npr. vjerovnik ga otpusti)
- 3) zastarom obveze glavnog dužnika
 - ako je zastarni rok za obvezu glavnog dužnika dulji od 2 godine, obveza jamca zastarijeva 2 godine od dana dospelosti obveze glavnog dužnika, osim kad jamac odgovara solidarno s dužnikom
 - prekid zastare tražbine prema glavnom dužniku djeluje i prema jamcu samo ako je do prekida došlo nekim postupkom vjerovnika pred sudom protiv glavnog dužnika
 - zastoje zastare obveze glavnog dužnika nema učinka prema jamcu

Jamstvo može prestati i zbog odugovlačenja vjerovnika – jamac se oslobađa odgovornosti:

- 4) ako je rok dospelosti određen, pa nakon dospelosti tražbine jamac pozove vjerovnika da zahtijeva ispunjenje od glavnog dužnika, a on to ne učini u roku 1 mjeseca
- 5) ako rok nije određen, pa jamac nakon isteka 1 godine od sklapanja ugovora o jamstvu pozove vjerovnika da odredi rok, pa ovaj to ne učini u roku 1 mjeseca

3.4.3.2. Ugovorna kazna (penal)

čl. 350. do 356., ugovorna kazna

Vjerovnik i dužnik mogu ugovoriti da će dužnik platiti vjerovniku neki novčani iznos ili pribaviti drugu materijalnu korist:

- ako ne ispuni svoju obvezu ili
- ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili
- ako je neuredno ispuni.

Primjer: A proda B-u 1000 pari cipela za 100 000 kn.

A se obveže B-u da će mu u slučaju neispunjenja ili zakašnjenja te obveze platiti ugovornu kaznu u iznosu od 20 000 kn.

(ovdje je ugovorna kazna određena u ukupnom iznosu, ali može biti određena i drukčije, npr. u postotku/promilu od vrijednosti činidbe, za svaki dan zakašnjenja i sl.)

- ugovorna kazna ne može biti:
 - o ugovorena za novčane obveze (jer se za njih plaćaju zatezne kamate)
 - o kumulirana s naknadom koju zakon propisuje zbog neispunjenja/zakašnjenja:
 - ako je za neispunjenje obveze, neuredno ispunjenje ili za slučaj zakašnjenja s ispunjenjem zakonom određena visina naknade pod nazivom penala, ugovorne kazne, naknade ili pod kojim drugim nazivom, a ugovorne strane su pored toga ugovorile kaznu, vjerovnik nema pravo zahtijevati ujedno ugovornu kaznu i naknadu određenu zakonom, osim ako je to zakonom dopušteno
 - ZOO ne daje odgovor na pitanje može li vjerovnik tada izabrati jednu od opcija – to ovisi o tome jesu li propisi o penalu kogentni ili dispozitivni

Prava vjerovnika:

- 1) ako je penal ugovoren za slučaj neispunjenja obveze, vjerovnik može:
 - zahtijevati ispunjenje obveze (npr. isporuku 1000 pari cipela) ili (alternativan zahtjev)
 - zahtijevati ugovornu kaznu (npr. isplatu 20 000 kn) – tad gubi pravo zahtijevati ispunjenje obveze (dužnik nema pravo isplatom penala odustati od ugovora, osim ako je to bila namjera ugovaratelja kad su kaznu ugovorili)
- 2) ako je penal ugovoren za slučaj zakašnjenja ili neurednog ispunjenja obveze, vjerovnik može:
 - zahtijevati ispunjenje glavne obveze (npr. isporuku još 500 pari cipela ako je dobio samo 500 ispravnih pari) i (kumulativan zahtjev)
 - zahtijevati ugovornu kaznu (npr. isplatu 20 000 kn)

(vjerovnik ne može zahtijevati ugovornu kaznu zbog zakašnjenja ili neurednog ispunjenja ako je primio ispunjenje obveze, a nije bez odgađanja priopćio dužniku da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu)

Ako ugovorom nije navedeno zbog čega se ugovara penal, smatra se da je ugovoren za slučaj zakašnjenja.

Način određivanja:

Strane mogu odrediti visinu kazne po svojoj volji, u ukupnom iznosu, u postotku, za svaki dan zakašnjenja, ili na drugi način.

Oblik:

Ugovorna kazna mora biti ugovorena u obliku propisanom za ugovor iz kojega je nastala obveza na čije se ispunjenje odnosi.

Pravna sudbina sporazuma:

Sporazum o ugovornoj kazni dijeli pravnu sudbinu obveze na čije se osiguranje odnosi. (akcesoran je toj obvezi)

Kad sporazum o ugovornoj kazni gubi pravni učinak:

Sporazum gubi pravni učinak ako je do neispunjenja, neurednog ispunjenja ili zakašnjenja došlo iz uzroka za koji dužnik ne odgovara.

Smanjenje ugovorne kazne:

Sud će na zahtjev dužnika smanjiti iznos ugovorne kazne ako nađe da je ona nerazmjerno visoka s obzirom na vrijednost i značenje objekta obveze.

Penal je zapravo unaprijed ugovoren iznos naknade štete.

- Zato vjerovnik, kad traži penal, mora dokazati samo da protivna strana nije ispunila obvezu/da je ispunila obvezu sa zakašnjenjem/da je neuredno ispunila obvezu (ne i da je pretrpio štetu).
- Dužnik mora platiti penal. Ako želi izbjeći plaćanje, mora dokazati da nije kriv za neispunjenje/zakašnjenje/ neuredno ispunjenje, npr. jer je do toga došlo zbog više sile (krivnja se kod povrede ugovornog odnosa presumira).

Ako vjerovnik pretrpi štetu veću od penala:

Vjerovnik ima pravo zahtijevati ugovornu kaznu i kad njezin iznos premašuje visinu štete koju je pretrpio, a i kad nije pretrpio štetu.

Ako je šteta koju je vjerovnik pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, on ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

- primjer: bude ugovoren penal od 50 000 kn, a vjerovnik zbog neispunjenja pretrpi štetu od 70 000 kn
- vjerovnik će dobiti:
 - 50 000 kad dokaže povredu obveznog odnosa (neispunjenje/zakašnjenje/neuredno ispunjenje), a
 - ostalih 20 000 samo ako dokaže sve pretpostavke odgovornosti za štetu.

3.5. PROMJENE U OBVEZNOPRAVNOM ODNOSU

3.5.1. UVOD

Identitet obveznog pravnog odnosa određen je:

- **kad su točno određeni njegovi subjekti (na aktivnoj i pasivnoj strani)** – promjena subjekata (promjena vjerovnika i promjene na strani dužnika) ne utječe na promjenu identiteta obveznog odnosa
- i
- **kad je objekt odnosa određen ili bar odrediv**
 - ako se odnosi na promjenu glavne činidbe ili pravne osnove, promjena sadržaja dovest će i do promjene pravnog identiteta odnosa (svaka druga promjena u sadržaju ne utječe na promjenu identiteta obveznog pravnog odnosa)
 - promjena sadržaja može se odnositi
 - 1) na glavnu činidbu: npr. A je bio dužan B-u 100 kg pšenice, ali strane se dogovore da A umjesto pšenice duguje 200kn; to je i dalje zajam, ali ne isti (činidba je sad 200 kn, a ne 100 kg pšenice)
 - 2) na pravnu osnovu: npr. A posudi računalo B-u na 30 dana, pa se nakon 20 dana dogovore da će ga B čuvati još 3 mjeseca; prije promjene se radilo o posudbi, a od promjene o ostavi
 - 3) i na glavnu činidbu i na pravnu osnovu: npr. A proda B-u mobitel za 1000 kn, ali B nije platio cijenu, iako je primio mobitel, pa se strane dogovore da B ne duguje 1000 kn iz kupoprodaje, nego iz zajma

3.5.2. PROMJENA SUBJEKATA

3.5.2.1. Promjena vjerovnika

1. CESIJA (ustup tražbine)

a) POJAM I OBILJEŽJA CESIJE

To je ugovor kojim vjerovnik svoju otuđivu tražbinu prema dužniku prenosi na drugu osobu.

- vjerovnik – cedent (u ZOO: ustupitelj)
 - dužnik – cesus,
 - druga osoba (novi vjerovnik) – cesionar (u ZOO: primatelj)
- cesija je konsenzualan ugovor – znači da postaje perfektan u trenutku sklapanja sporazuma između cedenta i cesionara
- iako u njoj sudjeluju 3 osobe, ona je dvostrana, pa za perfekciju nije potreban pristanak dužnika
(iznimka: ugovor o ustupanju nema učinak prema dužniku ako su on i vjerovnik ugovorili da ovaj neće moći prenijeti tražbinu na drugoga ili da je neće moći prenijeti bez dužnikova pristanka; ako bi cedent to ipak učinio, takva cesija neće imati učinak prema dužniku, pa će ovaj moći valjano ispuniti tražbinu starom vjerovniku)
- ako je vjerovnik ustupio istu tražbinu raznim osobama, tražbina pripada primatelju o kome je ustupitelj prvo obavijestio dužnika, odnosno koji se prvi javio dužniku

Notifikacija:

- za ustup tražbine nije potreban pristanak dužnika, ali je ustupitelj dužan obavijestiti dužnika o ustupanju
 - od trenutka notifikacije, dužnik može valjano ispuniti obvezu samo cesionaru
 - prije notifikacije, a nakon ustupa tražbine:
 - ako je znao za ustup, dužnik može valjano ispuniti obvezu samo cesionaru
 - ako nije znao za ustup, dužnik može valjano ispuniti obvezu cedentu

b) OBJEKT CESIJE

Vjerovnik može ugovorom sklopljenim s trećim prenijeti na ovoga svoju tražbinu, osim one čiji je prijenos zabranjen zakonom ili koja je strogo osobne naravi, ili koja se po svojoj naravi protivi prenošenju na drugog.

Tražbine mogu biti:

- 1) **prenosive** (otuđive) – one mogu biti objekt cesije
- 2) **neprenosive** (neotuđive) – ne mogu biti objekt cesije; ovdje spadaju:
 - tražbine čiji prijenos je zakonom zabranjen, npr. one na kojima se ne može provoditi ovrha radi prisilne naplate duga (ako npr. A ima tražbinu prema B-u, koji je zaposlen u državnom tijelu ili trgovačkom društvu, A može po zakonu zahtijevati ovrhu samo na 1/3 B-ove plaće, a iznimno na 1/2; stoga se u tim granicama može i pravo na plaću ustupiti)
 - strogo osobne tražbine – koje su tako vezane za osobu vjerovnika da bi odvajanjem od te osobe izgubile smisao (npr. tražbina vjerovnika na osnovi uzdržavanja; no, pojedini već dospjeli alimentacijski obroci se mogu cedirati)
 - tražbine koje se po svojoj naravi protive prenošenju na drugog

Za pravo koje se ustupa nije bitno potječe li iz jednostranoobveznih ili dvostranoobveznih odnosa.

Stoga, npr. posuditelj može svoju tražbinu prenijeti na drugoga, ali i kupac može prenijeti na drugoga pravo koje ima prema prodavatelju (na predaju kupljenih predmeta), a da dužnost plaćanja cijene i dalje ostane kod prvobitnog kupca.

c) VRSTE CESIJE

- a) ugovorna (dobrovoljna) – koja se odvija na temelju ugovora (npr. A duguje B-u 10 000 kn, pa B ugovorom prenese tražbinu na C-a; tada B ispada iz obveznog odnosa, a na njegovo mjesto dolazi C)
- b) zakonska – ako prijelaz tražbine nastupa ex lege (uz ispunjenje ostalih pretpostavki); za nju ne treba poseban cesijski akt
- c) nužna – postoji kad je vjerovnik prisiljen prenijeti tražbinu; za nju je potreban poseban cesijski akt (npr. C se nije obvezao za A kao jamac, ali ipak hoće platiti umjesto njega – ako je A na to pristao, B mora primiti isplatu. Sad C može prisiliti B-a da mu ustupi tražbinu koju je imao prema A-u)

d) MEĐUSOBNI ODNOS SUBJEKATA

1) odnos ustupitelja i primatelja:

u pravilu, tražbina na primatelja prelazi u onom opsegu i u onoj kvaliteti u kojoj je postojala kod ustupitelja

- položaj ustupitelja:

1) odgovara za veritet (istinitost) tražbine

o pretpostavke:

- a) da se radi o naplatnom ugovoru, tj. da se za činidbu traži protučinidba: kad je tražbina ustupljena naplatnim ugovorom, ustupitelj odgovara za njeno postojanje u vrijeme ispunjenja
- b) da tražbina nije postojala u trenutku ustupanja

- o primjer: A pozajmi B-u 10 000 kn, s dospijecom tražbine za 1 godinu. No, A hitno treba novac već danas, pa proda tu tražbinu (10 000 kn) C-u za 9 000 kn:

→ tada A odgovara C-u da tražbina doista postoji (tj. za istinitost tražbine)

→ ako u trenutku kad C zatraži od B-a 10 000 kn:

⇒ C sazna da B nikad nije bio A-ov dužnik, tada može tražiti od A povrat 9 000 kn

⇒ ako je tražbina postojala, može tražiti 10 000 kn od B-a

2) odgovara za bonitet (naplativost) tražbine → samo ako je ta odgovornost ugovorena

- o ustupitelj odgovara za naplativost ustupljene tražbine ako je to bilo ugovoreno, ali samo do visine onog što je primio od primatelja i za naplativost kamata, troškova oko ustupanja i troškova postupka protiv dužnika
- o veća odgovornost savjesnog ustupitelja ne može se ugovoriti
- o naplativost – karakteristika činidbe u trenutku ispunjenja; ovisi o tome je li dužnik solventan ili nije

3) dužan je predati primatelju:

- o obveznicu/drugu ispravu o dugu/druge dokaze o ustupljenoj tražbini i sporednim pravima (npr. na ugovornu kaznu, kamate, prvenstvenu naplatu ...)
- o ovjerovljeni prijepis obveznice/druge isprave kojom se dokazuje postojanje ustupljene tražbine (ako je ustupitelj prenio na primatelja samo jedan dio tražbine)
- o ovjerovljenu potvrdu o ustupanju tražbine (samo na zahtjev primatelja)

2) odnos dužnika i primatelja:

primatelj ima prema dužniku ista prava koja je ustupitelj imao prema dužniku do ustupanja

(ustupitelj ne smije cesijom staviti dužnika u gori položaj)

- tražbina prelazi na primatelja u dosadašnjem sadržaju i obujmu, čak i ako npr. primatelj plati ustupitelju tražbinu i ispod nominalne vrijednosti, jer je cesija translativan način stjecanja prava

- o prema tome, s tražbinom na primatelja prelaze i sporedna prava, kao što su pravo prvenstvene naplate, hipoteka, založno pravo, prava iz ugovora s jamcem, prava na kamate, ugovornu kaznu i sl.
- o smatra se da su dospjele, a neisplaćene kamate ustupljene s glavnom tražbinom

- jedino treba paziti da nuzgredna prava budu prenesena pod pretpostavkama koje su potrebne za prijenos takvih prava:

- o ustupitelj može predati založenu stvar primatelju samo ako zalagodavac pristane na to, inače ona ostaje kod ustupitelja da je čuva za račun primatelja
- o npr. A protiv B-a ima tražbinu od 10 000 kn osiguranu zalogom (zlatnim satom)
- o ako A prenese tražbinu od 10 000 kn na C-a:
 - ⇒ za prijenos tražbine dovoljan je sporazum cedenta i cesionara
 - ⇒ za prijenos založnog prava potrebno je da A preda C-u sat, a za to je potreban pristanak B-a (inače zalog ostaje kod cedenta)

- prigovori dužnika:

- o uz prigovore koje ima prema primatelju, može mu staviti sve prigovore koje je mogao staviti ustupitelju do časa kad je saznao za ustupanje (npr. prigovor zastare, ništetnosti pravnog posla)
- o iznimka:
 - ⇒ strogo osobni prigovori – vezani uz ustupitelja (npr. prigovor da je ustupitelj poslao izvršene cesije izgubio poslovnu sposobnost i da zato tražbinu može naplatiti samo ustupiteljev zakonski zastupnik, ne i primatelj)
 - ⇒ prigovori koje bi dužnik koji je priznao veritet tražbine mogao staviti da nije bilo tog priznanja (npr. prigovor zastare, isplate ...)

e) POSEBNI SLUČAJEVI USTUPANJA TRAŽBINE

1. Ustupanje umjesto ispunjenja

- Kad dužnik umjesto ispunjenja svoje obveze ustupi vjerovniku svoju tražbinu ili jedan njezin dio, sklapanjem ugovora o ustupanju dužnikova obveza se gasi do iznosa ustupljene tražbine.
- Primatelj je dužan predati ustupitelju sve što je primio preko iznosa svoje tražbine prema ustupitelju.

2. Ustupanje radi ispunjenja

- Kad dužnik ustupi svome vjerovniku svoju tražbinu samo radi ispunjenja, njegova se obveza gasi, odnosno smanjuje tek kad vjerovnik naplati ustupljenu tražbinu.
- Ovdje dužnik ustupljene tražbine može ispuniti svoju obvezu i prema ustupitelju, čak i kad je obaviješten o ustupanju.
- Primatelj je dužan predati ustupitelju sve što je primio preko iznosa svoje tražbine prema ustupitelju.

3. Ustupanje radi osiguranja

- Kad je ustupanje učinjeno radi osiguranja primateljeve tražbine prema ustupitelju, primatelj je dužan: brinuti se s pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno dobrog domaćina o naplati ustupljene tražbine te nakon naplate, pošto zadrži koliko je potrebno za namirenje vlastite tražbine prema ustupitelju, ovome predati višak.

2. PERSONALNA SUBROGACIJA

čl. 90. do 95., subrogacija

a) POJAM I OBILJEŽJA PERSONALNE SUBROGACIJE

Subrogacija:

- realna – kod koje dolazi do promjene/zamjene sadržaja obveze (npr. umjesto dugovane svote novca daje se stvar)
- personalna – dolazi do promjene subjekta (vjerovnika)

Personalna subrogacija je prijelaz vjerovnikove tražbine na osobu koja ju je ispunila umjesto dužnika.

(osoba koja je ispunila tražbinu – ispunitelj, isplatitelj, solvens)

- ispunitelj stupa na mjesto vjerovnika, a stari vjerovnik ispada iz obveznog pravnog odnosa
- na ispunitelja prelaze glavna tražbina, ali, u pravilu, i sva sporedna prava koja je vjerovnik imao prema dužniku
- subrogacija u slučaju djelomičnog ispunjenja:
 - o u slučaju djelomičnog ispunjenja vjerovnikove tražbine na ispunitelja prelaze sporedna prava kojima je osigurano ispunjenje te tražbine samo ako nisu potrebna za ispunjenje ostatka vjerovnikove tražbine
 - o ali vjerovnik i ispunitelj mogu ugovoriti da će se koristiti jamstvima razmjerno svojim tražbinama, a mogu ugovoriti i da će ispunitelj imati pravo prvenstvene naplate
- dokazi i sredstva osiguranja:
 - o vjerovnik je dužan predati ispunitelju sredstva kojima se tražbina dokazuje ili osigurava
 - o iznimno, vjerovnik može predati ispunitelju stvar koju je primio u zalog od dužnika ili nekoga drugog samo ako zalagodavac pristane na to, inače ona ostaje kod vjerovnika da je drži i čuva za račun ispunitelja

b) VRSTE PERSONALNE SUBROGACIJE

1) zakonska

- kad obvezu ispunio osoba koja ima neki pravni interes u tome, samim ispunjenjem obveze na nju prelazi vjerovnikova tražbina sa svim sporednim pravima (npr. jamac, vlasnik založene stvari, protivnik pobijanja kod paulijanske tužbe)
- vjerovnik je dužan od njih primiti ispunjenje čak i kad se dužnik tome protivi

2) ugovorna

- nastaje ugovorom između
 - a) vjerovnika i ispunitelja – mora biti sklopljen prije ili u trenutku ispunjenja (ako bi ispunitelj ispunio obvezu prije nego što je ugovorio personalnu subrogaciju, obvezni odnos bi ispunjenjem jednostavno prestao)

(u slučaju ispunjenja tuđe obveze svaki ispunitelj može ugovoriti s vjerovnikom prije ispunjenja ili pri ispunjenju, da ispunjena tražbina prijeđe na njega sa svima ili samo s nekim sporednim pravima)

- b) dužnika i ispunitelja – mora biti sklopljen prije ispunjenja
(vjerovnikova prava mogu prijeći na ispunitelja i na temelju ugovora između dužnika i ispunitelja, sklopljenog prije ispunjenja)

- prijelaz vjerovnikove tražbine nastupa tek ispunjenjem tražbine (a ne samim sklapanjem ugovora o personalnoj subrogaciji)
- oblik ugovora nije određen; objekt ugovora ne mogu biti strogo osobna neprenosiva prava
- suglasnost i obavještanje dužnika/vjerovnika se ne traže

Pravila koja vrijede za obje vrste personalne subrogacije (od njih se može odstupiti kod ugovorne p.s., jer su dispozitivne naravi):

- 1) ispunitelj ne može zahtijevati od dužnika više nego što je platio vjerovniku
- 2) vjerovnik ne odgovara za veritet i bonitet tražbine u vrijeme ispunjenja (jer ispunitelj samoinicijativno ispunjava obvezu); ipak, može tražiti povrat isplaćenog po osnovi stjecanja bez osnove (npr. ako ne postoji veritet)

c) PRAVNA NARAV PERSONALNE SUBROGACIJE

O njoj postoje 2 shvaćanja:

- a) to je način ispunjenja obveze (govori se o ispunjenju/isplati sa subrogacijom) – ovo shvaćanje prevladava
- b) to je oblik prijenosa tražbine (ZOO: promjena vjerovnika prijenosom tražbine na ispunitelja) – danas sve izraženije

d) ODNOS PERSONALNE SUBROGACIJE I CESIJE

Sličnosti:

- 1) služe prijenosu tražbine na drugu osobu
- 2) predstavljaju promjenu subjekata prijenosom tražbine (ne mijenjaju identitet obveznog pravnog odnosa)
- 3) nastaju temeljem ugovora i ex lege

Razlike (između ugovorne personalne subrogacije i cesije; zakonske su u biti podudarne):

	ugovorna cesija	ugovorna personalna subrogacija
1	cesionar može sklopiti ugovor samo s cedentom	solvens sklapa ugovor s vjerovnikom ili dužnikom
2	do prijenosa tražbine dolazi u trenutku sklapanja ugovora o cesiji	do prijenosa tražbine dolazi u trenutku ispunjenja obveze
3	vjerovnik odgovara za veritet ako je ugovor naplatan, a za bonitet samo ako je to ugovoreno	vjerovnik ne odgovara za veritet i bonitet tražbine
4	prenose se sva sporedna prava	prenose se samo sporedna prava koja su ugovorena
5	cedent je dužan obavijestiti dužnika o izvršenom ustupanju	nije potrebno obavijestiti vjerovnika/dužnika o ugovorenom prijenosu tražbine
6	cesionar može zahtijevati cjelokupnu tražbinu, čak i ako je za nju platio manje od njene vrijednosti/ako mu je darovana	solvens može zahtijevati od dužnika samo onoliko koliko je platio vjerovniku

3.5.2.2. Promjena na strani dužnika

1. PREUZIMANJE DUGA – ugovorom između dužnika i treće osobe (preuzimatelja duga)

čl. 96. do 100., preuzimanje duga

Ugovor o preuzimanju duga

- Dug se preuzima ugovorom između dužnika i preuzimatelja, na koji je pristao vjerovnik. O sklopljenom ugovoru može vjerovnika izvijestiti svaki od njih, i svakome od njih može vjerovnik priopćiti svoj pristanak na preuzimanje duga.
- Smatra se da je vjerovnik dao pristanak ako je bez ograde primio ispunjenje od preuzimatelja, koje je ovaj učinio u svoje ime.
- Ugovaratelji, a i svaki od njih napose, mogu pozvati vjerovnika da se u određenom roku očituje, pristaje li na preuzimanje duga, pa ako se vjerovnik u određenom roku ne očituje, smatra se da nije dao svoj pristanak.
- Ugovor o preuzimanju duga ima **učinak ugovora o preuzimanju ispunjenja** sve dok vjerovnik ne bude dao svoj pristanak na ugovor o preuzimanju duga, ili odbije dati pristanak.

Objekt ugovora o preuzimanju duga ne mogu biti strogo osobne činidbe.

Kad je dug osiguran hipotekom

- Kad je prilikom otuđenja neke nekretnine na kojoj postoji hipoteka ugovoreno između pribavitelja i otuđitelja da će pribavitelj preuzeti dug prema hipotekarnom vjerovniku, smatra se da je hipotekarni vjerovnik dao pristanak na ugovor o preuzimanju duga, ako ga, na pisani poziv otuđitelja, nije odbio u roku od tri mjeseca od primitka poziva.
- U pisanoj pozivu vjerovniku se mora skrenuti pozornost na ovu posljedicu, inače će se smatrati kao da poziv nije upućen.

Promjena dužnika

- Preuzimanjem duga preuzimatelj stupa na mjesto prijašnjeg dužnika, a ovaj se oslobađa obveze.
- Ali ako je u vrijeme vjerovnikova pristanka na ugovor o preuzimanju duga preuzimatelj bio prezadužen, a vjerovnik to nije znao niti je morao znati, prijašnji dužnik ne oslobađa se obveze, a ugovor o preuzimanju duga ima **učinak ugovora o pristupanju dugu**.
- Između preuzimatelja i vjerovnika postoji ista obveza koja je dotle postojala između prijašnjeg dužnika i vjerovnika.

Sporedna prava:

- sporedna prava koja su dotle postojala uz tražbinu ostaju i nadalje, ali jamstva i zalozi koje su dale treće osobe prestaju ako jamci i zalagodavci ne pristaju da odgovaraju i za novog dužnika
- ako nije što drugo ugovoreno, preuzimatelj ne odgovara za nenaplaćene kamate koje su dospjele do preuzimanja

Prigovori preuzimatelja:

- preuzimatelj može isticati vjerovniku sve prigovore koji proistječu iz pravnog odnosa između prijašnjeg dužnika i vjerovnika iz kojega potječe preuzeti dug, a i prigovore koje preuzimatelj ima prema vjerovniku
- preuzimatelj ne može isticati vjerovniku prigovore koji potječu iz njegova pravnog odnosa s prijašnjim dužnikom, a koji odnos je bio temelj preuzimanja

2. PRISTUPANJE DUGU – ugovorom između vjerovnika i treće osobe

čl. 101. i 202., pristupanje dugu

Treći može pristupiti dugu tako da se ugovorom obveže vjerovniku da će ispuniti njegovu tražbinu prema dužniku.

- treći tada stupa u obveznopravni odnos pored dužnika
- vjerovnik stječe pravo da traži ispunjenje bilo od dužnika, bilo od trećeg
- dužnik ne može spriječiti trećeg da plati ako je obveza dospjela, a on sam je nije ispunio
- učinak ugovora: pojačava poziciju vjerovnika, jer on sad dobiva 2 dužnika koji postaju sudužnici

Primjer: A duguje B-u 10 000 kn, a C se obveže B-u da će platiti taj dug.

Između A i C nema ugovora – oni su postali dužnici, ali ne solidarni.

Stoga, ako C plati:

→ on nema pravo regresa direktno, ipso iure, jer on s A ne stoji ni u kakvom pravnom odnosu

- može utjerati plaćeno samo ako je prije/tijekom plaćanja ugovorio prijelaz tražbine od B-a (ugovorom o personalnoj subrogaciji)

Razlika između pristupanja dugu i zakonske personalne subrogacije i jamstva:

Kod pristupanja dugu se ne radi:

- ni o zakonskoj personalnoj subrogaciji – jer C ne može utjerati plaćeno od A-a na temelju pravnog odnosa (taj pravni odnos ne postoji, pa C nema pravni interes)
- ni o jamstvu:
 - jer se kod jamstva vjerovnik namiruje od jamca („C“) tek ako se ne uspije namiriti od glavnog dužnika („A“); kod jamstva postoji supsidijarnost, a kod pristupanja dugu ne
 - razlika između solidarnog jamca i trećeg (u oba slučaja nema supsidijarnosti):
 - kad solidarni jamac (jamac platac) plati dug, on se regresira od glavnog dužnika s naslova zakonske personalne subrogacije (na njega vjerovnička prava prelaze ex lege)
 - nasuprot tome, treći se namiruje s naslova ugovorne personalne subrogacije

Poseban slučaj pristupanja dugu – ugovorno preuzimanje određene imovinske cjeline

- osoba na koju prijeđe na temelju ugovora neka imovinska cjelina (poduzeće i sl.) pojedinca ili pravne osobe, ili dio te cjeline, odgovara za dugove koji se odnose na nju pored dotadašnjeg imatelja i solidarno s njim, ali samo do vrijednosti njene aktive
- takvu odgovornost nije dopušteno isključiti/ograničiti ugovorom (odredba će biti ništetna)

3. PREUZIMANJE ISPUNJENJA – ugovorom između dužnika i treće osobe (prezimatelja ispunjenja)

čl. 103., preuzimanje ispunjenja

Do njega dolazi ugovorom između dužnika i trećega kojim treći preuzima obvezu da umjesto dužnika ispuni dužnu činidbu

- On odgovara dužniku ako pravodobno ne ispuni obvezu vjerovniku, te ovaj zatraži ispunjenje od dužnika.
- Ali on ne preuzima dug, niti pristupa dugu i vjerovnik nema nikakvo pravo prema njemu.

- taj ugovor naziva se ugovorom o ispunjenju
- vjerovnik:
 - ne može trećeg tužiti na ispunjenje jer među njima nema pravnog odnosa
 - dužan je primiti ispunjenje dospjele obveze od trećeg (inače pada u zakašnjenje)
- ako treći ne ispuni obvezu, odgovara dužniku za štetu koju je zbog tog pretrpio, ako je kriv za nju:

Npr. A je dužan B-u 5 000 kn. A sklopi s C-om ugovor kojim se C obvezuje da će u trenutku dospelosti platiti B-u 5000 kn. Kako C nije platio, A je npr. morao prodati svoje sijeno mnogo jeftinije nego što je prvobitno računao (namjeravao ga je prodati u proljeće, a sada je morao prodati već početkom zime). Sigurno je da je zbog toga pretrpio štetu pa će mu C morati tu štetu nadoknaditi, ako ne dokaže da nije kriv što nije ispunio preuzetu obvezu prema A-u.

3.5.2.3. Prijenos ugovora

čl. 127. do 129., prijenos ugovora

To je pravni posao kojim se cjelokupna pravna pozicija jedne ugovorne strane (dakle, glavna tražbina i sva sporedna prava i zahtjevi) prenosi na treću osobu, a da se time ipak ne ukida identitet prvobitnog obveznog pravnog zahtjeva.

- primjer: 3 velika inozemna poduzeća sporazumiju se s hrvatskim partnerom da u Hrvatskoj podignu nuklearnu centralu; jedno poduzeće može prenijeti ugovor nekoj drugoj tvrtki

- prijenos ugovora nije prijelaz imovine među subjektima (jer se ovdje ne radi o univerzalnoj sukcesiji)
- svrha prijenosa ugovora: to je oblik sinteze cesije i preuzimanja duga s pravnim učincima koji se ne mogu postići samo cesijom ili samo preuzimanjem duga

Pretpostavke prijenosa

- Svaka ugovorna strana može, ako na to pristane druga strana, prenijeti ugovor na neku treću osobu koja time postaje nositelj svih njezinih prava i obveza iz toga ugovora.
- Prijenosom ugovora ugovorni odnos između prenositelja i druge strane prelazi na primatelja i drugu stranu:
 - u času kad je druga strana pristala na prijenos, a
 - ako je druga strana dala svoj pristanak unaprijed, u času kad je obaviještena o prijenosu.

Oblik pristanka na prijenos ugovora:

Pristanak na prijenos ugovora valjan je samo ako je dan u propisanom ili ugovorenom obliku za valjanost prenesenog ugovora.

Primjena odredaba o sporednim pravima kod ugovora o preuzimanju duga:

Odredbe o sporednim pravima kod ugovora o preuzimanju duga na odgovarajući se način primjenjuju i na prijenos ugovora.

Odgovornost prenositelja

Prenositelj odgovara primatelju (trećem) za valjanost prenesenog ugovora.

- On mu ne jamči da će druga strana ispuniti svoje obveze iz prenesenog ugovora, osim ako se na to posebno obvezao.
- On ne jamči drugoj strani da će primatelj ispuniti obveze iz ugovora, osim ako se na to posebno obvezao.

Prigovori:

Strana koja ostaje u ugovoru može isticati primatelju sve prigovore iz prenesenog ugovora, a i one koje ima iz drugih odnosa s njim, ali ne i prigovore koje ima prema prenositelju (osobne).

3.5.2.4. Uputa (asignacija)

čl. 130. do 144., uputa

To je izjava kojom asignant (uputitelj) ovlašćuje:

- **asignata (upućenika) da u svoje ime, a za račun asignanta ispuni određenu činidbu asignataru (primatelju upute)**
- **asignataru (primatelja) da u svoje ime, a za njegov (asignantov) račun primi činidbu od asignata**

Primjer: A ovlasti B-a da za njegov račun plati C-u 5000 kn.

A istodobno ovlasti C-a da naplati od B-a 5000 kn za njegov račun.

A – asignant (uputitelj),

B – asignat (upućenik),

C – asignatar (primatelj upute)

- uputa omogućuje preuzimanje tražbine/duga bez ispadanja vjerovnika/dužnika iz obveznog odnosa (ostali instituti promjene subjekata to ne mogu)
- no, asignacija nije zamjena za cesiju/preuzimanje duga jer je njome moguće ostvariti samo učinke cesije/preuzimanja duga
- za asignaciju nije nužno da upućenik bude uputiteljev dužnik
- također, na primatelja upute ne mora prijeći neka tražbina uputitelja

Asignacijom se može znatno skratiti plaćanje, a time i proširiti bezgotovinski promet.

Primjer: B duguje 10 000 kn A-u (iz zajma). A duguje C-u 10 000 kn.

A može uputiti B-a da u svoje ime i za A-ov račun plati 10 000 C-u (A – asignant, B – asignat, C – asignatar).

Tako ovlašćuje

- B-a da plati C-u

→ C-a da primi isplatu od B-a

Ako B prihvati, između A i B-a nastaje odnos pokrića

- A je dužan pokriti sve B-ove izdatke ako B npr. nije A-ov dužnik, a još nije platio svoj dug A-u
- svoj dug podmirit će kad se zatvori asignacijski trokut, tj. kad B doista i plati

Ako C prihvati, između A i C-a nastaje odnos valute (jer assignatar u pravilu prima činidbu u novcu), a

između B-a i C-a nastaje posebni apstraktni ugovor

- B se obvezao platiti C-u 10 000 kn, a C se obvezao primiti ih
- B uopće ne mora znati zašto mora platiti upravo C-u
- iako B ustvari plaća svoj dug, zbog apstraktnosti odnosa ne može C-u staviti prigovore koje bi možda mogao staviti A-u (npr. ako je A-ova tražbina prema B-u zastarjela kad je prihvatio uputu, B ne može staviti C-u prigovor zastare jer se C-a uopće ne tiče odnos između A i B-a)

Umjesto da B plati A-u, pa A plati C-u, bilo je dovoljno da B odmah plati C-u i time su podmirena oba duga.

Primatelj upute (C) stječe pravo da od upućenika (B) zahtijeva ispunjenje tek kad mu upućenik izjavi da prihvaća uputu.

Smrt i lišenje poslovne sposobnosti:

Smrt, odnosno prestanak pravne osobe uputitelja, primatelja upute ili upućenika, a i lišenje poslovne sposobnosti nekoga od njih, nema utjecaja na uputu.

Međusobni odnosi subjekata

1) Odnos primatelja upute i upućenika

Prihvat od strane upućenika:

- primatelj upute stječe pravo zahtijevati od upućenika ispunjenje tek kad mu ovaj izjavi da prihvaća uputu
- prihvat upute ne može se opozvati

Prigovori upućenika:

- prihvatom upute nastaje između primatelja i upućenika obvezni odnos nezavisan od odnosa između uputitelja i upućenika, a i odnosa između uputitelja i primatelja upute
- upućenik koji je prihvatio uputu može isticati primatelju samo prigovore koji se tiču valjanosti prihvata, prigovore koji se temelje na sadržaju prihvata ili upute, te prigovore koje ima osobno prema njemu

Prijenos upute:

- primatelj može uputu prenijeti na drugog i prije prihvata od upućenika, a ovaj je može prenijeti dalje, osim kad iz same upute ili posebnih okolnosti proizlazi da ona nije prenosiva
- ako je upućenik izjavio pribavitelju, na kojeg je primatelj prenio uputu, da je prihvaća, on ne može pribavitelju isticati prigovore koje ima prema primatelju upute osobno

Zastara:

- pravo primatelja upute da zahtijeva ispunjenje od upućenika zastarijeva za godinu dana
- ako za ispunjenje nije određen rok, zastara počinje teći kad upućenik prihvati uputu, a ako ju je prihvatio prije nego što je dana primatelju upute, onda kad ovome bude dana

2) Odnos primatelja upute i uputitelja

Ako je primatelj upute vjerovnik uputitelja:

- vjerovnik nije dužan pristati na uputu koju mu je učinio dužnik radi ispunjenja svoje obveze, ali je dužan o svom odbijanju odmah obavijestiti dužnika, inače će mu odgovarati za štetu
- vjerovnik koji je pristao na uputu dužan je pozvati upućenika da je ispuni

Uputa nije ispunjenje:

- kad je vjerovnik pristao na uputu učinjenu od njegova dužnika radi ispunjenja obveze, ta obveza ne prestaje, ako nije drukčije ugovoreno, ni njegovim pristankom na uputu, ni prihvatom od upućenika, nego tek ispunjenjem od strane upućenika
- vjerovnik koji je pristao na uputu učinjenu od njegova dužnika može zahtijevati od uputitelja da mu ispuni ono što mu duguje samo ako nije dobio ispunjenje od upućenika u vrijeme određeno u uputi

Dužnost primatelja upute da obavijesti uputitelja:

Ako upućenik ne prihvati uputu ili odbije ispunjenje koje mu zahtijeva primatelj upute ili izjavi unaprijed da je neće ispuniti, primatelj upute je dužan obavijestiti odmah uputitelja o tome, inače mu odgovara za štetu.

Odustanak od prihvaćene upute:

Primatelj upute koji nije vjerovnik uputitelja i koji se ne želi koristiti uputom može od nje odustati, čak i ako je već izjavio da je prihvaća, ali je o tome dužan bez odgađanja obavijestiti uputitelja.

Opoziv ovlaštenja danog primatelju upute:

Uputitelj može opozvati ovlaštenje koje je uputom dao primatelju upute, osim ako je uputu izdao radi ispunjenja nekog svog duga prema njemu i uopće ako je uputu izdao u njegovu interesu.

3) Odnos uputitelja i upućenika

Ako je upućenik dužnik uputitelja:

- upućenik nije dužan prihvatiti uputu, čak i ako je dužnik uputitelja, osim ako se na to obvezao
- ali kad je uputa izdana temeljem upućenikova duga uputitelju, upućenik je dužan ispuniti je do iznosa tog duga, ako mu to ni po čemu nije teže od ispunjenja obveze prema uputitelju
- ispunjenjem upute izdane temeljem upućenikova duga uputitelju, upućenik se u istoj mjeri oslobađa duga prema uputitelju

Opoziv ovlaštenja danog upućeniku:

- uputitelj može opozvati ovlaštenje koje je dao upućeniku, dok ovaj ne izjavi primatelju da prihvaća uputu ili je ne ispuni
- može je opozvati i kad je u uputi navedeno da je neopoziva te kad bi se opozivom vrijeđala njegova obveza prema primatelju
- otvaranje stečaja nad imovinom uputitelja povlači po samom zakonu opoziv upute, osim slučaja kad je upućenik prihvatio uputu prije otvaranja stečaja, a i kad u času prihvaćanja nije znao niti je morao znati za stečaj

3.5.3. PROMJENA SADRŽAJA

3.5.3.1. Novacija (obnova)

čl. 145. do 149., novacija

Obnova je ugovor kojim strane mijenjaju ili pravnu osnovu ili glavnu činidbu svoje dosadašnje obveze.

(Obnova nastaje ako se vjerovnik i dužnik suglase da postojeću obvezu zamijene novom i ako nova obveza ima različitu glavnu činidbu ili različitu pravnu osnovu.)

Učinak obnove:

- Novacijom nastaje nova obveza, a stara se gasi.
- S prijašnjom obvezom prestaju i zalog i jamstvo, osim ako je s jamcem ili zalagodavcem drukčije ugovoreno.
- Isto vrijedi i za ostala sporedna prava koja su bila valjana za prijašnju obvezu.

Da bi nastupio učinak obnove, potrebno je da:

- 1) ugovor o novaciji bude valjan – ako dođe do njegova poništenja, smatra se da nije ni bilo novacije
- 2) postoji jasno izražena namjera noviranja (animus novandi), jer se novacija nikad ne predmnijeva: obnova se ne predmnijeva, pa ako strane nisu izrazile namjeru da ugase postojeću obvezu kad su stvarale novu, prijašnja obveza ne prestaje, već postoji i dalje pored nove
- 3) stara obveza bude valjana
 - obnova je bez učinka ako je prijašnja obveza bila ništetna ili već ugašena
 - ako je prijašnja obveza bila samo pobojna, obnova je valjana ako je to dužniku bilo poznato (uzima se da se dužnik, pristajući na novaciju, odrekao prava na pobijanje ugovora iz kojeg potječe stara obveza)
 - novirati se može i zastarijela obveza, jer se za nju ne može reći da ne postoji ili da je ništetna

Učinak poništaja ugovora o obnovi:

Kad je ugovor o obnovi poništen, smatra se da nije ni bilo obnove i da prijašnja obveza nije ni prestala postojati.

Kad ne postoji obnova:

Ne smatraju se novacijom:

- izdavanje mjenice ili čeka zbog neke prijašnje obveze (osim kad je to ugovoreno)
- sporazum vjerovnika i dužnika kojim se mijenja ili dodaje odredba o roku, o mjestu ili načinu ispunjenja, zatim naknadni sporazum o kamatama, ugovornoj kazni, osiguranju ispunjenja ili o kojoj drugoj sporednoj odredbi, a i sporazum o izdavanju nove isprave o dugu

3.5.3.2. Nagodba (poravnanje)

čl. 150. do 159., nagodba

Ugovorom o nagodbi osobe između kojih postoji spor ili neizvjesnost o nekom pravnom odnosu,

uzajamnim popuštanjima, prekidaju spor, odnosno otklanjaju neizvjesnost i određuju svoja uzajamna prava i obveze.

- sporno pravo (ius litigiosum) – postoji kad među stranama nema suglasja o njegovoj opstojnosti
- dvojbeno pravo (ius dubium) – postoji kad među stranama nema suglasja o strukturi i obujmu njegovog sadržaja, (neizvjesnost postoji i kad je ostvarenje određenog prava nesigurno)

- nagodba može poprimiti karakter novacije – ako se njome mijenja glavna činidba ili pravna osnova odnosa
- pravila o nagodbi neće se primijeniti ako:
 - strane nazovu sklopljeni ugovor nagodbom, a zapravo se radi o drugom ugovoru (npr. kupoprodaji): kad pod nazivom nagodbe ugovaratelji sklope neki drugi pravni posao, na njihove se odnose ne primjenjuju odredbe zakona koje vrijede za nagodbu, nego one koje vrijede za stvarno sklopljeni posao
 - postoji popuštanje samo jedne strane (popuštanje samo jedne strane nije nagodba) – najvjerojatnije će se raditi o oprostu duga ili odustanku

- osim izvansudske, postoji i sudska nagodba – sklapa se pred sudom i uređena je propisima parničnog postupka.

Pretpostavke za valjanost nagodbe:

Za valjanost nagodbe zahtijeva se:

- 1) da se ona temelji na uzajamnim popuštanjima
 - o mogu se sastojati u djelomičnom/potpunom priznanju tuđeg zahtjeva ili odricanju od vlastitog zahtjeva, preuzimanju nove obveze, produljenju roka, pristajanju na djelomične otplate, davanju prava na odustatninu
 - o popuštanje može biti uvjetno
 - o popuštanje samo jedne strane nije nagodba (nego najvjerojatnije oprost duga ili odustanak)
- 2) da strana ima sposobnost raspolaganja pravom koje je predmet nagodbe – to je zapravo opća pravna i poslovna sposobnost, ponekad dopunjena određenim zahtjevom (npr. da opunomoćenik mora imati tzv. specijalnu punomoć za sklapanje nagodbe)

Sadržaj nagodbe:

- sadržaj nagodbe može biti svako pravo kojim se može raspolagati
- valjana je nagodba o imovinskim posljedicama kaznenog djela
- ne mogu biti sadržajem nagodbe sporovi koji se tiču statusnih odnosa

Primjena odredaba o dvostranoobveznim ugovorima:

Za ugovor o nagodbi vrijede opće odredbe o dvostranoobveznim ugovorima, ako za taj ugovor nije što drugo predviđeno.

Prekomjerno oštećenje:

Zbog prekomjernog oštećenja ne može se zahtijevati poništaj nagodbe.

Učinak nagodbe prema jamcima i zalogodavcima

- Ako je nagodbom učinjena obnova obveze, jamac se oslobađa odgovornosti za njezino ispunjenje, a prestaje i zalog koji je dao netko treći.
- Jamac i treći koji je dao svoju stvar u zalog ostaju i nadalje u obvezi, a njihova odgovornost može biti smanjena nagodbom, ali ne i povećana, osim ako su se suglasili s nagodbom.
- Kad dužnik nagodbom prizna spornu tražbinu, jamac i zalogodavac zadržavaju pravo da istaknu vjerovniku prigovore kojih se dužnik nagodbom odrekao.

Ništetnost nagodbe

Nagodba o nevaljanom pravnom poslu

- Ništetna je nagodba o ništetnom pravnom poslu i kad su ugovaratelji znali za ništetnost i htjeli je nagodbom otkloniti.
- Valjana je nagodba o pravnom poslu čiji je poništaj mogla tražiti jedna strana, ako je ona u času sklapanja nagodbe znala za tu mogućnost.

Ništetnost nagodbe

- Nagodba je ništetna ako je zasnovana na pogrešnom vjerovanju obaju ugovaratelja da postoji pravni odnos koji ustvari ne postoji, i ako bez toga pogrešnog vjerovanja ne bi među njima bilo ni spora ni neizvjesnosti.
- Isto vrijedi i kad se pogrešno vjerovanje obaju ugovaratelja odnosi na činjenice.
- Odricanje od ove ništetnosti nema pravnog učinka i dano na ime ispunjenja obveza iz takve nagodbe može se tražiti natrag.

Ništetnost jedne odredbe nagodbe:

Odredbe nagodbe čine cjelinu, te ako je jedna odredba ništetna, cijela nagodba je ništetna (osim kad se iz same nagodbe vidi da se ona sastoji od neovisnih dijelova).

3.6. PRESTANAK OBVEZE

3.6.1. UVOD

čl. 160., opće pravilo

čl. 207. i 213., sjedinjenje i smrt

Obveznopravni odnos najbolje ostvaruje svoju funkciju tek kad utrne, a to se događa kad se ispune potrebne pretpostavke.

Obveza prestaje suglasnošću volja sudionika u obveznom odnosu, ispunjenjem i u drugim zakonom određenim slučajevima.

Prestankom glavne obveze gase se i sporedna prava (npr. jamstvo, zalog).

Prema tome, činjenice koje izazivaju prestanak obveznopravnog odnosa mogu biti:

- manifestacije ljudske volje (ispunjenje, novacija, kompenzacija, otpust duga ...)
- druge pravne činjenice za koje zakon veže prestanak odnosa (slučajna nemogućnost ispunjenja, smrt, protek vremena, nastup kauzalnog rezolutivnog uvjeta ...)

Mogući načini prestanka obveze:

- 1) ispunjenje (solutio)
- 2) nemogućnost ispunjenja
- 3) raskid ugovora
- 4) prijeboj (kompenzacija)
- 5) otpust duga (remissio)
- 6) protek vremena i otkaz
- 7) smrt dužnika ili vjerovnika – smrću dužnika ili vjerovnika prestaje obveza samo ako je nastala s obzirom na osobna svojstva koje od ugovornih strana ili osobne sposobnosti dužnika
- 8) novacija (obnova) – jer ugovorom o novaciji prijašnja obveza prestaje, a nova nastaje
- 9) sjedinjenje (confusio)
 - obveza prestaje sjedinjenjem kad jedna te ista osoba postane i vjerovnik i dužnik (npr. nasljedstvom)
 - kad jamac postane vjerovnik, obveza glavnog dužnika ne prestaje
 - obveze upisane u javnoj knjizi ne prestaju sjedinjenjem, nego tek kad se izvrši upis brisanja
- 10) propisom

3.6.2. ISPUNJENJE (SOLUTIO)

3.6.2.1. Pojam

Ispunjenje je prestanak obveznopravnog odnosa pravilnim i urednim ispunjenjem dužne činidbe.

- Pravilno i uredno ispunjenje osim sadržaja obveze obuhvaća i mjesto, vrijeme i način ispunjenja. Odredbe ZOO o mjestu, vremenu i načinu ispunjenja su dispozitivne, pa se primjenjuju samo ako strane o tome ništa ne ugovore.
- Osim glavne obveze, ispunjenjem prestaju i sporedne obveze i prava koje zbog akcesornosti ne mogu samostalno postojati, npr. jamstvo (iznimka: obveze koje ne mogu nastati bez glavne obveze, ali mogu postojati nakon njenog utruća, npr. kamate)

Razlika između prestanka obveze i prestanka ugovora:

Ispunjenjem činidbe ugovorna obveza nedvojbeno prestaje, ali ugovor kao izvor te obveze u pravilu i dalje postoji.

Ugovorom se:

- dokazuje titulus stjecanja stvarnih prava i općenito prijelaz imovine među subjektima
- omogućuje ostvarivanje određenih zahtjeva koji mogu nastati nakon ispunjenja ugovornih obveza (npr. zahtjev povodom materijalnih/pravnih nedostataka ispunjenja, prekomjernog oštećenja, ...)

3.6.2.2. Opća pravila o ispunjenju

1. TKO MOŽE ISPUNITI I TROŠKOVI ISPUNJENJA

čl. 161. do 163., tko može ispuniti i troškovi ispunjenja

Obvezu može ispuniti ne samo dužnik, nego i treća osoba.

- U strogo osobnim obvezama – dužnu činidbu može ispuniti samo dužnik.
- U ostalim obvezama – dužnu činidbu mogu ispuniti:
 1. dužnik ili njegov zastupnik
 2. treća osoba koja odgovara za dug, tj. ima pravni interes da obveza bude ispunjena (npr. jamac, zalagodavac):
Vjerovnik je dužan primiti ispunjenje od svake osobe koja ima neki pravni interes da obveza bude ispunjena, čak i kad se dužnik protivi tom ispunjenju.)
 3. treća osoba koja ne odgovara za dug, ali se dužnik složio da ona ispuni obvezu:
Vjerovnik je dužan primiti ispunjenje od treće osobe ako je dužnik s tim suglasan, osim kad prema ugovoru ili naravi obveze ovu treba ispuniti dužnik osobno.

Ispunjenje treće osobe bez znanja/pristanka dužnika:

Vjerovnik može primiti ispunjenje od trećeg bez znanja dužnika, i kad ga je dužnik obavijestio da ne pristaje da treći ispuni obvezu.

Ali ako mu je dužnik ponudio da sam odmah ispuni svoju obvezu, vjerovnik ne može primiti ispunjenje od treće osobe.

Ispunjenje poslovno nesposobnog:

I poslovno nesposobni dužnik može pravovaljano ispuniti obvezu, ako je njezino postojanje nesumnjivo i ako je dospjela.

Ali se može osporavati ispunjenje ako je takva osoba isplatila zastarjeli dug ili dug koji potječe iz igre ili oklade.

zakonska personalna subrogacija, 467. str.

Troškovi ispunjenja:

Troškove ispunjenja snosi dužnik, ako ih nije prouzročio vjerovnik.

2. KOME SE MOŽE ISPUNITI OBVEZA?

čl. 164. i 165., kome se može ispuniti obveza

Obveza se mora ispuniti vjerovniku ili osobi određenoj:

- zakonom (npr. vjerovnikovom zakonskom zastupniku ili stečajnom upravitelju, ako je nad vjerovnikom otvoren stečaj)

- sudskom odlukom (npr. sudskom ovršitelju u postupku prisilne naplate vjerovnikove tražbine)
- ugovorom između vjerovnika i dužnika (npr. beneficijaru temeljem ugovora u korist trećega)
- voljom vjerovnika (npr. vjerovnikovom punomoćniku)

Ispunjenje trećoj osobi:

Ispunjenje je valjano i kad je učinjeno trećoj osobi, ako ga je vjerovnik naknadno odobrio ili ako se njime koristio.

Ispunjenje poslovno nesposobnom vjerovniku:

Obveza ispunjena poslovno nesposobnom vjerovniku oslobađa dužnika samo:

- ako je to bilo korisno za vjerovnika ili
- ako se predmet ispunjenja još nalazi kod njega.

Poslovno nesposoban vjerovnik može odobriti, kad postane poslovno sposoban, ispunjenje koje je primio u vrijeme svoje poslovne nesposobnosti.

3. PREDMET ISPUNJENJA

čl. 166. do 170., predmet ispunjenja

a) Dužnik je obavezan ispuniti upravo dužnu činidbu, tj. onu koja je objekt baš tog određenog obveznog pravnog odnosa.

- Ispunjenje se sastoji u izvršenju onoga što čini sadržaj obveze, te niti ga dužnik može ispuniti nečim drugim, niti vjerovnik može zahtijevati nešto drugo.
- Nema pravovaljanog ispunjenja ako ono što je dužnik predao kao dugovanu stvar, a vjerovnik kao takvu primio, to uistinu nije, i vjerovnik ima pravo vratiti ono što mu je predano i zahtijevati dugovanu stvar.

Iznimke:

- 1) zamjena ispunjenja/davanje umjesto isplate (datio in solutum) – ono je po svojoj naravi naplatni realni ugovor
 - Obveza prestaje ako vjerovnik u sporazumu s dužnikom primi nešto drugo umjesto onoga što mu se duguje.
 - Dužnik odgovara isto kao prodavatelj za materijalne i pravne nedostatke stvari dane umjesto onoga što je dugovao.
 - Ali vjerovnik umjesto zahtjeva po osnovi odgovornosti dužnika za materijalne ili pravne nedostatke stvari može zahtijevati od dužnika, ali ne više od jamca, ispunjenje prvotne tražbine i naknadu štete.
- 2) predaja radi prodaje/davanje radi isplate (datio solvendi causa/datio pro solvendo) – ako je dužnik predao vjerovniku stvar ili koje drugo pravo da ih proda i da iz postignutog iznosa naplati svoju tražbinu, a ostatak mu preda, obveza prestaje tek kad se vjerovnik naplati iz postignutog iznosa.

b) Dužnik nije ovlašten činidbu ispunjavati na dijelove, niti je vjerovnik dužan primiti isplatu na dijelove.

Vjerovnik nije dužan primiti djelomično ispunjenje, osim:

- 1) ako narav obveze drukčije ne nalaže (npr. isporuka toplinske energije)
- 2) ako se radi o novčanoj obvezi (osim ako vjerovnik ima poseban interes da odbije djelomično ispunjenje, što mora dokazati)

Obveza davanja stvari određenih po rodu:

Ako su stvari određene samo po rodu, dužnik je dužan dati stvari barem srednje kakvoće.
Ali ako mu je bila poznata namjena stvari, dužan je dati stvari odgovarajuće kakvoće.

4. UZAJAMNOST I ISTODOBNOST ISPUNJENJA

čl. 358., prigovor neispunjenja ugovora

Pravilo o uzajamnosti ispunjenja spada u prirodne sastojke pravnog posla (primjenjuje se ako strane drukčije ne ugovore).

Ono dolazi do izražaja u dvostranoobveznim naplatnim ugovorima.

- jedan ugovaratelj može zahtijevati ispunjenje činidbe od suugovaratelja samo ako je ispunio/spreman ispuniti svoju činidbu:
 - u dvostranoobveznim ugovorima nijedna strana nije dužna ispuniti obvezu ako druga strana ne ispuni ili nije spremna istodobno ispuniti svoju obvezu.
 - osim ako je što drugo ugovoreno ili propisano, ili ako što drugo proistječe iz naravi posla (npr. kod ugovora o najmu prirodno je da najmodavac prvi ispuni svoju činidbu, predaju stvari)
- u protivnom, suugovaratelj mu može staviti prigovor neispunjenja dužne obveze (exceptio non adimpleti contractus): ako u sudskom postupku jedna strana istakne da nije dužna ispuniti svoju obvezu dok i druga strana ne ispuni svoju, sud će joj narediti da ispuni svoju obvezu kad i druga strana ispuni svoju

5. URAČUNAVANJE ISPUNJENJA

čl. 171. i 172., uračunavanje ispunjenja

Kad između istih osoba postoji više istorodnih obveza, pa ono što dužnik ispuni nije dovoljno da bi se mogle namiriti sve, onda će se uračunavanje obaviti:

- 1) redom koji sporazumno odrede dužnik i vjerovnik
- 2) redom koji odredi dužnik najkasnije prije ispunjenja (ako nema sporazuma)
- 3) redom kako je koja obveza dospjela za ispunjenje (ako nema dužnikove izjave o uračunavanju)
- 4) prvo se namiruju one koje su najmanje osigurane (ako su dospjele istodobno)
- 5) prvo se namiruju one koje su dužniku najtegotnije (ako su sve podjednako osigurane)
- 6) redom kako su nastale (ako su u svemu naprijed rečenom jednake)
- 7) ispunjenje se raspoređuje na sve obveze razmjerno njihovim iznosima (ako su nastale istodobno)

Pravila o uračunavanju ispunjenja najčešće se primjenjuju za ispunjenje novčanih obveza.

Uračunavanje kamata i troškova:

Ako uz glavnu obvezu postoje i sporedne obveze (npr. troškovi, kamate), redoslijed namirenja ide od sporednih prema glavnoj:

Ako dužnik pored glavnice duuguje i kamate i troškove, prvo se namiruju troškovi, zatim kamate i napokon glavnica.

6. VRIJEME ISPUNJENJA

čl. 173. i 175. do 177., vrijeme ispunjenja

Određivanje roka

- Dužnik je dužan ispuniti obvezu u roku koji je predviđen ugovorom.
- Ako rok ispunjenja nije predviđen ugovorom, dužnik je dužan ispuniti obvezu u roku koji je predviđen zakonom.
- Ako rok nije određen ni ugovorom niti zakonom, a cilj posla, narav obveze i ostale okolnosti ne zahtijevaju stanovit rok za ispunjenje, vjerovnik može zahtijevati odmah ispunjenje obveze, a dužnik od vjerovnika da odmah primi ispunjenje. (prema sudskoj praksi, pod „odmah“ podrazumijeva se rok od 8 dana od dana primitka računa za isporučenu robu ili izvršene usluge, odnosno nakon primljene robe ili izvršene usluge ako je račun ispostavljen poslije primitka robe ili izvršenja usluge)

Novčana obveza kod trgovačkih ugovora

(ove odredbe ZOO ne vrijede od stupanja na snagu Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza)

Ako trgovačkim ugovorom ili ugovorom između trgovca i osobe javnog prava nije predviđen rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti tu obvezu u roku od 30 dana koji počinje teći:

- od dana kad je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu,
- od dana kad je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ako nije moguće sa sigurnošću utvrditi dan primitka računa ili drugog

odgovarajućeg zahtjeva za isplatu ili ako je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije negoli je vjerovnik ispunio svoju obvezu,
—od dana protoka roka za pregled predmeta obveze, ako je ugovorom ili zakonom predviđen određeni rok za takav pregled, a dužnik je primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije protoka toga roka.

Ništetna je odredba ugovora iz stavka 1. kojom je ugovoren duži rok za ispunjenje novčane obveze, ako na temelju okolnosti slučaja, a poglavito trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je tako ugovorenim rokom ispunjenja, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika. Prilikom ocjene je li odredba ugovora iz stavka 1. o roku ispunjenja novčane obveze ništetna, uzet će se, između ostalog, u obzir jesu li postojali opravdani razlozi za odstupanje od zakonom predviđenog roka ispunjenja.

Pravo na ispunjenje prije roka

- Kad je rok ugovoren isključivo u interesu dužnika, on ima pravo ispuniti obvezu i prije ugovorenog roka, ali je dužan obavijestiti vjerovnika o svojoj namjeri i paziti da to ne bude u nevrijeme.
- U ostalim slučajevima, kad dužnik ponudi ispunjenje prije roka, vjerovnik može odbiti ispunjenje, a može ga i primiti i zadržati pravo na naknadu štete, ako o tome bez odgađanja obavijesti dužnika.
- Vjerovnik ima pravo zahtijevati ispunjenje prije roka u 2 slučaja:
 1. ako mu dužnik nije dao obećano osiguranje ili na njegov zahtjev nije dopunio osiguranje smanjeno bez njegove krivnje
 2. kad je rok ugovoren isključivo u njegovu interesu.

Kad je određivanje roka ostavljeno jednoj strani:

Kad je određivanje vremena ispunjenja ostavljeno na volju vjerovnika ili dužnika, druga strana može, ako ovlaštenik ne odredi rok ni poslije opomene, zahtijevati od suda da odredi rok za ispunjenje.

Plaćanje putem banke ili poštom

- ⇒ Ako se plaća posredovanjem banke/druge pravne osobe kod koje se vodi račun vjerovnika, smatrat će se, ako ugovorne strane nisu drukčije odredile, da je dug namiren kad banci, odnosno spomenutoj pravnoj osobi stigne novčana doznaka u korist vjerovnika ili nalog (virman) dužnikove banke/druge pravne osobe da odobri računu vjerovnika iznos naznačen u nalogu.
- ⇒ Ako je ugovoreno plaćanje poštom, smatra se da su se strane suglasile da je uplatom dugovanog iznosa pošti dužnik namirio obvezu prema vjerovniku, a ako takav način plaćanja nije ugovoren, dug je namiren kad vjerovnik primi novčanu doznaku.
- ⇒ Ako je posebnim propisom ili ugovorom predviđeno plaćanje čekovnom uplatnicom na određeni račun, smatra se da su se strane suglasile da je isplata obavljena kad dužnik uplati dugovani iznos čekovnom uplatnicom u korist označenog računa.

7. MJESTO ISPUNJENJA

čl. 178. i 179., mjesto ispunjenja

Opća pravila

- Dužnik je dužan ispuniti obvezu, a vjerovnik primiti ispunjenje, u mjestu određenom pravnim poslom ili zakonom.
- Kad mjesto ispunjenja nije određeno, a ne može se odrediti ni po cilju posla, naravi obveze ili ostalim okolnostima, obveza se ispunjava u mjestu u kojem je dužnik u vrijeme nastanka obveze imao svoje sjedište, odnosno prebivalište, a u nedostatku prebivališta, svoje boravište.
- Ali ako dužnik ima više jedinica u raznim mjestima, mjestom ispunjenja smatra se sjedište jedinice koja treba obaviti radnje nužne za ispunjenje obveze, ako je vjerovniku ta okolnost pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata.

Mjesto ispunjenja novčanih obveza

- Ispunjavaju se u mjestu u kojem vjerovnik ima sjedište, odnosno prebivalište, a u nedostatku prebivališta, boravište.
- Ako se plaća virmanom, ispunjavaju se u sjedištu pravne osobe kod koje se vode vjerovnikova novčana sredstva.

Ako je vjerovnik promijenio mjesto u kojem je imao svoje sjedište, odnosno prebivalište u vrijeme kad je obveza nastala te su zbog toga povećani troškovi ispunjenja, to povećanje pada na teret vjerovnika.

Uz mjesto ispunjenja vežu se značajni pravni učinci.

(npr. glede prijelaza rizika za slučajnu propast i oštećenje stvari, snošenja troškova ispunjenja, mjesne nadležnosti suda, ...)

8. PRIZNANICA

Priznanica/namira (apocha) – vjerovnikova pisana izjava kojom potvrđuje primitak dugovane činidbe.

Dužnikov je interes raspolagati dokazima da je doista ispunio svoju obvezu – zato mu zakonodavac jamči pravo na priznanicu koju može zahtijevati od vjerovnika nakon ispunjenja obveze (izdavanje priznanice ide na vjerovnikov trošak).

Izdavanje:

- Tko ispunio obvezu potpuno ili djelomično, ima pravo zahtijevati da mu vjerovnik o tome izda priznanicu o svom trošku.
- Dužnik koji je novčanu obvezu isplatio preko banke ili pošte može zahtijevati da mu vjerovnik izda priznanicu samo ako za to ima opravdan razlog.
- Ako vjerovnik odbije izdati priznanicu, dužnik može položiti kod suda objekt svoje obveze.
(u tom slučaju će rješenje od sudskoj ostavi zamijeniti priznanicu)

Predmnjeve (oborive):

- Ako je izdana priznanica o isplaćenju glavnici, predmnjeva se da su isplaćene i kamate i sudski i drugi troškovi, ako ih je bilo.
- Isto tako, ako dužnik povremenih davanja, kao što su zakupnine, i drugih tražbina koje se povremeno obračunavaju, kao što su, primjerice, ona koja nastaju utroškom električne energije ili vode, ili uporabom telefona, ima priznanicu da je isplatio kasnije dospjelu tražbinu, predmnjeva se da je isplatio i ona koja su prije dospjela.

9. VRAĆANJE OBVEZNICE

čl. 182., vraćanje obveznice

Obveznica/zadužnica (chirographa) – dužnikova pisana izjava kojom priznaje postojanje obveze prema vjerovniku.

Kad potpuno ispunio obvezu, dužnik može, pored priznanice, zahtijevati od vjerovnika da mu vrati obveznicu.

Kad on ne vrati obveznicu, dužnik može zahtijevati da mu vjerovnik izda ispravu o prestanku obveze s ovjerenim potpisom. Dužnik koji je ispunio obvezu samo djelomično ima pravo zahtijevati da se to ispunjenje zabilježi na obveznici.

Uobičajeno je da se izdavanje priznanice i vraćanje obveznice odvijaju simultano s ispunjenjem.

Štoviše, iz pravila ZOO proizlazi da dužnik ima pravo zadržati ispunjenje sve dok mu se ne izda priznanica/vrati obveznica.

10. POLAGANJE I PRODAJA DUGOVANE STVARI

čl. 186. do 194., polaganje i prodaja dugovane stvari

1. Polaganje

- Kad je vjerovnik u zakašnjenju ili je nepoznat, kad je neizvjesno tko je vjerovnik/gdje se nalazi, ili kad je vjerovnik poslovno nesposoban, a nema zastupnika, dužnik može za vjerovnika položiti dugovanu stvar kod suda ili zakonom ovlaštene osobe.
- Isto pravo pripada i trećim osobama koje imaju pravni interes da obveza bude ispunjena.

O polaganju dužnik je dužan obavijestiti vjerovnika ako zna za njega i za njegovo boravište.

2. Mjesto polaganja

- Dugovana stvar se polaže kod stvarno nadležnog suda ili kod zakonom ovlaštene osobe u mjestu ispunjenja, osim ako razlozi ekonomičnosti ili narav posla zahtijevaju da se polaganje obavi u mjestu gdje se stvar nalazi.
- Svaki drugi stvarno nadležan sud, odnosno zakonom ovlaštena osoba mora primiti stvar u plog, a dužnik je dužan dati naknadu vjerovniku, ako je ovaj polaganjem kod drugog suda, odnosno druge zakonom ovlaštene osobe pretrpio štetu.

3. Predaja na čuvanje drugoj osobi

- Kad je objekt obveze neka stvar koja se ne može čuvati u sudskom pologu, dužnik može zahtijevati od suda da odredi osobu kojoj će predati stvar da je čuva o trošku i za račun vjerovnika.
- U slučaju obveze iz trgovačkog ugovora, predaja takve stvari javnom skladištu na čuvanje za račun vjerovnika ima učinak polaganja kod suda.

O predaji na čuvanje dužnik je dužan obavijestiti vjerovnika.

4. Uzimanje položene stvari natrag

- Dužnik može uzeti natrag položenu stvar. O uzimanju stvari dužnik je dužan obavijestiti vjerovnika.
- Pravo dužnika da uzme položenu stvar prestaje:

- kad dužnik u pisanom obliku izjavi sudu, odnosno zakonom ovlaštenoj osobi da se odriče toga prava,
- kad vjerovnik izjavi da prima položenu stvar, a i
- kad bude utvrđeno pravomoćnom odlukom da polaganje udovoljava uvjetima urednog ispunjenja.

5. Učinak polaganja

Polaganjem dugovane stvari dužnik se oslobađa obveze u trenutku polaganja.

- Ako je dužnik bio u zakašnjenju, njegovo zakašnjenje prestaje.
- Od trenutka kad je stvar položena rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na vjerovnika.
- Od dana polaganja prestaju teći kamate.

Ako dužnik uzme natrag položenu stvar, smatra se kao da nije bilo polaganja, a njegovi sudužnici i jamci ostaju u obvezi.

6. Troškovi polaganja

Troškove pravovaljanog i neopozvanog polaganja snosi vjerovnik ako prelaze troškove ispunjenja što ih je dužan snositi dužnik.

7. Prodaja umjesto polaganja stvari

- Ako stvar nije prikladna za čuvanje ili ako su za njezino čuvanje ili održavanje potrebni troškovi nerazmjerni s njezinom vrijednošću, dužnik je može prodati na javnoj prodaji u mjestu određenom za ispunjenje, ili nekom drugom mjestu ako je to u interesu vjerovnika, a postignuti iznos, nakon odbitka troškova prodaje, položiti kod suda ili za to zakonom ovlaštene osobe.
- Ako stvar ima tekuću cijenu / male je vrijednosti u odnosu na troškove javne prodaje, dužnik je može prodati iz slobodne ruke.
- Ako je stvar takva da može brzo propasti ili se pokvariti, dužnik je dužan prodati je bez odgađanja na najpogodniji način.

U svakom slučaju dužnik je dužan obavijestiti vjerovnika o namjeravanoj prodaji kad god je to moguće, a nakon prodaje o postignutoj cijeni i njezinu polaganju kod suda, odnosno kod zakonom ovlaštene osobe.

8. Predaja stvari vjerovniku

Sud će predati vjerovniku položenu stvar pod uvjetima što ih je dužnik postavio.

9. Prodaja radi pokrića troškova čuvanja

- Ako troškovi čuvanja ne budu isplaćeni u razumnom roku, sud će u izvanparničnom postupku, na zahtjev čuvara, narediti da se stvar proda i odrediti način prodaje.
- Od iznosa dobivenog prodajom odbit će se troškovi prodaje i troškovi čuvanja, a ostatak, za vjerovnika, položiti će se kod suda ili kod zakonom ovlaštene osobe.

3.6.2.3. Zakašnjenje (mora)

čl. 76. do 79., vjerovnikova prava u posebnim slučajevima

čl. 183. do 185., zakašnjenje

Zakašnjenje je povreda obveznog pravnog odnosa koja se sastoji u neodržanju ugovornih ili zakonskih rokova ispunjenja ili primitka ispunjenja.

- ako je do zakašnjenja došlo bez krivnje obvezanog – objektivno zakašnjenje (kod zemalja koje uređuju zakašnjenje kao objektivno, ono nastupa čim se zakasni s ispunjenjem; ZOO uređuje zakašnjenje kao objektivno)
- ako je do zakašnjenja došlo krivnjom obvezanog – subjektivno zakašnjenje (krivnja se uglavnom predmnijeva)

1. ZAKAŠNJENJE DUŽNIKA (MORA DEBITORIS)

Pretpostavke zakašnjenja dužnika:

1. Dužnik dolazi u zakašnjenje kad ne ispunji obvezu u roku određenom za ispunjenje.
Ako rok za ispunjenje nije određen, dužnik dolazi u zakašnjenje kad ga vjerovnik pozove da ispunji obvezu, usmeno ili pisano, izvansudskom opomenom ili započinjanjem nekog postupka čiji je cilj da se postigne ispunjenje obveze.
(kad je rok određen, opomena je suvišna, jer već sam rok opominje – dies interpellat pro homine)
2. Dužnikova obveza mora biti utuživa (jer kod neutuživih obveza nema zakašnjenja).
3. Dužnikova obveza mora biti dospjela (prije dospelosti, može doći do zakašnjenja jedino u slučajevima u kojima vjerovnik iznimno može zahtijevati ispunjenje prije dospelosti obveze – kad dužnik nije dao osiguranje i kad je rok ugovoren isključivo u korist vjerovnika).

Kad su se ispunile pretpostavke, nastupaju posljedice zakašnjenja, no dužnik i dalje ostaje u obvezi ispuniti dužnu činiđu.

Posljedice zakašnjenja dužnika:

- 1) odgovornost za slučajnu propast stvari
 - dužnik odgovara i za slučajnu propast stvari, ako slučaj ne bi stvar zahvatio da je dužnik ispunio obvezu na vrijeme
 - da bi se oslobodio te odgovornosti, dužnik mora dokazati da bi stvar propala i da je on ispunio obvezu na vrijeme
- 2) odgovornost za djelomičnu/potpunu nemogućnost ispunjenja: dužnik odgovara za djelomičnu ili potpunu nemogućnost ispunjenja koja nastupi nakon njegova dolaska u zakašnjenje (za koje odgovara), čak i ako nije skrivio tu nemogućnost
- 3) naknada štete zbog zakašnjenja
 - vjerovnik od dužnika ima pravo zahtijevati naknadu štete pretrpljene zbog zakašnjenja
 - da bi se oslobodio te odgovornosti, dužnik mora dokazati da je s ispunjenjem zakasnio zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovora koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći
- 4) zatezne kamate – vjerovnik ima pravo na zatezne kamate neovisno o tome je li pretrpio štetu zbog zakašnjenja (novč. obveze)
- 5) ugovorna kazna – dužnik je dužan platiti i ugovornu kaznu, ako je ona bila ugovorena za slučaj zakašnjenja
- 6) raskid ugovora – vjerovnik u nekim slučajevima zbog zakašnjenja može raskinuti ugovor (npr. kod fiksnog ugovora ili kad je tako ugovoreno, odnosno kad je dužniku ostavio naknadni primjereni rok za ispunjenje)

Prestanak zakašnjenja (purgatio morae):

- čim dužnik ponudi ispunjenje dužne činiđe sa svim onim što je dotad zbog zakašnjenja morao dati
- kad vjerovnik naknadno produlji rok ispunjenja ili do toga dođe njihovim sporazumom

Vjerovnikova prava u posebnim slučajevima:

Kad se činiđa sastoji u davanju stvari određenih po rodu

Kad se činiđa sastoji u davanju stvari određenih po rodu, a dužnik dođe u zakašnjenje, vjerovnik, pošto je prethodno o tome obavijestio dužnika, može po svom izboru:

- pribaviti stvar istoga roda i zahtijevati od dužnika naknadu cijene i naknadu štete ili
- zahtijevati vrijednost dugovanih stvari i naknadu štete. (kupnja radi pokrića)

Kad se činiđa sastoji u činjenju

Kad se činiđa sastoji u činjenju, a dužnik tu činiđu nije na vrijeme ispunio, vjerovnik može, obavijestivši o tome prethodno dužnika, sam o trošku dužnika uraditi ono što je dužnik bio dužan uraditi, a od dužnika zahtijevati naknadu štete zbog zakašnjenja, a i naknadu druge štete koju trpi zbog takva načina ispunjenja.

Kad se činiđa sastoji u propuštanju

- Kad se činiđa sastoji u propuštanju, vjerovnik ima pravo na naknadu štete samim tim što je dužnik postupio protivno obvezi.
- Ako je nešto sagrađeno protivno obvezi, vjerovnik može zahtijevati da se to ukloni o trošku dužnika i da mu dužnik naknadi štetu koju je pretrpio u vezi s građenjem i uklanjanjem (sud može, kad misli da je to očito korisnije, uzimajući u obzir javni interes i opravdani interes vjerovnika, odlučiti da se ne ruši ono što je sagrađeno već da se vjerovniku naknadi šteta u novcu)

Pravo zahtijevati naknadu umjesto dosuđenog

Ako dužnik ne ispunji svoju obvezu u roku koji mu je određen pravomoćnom odlukom, vjerovnik ga može pozvati da je ispunji u naknadnom primjerenom roku i izjaviti da nakon isteka toga roka neće primiti ispunjenje nego će zahtijevati naknadu štete zbog neispunjenja. Nakon isteka naknadnog roka vjerovnik može zahtijevati samo naknadu štete zbog neispunjenja.

2. ZAKAŠNJENJE VJEROVNIKA (MORA CREDITORIS)

Pretpostavke zakašnjenja vjerovnika:

- vjerovnik dolazi u zakašnjenje ako bez osnovanog razloga odbije primiti ispunjenje ili ga svojim ponašanjem spriječi (činidba mora biti ponuđena u roku, na određenom mjestu, na određen način, i to od dužnika/druge ovlaštene osobe)
- dolazi u zakašnjenje i kad je spreman primiti ispunjenje istodobne obveze dužnika, ali ne nudi ispunjenje svoje dospjele obveze

Kad nema zakašnjenja:

- ako dužnik samo prividno ponudi ispunjenje obveze ili
- ako vjerovnik dokaže da u vrijeme ponude ispunjenja ili u vrijeme određeno za ispunjenje, dužnik nije mogao ispuniti obvezu

Učinci zakašnjenja vjerovnika:

1. Dolaskom vjerovnika u zakašnjenje prestaje zakašnjenje dužnika, i na vjerovnika prelazi rizik slučajne propasti/oštećenja stvari.
 - Dođe li doista do slučajne propasti stvari, dužnik svejedno može zahtijevati protučinidbu, npr. plaćanje kupovne cijene.
 - Dužnik odgovara samo za onu štetu na stvari do koje je došlo njegovom namjerom ili grubom nemarnošću. (npr. ako je hotimice uništio stvar koju je bio dužan predati vjerovniku)
2. Od dana vjerovnikova zakašnjenja prestaju teći kamate.
3. Vjerovnik je dužan naknaditi dužniku štetu nastalu zbog zakašnjenja za koje odgovara, a i troškove oko daljnjeg čuvanja stvari.
4. Kad je vjerovnik u zakašnjenju, dužnik se može osloboditi obveze polaganjem dugovane stvari u sud.

Prestanak zakašnjenja:

Zakašnjenje prestaje ako i kad vjerovnik primi ispunjenje.

3.6.3. NEMOGUĆNOST ISPUNJENJA

čl. 208. do 210., nemogućnost ispunjenja

čl. 373. i 374., nemogućnost ispunjenja

Obveza prestaje kad njezino ispunjenje postane nemoguće zbog okolnosti zbog kojih dužnik ne odgovara.

- to su vanjske, izvanredne i nepredvidive okolnosti nastale poslije sklapanja ugovora koje dužnik nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći (viša sila i događaji koji izazivaju pravnu nemogućnost ispunjenja, npr. zabrana uvoza)
- dužnik mora dokazati okolnosti koje isključuju njegovu odgovornost

Nemogućnost ispunjenja zbog propasti stvari:

- Kad su objekt obveze nezamjenjive stvari – obveza prestaje
- Kad su objekt obveze stvari određene po rodu:
 - obveza ne prestaje čak i kad sve što dužnik ima od takvih stvari propadne zbog okolnosti za koje on ne odgovara
 - ali kad su objekt obveze stvari određene po rodu koje se imaju uzeti iz određene mase tih stvari, obveza prestaje kad propadne cijela ta masa – to je iznimka od pravila da vrsta ne propada (genera non pereunt)

Nemogućnost ispunjenja za koju ne odgovara nijedna strana

- Kad je ispunjenje obveze jedne strane u dvostranoobveznom ugovoru postalo nemoguće zbog izvanrednih vanjskih događaja nastalih nakon sklapanja ugovora a prije dospelosti obveze, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna strana:
 - gasi se i obveza druge strane, a
 - ako je ova nešto ispunila od svoje obveze, može zahtijevati vraćanje po pravilima o vraćanju stečenog bez osnove.
- U slučaju djelomične nemogućnosti ispunjenja zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana:
 - druga strana može raskinuti ugovor ako djelomično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama,
 - inače ugovor ostaje na snazi, a druga strana ima pravo zahtijevati razmjerno smanjenje svoje obveze.

Nemogućnost ispunjenja za koju odgovara druga strana

- kad ispunjenje obveze jedne strane u dvostranoobv. ugovoru postane nemoguće zbog događaja za koji odgovara druga strana:
 - njezina obveza se gasi, ali
 - ona zadržava svoju tražbinu prema drugoj strani, ali umanjenu za korist koju je imala zbog oslobođenja od svoje obveze (npr. kad bi nepažnjom kupca propala kupljena nezamjenjiva stvar prije prelaska rizika na kupca, kupac bi morao platiti cijenu, ali umanjenu za korist koju bi imao prodavatelj od oslobođenja od obveze isporuke stvari)

- osim toga, ona je dužna ustupiti drugoj strani sva prava koja bi imala prema trećim osobama u vezi s objektom svoje obveze čije je ispunjenje postalo nemoguće (npr. prema osiguravajućem društvu, kako bi se onemogućilo izvlačenje koristi onome tko je oslobođen svoje obveze)

U prethodnom primjeru je vjerovnik onaj koji je odgovoran za nemogućnost ispunjenja dužnikove obveze.

Ako bi za nemogućnost ispunjenja bio odgovoran dužnik, ne bi došlo do prestanka obveze, nego do njene preobrazbe u naknadu štete.

Ustupanje prava prema trećemu odgovornom za nemogućnost ispunjenja

Dužnik određene stvari koji je oslobođen svoje obveze zbog nemogućnosti ispunjenja dužan je ustupiti vjerovniku pravo koje bi imao prema trećoj osobi zbog nastale nemogućnosti.

3.6.4. RASKID UGOVORA

3.6.4.1. Pojam i učinci

1. POJAM RASKIDA UGOVORA

Raskid ugovora je način prestanka valjanog ugovora koji još nije ispunjen ili je samo djelomično ispunjen.

Razlika između raskida (prestanka valjanog ugovora) i prestanka nevaljanih ugovora:

- raskidom prestaje ugovor koji je pravno valjan, a nevaljani ugovori prestaju poništenjem ili poništajem
- uzrok raskida nastaje nakon njegova sklapanja, a uzrok poništaja postoji već u trenutku sklapanja ugovora

Raskid i odustanak

Kod nas se koriste oba termina (raskid je uglavnom romanski, a odustanak germanski termin).

- o prema jednom kriteriju, pojam odustanak treba imati prednost kod razvrgnuća ugovora do kojih dolazi na osnovi volje ugovaratelja, obostrano ili jednostrano (jer odustanak uvijek podrazumijeva očitovanje stranačke volje)
- o prema drugom kriteriju, o odustanku treba govoriti kad se ugovor razvrgava prije dospelosti

Raskid i otkaz

- o raskidom može prestati i ugovor s trajnim periodičkim činidbama i onaj s jednokratnom činidbom, a otkaz uvijek podrazumijeva jednostranu izjavu ugovorne strane kojom se okončava trajniji ugovorni odnos na neodređeno vrijeme
- o raskid može djelovati i pro praeterito i pro futuro, a otkaz uvijek djeluje pro futuro

2. UČINCI RASKIDA UGOVORA

čl. 368., učinak raskida

1. oslobođenje ugovornih strana njihovih ugovornih obveza (osim odgovornosti za štetu u nekim slučajevima raskida):

Raskidom ugovora obje su strane oslobođene svojih obveza, osim obveze na naknadu štete.

2. nastanak obveze restitucije/povrata svega što je primljeno na ime ispunjenja

- Ako je jedna strana ispunila ugovor potpuno ili djelomično, ima pravo na povrat onoga što je dala (ako obje strane imaju pravo zahtijevati vraćanje danog, uzajamna vraćanja obavljaju se po pravilima za ispunjenje dvostranoobveznih ugovora).
- Svaka strana duguje drugoj naknadu za koristi koje je u međuvremenu imala od onoga što je dužna vratiti ili nadoknaditi.
- Strana koja vraća novac dužna je platiti zatezne kamate od dana kad je isplatu primila.

3.6.4.2. Vrste raskida ugovora

- 1) **raskid na osnovi stranačke volje**
 - sporazumni raskid
 - jednostrani raskid na temelju ugovora
- 2) **raskid na osnovi zakona**
 - jednostrani raskid
 - zbog neispunjenja
 - zbog promijenjenih okolnosti
 - raskid po samom zakonu (ex lege)

1. RASKID NA OSNOVI STRANAČKE VOLJE

a) SPORAZUMNI RASKID (sporazumna odustaja, storniranje ugovora)

čl. 288., raskid ugovora kojima je oblik propisan

To je ugovor kojim ugovorne strane odustaju od postojećeg, valjanog ugovora prije njegova ispunjenja.

(contrarius consensus, mutuus dissensus)

- Ulpijan: ništa nije tako prirodno kao razriješiti obvezu istim načinom kojim je i nastala (nihil tam naturale est, quam eo genere dissolvere quo colligatum est)
- juridička podloga prava na sporazumni raskid: odredbe ZOO o načelu dispozitivnosti i načinima prestanka obveze

Uvjeti:

- 1) da postoje sve pretpostavke valjanosti ugovora (sposobnost strana, mogućnost, dopustivost, određenost/odredivost činidbe, suglasno i valjano očitovanje volje, oblik) – ako ne budu ispunjene, sporazum o raskidu bit će nevaljan, npr. ako nakon sklapanja ugovora strana izgubi poslovnu sposobnost, ili nastupe mane volje kao zabluda i sl.
- 2) da ugovor nije ispunjen ili da je samo djelomično ispunjen – raskid ugovora do kojeg bi došlo nakon potpunog ispunjenja ugovora nije raskid postojećeg, nego sklapanje novog ugovora o istom objektu s obrnutim stranačkim ulogama (npr. kod kupoprodaje kupac bi postao prodavatelj i obrnuto)

Pitanje o paritetu oblika: mora li raskid biti u istom obliku kao i ugovor koji se raskida?

ZOO propisuje neformalnost raskida formalnih ugovora, uz 2 iznimke:

Ugovori propisanog oblika mogu se raskinuti sporazumom u bilo kojem obliku, osim ako je za određeni slučaj zakonom predviđeno nešto drugo, ili ako cilj radi kojeg je oblik propisan zahtijeva da se ugovor raskine u istom obliku.

U vezi s tim, postavlja se i pitanje: mora li i sporazumni raskid ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama biti pisan, kao što to vrijedi za njegovo sklapanje? U sudskoj praksi pravi se razlika između:

- raskida prije prijenosa prava vlasništva – ne mora biti pisan
- raskida poslije prijenosa prava vlasništva – mora biti pisan (to je opravdano, jer nije riječ o raskidu nego novom ugovoru o prijenosu prava vlasništva s istim stranama, ali u izmijenjenim ulogama – stjecatelj je sada otuđivatelj, a otuđivatelj stjecatelj; takvo rješenje ima i određene fiskalne učinke jer se radi o novom prometu nekretnina)

Učinak sporazumnog raskida:

Temeljni učinak sporazumnog raskida ugovora je oslobođenje obveza u određenom obujmu i od određenog trenutka.

(strane o svemu tome odlučuju autonomno)

Nastup učinka sporazumnog raskida:

- ako se radi o sporazumnom raskidu djelomično ispunjenog ugovora, nastupa ex nunc
- ako se radi o sporazumnom raskidu neispunjenog ugovora, nastupa ex tunc (od sklapanja ugovora)

b) JEDNOSTRANI RASKID NA TEMELJU UGOVORA

Svi pravni sustavi, putem različitih instrumenata, omogućuju strani vjernoj ugovoru da jednostrano odustane od ugovora ili da ga jednostrano raskine. Priznavanje takve mogućnosti ima smisla samo kod recipročnih ugovora, jer se kod besplatnih i jednostranoobveznih ugovora uopće ne postavlja pitanje raskida zbog neispunjenja.

Ugovorne strane mogu **ugovornim klauzulama** osigurati pravo jednostranog raskida ugovora.

Najpoznatije klauzule kojima se predviđa pravo jednostranog raskida ugovora zbog neispunjenja su:

- clausula irritatoria – uglavak po kojem se jednoj strani dopušta da odustane od ugovora ako druga strana ne ispunji obvezu
- lex comissoria – specifičan uglavak kupoprodaje koji daje prodavatelju ovlaštenje da odustane od ugovora ako kupac ne plati kupovnu cijenu na vrijeme

U našem obveznom pravu takve klauzule su dopuštene.

Kako bi se izbjegli eventualni sporovi o pravu na jednostrani raskid, ugovorne strane moraju određeno i točno navesti slučajeve i razloge zbog kojih će moći jednostrano raskinuti ugovor (npr. zbog ponovljenog kršenja ugovornih utanačenja).

U slučajeve jednostranog raskida temeljem ugovora spadaju i:

- sklapanje ugovora s pravom odustanka davanjem odustatnine
- sklapanje ugovora u režimu kapare kao odustatnine

2. RASKID NA OSNOVI ZAKONA

Kako su ugovorne klauzule odraz stranačke dispozitivnosti i vrijede samo kad su ugovorene, suvremeni promet zahtijeva da u nekim slučajevima sam zakon predviđa mogućnost raskida ugovora zbog neispunjenja.

Razlikujemo 2 vrste raskida na osnovi zakona:

- jednostrani, kod kojeg zakon ovlašćuje ugovornu stranu da jednostranom izjavom volje raskine ugovor – kad dođe do poremećaja u ispunjenju obveza, kao što su zakašnjenje, neizvjesnost, djelomična nemogućnost i otežanost ispunjenja
- raskid ugovora po samom zakonu (ex lege)

a) JEDNOSTRANI RASKID

1. Raskid zbog neispunjenja

čl. 359., kad ispunjenje obveze jedne strane postane neizvjesno

čl. 360. i 362. do 367., raskid ugovora zbog neispunjenja

Opća načela:

- 1) ispunjenje dvostranoobveznih ugovora može zahtijevati samo strana koja je svoju obvezu ispunila ili je realno spremna ispuniti je – ako ne postoji takva situacija, protivna strana može odbiti ispunjenje prigovorom neispunjenog ugovora (OPĆA PRAVILA ISPUNJENJA; UZAJAMNOST I ISTODOBNOST ISPUNJENJA)
- 2) kod dvostranoobveznih ugovora, u slučaju zakašnjenja jedne strane, druga strana može (sama ili preko suda) odrediti primjereni rok za naknadno ispunjenje obveze, uz izjavu da će nakon bezuspješnog proteka tog roka odustati od ugovora (ovo načelo se sve više usvaja u suvremenom pravu, a prihvaća ga i detaljno razrađuje i ZOO)

Odredbe ZOO o raskidu zbog neispunjenja:

Prava jedne strane kad druga strana ne ispuni svoju obvezu:

U dvostranoobveznim ugovorima, kad jedna strana ne ispuni svoju obvezu, druga strana može, ako nije što drugo određeno, zahtijevati ispunjenje obveze ili, pod pretpostavkama predviđenim u idućim člancima, raskinuti ugovor jednostavnom izjavom, ako raskid ugovora ne nastupa po samom zakonu, a u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete.

- kad ispunjenje u roku nije bitan sastojak ugovora:
 - Kad ispunjenje obveze u određenom roku nije bitan sastojak ugovora, dužnik zadržava pravo da i nakon isteka roka ispuni svoju obvezu, a vjerovnik da zahtijeva njezino ispunjenje.
 - Ali ako vjerovnik želi raskinuti ugovor, mora ostaviti dužniku primjeren naknadni rok za ispunjenje. Ako dužnik ne ispuni obvezu u naknadnom roku, nastupaju iste posljedice kao i kad je rok bitan sastojak ugovora. (tj. dolazi do raskida ex lege)
- raskid ugovora bez ostavljanja naknadnog roka:
 - Vjerovnik može raskinuti ugovor bez ostavljanja dužniku naknadnog roka za ispunjenje ako iz dužnikova držanja proizlazi da on svoju obvezu neće ispuniti ni u naknadnom roku.
- raskid ugovora prije isteka roka:
 - Kad je prije isteka roka za ispunjenje obveze očito da jedna strana neće ispuniti svoju obvezu iz ugovora, druga strana može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.
- raskid ugovora s uzastopnim obvezama
 - Kad u ugovoru s uzastopnim obvezama jedna strana ne ispuni jednu obvezu, druga strana može, u razumnom roku, raskinuti ugovor glede svih budućih obveza, ako je iz okolnosti očito da ni one neće biti ispunjene.
 - Ona može raskinuti ugovor ne samo glede budućih obveza nego i glede već ispunjenih, ako njihovo ispunjenje bez izostalih ispunjenja nema interesa za nju.
 - Dužnik može održati ugovor ako daje odgovarajuće osiguranje.
- kad ispunjenje obveze jedne strane postane neizvjesno
 - Ako je ugovoreno da prvo jedna strana ispuni svoju obvezu, pa se nakon sklapanja ugovora materijalne prilike druge strane pogoršaju u toj mjeri da je neizvjesno hoće li ona moći ispuniti svoju obvezu, ili ako ta neizvjesnost proizlazi iz drugih ozbiljnih razloga, strana koja se obvezala da prva ispuni svoju obvezu može odgoditi njezino ispunjenje dok druga strana ne ispuni svoju obvezu ili dok ne daje dovoljno osiguranje da će je ispuniti.
 - To vrijedi i kad su materijalne prilike druge strane bile u istoj mjeri teške još prije sklapanja ugovora, ako njezin suugovaratelj to nije znao niti je morao znati.
 - U tim slučajevima strana koja se obvezala prva ispuniti svoju obvezu može zahtijevati da joj se osiguranje daje u primjerenom roku, a poslije proteka toga roka bez rezultata, može raskinuti ugovor.

Dužnost obavješćavanja:

Vjerovnik koji zbog neispunjenja dužnikove obveze raskida ugovor dužan je to priopćiti dužniku bez odgađanja.

Kad se ugovor ne može raskinuti:

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obveze.

2. Raskid zbog promijenjenih okolnosti

čl. 369. do 372., izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

Pretpostavke za raskid:

- Ako bi zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, a koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak, ona može zahtijevati da se ugovor izmijeni ili čak i raskine.
 - pravnoteorijski temelj ove odredbe: učenje pod nazivom **clausula rebus sic stantibus** – po toj klauzuli, ugovor obvezuje pod prešutnim uvjetom da prilike ostanu iste kakve su bile u vrijeme sklapanja ugovora
 - ona se u suvremenim pravima podrazumijeva, i ne treba je unositi u ugovor
 - kako strane sklapajući ugovor (osobito ako se on ima ispunjavati kroz dulje vremensko razdoblje) moraju računati s izvjesnim poslovnim rizicima, pravo na izmjenu ili raskid zbog promijenjenih okolnosti priznaje se vrlo restriktivno:
 - izmjenu ili raskid ugovora ne može zahtijevati strana koja se poziva na promijenjene okolnosti ako je bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati
 - strana koja zahtijeva izmjenu ili raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obveze
- Kad jedna strana zahtijeva raskid ugovora, ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajuće odredbe ugovora pravično izmijene.
- Ako izrekne raskid ugovora, sud će na zahtjev druge strane obvezati stranu koja ga je zahtijevala da ovoj naknadi pravičan dio štete koju trpi zbog toga.

Dužnost obavještanja

Strana koja je ovlaštena zbog promijenjenih okolnosti zahtijevati izmjenu ili raskid ugovora dužna je o svojoj namjeri obavijestiti drugu stranu čim sazna da su takve okolnosti nastupile, a ako to ne učini, odgovara za štetu koju je druga strana pretrpjela zbog toga što joj zahtjev nije bio na vrijeme priopćen.

Okolnosti značajne za odluku suda

Pri odlučivanju o izmjeni ugovora, odnosno o njegovu raskidu sud će se rukovoditi načelom savjesnosti i poštenja, vodeći računa osobito o svrsi ugovora, o podjeli rizika koja proizlazi iz ugovora ili zakona, o trajanju i djelovanju izvanrednih okolnosti te o interesima obiju strana.

Odricanje od pozivanja na promijenjene okolnosti

Strane se mogu ugovorom unaprijed odreći pozivanja na određene promijenjene okolnosti, osim ako je to u opreci s načelom savjesnosti i poštenja.

b) RASKID EX LEGE

čl. 361., kad je ispunjenje u roku bitan sastojak ugovora

Postoji kad do raskida dolazi po ispunjenju zakonom predviđenih pretpostavki.

Do raskida ex lege dolazi:

- 1) **kod tzv. fiksnih ugovora** – to su ugovori kod kojih je ispunjenje u određenom roku bitan sastojak ugovora:
 - Kad je ispunjenje obveze u određenom roku bitan sastojak ugovora, pa dužnik ne ispunji obvezu u tom roku, ugovor se raskida po samom zakonu.
 - Ali vjerovnik može održati ugovor na snazi ako nakon isteka roka, bez odgađanja obavijesti dužnika da zahtijeva ispunjenje. Kad je vjerovnik zahtijevao ispunjenje, pa ga nije dobio u razumnom roku, može izjaviti da raskida ugovor.
 - Ova pravila vrijede kako u slučaju kad su strane predvidjele da će se ugovor smatrati raskinutim ako ne bude ispunjen u određenom roku, tako i onda kad je ispunjenje ugovora u određenom roku bitan sastojak ugovora po naravi posla.
- 2) **kod ugovora kod kojih je rok bitan sastojak po samoj naravi posla** (npr. isporuka pirotehničkih sredstava za neku proslavu)

- 3) kod ugovora koji nisu fiksni, tj. ako dužnik ne ispuni obvezu u naknadnom primjerenom roku (npr. ugovor o prodaji stvari raskida se ex lege ako prodavatelj ne otkloni nedostatak stvari ni u naknadnom roku koji mu je kupac ostavio; kupac može održati ugovor na snazi ako bez odgađanja o tome obavijesti prodavatelja)

3.6.5. PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA)

čl. 195. do 202., prijeboj

1. POJAM PRIJEBOJA

Prijeboj je prestanak obveze obračunavanjem protutražbine s tražbinom.

(Dužnik može prebiti tražbinu s protutražbinom vjerovnika, ako obje tražbine glase na novac ili druge zamjenjive stvari istog roda i iste kakvoće i ako su obje dospjele.)

- kad dužnik ima protutražbinu prema vjerovniku, praktičnije je umjesto dvostrukog ispunjenja obračunati dužnikovu protutražbinu s vjerovnikovom tražbinom i tako ostvariti utruće međusobnih tražbina i njima korelativnih obveza (npr. A duguje B-u 10 000 kn iz zajma, a B istovremeno duguje A-u 10 000 kn iz kupoprodaje)
- dužnikova obveza će prestati prijebojem samo ako je dužnikova protutražbina po visini jednaka vjerovnikovoj tražbini
- ako su nejednake, prijebojem prestaje ona koja je manja, dok razliku vjerovnik ima pravo zahtijevati, a dužnik podmiriti

2. VRSTE PRIJEBOJA

Do prijeboja može doći:

- na osnovi ugovora (sporazumni),
- na osnovi zakona (jednostrani) ili
- po samom zakonu (ex lege)

1. sporazumni (dobrovoljni) prijeboj

- U skladu s načelom dispozitivnosti, ugovorne strane mogu se sporazumjeti da svoje međusobne tražbine prebiju.
- U ugovaranju prijeboja strane nisu vezane posebnim pretpostavkama koje bi se odnosile na vrstu i kakvoću tražbine. (tj. mogu se sporazumjeti o prijeboju dospjelih s nedospjelim tražbinama, utuživih s neutuživima, istorodnih s raznorodnima)

Trenutak nastupa učinaka prijeboja:

- Ugovorne strane sporazumno utvrđuju trenutak od kojeg nastupaju učinci prijeboja.
- Ako ne odrede taj trenutak, učinci prijeboja nastupaju od trenutka sklapanja sporazuma o prijeboju.

2. jednostrani prijeboj

Da bi nastao jednostrani prijeboj potrebno je ispunjenje zakonom određenih pretpostavki:

1) uzajamnost (zamjenitost) tražbina

- znači da strana koja želi izvršiti prijeboj mora istodobno biti i vjerovnik i dužnik protivne strane
- od tog zahtjeva se odstupilo u nekoliko slučajeva:
 - dužnik ne može prebiti ono što duguje vjerovniku s onim što vjerovnik duguje njegovu jamcu

- ali jamac može prebiti dužnikove obveze prema vjerovniku s dužnikovom tražbinom prema vjerovniku
- tko je dao svoju stvar u zalog za tuđu obvezu, može zahtijevati od vjerovnika da mu vrati založenu stvar kad se udovolji pretpostavkama za prestanak te obveze prijebojem, te kad vjerovnik propusti svojom krivnjom obaviti prijeboj

- solidarni dužnik ne može staviti u prijeboj prema vjerovniku tražbinu svog sudužnika

2) istovrsnost tražbina

- tražbine su istovrsne ako glase na stvari istoga roda i iste kakvoće (npr. novac, žito, nafta, cement)
- ako je ispunjen samo jedan od ta 2 uvjeta, nema istovrsnosti (npr. između tražbine čiji objekt je konvertibilna valuta i tražbine čiji objekt je nekonvertibilna valuta nema istovrsnosti jer su stvari različite kakvoće, iako istog roda)

3) dospelost obiju tražbina

- dospelost – trenutak od kojeg vjerovnik može zahtijevati ispunjenje tražbine (trebalo bi dopustiti prijeboj i za tražbine koje nisu dospjele, ali ih je dužnik ovlašten ispuniti i prije dospelosti, kao što je slučaj s novčanim obvezama)

4) utuživost tražbina

- obje tražbine moraju biti utužive, što podrazumijeva da se mogu ostvariti i sudskim putem
- ako jedna od njih potječe iz zastarjele (tj. naturalne) obveze, prijeboja nema
- dug se može prebiti sa zastarjelom tražbinom samo ako ona još nije bila zastarjela u času kad su se stekle pretpostavke prijeboja – ako su pretpostavke prijeboja nastale pošto je jedna od tražbina zastarjela, prijeboj ne nastaje ako je dužnik zastarjele tražbine istaknuo prigovor zastare

5) izjava o prijeboju

- prijeboj ne nastaje čim se ispune pretpostavke za to, nego tek izjavom o prijeboju
- nakon izjave, smatra se da je učinak prijeboja nastao onog trenutka kad su se ispunile pretpostavke za to (ex tunc)

Prigovor prijeboja:

Ako vjerovnik zatraži ispunjenje, kompenzacija se postiže prigovorom prijeboja (ope exceptionis).

Primjena pravila o uračunavanju ispunjenja:

Ako između dviju osoba postoji više obveza koje mogu prestati prijebojem, prijeboj će se obaviti po pravilima koja vrijede za uračunavanje ispunjenja.

3. prijeboj ex lege

Nastupa izravno po samom zakonu, a volja ugovornih strana je irelevantna.

Primjer iz stvarnog prava: vjerovnik koji posjeduje založenu stvar ima ovlaštenje ubrati i uzeti njene plodove i druge koristi; ubrani plodovi postaju njegovo vlasništvo, a njihova se vrijednost prebija s vrijednošću tražbine.

3. ISKLJUČENJE PRIJEBOJA

Ne može prestati prijebojem:

- 1) tražbina koja se ne može zaplijeniti,
- 2) tražbina stvari ili vrijednosti koje su dužniku bile dane na čuvanje ili posudbu, ili koje je dužnik uzeo bespravno ili ih bespravno zadržao,
- 3) tražbina nastala namjernim prouzročenjem štete,
- 4) tražbina naknade štete nanесene oštećenjem zdravlja ili prouzročenjem smrti,
- 5) tražbina koja potječe iz zakonske obveze uzdržavanja.

Motivi isključenja prijeba:

- zaštita materijalne egzistencije vjerovnika i
- osujećenje nedopuštenih ponašanja dužnika

Zabrana na tražbinu druge strane:

Dužnik ne može obaviti prijebaj ako je njegova tražbina dospjela tek pošto je netko treći stavio zabranu na vjerovnikovu tražbinu prema njemu.

4. PRIJEBOJ S USTUPLJENOM TRAŽBINOM

Dužnik ustupljene tražbine može prebiti primatelju:

- one svoje tražbine koje je do obavijesti o ustupu mogao prebiti ustupitelju i
- one svoje tražbine prema ustupitelju koje je stekao prije obavijesti o ustupu, a čiji rok za ispunjenje nije bio dospio kad je obaviješten o ustupu, ali samo ako rok pada prije roka za ispunjenje ustupljene tražbine ili u isto vrijeme

Dužnik koji je bez ograde izjavio primatelju da pristaje na ustup ne može mu više prebiti svoje tražbine prema ustupitelju.

Kad je ustupljena tražbina upisana u javne knjige:

Ako je ustupljena tražbina upisana u javne knjige, dužnik može učiniti prijebaj primatelju samo ako je njegova tražbina upisana kod ustupljene tražbine ili ako je primatelj obaviješten prilikom ustupanja o postojanju te tražbine.

3.6.6. OTPUST DUGA (REMISSIO)

čl. 203. do 206., otpust duga

Obveza prestaje kad vjerovnik izjavi dužniku da neće zahtijevati njezino ispunjenje, a dužnik se s tim suglasi.

- otpust duga je vrlo sličan sporazumnom raskidu (pod pretpostavkom da je dug otpušten u cijelosti)
- nema otpusta duga kad dužnik uskrati svoj pristanak (npr. zbog ponosa, časti, ili jer se otpust odnosi na nepostojeći dug)
 - o vjerovnik koji je dao izjavu o otpustu s kojim se dužnik nije suglasio, pada u zakašnjenje ako odbije primiti ispunjenje
 - o dužnik se može osloboditi obveze ako dugovano položi u sud

Oblik sporazuma o otpustu:

Za pravovaljanost sporazuma o otpustu nije potrebno da bude sklopljen u obliku u kojem je sklopljen posao kojim je obveza nastala. (tj. dopušten je disparitet oblika)

Prešutno sklapanje sporazuma o otpustu:

- sporazum o otpustu može se sklopiti i prešutno, tako da vjerovnik vrati dužniku obveznicu
- ali vraćanje sredstava osiguranja tražbine, kao npr. zaloga, ne znači samo po sebi otpust duga, pa vjerovnik može zahtijevati ispunjenje tražbine

Opoziv izjave o otpustu:

Moguć je dok dužnik ne sazna za izjavu o otpustu.

Otpust duga jamcu

- Otpust duga jamcu ne oslobađa glavnog dužnika, a otpust duga glavnom dužniku oslobađa jamca.
- Kad ima više jamaca, pa vjerovnik oslobodi jednog od njih, ostali ostaju u obvezi, ali se njihova obveza smanjuje za dio koji otpada na oslobođenog jamca.

Opći otpust dugova

Opći otpust dugova gasi sve tražbine vjerovnika prema dužniku, osim onih za koje vjerovnik nije znao da postoje u trenutku otpusta.

3.6.7. PROTEK VREMENA I OTKAZ (RENUNTIATIO)

čl. 211., protek vremena

čl. 212., otkaz

a) kad je trajanje obveznog odnosa vremenski određeno → protek vremena

- Trajni obvezni odnos s određenim rokom trajanja prestaje kad rok istekne, osim kad je ugovoreno ili zakonom određeno da se poslije isteka roka obvezni odnos produljuje za neodređeno vrijeme, ako ne bude pravodobno otkazan.
(npr. ugovor o zakupu sklopljen na određeno vrijeme prestaje protekom vremena na koje je sklopljen, ali može biti prešutno obnovljen: ako nakon proteka vremena za koje je ugovor o zakupu sklopljen zakupnik nastavi koristiti stvar, a zakupodavac se tome ne usprotivi, smatra se da je sklopljen nov ugovor o zakupu neodređenog trajanja, pod istim uvjetima kao i prethodni)

b) kad trajanje obveznog odnosa nije vremenski određeno → otkaz

Ako trajanje obveznog odnosa nije određeno, svaka ga strana može okončati otkazom.

- Otkaz se može dati u svako doba, samo ne u nevjeme.
- Otkaz mora biti dostavljen drugoj strani.

Otkaz je jednostrana izjava kojom se okončava trajni obvezni odnos na neodređeno vrijeme.

Prestanak otkazanog obveznog odnosa:

- Otkazani obvezni odnos prestaje kad istekne otkazni rok određen ugovorom, a ako takav rok nije određen ugovorom, odnos prestaje nakon isteka roka određenog zakonom ili običajem, odnosno istekom primjerenog roka.
- Strane mogu ugovoriti da će njihov obvezni odnos prestati dostavom otkaza, ako za neki slučaj zakon ne naređuje što drugo.

Pravo vjerovnika zahtijevati što je dospjelo prije prestanka obveze:

Vjerovnik ima pravo zahtijevati od dužnika ono što je dospjelo prije nego što je obveza prestala protekom roka ili otkazom.

IZVANUGOVORNI OBVEZNI ODNOSI

1. Uvod	1
2. Odgovornost za štetu	
2.1. Uvod	1
2.2. Pretpostavke	
2.2.1. Subjekti	2
2.2.2. Štetna radnja	3
2.2.3. Šteta	4
2.2.4. Uzročnost	5
2.2.5. Protupravnost	6
2.3. Vrste	
2.3.1. Izvanugovorna, ugovorna i predugovorna odgovornost	8
2.3.2. Subjektivna i objektivna odgovornost	10
2.3.3. Vlastita odgovornost i odgovornost za drugoga	15
2.3.4. Odgovornost više osoba za istu štetu	16
2.3.5. Posebni slučajevi odgovornosti	17
2.4. Popravljanje štete	
2.4.1. Naturalna restitucija	18
2.4.2. Naknada štete	18
2.4.3. Satisfakcija	21
2.5. Uklanjanje opasnosti štete	23
3. Stjecanje bez osnove	
3.1. Pojam	24
3.2. Pretpostavke	25
3.3. Tipični slučajevi	25
3.4. Opseg vraćanja	26
4. Posloводство bez naloga	
4.1. Pojam	27
4.2. Pretpostavke	28
4.3. Vrste	28
5. Javno obećanje nagrade	29
6. Vrijednosni papiri	30

1. UVOD

Za izvanugovorne obvezne odnose ne vrijedi načelo neograničenosti broja i oblika (ono se odnosi samo na ugovorne odnose), jer su se oni u prometu toliko tipizirali da je propisima moguće posebno urediti svaki izvanugovorni odnos.

Tako ZOO uređuje:

- 1) **odgovornost za štetu**
- 2) **stjecanje bez osnove**
- 3) **posloводство bez naloga**
- 4) jednostrane izjave volje (jer i jednostrani pravni poslovi mogu biti izvor obveze):
 - **javno obećanje nagrade**
 - **izdavanje vrijednosnih papira**
 - ponudu (SKLAPANJE UGOVORA)

Obilježja izvanugovornih obveznih odnosa:

- njihova pretežna funkcija je zaštita već postojeće imovine pravnih subjekata i njihovih prava osobnosti (one nisu sredstvo prijenosa dobara i usluga, jer se njima ne stvaraju u osnovi nove prometne situacije)
- nastaju temeljem činjenica (radnji, stanja, svojstava) uz koje pravo veže postanak obveznog odnosa, neovisno o volji sudionika (npr. tko drugome nanese tjelesnu ozljedu, obavezan je naknaditi mu štetu, jer je samom činjenicom tjelesne ozljede nastao odnos odgovornosti za štetu – pritom se ne pita je li štetnik htio ili nije htio zasnovati taj odnos)
- prema naravi postanka, ne može se zahtijevati određeni oblik (iznimka su vrijednosni papiri jer su to jednostrani pravni poslovi za koje se uvijek propisuje obvezni oblik, u pravilu pisani)

2. ODGOVORNOST ZA ŠTETU

2.1. UVOD

čl. 1110., pravo oštećenika nakon zastare odštetnog zahtjeva

1. Pojam odgovornosti za štetu

To je obveznopravni odnos u kojem je

- jedna strana dužna popraviti prouzročenu štetu drugoj strani, a
- druga strana ovlaštena zahtijevati takav postupak.

2. Pretpostavke odgovornosti za štetu:

Da bi nastao odnos odgovornosti za štetu, potrebno je da se ispune:

- 1) opće pretpostavke – vrijede za sve vrste odgovornosti za štetu
 - to su ove pretpostavke:
 - a) moraju postojati subjekti: štetnik (osoba koja je prouzročila štetu) i oštećenik (osoba koja zahtijeva odštetu)
 - b) štetnik mora počiniti štetnu radnju
 - c) na strani oštećenika mora nastati šteta
 - d) između štetne radnje i štete mora postojati uzročna veza (kauzalni neksus)
 - e) štetna radnja mora biti protupravna
 - ove pretpostavke podudaraju se s onima koje se zahtijevaju za subjektivnu odgovornost koja dominira u pravima europskih država (dakako, postoje i druge vrste odgovornosti, koje se razlikuju po krugu potrebnih pretpostavki)
- 2) posebne pretpostavke – traže se za pojedinu vrstu odgovornosti za štetu, npr.:
 - za ugovornu odgovornost: postojanje ugovorne obveze (tj. ugovora) i povreda te obveze
 - za subjektivnu odgovornost: krivnja
 - za odgovornost za drugoga: postojanje posebnog odnosa između štetnika i odgovorne osobe

3. Vrste odgovornosti za štetu:

Postoji više vrsta odgovornosti za štetu. Svaka vrsta ima vlastitu pravnu osnovu, područje primjene, posebne pretpostavke (prema njima se u pravilu i nazivaju) i razloge oslobođenja od odgovornosti (egzoneracijske razloge).

- izvanugovorna, ugovorna i predugovorna odgovornost
- subjektivna i objektivna
- vlastita odgovornost i odgovornost za drugoga
- odgovornost više osoba za istu štetu
- posebni slučajevi odgovornosti

4. Popravljanje štete i uklanjanje opasnosti štete:

Naše odštetno pravo predviđa 2 instituta u vezi s odnosom odgovornosti za štetu:

- 1) popravljanje štete – obuhvaća uklanjanje, naknađivanje i ublažavanje štetnih posljedica koje su nastupile zbog štetne radnje (postoje 3 oblika popravljanja štete: naturalna restitucija, naknada štete i satisfakcija)
- 2) uklanjanje opasnosti štete – obuhvaća preveniranje šteta i zaustavljanje radnji zbog sprječavanja daljnjeg nanošenja štete

5. Pravo oštećenika nakon nastupa zastare odštetnog zahtjeva

Nakon nastupa zastare odštetnog zahtjeva, oštećenik može zahtijevati od odgovorne osobe, po pravilima stjecanja bez osnove, da mu ustupi ono što je dobio radnjom kojom je prouzročena šteta.

2.2. PRETPOSTAVKE

2.2.1. Subjekti

čl. 1050., osobe koje ne odgovaraju za štetu

čl. 1051., odgovornost maloljetnika

1. ŠETNIK

a) FIZIČKA OSOBA

Da mogla biti štetnik, fizička osoba mora biti ubrojiva i poslovno sposobna (u nekim slučajevima dovoljno je da je ubrojiva).

Ubrojivost (deliktna sposobnost):

To je svojstvo fizičke osobe da odgovara za svoje protupravne radnje.

Postojat će ako osoba pravilno shvaća zbivanja oko sebe i temeljem toga donosi pravilne odluke (po shvaćanju sredine u kojoj živi).

Ubrojiva može biti samo osoba:

- koja je navršila određenu tjelesnu zrelost (dob)
 - maloljetnik do navršene 7. godine života ne odgovara za štetu
 - maloljetnik od navršene 7. do 14. godine života ne odgovara za štetu, osim ako se dokaže da je pri prouzročenju štete bio sposoban za rasuđivanje (predmnijeva se da su nesposobna za rasuđivanje – moguć protudokaz)
 - maloljetnik s navršenih 14 godina odgovara prema općim pravilima odgovornosti za štetu (predmnijeva se da su sposobna za rasuđivanje – moguć protudokaz)
- i
- i koja je duševno zdrava:
 - osoba koja zbog duševne bolesti ili zaostalog umnog razvoja ili kojih drugih razloga nije sposobna za rasuđivanje ne odgovara za štetu što ju prouzroči drugome
 - tko drugom prouzroči štetu u stanju prolazne nesposobnosti za rasuđivanje (u tzv. tamnim trenucima):
 - odgovoran je za nju (ako se sam doveo u to stanje, npr. napio se)
 - osim ako dokaže da nije svojom krivnjom dospio u to stanje (tada odgovara osoba koja ga je dovela u to stanje)
 - odgovarat će ako su joj se na mahove vraćali svijest i razum, a štetu je prouzročila u takvim trenucima (tzv. svijetlim trenucima, lucida intervalla)

Za štete koje prouzroče neubrojive osobe odgovaraju:

- druge osobe:
 - za maloljetnike – roditelji
 - za maloljetnike koji prouzroče štetu pod nadzorom staratelja/škole/druge ustanove – staratelj/škola/druga ustanova
 - za duševne bolesnike – oni koji su ih temeljem zakona/odluke nadležnog državnog tijela/ugovora bili dužni nadzirati (npr. roditelji, staratelji, određena ustanova)
- neubrojiva osoba, ali samo iznimno: ako se naknada ne može dobiti od osobe koja je bila dužna voditi nadzor nad njom, a sud, uzimajući u obzir materijalno stanje štetnika i oštećenika, procijeni da je to pravično

Poslovna sposobnost:

Također nastaje kao posljedica određene dobi i duševnog zdravlja, ali ona se ne gubi gubitkom duševnog zdravlja, nego aktom vlasti, niti se vraća čim se vrati duševno stanje, nego je i za to potreban akt vlasti (dok se deliktna sposobnost dobiva čim neka osoba dostigne određenu dob i duševno je zdrava, gubi čim osoba izgubi duševno zdravlje, a vraća čim se osobi vrati duševno zdravlje).

Prema tome, netko može biti:

- ubrojiv, ali poslovno nesposoban (npr. rasipnik kojemu je oduzeta poslovna sposobnost)
- neubrojiv, ali poslovno sposoban (npr. duševni bolesnik kojem još nije oduzeta poslovna sposobnost)

b) PRAVNA OSOBA

Svaka pravna osoba može biti štetnik, jer ona ima poslovnu sposobnost samim svojim postojanjem.

Deliktna sposobnost pravnih osoba obuhvaćena je poslovnom sposobnošću (pravne osobe ne mogu imati svojstvo ubrojivosti, ali po našem pravu smatra se da su one deliktne sposobne).

2. OŠTEĆENIK

Oštećenik može biti svaki pravni subjekt (tj. nositelj prava i obveza), jer čim je netko pravni subjekt u GP smislu, on mora imati i neku imovinu i prava osobnosti, pa suglasno tome može i trpjeti štetu na njima.

2.2.2. Štetna radnja

To je svaki čin ili propust štetnika koji uzrokuje štetu na strani oštećenika.

(pojam štetne radnje obuhvaća samo ljudske radnje)

VRSTE ŠTETNE RADNJE

Neki autori dijele ih na:

- građanski delikt,
- povredu ugovorne obveze,
- povredu zakonske obveze i
- zlouporabu subjektivnog prava.

Ipak, prevladava podjela na građanski delikt i povredu obveznog odnosa.

1. Građanski delikt (dovodi do nastanka izvanugovorne ili deliktne odgovornosti za štetu)

To je štetna radnja na osnovi koje izvorno i samostalno nastaje odnos odgovornosti za štetu.

Takva radnja naziva se građanskim deliktom da bi se uočila i naglasila razlika prema kaznenom deliktu.

Odnos između građanskog delikta i kaznenog delikta (kaznenog djela):

- građanski delikt se određuje u propisima generalno i primjerice, jer je za njega bitno da je radnjom prouzročena šteta, a ne o kakvoj radnji se radi (npr. ubojstvu, ozljedi, razbijanju tuđeg prozora)
- kazneni delikt se određuje u Kaznenom zakonu posebno i poimenično i za njega je predviđena posebna kazna

Ljudska radnja može biti:

- samo građanski delikt (npr. ako netko nepažnjom razbije tuđi prozor, jer to nije kazneni delikt)
- samo kazneni delikt (npr. ako netko neovlašteno drži oružje, jer time nije prouzročena šteta)
- i građanski i kazneni delikt – kad kaznenim deliktom bude prouzročena šteta (npr. teškom tjelesnom ozljedom)
 - zbog toga sud može protiv okrivljenog izreći kaznu, a istodobno ga, kao štetnika, obvezati na odštetu
 - može i izreći kaznu, a oštećenog uputiti na građansku parnicu glede odštete
 - ako sud oslobodi optuženog krivnje, mora uputiti oštećenog na građansku parnicu

2. Povreda obveznog odnosa (dovodi do nastanka ugovorne odgovornosti za štetu)

To je štetna radnja koja dovodi do:

- preoblikovanja postojećeg obveznogpravnog odnosa u odnos odgovornosti za štetu ili
- do toga da uz postojeći obveznopravni odnos nastane i odnos odgovornosti za štetu (imovinsku i neimovinsku)

Štetna radnja može dovesti do toga da:

- ispunjenje činidbe postane nemoguće (tada umjesto dotadašnje ugovorne obveze nastaje obveza naknade štete, npr. ako Marko baci posuđenu knjigu u vatru, morat će nadoknaditi njezinu vrijednost)
- ispunjenje činidbe ostane moguće, ali zbog neurednog ispunjenja nastane šteta za suugovaratelja (tada vjerovnik može zahtijevati ispunjenje obveze i naknadu štete)

Štetnu radnju kojom dolazi do povrede obveznog odnosa može izvršiti:

- 1) dužnik – najčešći slučaj
- 2) treća osoba (npr. kupac nekretnine koji zna da je prodavatelj već prodao nekretninu drugome i predao mu je u posjed; takav bi se stav morao usvojiti s obzirom na to da se priznaje postojanje tzv. pasivne univerzalne obligacije)
- 3) vjerovnik – tada nastaje posebna vrsta štetne radnje, zlouporaba subj. prava ili šikana, koja obuhvaća ostvarivanje prava iz obveznih odnosa protivno cilju zbog kojeg su zakonom ustanovljena ili priznata (npr. vjerovnik cedira tražbinu drugome, stavljajući time dužnika namjerno u gori položaj, ili naplati tražbinu koja je već zaplijenjena u korist njegova vjerovnika)

OBJEKT ŠETNE RADNJE

Objekt štetne radnje razlikuje se od objekta štete:

- štetna radnja se može učiniti na:
 - osobnim dobrima (uništenje života, ozljeda tijela, oštećenje zdravlja, ...)
 - stvarima (uništenje, oštećenje, oduzimanje, ...)
 - činidbama i stanjima (npr. smetanje posjeda kojim je prouzročena šteta)
- šteta se reflektira na pravima i interesima

2.2.3. Šteta

čl. 1046., šteta

DEFINICIJA ŠTETE

- **u pravnoj teoriji:** šteta je povreda nečijeg subjektivnog prava ili interesa prouzročena štetnom radnjom
 - ova definicija polazi od pravnog pojma imovine (skup subjektivnih imovinskih prava predstavljenih jednim nositeljem)
 - ona ispravno razlikuje objekt štetne radnje od objekta štete (prava i interesi)
- **u ZOO:** šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist) i povreda prava osobnosti (neimovinska šteta)
 - ova definicija polazi od gospodarskog pojma imovine (skup dobara koja pripadaju određenom subjektu)
 - njena mana je što miješa objekte štetne radnje s objektima štete: stvar, stanje i osobe su objekti štetne radnje, a ne štete (zato je, ako se želi pravilno razlikovati objekt štetne radnje od objekta štete, ispravnija teorijska definicija)

VRSTE ŠTETE

1. Imovinska šteta (materijalna)

Srž imovinskih šteta predstavlja:

- šteta koja se odražava na imovini, tj. na subjektivnim im. pravima oštećenika (kao umanj enje ili sprječavanje povećanja)

U imovinske štete spadaju i:

- šteta koja je nastala kao posljedica štetne radnje poduzete izravno na imovinskoj masi oštećenika, jer štetna radnja i šteta nemaju isti objekt (npr. netko namjerno zapali tuđu kuću)
- šteta na objektu koji nije u imovinskoj masi oštećenika, ali oštećenik na njemu ima subjektivno imovinsko pravo (npr. netko ima pravo služnosti preko tuđeg mosta, pa je povreda tog prava također imovinska šteta)
- šteta koja se sastoji u gubitku zarade i uzdržavanja, jer zarada i uzdržavanje imaju opipljivi imovinski, a ne platonski karakter (ovdje je objekt štetne radnje osoba oštećenika)
- šteta na interesima koji se nalaze unutar subjektivnih prava (npr. A proda nekretninu B-u. B ima interes prema svima da ne ometaju taj posao, no on ne može ostvariti svoj interes kao subjektivno pravo jer ono djeluje samo protiv prodavatelja A. No, ako netko treći nepošteno povrijedi njihov obvezni odnos, on je povrijedio i opravdani interes osobe B da se posao održi. Zato povreda interesa treba imati karakter imovinske štete.)

2. Neimovinska šteta (nematerijalna, neekonomska, nenovčana, idealna, moralna)

To su povrede subjektivnih neimovinskih prava i interesa. Kako one obično ne pogađaju izravno imovinu oštećenika, popravljaju se u obliku satisfakcije, a ne u obliku novčanog ekvivalenta (naknade štete).

Koncepcije neimovinske štete:

- 1) subjektivno-objektivna (ZOO/78)
 - neimovinska šteta je nanošenje drugom fizičke/psihičke boli ili straha (subjektivni element)
 - iako tom definicijom nisu obuhvaćene povreda prava osobnosti i njome izazvana duševna bol, one također spadaju u neimovinsku štetu jer su za njihovo popravlj anje predviđeni različiti oblici satisfakcije (objektivni element)
 - prema tome, vrste neimovinske štete su fizičke boli, duševne boli, strah i povreda prava osobnosti
- 2) objektivna (ZOO)
 - neimovinska šteta je povreda prava osobnosti
 - fizička/psihička bol i strah ovdje nisu konstitutivno obilježje pojma neimovinske štete, nego mjerilo težine povrede prava osobnosti, odnosno visine pretrpljene štete (a s tim u vezi i kriterij izbora oblika popravlj anja neim. štete)
 - vrste neimovinske štete ovdje se određuju prema tome koje pravo osobnosti fizičke/pravne osobe je povrijeđeno (npr. povreda prava na život, povreda prava na tjelesno zdravlje, povreda prava na čast ...)

OBJEKTI GP ODNOSA, OSOBNA NEIMOVINSKA DOBRA

prava osobnosti pravnih osoba priznata Zakonom o javnom informiranju iz 1992., 592. str.

Kao prava osobnosti učvršćuju se i pravo na identitet, na vlastitu sliku, na glas, na vlastite zapise i pisma. (zadnja 3 ipak trebaju biti podvrste prava na privatnost)

3. Pozitivna, obična ili stvarna šteta (damnum emergens)

To je umanj enje postojeće imovine oštećenika.

Pod pozitivnom štetom razumijeva se nestanak/umanjenje/pogoršanje koristi koju je netko imao do kojeg je došlo zbog štetne radnje.

- Ako pozitivnu štetu gledamo vremenski, moglo bi se reći da je to u pravilu sadašnja šteta.
- Ona predstavlja vrijednost za koju je oštećenik postao siromašniji (npr. ako netko namjerno razbije tuđu kristalnu vaz, pozitivna šteta po obujmu obuhvaća vrijednost te vaze u trenutku počinjenja štetne radnje).

4. Negativna šteta ili izmakla korist (lucrum cessans) → ona je isključivo imovinska

To je dobitak kojem se netko nada po redovitom tijeku stvari ili posebnim okolnostima i bio bi ga ostvario da nije bilo štetne radnje.

Primjer: pomoćnik A mjesecima je potkradao radnju odnoseći robu iz dućana

- vrijednost robe koju je vlasnik radnje platio predstavlja pozitivnu štetu
- dobitak koji bi vlasnik ostvario da je prodao tu robu u dućanu predstavlja negativnu štetu

Izgubljena zarada do koje je došlo zbog tjelesne ozljede i smanjene radne sposobnosti po našem pravu se smatra pozitivnom, a ne negativnom štetom (postoje i suprotna mišljenja).

Negativna šteta nije nužno vezana uz postojanje pozitivne štete – može postojati i samostalno:

- npr. ako netko namjerno spriječi ostavitelja da načini oporuku u nečiju korist, oštećen će biti onaj tko se opravdano nadao da će postati oporučni nasljednik tog ostavitelja – pretrpio je negativnu štetu, jer mu je izmakao dobitak kojem se nadao po redovitom tijeku stvari i koji bi bio ostvaren da nije bilo štetne radnje
- on nije pretrpio i pozitivnu štetu jer se u trenutku štetne radnje njegova imovina nije umanjila

2.2.4. Uzročnost

Štetna radnja i nastala šteta moraju biti u uzročno-posljedičnoj vezi.

Veza mora biti neprekinuta – čim se veza prekine slučajem/radnjom oštećenika ili treće osobe, štetnik ne odgovara za dalje posljedice (npr. A rani B-a, pa B svaki dan mora odlaziti u ambulantu na previjanje. A snosi troškove, plaća gubitak zarade itd. Međutim, jednog dana na putu u ambulantu B-a pregazi auto i B bude teško ozlijeđen. Tu je nastupio prekid uzročne veze između A-ove radnje i nastale štete, pa nastupa odgovornost vozača/vlasnika automobila za svu štetu prouzročenu B-u.).

Nije uvijek lako odrediti je li neka radnja uzrok nastale štete. Pri određivanju, pravo postavlja tzv. donju granicu uzročnosti – polazi od štetnika i njegove štetne radnje (npr. hitac iz revolvera je uzrok tjelesne ozljede). Kad bi išlo još niže, tj. kad bi se potpuno preuzela prirodna uzročnost, tad bi se sama štetna radnja (hitac iz revolvera) morala smatrati posljedicom niza drugih uzroka (da štetnik uopće postoji, da je netko načinio revolver, da ga je štetnik morao nabaviti ...).

Prema tome, u nizu pojava i događaja, od mnogobrojnih uzroka i posljedica treba pronaći jedan događaj koji je pravno relevantan i koji se u pravu uzima kao uzrok određene posljedice. Pitanje uzročnosti ne postavlja se u pravu samo kao problem iznalaženja uzroka, nego kao problem odabiranja postojećih uzroka. Pitanjem koji od brojnih događaja je pravno relevantan bave se mnoge teorije, a u našoj teoriji i sudskoj praksi prihvaćena je adekvacijska teorija.

ADEKVACIJSKA TEORIJA

Po ovoj teoriji, među različitim događajima koji se mogu smatrati uzrocima, kao uzrok se uzima samo onaj koji je tipičan, tj. za koji nam životno iskustvo pokazuje da se uz njegovu pojavu može očekivati nastup određene štetne posljedice. Treba isključiti sve slučajne događaje koji se upleću u redovito zbivanje.

Među uzrocima koji su doveli do određene štetne posljedice mora biti ljudska radnja – ona se može sastojati u:

- aktivnoj radnji (npr. razbijanju tuđeg prozora)

- propustu (npr. skretničar ne prebaci skretnicu, pa zbog toga dođe do sudara vlakova).

Ako pri nastupu štetne posljedice kao uzroci koincidiraju ljudska radnja i prirodni događaj, u obzir se uzima samo ljudska radnja.

(npr. ako se teškom bolesniku koji boluje od raka namjerno da prevelika doza morfija, pa zbog toga nastupi trenutna smrt, uzrok smrti bit će davanje morfija, premda je sasvim sigurno da bi bolesnik umro najkasnije za, npr. 3 dana; ili, netko zapali tuđu kuću, pa u nju istodobno udari grom – uzrok propasti kuće je palež, a ne grom)

Ako djeluje više uzroka, a svi potieču od ljudske radnje, uzrokom se smatra radnja koja je najbliža i tipična za štetnu posljedicu.

(npr. A se sprema na godišnji odmor, te rezervira sobu u hotelu od 1.7., no krojač B ne dovrši A-u odijelo pa on umjesto 30.6. otputuje 4.7. Ali tog dana se dogodi sudar vlakova i A bude ozlijeđen. Krojač B neće biti odgovoran za tjelesnu ozljedu, jer ona nije normalna, tipična i redovita posljedica neisporuke odijela u roku. On će odgovarati samo za neispunjenje obveze, a to znači da će eventualno morati platiti 4 dana rezervacije u hotelu.)

DOKAZIVANJE UZROČNE VEZE

Uzročna veza je jedna od pretpostavki koje se u pravilu ne predmnijevaju, pa oštećenik mora dokazati njeno postojanje.

(kad bi se ona predmnijevala, to bi značilo da bi oštećenik, dokazavši štetnu radnju i štetu mogao za svaku štetnu radnju povući štetnika na odgovornost – međutim, svaka radnja koja se upleće u kompleks uzročnosti ne mora biti pravno relevantan uzrok štete)

Iznimka: ako šteta nastane u vezi s opasnom stvari/djelatnošću, uzročna veza između njih se predmnijeva, pa štetnik mora dokazati da opasna stvar/djelatnost nisu bile uzrok štete (svrha: da se olakša položaj oštećenika prebacivanjem tereta dokaza na štetnika)

2.2.5. Protupravnost

Protupravnost je povreda nekog pravnog pravila pozitivnog pravnog poretka.

Ona se može odnositi samo na štetnu radnju.

1. ELEMENTI PROTUPRAVNOSTI

čl. 1049., postojanje krivnje

1) OBJEKTIVNI

To je činjenica da je štetnom radnjom povrijeđeno pravno pravilo.

Ta činjenica je nužna pretpostavka postanka svih vrsta odgovornosti za štetu.

2) SUBJEKTIVNI

To je krivnja počinitelja (tj. psihički odnos počinitelja prema djelu – mana ove definicije je što ne ocrtava pojam nekrivnje).

- Krivnja postoji kad je štetnik prouzročio štetu namjerno ili nepažnjom.
- Ona se ne traži uvijek, jer je za neke vrste odgovornosti za štetu dovoljna objektivna protupravnost.

Postoje 2 osnovna stupnja krivnje:

a) namjera (dolus)

To je vrsta krivnje kod koje se zahtijeva da je štetnik postupao znajući i hotimice (npr. namjerno je postupio onaj tko je ubio tuđu životinju našavši je u poljskoj šteti na svojoj njivi, misleći da mu je u tom slučaju dopušteno ubijanje). Namjera se određuje subjektivno, jer su za nju odlučujući subjektivni elementi (volja i znanje). Dakle, sastavnice namjere su:

- volja/htijenje uzroka (štetne radnje) i posljedice (štete kod druge osobe)
- znanje (ne traži se i svijest o protupravnosti, nego je dovoljna objektivna protupravnost)

stupnjevi namjere u pravu prije ZOO iz 1978., 597. str.

b) nepažnja/nemarnost (culpa)

To je vrsta krivnje kod koje se ponašanje počinitelja uspoređuje s ponašanjem drugih ljudi da bi se ustanovilo je li počinitelj upotrijebio dužnu pažnju, tj. pažnju koja je redovita i uobičajena u odnosima među ljudima, odnosno pažnju koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog gospodarstvenika/domaćina/stručnjaka). Prema tome, nepažnja se određuje objektivno (nepažnja određena po subjektivnom kriteriju koristi se u KP, gdje se naziva nehajem).

Postoje 2 stupnja nepažnje:

1. krajnja/gruba nepažnja (culpa lata)

- postoji ako štetnik u ponašanju ne upotrijebi ni pažnju koju bi upotrijebio svaki prosječni čovjek
- npr. ako netko ostavi pušku na mjestu dostupnom djeci, pa dođe do nesreće, ili ako se vozač upusti u pretjecanje, a da se prethodno nije uvjerio ne nailazi li kakvo vozilo iz suprotnog pravca
- to je toliko težak stupanj krivnje da se u praktičnim posljedicama izjednačava s namjerom (culpa lata dolo proxima – krajnja nepažnja najbliža je namjeri)

2. obična nepažnja (culpa levis)

- culpa levis in abstracto
 - to je lakši stupanj nepažnje i određuje se apstraktnim mjerilom – mjerilo je zamišljeni, apstraktni čovjek (npr. postoji ako kočijaš, kad je auto prestizao njegova kola, nije računao da bi se konj mogao uplašiti)
 - postoji kad štetnik u ponašanju ne upotrijebi pažnju koju bi upotrijebio dobar gospodarstvenik/domaćin/stručnjak
 - ZOO određuje kriterij postupanja prema vrsti obveznih odnosa
 1. za trgovačke ugovore zahtijeva se pažnja dobrog gospodarstvenika
 2. za sve ostale ugovorne odnose dovoljna je pažnja dobrog domaćina
 3. za sudionike obveznih odnosa koji ispunjavaju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti zahtijeva se pažnja dobrog stručnjaka (tj. postupanje s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima)
 - ako takva osoba ne postupi s pažnjom dobrog stručnjaka, postoji obična nepažnja
 - ako takva osoba ne postupi kako bi postupio svaki prosječan stručnjak, postoji krajnja nepažnja
- culpa levis in concreto
 - to je najniži stupanj krivnje i određuje se konkretnim mjerilom → mjerilo je određen čovjek
 - od čovjeka se traži da postupa s tuđim stvarima i poslovima bar onako kako obično postupa sa svojim
 - ovu vrstu krivnje uvažava i ZOO (npr. kod besplatne ostave ostavoprimac je dužan čuvati povjerenu mu stvar kao svoju vlastitu – odgovarat će za štetu ako stvar nije čuvao barem onako kako bi čuvao vlastitu stvar)

Obična nepažnja služi i kao kriterij za sniženje naknade štete (kad do štete dođe dok štetnik radi nešto u korist oštećenog).

U tom slučaju, sud može odrediti nižu naknadu, vodeći računa o brižljivosti koju štetnik pokazuje u vlastitim poslovima.

2. POSEBNA PITANJA U VEZI S PROTUPRAVNOŠĆU

Da bi nastao odnos odgovornosti za štetu, mora postojati štetna protupravna radnja.

Moguće situacije:

1) RADNJA JE I PROTUPRAVNA I ŠETNA

U ovom slučaju nastaje odnos odgovornosti za štetu.

- Radnja je štetna kad je izazvala štetu kao posljedicu.
- Radnja je protupravna kad predstavlja povredu norme objektivnog prava koja služi za zaštitu subjektivnih prava i interesa. Stoga radnja koja je protivna takvoj normi istodobno dovodi do povrede prava i interesa koji se tom normom štite. Primjer: norma objektivnog prava da ugovorne obveze treba uredno ispuniti
 - ta norma štiti subjektivno pravo vjerovnika koje mu pripada u određenom obveznompravnom odnosu
 - ako dužnik ne ispuni ugovornu obvezu, ta radnja (neispunjenje obveze) je protupravna, jer se protivi normi objektivnog prava, a istodobno i štetna, jer je izazvala povredu subjektivnog obveznog prava vjerovnika

2) RADNJA JE SAMO PROTUPRAVNA, NE I ŠETNA

U ovom slučaju ne nastaje odnos odgovornosti za štetu.

(npr. prebrza vožnja automobilom sigurno je protupravna radnja, ali u smislu odgovornosti za štetu postaje protupravnom štetnom radnjom onda kad je automobil nekoga pregazio, pa je time nastala šteta)

3) RADNJA JE SAMO ŠETNA, NE I PROTUPRAVNA

Ovi slučajevi dijele se na 2 grupe:

▪ slučajevi kad ne treba nadoknaditi štetu

Štetu ne treba nadoknaditi ako ona bude prouzročena radnjom čija je protupravnost isključena zbog nekog od ovih razloga:

- a) nanošenje štete po dužnosti
 - to su slučajevi u kojima su neke osobe u pravilnom izvršavanju dužnosti po samom propisu dužne počinili štetu
 - npr. službena osoba koja izvršava smrtnu presudu čini to po dužnosti, ili vojnik koji stoji na straži pred nekim vojnim objektom – on je dužan pucati u osobu koja ne stane na njegov poziv
- b) nužna obrana
 - to je pravo da se od sebe ili od drugoga odbije istodobni protupravni napad koji dolazi od čovjeka
 - tko u nužnoj obrani prouzroči štetu napadaču, nije ju dužan nadoknaditi, osim u slučaju prekoračenja nužne obrane
- c) viša sila
 - *objektivna i subjektivna teorija o pojmu više sile, 602. str.*
 - ZOO prihvaća mješovito rješenje – iako nigdje ne daje opću definiciju više sile, iz odredbi o oslobođenju od odgovornosti za štetu (ugovorne i objektivne za štetu od opasne stvari/djelatnosti) može se zaključiti da je viša sila izvanredni vanjski događaj koji se nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći
 - vanjski događaj – koji je izvan stvari ili djelatnosti kojima je prouzročena šteta
 - kao viša sila najčešće se javljaju prirodni događaji (potres, udar groma, klizanje tla), ali karakter više sile mogu poprimiti i društvene pojave (ratovi, prekidi rata, zabrane uvoza/izvoza, ...)
- d) dopuštena samopomoć
 - tko u slučaju dopuštene samopomoći prouzroči štetu osobi koja je izazvala potrebu samopomoći, nije dužan nadoknaditi je (npr. ako vlasnik vrta potjera iz njega susjedove životinje koje su u vrt ušle jer ih je susjed slabo čuvao, vlasnik vrta ne odgovara za štetu koja nastane ako se životinja ozlijedi provlačenjem kroz vrtnu ogradu)
 - pod dopuštenom samopomoći razumijeva se pravo osobe da otkloni povredu prava kad neposredno prijeti opasnost, ako je takva zaštita nužna i ako način otklanjanja povrede prava odgovara prilikama u kojima nastaje opasnost
- e) pristanak oštećenika

- o tko na svoju štetu dopusti drugome poduzimanje radnje, nema pravo od njega zahtijevati naknadu štete prouzročene tom radnjom (npr. netko pristane da drugi rastavi njegov neispravan televizor i iskoristi upotrebljive dijelove, ili pristane sudjelovati u sportskoj igri u kojoj su moguće ozljede i sl.)
- o ništetna je izjava oštećenika kojom je pristao da mu se učini šteta radnjom koja je zakonom zabranjena (npr. pristanak na nedopušteni pobačaj, tešku tjelesnu ozljedu ...)

▪ **slučajevi kad treba nadoknaditi štetu (iako radnja nije protupravna)**

Postoje situacije u kojima štetna radnja nije protupravna, ali treba popraviti štetu prouzročenu tom radnjom.

Takve situacije moraju biti izričito propisane (to se nikad ne predmnijeva).

- o Ako na odgovornost za štetu gledamo sa stajališta interesa, tada se u slučaju gdje se zahtijeva protupravnost štetne radnje pokazuje sljedeća situacija: interes štetnika se ne štiti, a interes oštećenika se štiti.
- o Ako se ne zahtijeva protupravnost štetne radnje, štite se oba interesa: interes štetnika tako da se njegova radnja ne smatra protupravnom, a oštećenika tako da mu štetnik treba popraviti štetu (više je takvih slučajeva, a najvažniji je krajnja nužda)

Krajnja nužda:

- to je situacija u kojoj počinitelj čini štetnu radnju da bi od sebe ili drugoga otklonio istodobnu neskrivljenu opasnost, koja se na drugi način nije mogla otkloniti, a pritom je zlo koje je učinjeno manje od onoga kojim se prijetilo (npr. netko se posklizne na poledici i u padu se uhvati za prolaznicu, pa joj podere haljinu – da se nije uhvatio, razbio bi glavu)
 - krajnja nužda nije pravo, nego samo razlog za opravdanje
 - štetna radnja u stanju nužde zahvaća stvari, životinje, stanja, a i čovjeka, ali onda od njega ne smije uslijediti napadaj
 - prema neubrojivima postoji nužna obrana, a ne krajnja nužda
 - napad ne smije dolaziti od čovjeka – po tome se krajnja nužda razlikuje od nužne obrane koja mora biti upravljena protiv čovjeka od kojeg dolazi protupravni napad (npr. ako nas napadne pas, pa ga u obrani udarimo i ozlijedimo, to je stanje nužde, a ne nužne obrane)
- ako netko prouzroči štetu u stanju nužde, oštećenik može zahtijevati naknadu:
 - od osobe koja je kriva za nastanak opasnosti štete (npr. osoba dužna posipati pločnik za vrijeme poledice) ili
 - od osoba od kojih je šteta otklonjena, ali od ovih posljednjih ne više od koristi što su ih imale od toga (to je logično, jer institut ne bi imao smisla kad bi onaj od koga se otklanja opasnost štete na kraju morao platiti veću štetu od one koju bi pretrpio da nije bilo otklanjanja)
- pitanje naknade štete koju pretrpi onaj koji od drugog otklanja opasnost štete:
 - o tko pretrpi štetu otklanjajući od drugog opasnost štete, ima pravo zahtijevati od njega naknadu štete kojoj se razumno izložio (npr. netko u odijelu skoči u vodu da bi spasio utopljenika, pa pritom uništi ručni sat i neke druge stvari)
 - o nerazumnim izlaganjem šteti moglo bi biti ocijenjeno ono kod kojeg postoje izrazito velik rizik i suviše mali izgledi na uspjeh otklanjanja ili kad je šteta koju bi trebalo pretrpjeti neusporedivo veća od one koju bi trebalo spriječiti

2.3. VRSTE

2.3.1. Izvanugovorna, ugovorna i predugovorna odgovornost

1. IZVANUGOVORNA (DELIKTNNA)

Izvanugovorna odgovornost za štetu postoji kad šteta bude prouzročena građanskim deliktom.

- Podvrste: subjektivna i objektivna, vlastita odgovornost i odgovornost za drugoga, podijeljena i solidarna odgovornost.
- Pravila o izvanugovornoj odgovornosti za štetu (čl. 1045. do 1110.) su opća pravila odgovornosti za štetu. Prema tome, ona se primjenjuju i na ugovornu odgovornost ako za nju o nekom pitanju ne postoje odgovarajuća pravila.

2. UGOVORNA (KONTRAKTNA)

čl. 342., ispunjenje obveze i posljedice neispunjenja

čl. 343., oslobođenje dužnika od odgovornosti

čl. 344., ugovorno proširenje odgovornosti

čl. 345. st. 1. i 2., ograničenje i isključenje odgovornosti

Ugovorna odgovornost za štetu postoji kad šteta bude prouzročena povredom ugovorne obveze (neispunjenjem ili zakašnjelim ispunjenjem).

Da bi nastala odgovornost za štetu, oštećenik mora dokazati:

- 1) opće pretpostavke i
- 2) posebne pretpostavke (postojanje ugovorne obveze, tj. ugovora i povrede te obveze)

Ispunjenje obveze i posljedice neispunjenja:

Vjerovnik u obveznom odnosu ovlašten je od dužnika zahtijevati ispunjenje obveze, a dužnik je dužan ispuniti je savjesno u svemu kako ona glasi.

- kad dužnik ne ispuni obvezu ili zakasni s ispunjenjem, vjerovnik ima pravo zahtijevati i popravljane štete koju je zato pretrpio
- za štetu zbog zakašnjenja s ispunjenjem odgovara i dužnik kojemu je vjerovnik dao primjeren naknadni rok za ispunjenje
- dužnik odgovara i za djelomičnu ili potpunu nemogućnost ispunjenja, iako tu nemogućnost nije skrivio, ako je nastupila nakon njegova dolaska u zakašnjenje, za koje odgovara (ali se dužnik oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da bi stvar koja je objekt činidbe slučajno propala i da je on svoju obvezu na vrijeme ispunio)

Oslobođenje dužnika od odgovornosti:

Dužnik se oslobađa odg. za štetu ako dokaže da nije mogao ispuniti svoju obvezu, odnosno da je zakasnio s ispunjenjem obveze zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovora koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Područje primjene:

Pravila o ugovornoj odgovornosti za štetu (čl. 342. do 349.) primjenjuju se na štete prouzročene povredom ugovorne obveze.

U nedostatku posebnih propisa, pravila o ugovornoj odgovornosti za štetu primjenjuju se i na:

- štete nastale povredom obveze iz drugih obveznopравnih odnosa (stjecanja bez osnove, posloводства bez naloga, jednostrane izjave volje)
- obveznopравni odnos nastao uzrokoivanjem štete građanskim deliktom, npr. kad je šteta nastala povredom obveze na naturalnu restituciju (zato neki smatraju da bi ugovornu odgovornost trebalo preimenovati u odgovornost zbog povrede prethodno postojeće obveze – ipak, taj naziv ima nedostatak – i izvanugovorna odgovornost posljedica je povrede prethodno postojeće obveze, i to obveze suzdržavanja od postupka kojim se drugome može prouzročiti šteta, predviđene u ZOO)

Posebnost ugovorne odgovornosti:

Ona se može ugovorno proširiti, ograničiti, pa i posve isključiti:

- ugovorno proširenje odgovornosti
 - ugovorom se može proširiti odgovornost dužnika i za slučajeve za koje on inače ne odgovara
 - ali se ispunjenje takve odredbe ne može zahtijevati ako bi to bilo u suprotnosti s načelom savjesnosti i poštenja

→ ograničenje i isključenje odgovornosti

- odgovornost dužnika za namjeru ili krajnju nepažnju ne može se unaprijed ugovorom isključiti ni ograničiti
- ali sud može na zahtjev zainteresirane strane poništiti i ugovornu odredbu o isključenju i ograničenju odgovornosti za običnu nepažnju, ako je takav sporazum proizašao iz monopolskog položaja dužnika ili uopće iz neravnopravnog odnosa strana

Važnije razlike između izvanugovorne i ugovorne odgovornosti:

izvanugovorna	ugovorna
štetnik mora imati deliktну sposobnost	štetnik mora imati i deliktну i poslovnu sposobnost
štetnik odgovara samo za prouzročenu štetu	štetnik odgovara za prouzročenu štetu i ispunjenje ugovorne obveze
oštećenik je svaka osoba kojoj bude nanesena šteta	oštećenik u pravilu može biti samo vjerovnik
uređena je kogentnim propisima (dispozitivnost je ograničena na promjenu i prestanak odnosa)	uređena je dispozitivnim propisima (pa je moguće ugovorno proširivanje, ograničavanje i isključenje odgovornosti)

3. PREDUGOVORNA (CULPA IN CONTRAHENDO)

čl. 251., predugovor

To je odgovornost za štetu koju jedna strana uzrokuje drugoj vodeći pregovore za sklapanje ugovora suprotno načelu savjesnosti i poštenja, osobito ako ih prekine suprotno tom načelu ili u njih uđe bez prave namjere da sklopi ugovor.

- Samo u rijetkim zemljama zakoni sadrže odredbe o predugovornoj odgovornosti (grčki, talijanski, ZOO). U većini zemalja institut predugovorne odgovornosti postoji samo u pravnoj teoriji i sudskoj praksi koje ga priznaju i opravdavaju načelom savjesnosti i poštenja i zabrane prouzročenja štete. Zahtjev tih načela jest da su potencijalne ugovorne strane već započinjanjem pregovora, pa i samim stupanjem u poslovni kontakt, dužne postupati s uzajamnom pažnjom i povjerenjem.
- Utemeljitelj instituta je Ihering – prema njemu predugovorna odgovornost proizlazi iz povrede obveze na uzajamnu pažnju i pregovorima (*diligentia in contrahendo*) koji prethode sklapanju ugovora.

Osnovno pitanje ovog instituta: **koja će se pravila primjenjivati na predugovornu odgovornost?**

U teorijama se nude 3 rješenja:

- da se primijene pravila ugovorne odgovornosti
 - prema tom mišljenju, primjena pravila izvanugovorne odgovornosti ne dolazi u obzir jer se odnose na incidentno nastali odnos izazvan štetnom radnjom
 - predugovorni odnos je u biti obveznog pravnog karaktera, jer su njegovi sudionici obvezni na uzajamnu pažnju i obzirno postupanje tijekom pregovora
- da se primijene pravila izvanugovorne odgovornosti
 - pravila ugovorne odgovornosti su neprikladna jer u predugovornom stadiju još nema ugovora ni ugovorne obveze, pa nije moguća ni njena povreda;
 - kod predugovorne odgovornosti radi se o povredi općeg načela o zabrani uzrokovanja štete (*neminem laedere*), što je nedopuštena radnja (delikt), pa treba primijeniti pravila izvanugovorne odgovornosti)
- teorija o odgovornosti iz odnosa povjerenja
 - započinjanjem pregovora stvara se među sudionicima odnos povjerenja koji ih obvezuje na poštivanje pažnje koja se zahtijeva u prometu, a koja podrazumijeva uzajamnu suradnju, obavješćavanje i zaštitu (npr. prodavatelj rabljenog automobila dužan je obavijestiti kupca o eventualnim prometnim nezgodama automobila)
 - povreda te obveze (izvedene iz načela savjesnosti i poštenja) izaziva odgovornost za njome prouzročenu štetu
 - prema ovom stajalištu, predugovorna odgovornost je posebna vrsta odgovornosti, između izvanugovorne i ugovorne, a u našem odštetnom pravu uređena je posebnim propisima čiju pravnu osnovu čine odredbe ZOO

Odredbe ZOO o predugovornoj odgovornosti:

- Pregovori koji prethode sklapanju ugovora ne obvezuju.
 - Ali strana koja je pregovarala ili prekinula pregovore suprotno načelu savjesnosti i poštenja odgovorna je za štetu

koja je time prouzročena drugoj strani. Suprotno je načelu savjesnosti i poštenja, između ostalog, ako strana uđe u pregovore s drugom stranom bez prave namjere da s tom stranom sklopi ugovor.

→ Ako je jedna strana u pregovorima dala drugoj strani povjerljive obavijesti ili joj omogućila da dođe do njih, druga ih strana, ako nije drukčije ugovoreno, ne smije učiniti dostupnim trećima niti ih koristiti za svoje interese, bez obzira je li naknadno ugovor sklopljen ili nije. Odgovornost za povredu te obveze može se sastojati u naknadi time prouzročene štete i predaje oštećeniku koristi koju je štetnik tom povredom ostvario.

- Ako se drukčije ne sporazumiju, svaka strana snosi svoje troškove oko priprema za sklapanje ugovora, a zajedničke troškove snose na jednake dijelove.

Teret dokaza i pretpostavke predugovorne odgovornosti za štetu:

Leži na oštećeniku – da bi dokazao krivnju štetnika za prouzročenu štetu, mora dokazati bar jedno od ovog:

- a) odsutnost namjere sklapanja ugovora (u praksi je to vrlo teško dokazati, jer je uobičajeno da se u pravilu pregovara s više partnera istodobno, a namjerava se sklopiti ugovor samo s jednim koji je najpovoljniji)
- b) neosnovani prekid ugovora – to je prekid koji nije motiviran poslovnim razlozima, nego razlozima osobne naravi ili onima koji su nespojivi s ponašanjem koje nalaže načelo savjesnosti i poštenja (osnovan je prekid npr. zbog nesuglasnosti o cijeni predmeta prodaje i nakon višekratnih pokušaja sporazuma, pojave povoljnijeg posla, neumjerenog otezanja pregovora ...)

Primjena pravila izvanugovorne odgovornosti:

ZOO nije uredio sva pitanja predugovorne odgovornosti (npr. o obujmu štete i zastari odštetnog zahtjeva), a nije uputio na primjenu pravila izvanugovorne ili ugovorne odgovornosti. Kako su opća pravila odgovornosti za štetu ona za izvanugovornu odgovornost, trebalo bi primijeniti njih (jer se u nedostatku posebnih pravila primjenjuju opća pravila).

Obujam štete:

- Glede obujma odštete zbog prekida pregovora suprotno načelu savjesnosti i poštenja, u obzir dolazi naknada troškova nastalih vođenjem pregovora do prekida (npr. davatelj licence koji je vodio pregovore s jednom tvrtkom u osnivanju o sklapanju licencnog ugovora, pa ih neosnovano prekinuo, dužan je drugoj strani naknaditi troškove učinjene tijekom dugih pregovora). Prema tome, naknada štete kreće se načelno u okvirima negativnog pogodbenog interesa.
- U slučaju nedopuštenog korištenja povjerljivih obavijesti, naknada obuhvaća i povrat tako ostvarene koristi.

2.3.2. Subjektivna i objektivna odgovornost

1. SUBJEKTIVNA (KULPOZNA)

čl. 1045. st. 1. i 2., pretpostavke odgovornosti

POJAM I PRETPOSTAVKE

Subjektivna odgovornost je ona za koju se traže:

- 1) opće pretpostavke (štetna radnja, šteta, uzročna veza, protupravnost u objektivnom smislu)
- 2) posebna pretpostavka – krivnja štetnika

Za nju se odgovara prema subjektivnom kriteriju/načelu, odnosno prema kriteriju/načelu krivnje (culpa).

Afirmirala se u 19. stoljeću zajedno s političko-pravnim idejama slobode, jednakosti i individualizma.

(Ihering: „na naknadu ne obvezuje sama šteta, nego krivnja jednako kao što ne gori svjetlo, nego kisik u zraku“)

VRSTE

a) odgovornost za štetu kod koje se krivnja predmnijeva

- Ovdje oštećenik ne mora dokazati krivnju štetnika jer se ona predmnijeva.

- **Predmnijeva se obična nepažnja** (najniži stupanj krivnje) – svaki viši stupanj oštećenik mora dokazati (krajnja nepažnja, namjera), u slučaju da mu je to potrebno, npr. da bi ostvario puni iznos naknade štete kod ugovorne odgovornosti.

Položaj štetnika: brani se kao i kod odgovornosti za štetu kod koje se krivnja dokazuje, samo se ovdje može braniti već dokazivanjem svoje nekrivnje (ekskulpacija). Stoga je granica do koje seže subjektivna odgovornost područje tzv. slučajne štete.

Područje primjene ove vrste subjektivne odgovornosti za štetu:

- postupno se povećavalo, pa danas njena primjena vrijedi kao **načelo odštetnog prava**: Tko
drugome prouzroči štetu, dužan ju je nadoknaditi ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje.
- to znači da se primjenjuje na sve štete (izvanugovorne i ugovorne), osim na one za koje vrijede pravila o objektivnoj odg.

b) odgovornost za štetu kod koje se krivnja dokazuje

Kako je oštećeniku često nemoguće dokazati krivnju štetnika jer je ona psihološki element čovjeka, ova vrsta krivnje je predviđena samo iznimno, i to kod:

- predugovorne odgovornosti za štetu
- ugostiteljske ostave (ako gost ne prijavi nestanak ili oštećenje stvari čim dozna za njih, ima pravo na naknadu štete samo ako dokaže krivnju ugostitelja ili osobe za koju ovaj odgovara)

SLUČAJ

To je događaj koji bismo mogli spriječiti da smo ga predvidjeli (tj. događaj koji se ne može pripisati u krivnju štetniku).

(Suprotan je pojam više sile, koja obuhvaća događaje koje ne bismo mogli spriječiti ni da smo ih predvidjeli.)

- Za slučajne štete vrijedi načelo da slučaj škodi onome kome se dogodio (slučaj pogađa vlasnika, casum sentit dominus).
- No, to ne znači da za slučajne štete nitko nikad ne odgovara – redovito se odgovara za slučajne štete na koje se primjenjuju pravila objektivne odgovornosti, tj. za koje se ne traži krivnja štetnika. Zato sve propise u kojima se iznimno predviđa odgovornost za slučaj (npr. za slučajnu propast stvari) treba kvalificirati kao objektivnu odgovornost, a ne kao iznimku od subjektivne odgovornosti, jer je u širem smislu cjelokupna objektivna odgovornost iznimka od subjektivne odgovornosti.

Odredbe OGZ:

OGZ je predviđao iznimnu odgovornost za slučaj kod:

- povoda – kod stvaranja situacije koja sama po sebi nije štetna, ali može dovesti do štete zbog djelovanja događaja sa strane (npr. ako se preda sat na čuvanje prijatelju koji ga bez znanja ostavodavca ostavi na čuvanje drugom koji ga slučajno razbije)
- povrede zaštitnih propisa – to su propisi čija je svrha preventivno otklanjanje opasnosti, primjerice u prometu (npr. ako tvornica povrijedi propise o rukovanju otpadnim eksplozivnim tvarima i te otpatke zajedno s drugim otpacima istovari na polje izvan tvorničkog kruga, pa slučajno dođe do eksplozije kojom dijete koje se tamo igralo bude teško tjelesno ozlijeđeno, tvornica će odgovarati za slučaj)
- miješanja u tuđe poslove – ako se netko bez nužde miješa u tuđe poslove pa se u tuđim poslovima dogodi šteta, uzima se da se šteta ne bi dogodila da nije bilo miješanja

Neki smatraju da je u sva 3 primjera šteta nastala krivnjom određene osobe, a ne slučajno.

Prema njima, slučaj je ovdje zaista bliži uzrok (causa proxima), ali je dalji uzrok krivnja (causa remota).

Odredbe ZOO:

Također predviđa odgovornost za slučaj kod:

- povoda

- kod ostave – za slučajnu propast stvari odgovara ostavoprimac koji je stvar bez pristanka ostavodavca i bez nužde predao na čuvanje drugoj osobi, osim ako dokaže da bi stvar propala i bez toga
 - kod zakašnjenja dužnika – za slučajnu propast stvari odgovara svaki dužnik ako do nje dođe nakon što on zapadne u zakašnjenje, osim ako dokaže da bi do propasti došlo i da je na vrijeme ispunio obvezu
- b) miješanja u tuđe poslove – ako se netko miješa u tuđe poslove unatoč zabrani osobe čiji je posao, odgovarat će za štetu koju nanese miješanjem, čak i kad je ona nastala bez njegove krivnje

2. OBJEKTIVNA (KAUZALNA)

POJAM I PRETPOSTAVKE

čl. 1045. st. 3. i 4., pretpostavke odgovornosti

Objektivna odgovornost je ona za koju se ne traži krivnja štetnika kao posebna pretpostavka:

- Za štetu od stvari ili djelatnosti od kojih potječe povećana opasnost štete za okolinu odgovara se bez obzira na krivnju.
- Za štetu bez obzira na krivnju odgovara se i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Za takvu štetu se odgovara prema objektivnom kriteriju/načelu, odnosno prema kriteriju/načelu uzročnosti (causae).

Oštećenik iznimno ne mora dokazivati uzročnu vezu kod štete nastale u vezi s opasnom stvari/djelatnosti (tad se ona predmnijeva).

povijesni razvoj objektivne odgovornosti, 613. str.

opravdanja objektivne odgovornosti (teorije rizika i opasnosti), 614. str.

PODRUČJE PRIMJENE

a) Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti

čl. 1063. do 1067., opće odredbe

čl. 1068. do 1072., odg. za štete izazvane motornim vozilom u pogonu

definicije pojmova

Opasna stvar:

- prema pravnoj teoriji, to je svaka stvar koja po svojoj namjeni, osobinama, položaju, mjestu i načinu uporabe ili na drugi način predstavlja povećanu opasnost nastanka štete za okolinu, pa je treba nadzirati povećanom pažnjom
- ta definicija služi samo kao orijentacija sudu pri odlučivanju u pojedinim slučajevima – u praksi, kao opasna stvar najčešće se priznaju automobil u pokretu, posude pod pritiskom, eksplozivi, dizala, strojevi na motorni ili električni pogon, životinje, otrovi
- tu spadaju i nuklearni uređaji (nuklearni reaktor, drugi uređaji koji se koriste nuklearnim gorivom i mjesto uskladištenja nuklearnog materijala) – za nuklearne štete odgovara se prema pravilima o objektivnoj odgovornosti

Opasna djelatnost:

- prema pravnoj teoriji, djelatnost je opasna kad u njenom redovitom tijeku, već po samoj njenoj tehničkoj prirodi i načinu obavljanja, mogu biti ugroženi životi i zdravlje ljudi ili imovina, pa to ugrožavanje zahtijeva povećanu pozornost osoba koje obavljaju tu djelatnost, kao i osoba koje s njom dolaze u dodir
- u sudskoj praksi, opasnom djelatnošću smatraju se npr. miniranje u rudniku, djelatnost željeznice i tramvaja, ličenje broda s visećih skela, timarenje bikova ...

opće odredbe

Predmnjeva uzročnosti:

Šteta nastala u vezi s opasnom stvari, odnosno opasnom djelatnošću smatra se da potječe od te stvari, odnosno djelatnosti, osim ako se dokaže da one nisu bile uzrok štete.

Subjekti odgovornosti za štetu od opasnih stvari i djelatnosti:

- 1) za štetu od opasne stvari odgovara njezin vlasnik
 - ZOO predviđa i slučajeve u kojima odgovaraju druge osobe, a ne vlasnik:
 - a) protupravno oduzimanje opasne stvari od vlasnika
 - ako je vlasniku oduzeta opasna stvar na protupravan način, za štetu koja od nje potječe ne odgovara on, nego onaj koji mu je oduzeo opasnu stvar, ako vlasnik nije za to odgovoran
 - b) predaja stvari trećoj osobi
 - umjesto vlasnika, i isto kao on, odgovara osoba kojoj je vlasnik povjerio stvar da se njome služi ili osoba koja je inače dužna da je nadgleda a nije kod njega na radu, npr. kad je stvar dana servisu na popravak
 - pored takve osobe će odgovarati i vlasnik stvari ako je šteta proizašla iz neke skrivene mane ili skrivenog svojstva stvari na koje joj nije skrenuo pozornost – u tom slučaju odgovorna osoba koja je isplatila naknadu oštećeniku ima pravo zahtijevati cijeli njezin iznos od vlasnika
 - moguća je i odgovornost vlasnika za štetu od opasne stvari, ako je stvar povjerio osobi koja nije osposobljena ili nije ovlaštena njome rukovati (npr. ako povjeri automobil osobi bez vozačke dozvole)
- 2) za štetu od opasne djelatnosti odgovara osoba koja se njome bavi
- 3) korisnik nuklearnog uređaja

Oslobođenje od odgovornosti:

Kao i kod svake druge odgovornosti, štetnik se može osloboditi odgovornosti za štetu od opasne stvari ili djelatnosti ako dokaže da nije ispunjena neka od pretpostavki koje se traže za tu odgovornost.

Osim toga, predviđene su i 3 posebne mogućnosti oslobođenja:

- 1) vlasnik se oslobađa odgovornosti ako dokaže da šteta potječe od nekog nepredvidivog uzroka koji se nalazio izvan stvari, a koji se nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti, tj. ako se šteta dogodila višom silom (prema tome, štetnik se ovdje ne može osloboditi odgovornosti ako dokaže da se šteta dogodila slučajno, jer slučaj oslobađa samo kod subjektivne odgovornosti)
- 2) vlasnik stvari oslobađa se odgovornosti i ako dokaže da je šteta nastala isključivo radnjom oštećenika, koju on nije mogao predvidjeti i čije posljedice nije mogao ni izbjeći, ni otkloniti
 - to znači da je dovoljno da ju je prouzročio – ne zahtijeva se i njegova krivnja (iznimno, vlasnik za oslobođenje odgovornosti mora dokazati i namjeru oštećenika, ako se radi o prouzročenju nuklearne štete)
 - ako je oštećenik samo djelomično pridonio nastanku štete, vlasnik se oslobađa odgovornosti djelomično
- 3) vlasnik stvari oslobađa se odgovornosti i ako dokaže da je šteta nastala isključivo radnjom treće osobe, koju on nije mogao predvidjeti i čije posljedice nije mogao ni izbjeći, ni otkloniti:
 - ako je treća osoba samo djelomično pridonijela nastanku štete, ona odgovara oštećeniku solidarno s vlasnikom stvari, a dužna je snositi naknadu razmjerno težini svoje krivnje
 - osoba kojom se vlasnik poslužio pri uporabi stvari ne smatra se trećom osobom

odgovornost za štete izazvane motornim vozilom u pogonu

Motorno vozilo:

- to je vozilo koje je namijenjeno da se snagom vlastitog motora kreće po površini zemlje, na tračnicama ili bez njih
- sastavnim dijelom motornog vozila smatra se i s njime povezana prikolica

- motorno vozilo je u pogonu kad se koristi u svrhu kojoj je namijenjeno bez obzira radi li pri tome motor koji služi za njegovo kretanje (prema tome, smatra se da je automobil u pogonu i za vrijeme kretanja po inerciji nakon što je tijekom vožnje ostao bez goriva, ili je na nizbrdici ugašen motor, ili kad ga se guranjem pokušava upaliti i sl.)

Odgovornost za štetu trećima:

- za štetu koju pretrpe treće osobe u vezi s pogonom motornog vozila odgovara njegov vlasnik
- suvlasnici, odnosno zajednički vlasnici motornog vozila odgovaraju za štetu solidarno
- za štetu prouzročenu pogonom dvaju ili više motornih vozila odgovaraju njihovi vlasnici trećim osobama solidarno

Trećom osobom smatra se oštećenik koji nije ujedno vlasnik, ni neovlašteni korisnik motornog vozila, niti osoba zadužena u vezi s pogonom motornog vozila (treće osobe su npr. pješaci, biciklisti, putnici).

Odgovornost u slučaju neovlaštenog korištenja motornog vozila:

- neovlašteni korisnik motornog vozila odgovara trećim osobama umjesto vlasnika i jednako kao vlasnik
- pored neovlaštenog korisnika i solidarno s njim odgovara i vlasnik motornog vozila, ako je svojom krivnjom ili krivnjom osoba koje su se trebale brinuti o vozilu, omogućio neovlašteno korištenje vozila

Neovlašteni korisnik je osoba koja u vrijeme štetnog događaja koristi motorno vozilo bez suglasnosti vlasnika, a nije kod njega zaposlena u vezi s pogonom motornog vozila, niti je član njegova obiteljskog kućanstva, niti joj je vlasnik vozilo predao u posjed.

(npr. kradljivac vozila)

Odgovornost prema trećoj osobi koja se prevozi motornim vozilom (tzv. prijevozom iz usluge):

- odštetna odgovornost vlasnika odnosi se na štete koje pretrpi treća osoba koja se prevozi motornim vozilom, a glede stvari samo onih koje takva osoba nosi na sebi ili sa sobom
- ništetna je svaka ugovorna odredba kojom bi se unaprijed isključila ili ograničila ta odgovornost

Međusobni odštetni zahtjevi vlasnika motornih vozila:

1. Kad je šteta prouzročena pogonom dvaju/više vozila, svu štetu snosi vlasnik vozila koji je isključivo kriv za štetni događaj. (Krivnjom vlasnika smatra se i krivnja osobe kojom se on poslužio prilikom nastanka štetnog događaja/kojoj je vozilo povjerio.)
2. Ako postoji obostrana krivnja, svaki vlasnik odgovara drugomu za njegovu štetu razmjerno stupnju svoje krivnje.
3. Ako nema krivnje nijednog, vlasnici odgovaraju na jednake dijelove ako pravičnost ne zahtijeva što drugo.

b) Odgovornost za neispravan proizvod

čl. 1073. do 1080., odgovornost za neispravan proizvod

Iako je neispravan proizvod zapravo opasna stvar, o odgovornosti za neispravan proizvod izgrađena su posebna pravila.

Ona su potrebna zbog usklađivanja s odredbama Smjernice Vijeća Europske zajednice o ujednačavanju prava država članica u pogledu odgovornosti za neispravne proizvode (donesena je 1985., a dopunjena 1999.).

Proizvod:

- proizvod je bilo koja pokretna stvar, pa i onda kad je ugrađena u neku drugu pokretnu ili nepokretnu stvar
- proizvod su električna i drugi oblici energije
- na štete koje su posljedica nuklearne nesreće ne primjenjuju se pravila o odgovornosti za neispravan proizvod

Neispravi proizvod:

- proizvod nije ispravan ako, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, posebno način na koji je proizvod predstavljen, svrhe u koje, prema razumnom očekivanju, proizvod može biti uporabljen i vrijeme kad je proizvod stavljen u promet, ne pruža sigurnost koja se od njega opravdano očekuje (ovom generalnom klauzulom pokrivene su sve moguće vrste neispravnosti)
- vrste neispravnosti u američkom pravu, 619. str.
- proizvod nije neispravan samo zbog toga što je naknadno bolji proizvod stavljen u promet (jer se proizvodi uglavnom stalno nastoje usavršiti)

Štetnik:

To mogu biti:

- 1) proizvođač
 - proizvođač je osoba koja je izradila gotov proizvod, osoba koja je proizvela sirovinu, samostalni ili nesamostalni dio ugrađen u gotov proizvod, kao i osoba koja se, obilježavanjem proizvoda svojim imenom, žigom ili kakvim drugim znakom raspoznavanja, predstavlja kao proizvođač
 - ako je proizvod uvezen, uzima se da je proizvođač osoba koja je uvezla proizvod radi prodaje, davanja u zakup ili bilo kojega drugog oblika stavljanja proizvoda u promet i odgovara solidarno s navedenim osobama.
- 2) svaka osoba koja stavlja proizvod u promet
 - ako nije moguće utvrditi tko je proizvođač, proizvođačem se smatra svaka osoba koja proizvod stavlja u promet, osim ako ta osoba u razumnom roku ne obavijesti oštećenika o osobi od koje je nabavila proizvod
 - ova odredba primjenjuje se i kad se ne može utvrditi tko je uvezao proizvod, pa i onda ako su ime, tvrtka ili naziv proizvođača navedeni na proizvodu

Šteta:

Po pravilima odgovornosti za neispravan proizvod odgovara se samo za imovinsku štetu, i to:

1. imovinsku štetu prouzročenu smrću ili tjelesnom ozljedom korisnika neispravnog proizvoda
 2. imovinsku štetu prouzročenu uništenjem ili oštećenjem oštećenikove stvari različite od neispravnog proizvoda, ako se radi o takvoj vrsti stvari koja je uobičajeno namijenjena za osobnu uporabu te ako je oštećenik tu stvar uglavnom rabio u tu svrhu.
- (ovdje oštećenik ima pravo samo na dio štete koji prelazi kunsu protuvrijednost iznosa od 500 eura)

- Na obujam naknade imovinske štete prouzročene smrću ili tjelesnom ozljedom na odgovarajući se način primjenjuju posebne odredbe ovoga Zakona o naknadi imovinske štete u slučaju smrti, tjelesne ozljede i oštećenja zdravlja.

- Naknada neimovinske štete prouzročene neispravnim proizvodom može se zahtijevati samo prema općim pravilima odgovornosti za štetu.

Pretpostavke odgovornosti:

- Proizvođač koji stavi u promet neki proizvod, odgovara za štetu prouzročenu neispravošću toga proizvoda bez obzira na krivnju.
- Oštećenik je dužan dokazati neispravnost proizvoda, štetu i uzročnu vezu između neispravnosti proizvoda i štete.

Pretpostavke oslobođenja od odgovornosti:

Proizvođač se oslobađa odgovornosti ako dokaže:

- a) da nije stavio proizvod u promet,
- b) da je na temelju okolnosti slučaja vjerojatno da neispravnost, ni njezin uzrok, nisu postojali kad je stavio proizvod u promet,
- c) da proizvod nije proizveden za prodaju, davanje u zakup ili bilo koju drugu poslovnu svrhu, kao niti da je proizveden ili stavljen u promet u okviru njegova poslovanja,
- d) da je neispravnost posljedica pridržavanja prisilnih propisa koji su bili na snazi u trenutku kad je stavio proizvod u promet,
- e) da stanje znanosti ili tehničkog znanja u vrijeme stavljanja proizvoda u promet nije omogućavalo otkrivanje neispravnosti (tzv. razvojni rizik),
- f) da je šteta prouzročena isključivo radnjom oštećenika ili osobe za koju on odgovara, odnosno radnjom treće osobe koju proizvođač nije mogao predvidjeti i čije posljedice nije mogao izbjeći ili otkloniti

→ proizvođač se djelomično oslobađa odgov. ako je nastanku štete djelomično pridonio oštećenik/osoba za koju on odgovara

→ ako je nastanku štete djelomično pridonijela treća osoba, ona odgovara solidarno s proizvođačem

- g) proizvođač sirovine ili dijela proizvoda oslobađa se odgovornosti i ako dokaže da je neispravnost prouzročena konstrukcijom glavnog proizvoda ili uputama dobivenim od proizvođača glavnog proizvoda

Zabrana ugovornog isključenja ili ograničenja odgovornosti:

Odgovornost proizvođača nije dopušteno ugovorom s oštećenikom unaprijed isključiti ili ograničiti.

Ništetna je ugovorna odredba suprotna toj odredbi.

Solidarna odgovornost:

Ako više osoba odgovara za štetu prouzročenu neispravnosću proizvoda, njihova je odgovornost solidarna.

Rokovi ostvarivanja prava na popravljivanje štete:

▪ Zastarni rok:

Tražbina popravljanja štete prouzročene neispravnim proizvodom zastarijeva u roku od 3 godine od dana kad je oštećenik saznao ili morao saznati za štetu, neispravnost i osobu proizvođača.

▪ Prekluzivni rok:

Pravo na popravljivanje štete prouzročene neispravnim proizvodom gasi se u roku od 10 godina od dana njegova stavljanja u promet, osim ako je u tom roku protiv proizvođača pokrenut postupak pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja ili ostvarivanja tražbine na popravljivanje štete iz ovoga odsjeka.

Odnos prema drugim vrstama odgovornosti

Odredbe o odgovornosti za neispravan proizvod ne isključuju primjenu pravila o:

→ odgovornosti za štetu od opasne stvari/djelatnosti

- dolazi u obzir jer je neispravan proizvod ujedno i opasna stvar

- ✓ povoljna je za oštećenika jer on prema tim pravilima može ostvariti punu naknadu, jer se uzročna veza predmnijeva, i jer može zahtijevati i popravljivanje neimovinske štete
- ✓ nepovoljna je jer tada može zahtijevati naknadu štete samo od vlasnika stvari (to će biti upravo kupac neispravnog proizvoda), a ne i od proizvođača – jedino ako bi treći, a ne vlasnik, imao štetu od neispravnog proizvoda, mogao bi po pravilima o odgov. za štetu od opasne stvari istaknuti zahtjev prema vlasniku

→ odgovornosti za materijalni nedostatak ispunjenja

- dolazi u obzir samo radi ostvarivanja naknade štete na samoj neispravnoj stvari (jer se ona ne nadoknađuje po osnovi odgovornosti za neispravan proizvod)
- pritom moraju biti ispunjene sve potrebne pretpostavke za tu (ugovornu) odgovornost, posebno pretpostavka da je neispravan proizvod ujedno stvar s nedostatkom

→ izvanugovornoj odgovornosti za štetu – mala je vjerojatnost da će oštećenik prije odgovornosti za neispravan proizvod odabrati izvanugovornu odgovornost, jer je kod nje, kao subjektivne odgovornosti, potrebno utvrđivati krivnju štetnika

→ ugovornoj odgovornosti za štetu – do primjene ovih pravila također može doći vrlo rijetko (npr. kad bi se oštećenik našao u ugovornom odnosu s proizvođačem: obraćanje prodavatelju, koji nije proizvođač, završilo bi prigovorom prodavatelja da neispravnost proizvoda potječe od proizvođača)

Odgovornost za neispravan proizvod i odgovornost za materijalne nedostatke/jamstvo za ispravnost prodane stvari:

Razlikuju se po tome što:

- kod odgovornosti za neispravan proizvod – neispravnost znači nesigurnost proizvoda ona postoji kad proizvod ne pruža sigurnost koja se od njega opravdano očekuje)
- kod odgovornosti za materijalne nedostatke/jamstva za ispravnost prodane stvari – nedostatak/neispravnost znače nepostojanje uporabnih svojstava stvari koja bi ona morala imati za redovitu/posebnu namjenu

(a

c) Odgovornost za onečišćavanje okoliša

Po pravilima objektivne odgovornosti odgovaraju i pravne i fizičke osobe koje:

- djelovanjem ili propustom prouzroče onečišćenje okoliša
- nezakonitim/nepravilnim djelovanjem omoguće ili dopuste onečišćavanje okoliša (Zakon o zaštiti okoliša)
 - onečišćavanje okoliša – promjena stanja okoliša izazvana ispuštanjem unošenjem ili odlaganjem štetnih tvari, ispuštanjem energije i utjecajem drugih štetnih zahvata i pojava po okoliš
 - štete u okolišu (tzv. ekološke štete) sastoje se u oštećenju/gubitku prirodne funkcije pojedinih dijelova okoliša

2.3.3. Vlastita odgovornost i odgovornost za drugog

1. VLASTITA ODGOVORNOST

Vlastita odgovornost za štetu postoji kad štetnik odgovara za štetu prouzročenu vlastitom štetnom radnjom.

2. ODGOVORNOST ZA DRUGOGA

čl. 1055. do 1062., odgovornost za drugoga

Odgovornost za drugog postoji kad jedna osoba (odgovorna osoba) odgovara za štetu koju je prouzročila druga osoba (štetnik).

- Odgovornost za drugoga može biti izvanugovorna ili ugovorna, te subjektivna ili objektivna.
- Ona nastaje kad se ispune opće pretpostavke i jedna posebna pretpostavka – to je postojanje posebnog odnosa između odgovorne osobe i štetnika (npr. roditeljskog, skrbničkog, radnog odnosa).

a) Odgovornost za maloljetnike

Odgovornost roditelja:

- Roditelji odgovaraju za štetu koju prouzroči drugom njihovo dijete do navršene 7. godine života, bez obzira na svoju krivnju.
- Oslobađaju se odgovornosti ako postoje razlozi za isključenje odgovornosti prema pravilima o odgovornosti bez obzira na krivnju (tj. pravilima o objektivnoj odgovornosti).
- Oni ne odgovaraju ako je šteta nastala dok je dijete bilo povjereno drugoj osobi i ako je ta osoba odgovorna za štetu.
- Roditelji odgovaraju za štetu što je prouzroči drugom njihovo maloljetno dijete koje je navršilo 7 godina života, osim ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivnje.
- Ako pored roditelja odgovara za štetu i dijete, njihova je odgovornost solidarna.

Odgovornost druge osobe:

- Za štetu koju drugome prouzroči maloljetnik dok je pod nadzorom skrbnika, škole ili druge ustanove odgovara skrbnik, škola, odnosno druga ustanova, osim ako dokažu da su nadzor obavljali na način na koji su obvezani ili da bi šteta nastala i pri brižljivom obavljanju nadzora. (to je subjektivna odgovornost za štetu kod koje se krivnja predmnijeva)
- Ako za štetu odgovara i maloljetnik, odgovornost je solidarna.

Posebna odgovornost roditelja:

- Ako dužnost nadzora nad maloljetnom osobom nije na roditeljima već na nekoj drugoj osobi, oštećenik ima pravo zahtijevati naknadu od roditelja kad je šteta nastala zbog lošeg odgoja maloljetnika, loših primjera ili poročnih navika koje su mu roditelji dali ili se i inače šteta može pripisati krivnji roditelja.
- Osoba na kojoj je u ovom slučaju dužnost nadzora ima pravo zahtijevati od roditelja da joj naknade isplaćeni iznos ako je ona isplatila naknadu oštećeniku.

Zahtjev pravičnosti:

Ako je štetu prouzročio maloljetnik sposoban za rasuđivanje koji je ne može nadoknaditi, sud može, kad to pravičnost zahtijeva, a osobito s obzirom na materijalno stanje roditelja i oštećenika, obvezati roditelje da naknade štetu, iako za nju nisu krivi.

b) Odgovornost za duševno bolesne i zaostale u umnom razvoju

- Za štetu koju prouzroči osoba koja zbog duševne bolesti ili zaostalog umnog razvoja ili kojih drugih razloga nije sposobna za rasuđivanje odgovara onaj koji je na temelju zakona ili odluke nadležnog tijela ili ugovora dužan voditi nadzor nad njom. (to će najčešće biti skrbnici, određene ustanove i roditelji kojima je produženo roditeljsko pravo)
- On se može osloboditi odgovornosti ako dokaže da je obavljao nadzor na koji je obvezna ili da bi šteta nastala i pri brižljivom obavljanju nadzora. (dakle, radi se o subjektivnoj odgovornosti kod koje se krivnja predmnijeva)

Zahtjev pravičnosti:

Kad je štetu prouzročila osoba koja za nju nije bila odgovorna, a naknada se ne može dobiti od osobe koja je bila dužna voditi nadzor nad njom, sud može, kad to pravičnost zahtijeva, a osobito s obzirom na materijalno stanje štetnika i oštećenika, osuditi štetnika da naknadi štetu, potpuno ili djelomično.

c) Odgovornost za zaposlenike

- Za štetu koju zaposlenik u radu ili u svezi s radom prouzroči trećoj osobi odgovara poslodavac kod kojega je radnik radio u trenutku prouzročenja štete, osim ako dokaže da su postojali razlozi koji isključuju odgovornost zaposlenika.
 - šteta u radu – ona koju je radnik učinio obavljajući poslove/zadatke/funkcije u okviru svog radnog mjesta ili po nalogu
 - šteta u vezi s radom – ona koja je prouzročena u obavljanju poslova usko povezanih s redovitim poslovima zaposlenika
- Oštećenik upućuje zahtjev za popravljjanje štete poslodavcu koji odgovara za štetu, a ne zaposleniku koji ju je prouzročio.

(Oštećenik ima pravo zahtijevati popravljjanje štete i neposredno od zaposlenika ako je štetu prouzročio namjerno.)

- Oštećenik (treća osoba) može biti:
 - svaka pravna osoba različita od poslodavca koji odgovara za štetu
 - svaka fizička osoba, uključivo i zaposlenik zaposlen kod istog poslodavca kao i štetnik

Pravo poslodavca na naknadu:

Poslodavac koji je oštećeniku popravio štetu ima pravo zahtijevati od zaposlenika naknadu troškova popravljjanja štete, ako je ovaj štetu prouzročio namjerno ili iz krajnje nepažnje (to pravo zastarijeva u roku od 6 mjeseci od dana kad je šteta popravljena).

- kako nepostupanje s pažnjom koja se traži treba smatrati skrivljenim ponašanjem, ovdje se radi o subjektivnoj odgovornosti
- moguća je i objektivna odgovornost – ako radnik prouzroči štetu opasnom stvari ili djelatnošću

Oslobođenje od odgovornosti:

Poslodavac se može osloboditi odgovornosti ako dokaže da su postojali razlozi koji isključuju odgovornost zaposlenika.

d) Odgovornost za tijela pravne osobe

- pravna osoba odgovara za štetu koju njeno tijelo prouzroči trećoj osobi u obavljanju ili u vezi s obavljanjem svojih funkcija
- odgovornost se odnosi i na individualna i kolegijalna tijela pravne osobe

Pravo pravne osobe na naknadu:

Pravna osoba ima pravo na naknadu od osobe koja je štetu skrivila namjerno ili krajnjom nepažnjom.

To pravo zastarijeva u roku od 6 mjeseci od dana kad je šteta popravljena.

- iz ove odredbe vidi se da naknada štete u krajnjoj liniji pada na neku konkretnu fizičku osobu, iako je štetu prouzročilo kolegijalno tijelo – time je ostvaren uvjet da se ova odgovornost za štetu smatra odgovornošću za drugoga
- kad ne bi bilo priznato pravo regresa prema određenoj osobi, radilo bi se o vlastitoj odgovornosti pravne osobe, jer se radnja tijela u juridičkom smislu smatra radnjom pravne osobe (osim toga, tijelo pravne osobe nije zaseban pravni subjekt, pa šteta koju učini ne može biti pripisana njemu; odgovornost za drugoga podrazumijeva da je taj drugi zasebni pravni subjekt)

2.3.4. Odgovornost više osoba za istu štetu

1. PODIJELJENA ODGOVORNOST

Podijeljena odgovornost za štetu postoji kad svaka od više osoba odgovara za određeni dio štete.

(npr. kad više radnika na radu prouzroči štetu poslodavcu – pritom se zahtijeva da su štetu učinili iz krajnje nepažnje ili namjerno)

Osnovno pravilo:

- svaka osoba odgovara za dio štete koji je prouzročila
 - o nekad se pri utvrđivanju udjela uzimaju u obzir stupanj krivnje i razlog pravičnosti
 - o npr. za ukupnu štetu koju vlasnici automobila nanese jedan drugome u sudaru odgovara svaki vlasnik razmjerno stupnju svoje krivnje, a ako nema krivnje odgovaraju na jednake dijelove, osim ako pravičnost zahtijeva drukčiju diobu
- ako se taj dio ne može utvrditi, odgovaraju za jednake dijelove

Podijeljena odgovornost između štetnika i oštećenika:

- vrlo je česta – postojat će kad oštećenik sa svoje strane doprinese da šteta nastane ili bude veća nego što bi inače bila
- u tom slučaju naknada štete se smanjuje za onaj dio štete koji potječe od radnje/propusta oštećenika (ako se taj dio ne može utvrditi, sud će odmjeriti naknadu uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja)

2. SOLIDARNA ODGOVORNOST

čl. 1107. do 1109., odgovornost više osoba za istu štetu

Solidarna odgovornost za štetu postoji kad svaki od više štetnika odgovara za cjelokupnu štetu bez obzira na svoj udio u prouzročenju štete.

Opće pravilo:

- za štetu koju je više osoba prouzročilo zajedno svi sudionici odgovaraju solidarno (npr. trojica gurnu tuđi automobil u more)
- poticatelj i pomagatelj te onaj koji je pomagao da se odgovorne osobe ne otkriju odgovaraju solidarno s njima

Solidarno odgovaraju za prouzročenu štetu i osobe koje su je uzrokovale radeći nezavisno jedna od druge, ako se ne mogu utvrditi njihovi udjeli u nastaloj šteti (npr. petorica pokradu sav ugljen iz željezničkog vagona) – to pravilo ne vrijedi za štete koje u radu ili u vezi s radom više radnika prouzroči poslodavcu, namjerno ili iz krajnje nepažnje:

- ako se za svakog radnika ne može utvrditi dio štete koji je uzrokovao, nastat će podijeljena odgovornost za štetu
- oni će odgovarati solidarno samo ako su štetu počinili umišljajnim kaznenim djelom

Kad je nedvojbeno da je štetu prouzročila neka od dviju ili više određenih osoba koje su na neki način međusobno povezane, a ne može se utvrditi koja je od njih štetu prouzročila, te osobe odgovaraju solidarno (npr. grupa djece bacajući kamenje razbije prozor).

Regres isplatitelja

Solidarni dužnik koji isplati više nego što iznosi njegov udio u šteti može zahtijevati od svakog od ostalih dužnika da mu naknadi ono što je platio za njega.

- Koliko iznosi udio svakoga pojedinog dužnika, sud određuje s obzirom na težinu njegove krivnje i težinu posljedica koje su proistekle iz njegova djelovanja, odnosno propuštanja.
- Ako se udjeli dužnika ne mogu utvrditi, na svakog pada jednak dio, osim ako pravičnost zahtijeva da se u konkretnom slučaju drukčije odluči.

Slučajevi solidarne odgovornosti za štetu predviđeni u ZOO:

- kod zastupanja: ako zastupani odbije odobrenje, zastupnik i zastupani su solidarno odgovorni za štetu koju je druga strana pretrpjela, ako ona nije znala niti je morala znati za prekoračenje ovlaštenja
- kod odgovornosti za drugog:
 - roditelji odgovaraju za štetu koju prouzroči dijete solidarno s njim, ako i dijete odgovara za štetu
 - odgovorni skrbnik/škola/druga ustanova odgovaraju za štetu solidarno s maloljetnikom, ako i on odgovara za štetu
- kod odgovornosti za štetu od opasne stvari ili djelatnosti:
 - ako je nastanku štete djelomično pridonijela treća osoba, ona odgovara oštećeniku solidarno s vlasnikom stvari
 - suvlasnici, odnosno zajednički vlasnici motornog vozila odgovaraju za štetu trećim osobama solidarno
 - za štetu prouzročenu pogonom dvaju ili više motornih vozila odgovaraju njihovi vlasnici trećim osobama solidarno

- pored neovlaštenog korisnika i solidarno s njim odgovara i vlasnik motornog vozila, ako je svojom krivnjom ili krivnjom osoba koje su se trebale brinuti o vozilu, omogućio neovlašteno korištenje vozila

→ kod odgovornosti za neispravan proizvod:

- ako više osoba odgovara za štetu prouzročenu neispravnošću proizvoda, njihova odgovornost je solidarna
- ako je nastanku štete djelomično doprinijela treća osoba, ona odgovara solidarno s proizvođačem

→ naručitelj i izvođač radova na nekretnini solidarno odgovaraju trećoj osobi za štetu koja nastane u vezi s izvođenjem tih radova

2.3.5. Posebni slučajevi odgovornosti

čl. 1081. do 1084., posebni slučajevi odgovornosti

1. Odgovornost organizatora priredbi (objektivna)

Organizator okupljanja većeg broja ljudi u zatvorenom ili na otvorenom prostoru (u sportsku, kulturnu, političku ili drugu svrhu) odgovara za štetu nastalu smrću ili tjelesnom ozljedom koju netko pretrpi zbog izvanrednih okolnosti koje u takvim prilikama mogu nastati, kao što je neuobičajeno gibanje masa, opći nered i slično.

2. Odgovornost zbog uskrate nužne pomoći

- Tko bez opasnosti za sebe uskrati pomoć osobi čiji su život i zdravlje očito ugroženi, odgovara za štetu koja je otuda nastala, ako je on tu štetu prema okolnostima slučaja mogao predvidjeti.
- Ako pravičnost zahtijeva, sud može takvu osobu osloboditi obveze da naknadi štetu.

3. Odgovornost zbog nesklapanja ugovora

Osoba koja je po zakonu obvezna sklopiti neki ugovor dužna je naknaditi štetu ako na zahtjev zainteresirane osobe bez odgađanja ne sklopi taj ugovor (OBVEZNO SKLAPANJE UGOVORA).

4. Odgovornost u vezi s obavljanjem poslova od javnog interesa

Osobe koje obavljaju komunalnu ili drugu sličnu djelatnost od javnog interesa odgovaraju za štetu ako bez opravdanog razloga obustave ili neredovito obavljaju tu djelatnost (npr. pravne osobe za opskrbu električnom energijom, plinom, vodom ...).

2.4. POPRAVLJANJE ŠTETE

2.4.1. Naturalna restitucija

čl. 1085., uspostava prijašnjeg stanja i naknada u novcu

čl. 1087., naknada u slučaju propasti stvari oduzete na nedopušten način

Načelo obvezatnosti restitucije:

Odgovorna osoba dužna je uspostaviti stanje koje je bilo prije nego što je šteta nastala.

(to znači da mu se mora vratiti sve što mu je štetnom radnjom upropašteno ili oduzeto)

ZOO ublažava to načelo ovom odredbom:

Naknada u novcu dosudit će se oštećeniku ako on to zahtijeva, a okolnosti danog slučaja ne opravdavaju uspostavu prijašnjeg stanja.

Obveza naknade štete nastat će u još 2 slučaja:

- 1) Ako uspostava prijašnjeg stanja ne otklanja štetu potpuno, odgovorna osoba dužna je za ostatak štete dati naknadu u novcu.
- 2) Kad uspostava prijašnjeg stanja nije moguća, odgovorna je osoba dužna isplatiti oštećeniku odgovarajući iznos novca na ime naknade štete. Nemogućnost naturalne restitucije postoji:
 - kad je ona faktično nemoguća (npr. jer je propala nezamjenjiva stvar, species)
 - kad je ona pravno nemoguća (npr. iz zemlje je protupravno iznesena stvar za koju postoji zabrana uvoza)
 - kad bi naturalna restitucija uzrokovala nerazmjerno velike troškove ili pretjerano velike teškoće za štetnika

Osnovni oblici naturalne restitucije:

- a) individualna (vraćanje iste stvari koja je bila npr. oduzeta)
- b) generična (davanje drugih zamjenjivih stvari iste kakvoće umjesto npr. oduzetih ili oštećenih)
- c) u obliku troškova (kad je stvar oštećena pa je oštećenik da popraviti, štetnik mu je dužan naknaditi troškove – iako se tu radi o davanju novca, to nije naknada štete jer je oštećenik dobio natrag svoju stvar u stanju u kojem je bila prije oštećenja)

Naknada u slučaju propasti stvari oduzete na nedopušten način:

Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odg. osoba dužna je dati naknadu u novcu.

Naturalna restitucija u stranim zakonodavstvima:

U nekim zakonodavstvima naknada štete je osnovni oblik popravljivanja štete, a naturalna restitucija se uopće ne priznaje.

Takvo je npr. englesko pravo – ono prihvaća komercijalno gledište po kojem se svaka tražbina treba pojaviti u novčanom ekvivalentu.

2.4.2. Naknada štete

čl. 345. st. 3. i 4., 346. i 347., ograničenje i isključenje odgovornosti, obujam naknade i smanjenje naknade

čl. 348. i 349., odgovornost zbog propuštanja obavijesti i primjena odredaba o izvanugovornoj šteti
čl. 1086. i 1088., kad dospijeva naknada obveze i naknada u obliku novčane rente

čl. 1089. do 1092., obujam i visina imovinske štete

čl. 1093. do 1097., posebno o naknadi imovinske štete u slučaju smrti, tjelesne ozljede i oštećenja zdravlja

čl. 1098., naknada imovinske štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda

1. POJAM NAKNADE ŠTETE

- **Naknada štete je oblik popravljivanja štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu.**
- Naknadom štete ne uspostavlja se izravno ranije stanje, nego se u obliku isplate odgovarajućeg iznosa novca nadomješta oštećenom ono što je zbog štetne radnje izgubio. Stoga naknada štete kao novčani ekvivalent ne smije biti ni manja ni veća od štete koju je oštećenik pretrpio (tj. naknada štete u našem pravu nema penalni karakter).

2. OBUJAM NAKNADE ŠTETE

Obuhvaća skup svih šteta koje su se dogodile zbog štetne radnje – tu spadaju pozitivna i negativna šteta, troškovi učinjeni radi umanjenja ili ublažavanja štetnih posljedica i kamate na iznos naknade.

(Oštećenik ima pravo kako na naknadu obične štete, tako i na naknadu izmakle koristi.)

a) kod izvanugovorne odgovornosti → naknada štete obuhvaća samo imovinsku štetu (i pozitivnu i negativnu)

- naknada imovinske štete u slučaju smrti:

Štetnik koji prouzroči smrt neke osobe dužan je naknaditi:

- 1) uobičajene troškove njezina pogreba
- 2) troškove njezina liječenja od zadobivenih ozljeda i druge potrebne troškove u vezi s liječenjem,
- 3) zaradu izgubljenu zbog nesposobnosti za rad
- 4) štetu koju zbog gubitka uzdržavanja/pomaganja trpi osoba koju je poginuli uzdržavao/redovito pomagao ili koja je po zakonu imala pravo zahtijevati uzdržavanje od poginulog (ta se šteta naknađuje plaćanjem novčane rente čiji se iznos odmjerava s obzirom na sve okolnosti slučaja, a koji ne može biti viši od onoga koji bi oštećenik dobivao od poginulog da je ostao živ)

- naknada imovinske štete u slučaju tjelesne ozljede ili narušenja zdravlja:

Štetnik koji drugome nanese tjelesnu ozljedu ili narušenje zdravlja dužan je naknaditi:

- 1) troškove liječenja i druge potrebne troškove s tim u vezi
- 2) zaradu izgubljenu zbog nesposobnosti za rad za vrijeme liječenja
- 3) štetu (u obliku novčane rente) ako ozlijeđeni zbog potpune/djelomične nesposobnosti za rad gubi zaradu, ili su mu potrebe trajno povećane, ili su mogućnosti njegova daljnjeg razvijanja i napredovanja uništene ili umanjene

- naknada imovinske štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda:

- Tko drugom povrijedi čast, iznosi ili prenosi neistinite navode o njegovoj prošlosti, znanju, sposobnosti, ili čemu drugome, a zna ili bi morao znati da su neistiniti, i time mu prouzroči imovinsku štetu (npr. otkaz – gubitak zarade), dužan je naknaditi je.
- Ali ne odgovara za prouzročenu štetu onaj tko učini neistinito priopćenje o drugome ne znajući da je ono neistinito, ako je on ili onaj komu je priopćenje učinio imao u tome ozbiljnog interesa.

Utjecaj vrste i stupnja krivnje štetnika:

Kod izvanugovorne odgovornosti, vrsta i stupanj krivnje štetnika ne utječu na obujam i visinu naknade.

Izmjena dosuđene naknade:

Sud može na zahtjev oštećenika za ubuduće povećati rentu, a može je na zahtjev štetnika sniziti ili ukinuti ako se znatnije promijene okolnosti koje je sud imao na umu pri donošenju prijašnje odluke.

Neprenosivost prava:

Pravo na naknadu štete u obliku novčane rente zbog smrti, ozljede tijela ili narušenja zdravlja bliske osobe ne može se prenijeti na drugu osobu. Dospjeli iznosi naknade mogu se prenijeti na drugoga ako je visina naknade određena pisanim sporazumom strana ili pravomoćnom sudskom odlukom.

Kamate na iznos naknade (zatezne kamate):

Također ulaze u obujam naknade štete. Od kojeg trenutka teku kamate?

- *stajališta sudske prakse, 631. str.*
- dan od kad teku zatezne kamate na iznos naknade štete veže se za dospelost i zakašnjenje, a ne za donošenje sudske odluke
 - o obveza naknade imovinske štete smatra se dospjelom od trenutka nastanka štete
 - o od tog trenutka oštećenik ima pravo zahtijevati isplatu naknade, a štetnik obvezu izvršiti tu isplatu (od tog trenutka oštećenik stječe i pravo na zatezne kamate za svako dužnikovo zakašnjenje s isplatom)

b) kod ugovorne odgovornosti → naknada štete obuhvaća imovinsku (pozitivnu i negativnu) i neimovinsku štetu

- Vjerovnik ima pravo na naknadu obične štete i izmakle koristi te pravičnu naknadu neimovinske štete, koje je dužnik u vrijeme sklapanja ugovora morao predvidjeti kao moguće posljedice povrede ugovora, a s obzirom na činjenice koje su mu tada bile poznate ili morale biti poznate.
 - neimovinska šteta najčešće će nastati povredom ugovora o uslugama kojima se pribavljaju zadovoljstva, putovanja i zabava, npr. ugovorima o prijevozu, organiziranju putovanja, ali i ugovorima o djelu, radu, nalogu, kupoprodaji, ...
 - uz opću odredbu, kod ugovora o prijevozu osoba posebno je predviđena odgovornost prijevoznika za imovinsku štetu koja nastane oštećenjem zdravlja, ozljedom ili smrću putnika
- U slučaju prijevare ili namjernog neispunjenja te neispunjenja zbog krajnje nepažnje vjerovnik ima pravo zahtijevati od dužnika naknadu cjelokupne štete koja je nastala zbog povrede ugovora, bez obzira na to što dužnik nije znao za posebne okolnosti zbog kojih su one nastale. (kako se ovi oblici krivnje ne presumiraju, vjerovnik je dužan dokazati krajnju nepažnju/namjeru/prijevaru dužnika)

Utjecaj vrste i stupnja krivnje štetnika:

Vrsta i stupanj krivnje štetnika ovdje utječu na obujam i visinu naknade štete:

- Ako je šteta prouzročena običnom nepažnjom, vjerovnik ima pravo na naknadu tzv. predvidive štete. (kriterij predvidivosti štete treba biti pažnja dobrog domaćina i dobrog gospodarstvenika)
- Ako je šteta prouzročena krajnjom nepažnjom, namjerno ili prijevarom, vjerovnik ima pravo na naknadu cjelokupne štete.

Dispozitivnost pravila o obujmu naknade ugovorne štete:

Izložena pravila o obujmu naknade ugovorne štete dispozitivne su naravi, pa će se primijeniti samo ako strane nisu iskoristile zakonsku mogućnost da to pitanje riješe vlastitim utanačenjima (strane mogu ugovorom proširiti, ograničiti ili potpuno isključiti odgovornost dužnika za štetu, mogu se sporazumjeti o obujmu i visini naknade, a mogu sporazumom o ugovornoj kazni pokriti cjelokupnu štetu ili je svesti na razliku do potpune naknade štete).

Naknada štete za povredu novčane obveze:

Naknada štete za povredu novčane obveze određena je zakonom u obliku zateznih kamata.

Ako je šteta veća od iznosa zateznih kamata, vjerovnik može zahtijevati razliku do potpune naknade štete. (NOVČANE OBVEZE)

Odgovornost zbog propuštanja obavijesti:

Ugovorna strana koja je dužna obavijestiti drugu stranu o činjenicama što su od utjecaja na njihov međusobni odnos odgovara za štetu koju pretrpi druga strana zbog toga što nije bila na vrijeme obaviještena.

3. VISINA NAKNADE ŠTETE:

Odnosi se na vrijednost štete izraženu u novcu prema određenim cijenama (redovnoj, izvanrednoj, afekcijskoj).

a) kod izvanugovorne odgovornosti

potpuna naknada štete

Načelo potpune naknade štete:

Sud će, uzimajući u obzir i okolnosti koje su nastupile poslije prouzročenja štete, dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se oštećenikova materijalna situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja.

Pravila određivanja visine naknade štete:

- Visina naknade štete određuje se po cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke, osim kad zakon određuje što drugo.
 - U pravilu, visina štete se utvrđuje redovitom cijenom, neovisno o vrsti i stupnju krivnje štetnika.
 - No, to ne isključuje potrebu utvrđivanja visine pomoću izvanredne cijene (npr. ako je uništen svezak kompleta knjiga koji se više ne može nabaviti).
 - Kad je stvar uništena ili oštećena kaznenim djelom učinjenim namjerno, sud može odrediti visinu naknade prema vrijednosti koju je stvar imala za oštećenika (u ovom slučaju se visina štete utvrđuje po afekcijskoj cijeni).
- Pri ocjeni visine izmakle koristi uzima se u obzir dobitak koji se mogao osnovano očekivati prema redovitom tijeku stvari ili prema posebnim okolnostima, a čije je ostvarenje spriječeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem.
- Za štetu pretrpljenu gubitkom uzdržavanja i pomaganja, naknada se odmjerava prema svim okolnostima konkretnog slučaja, ali ne može biti veća od onoga što bi oštećenik dobivao od poginulog da je ostao živ.

snižena naknada štete

Iznimke od načela potpune naknade štete:

U ovim slučajevima sud može odstupiti od načela potpune naknade štete i sniziti cijenu:

1. Sud može, vodeći računa o materijalnom stanju oštećenika, osuditi odgovornu osobu na isplatu niže naknade nego što iznosi šteta, ako ona nije prouzročena ni namjerno ni krajnjom nepažnjom, a odgovorna osoba je slaboga imovnog stanja te bi je isplata potpune naknade dovela u oskudicu.
2. Ako je štetnik prouzročio štetu radeći nešto korisno za oštećenika, sud može odrediti nižu naknadu, vodeći računa o brižljivosti koju štetnik pokazuje u vlastitim poslovima. (diligentia quam in suis rebus) – npr. netko je drugome zasijao njivu pšenicom, ali neke dijelove je zasijao toliko slabo da je urod podbacio
3. Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (podijeljena odgovornost za štetu):
 - odmjeravanje naknade pokazuje se kao sniženje ukupne naknade za onoliko koliko je oštećenik pridonio nastanku ili povećanju štete
 - tu nema odstupanja od načela ekvivalentnosti između naknade i štete, jer i štetnik i oštećenik, koji je ovdje dijelom i štetnik, snose štetu u mjeri u kojoj su je prouzročili
 - oštećenik koji je pridonio da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila ima pravo samo na razmjerno sniženu naknadu
 - kad je nemoguće utvrditi koji dio štete potječe od oštećenikove radnje ili propusta, sud će dosuditi naknadu vodeći računa o okolnostima slučaja

b) kod ugovorne odgovornosti

potpuna naknada štete

Odgovarajuća primjena odredaba o naknadi izvanugovorne štete:

Na naknadu ugovorne štete se na odgovarajući način primjenjuju odredbe o naknadi izvanugovorne štete.

Određivanje najvišeg iznosa naknade:

- Prava valjana je odredba ugovora kojom se određuje najviši iznos naknade, ako tako određeni iznos nije u očitom nerazmjeru sa štetom i ako za određeni slučaj nije što drugo zakonom određeno.
- U slučaju ograničenja visine naknade vjerovnik ima pravo na potpunu naknadu ako je nemogućnost ispunjenja obveze prouzročena namjerno ili krajnjom nepažnjom dužnika.

snižena naknada štete

Iznimke od načela potpune naknade štete:

Do sniženja može doći u 3 slučaja:

- a) Ako je pri povredi obveze pored štete nastao za vjerovnika i neki dobitak, o njemu će se prilikom određivanja visine naknade

voditi računa u razumnoj mjeri. (compensatio lucri cum damno)

- b) Strana koja se poziva na povredu ugovora dužna je poduzeti sve razumne mjere da bi se smanjila šteta izazvana tom povredom, inače druga strana može zahtijevati smanjenje naknade.
- c) Kad je vjerovnik ili osoba za koju on odgovara pridonio nastanku štete ili njezinoj visini ili otežanju dužnikova položaja, naknada se smanjuje razmjerno.

4. OBLIK NAKNADE ŠTETE:

Iznos naknade može se odrediti u:

- 1) ukupnom (jednokratnom) iznosu
- 2) obliku novčane rente
 - o u slučaju smrti, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja naknada se određuje, u pravilu, u obliku novčane rente, doživotno ili za određeno vrijeme; novčana renta plaća se mjesečno unaprijed
 - o vjerovnik može zahtijevati potrebno osiguranje za isplatu rente, osim ako to po okolnostima slučaja nije opravdano
 - o ako dužnik ne dade osiguranje koje sud odredi, vjerovnik ima pravo zahtijevati da mu se umjesto rente isplati jedan ukupan iznos čija se visina određuje prema visini rente i vjerojatnom trajanju vjerovnikova života, uz odbitak odgovarajućih kamata (iz ozbiljnih razloga vjerovnik može i u drugim slučajevima zahtijevati, odmah ili kasnije, da mu se umjesto rente isplati jedan ukupan iznos)
 - o ako se okolnosti koje je sud uzeo u obzir prilikom donošenja odluke o renti naknadno znatnije izmijene, sud može na zahtjev oštećenika ubuduće povisiti iznos rente ili, na zahtjev štetnika, sniziti rentu, ili čak ukinuti odluku o renti

5. USTANOVLJAVANJE NAKNADE ŠTETE:

Najvažniji načini ustanovljenja naknade štete:

- 1. propisom koji sadrži cjenik ili tarifu o naknadi određene vrste šteta (npr. za šumske štete)
- 2. sporazumom između štetnika i oštećenika
- 3. sudsko – po njegovom slobodnom uvjerenju (arbitarno)
- 4. sudsko – prema procjeni sudskih vještaka
- 5. komisijsko

2.4.3. Satisfakcija

čl. 1099. do 1106., popravljjanje neimovinske štete

1. POJAM SATISFAKCIJE

Satisfakcija je oblik popravljanja štete koji se priznaje oštećeniku kao određeno subjektivno zadovoljenje.

(pogodna je za neimovinske štete)

2. VRSTE SATISFAKCIJE

a) MORALNA/NENOVČANA

- U slučaju povrede prava osobnosti oštećenik može zahtijevati, na trošak štetnika, objavljivanje presude/ispravka, povlačenje izjave kojom je povreda učinjena, ili što drugo čime se može ostvariti svrha koja se postiže pravičnom novčanom naknadom.
- Zakon o medijima:

- uređuje pravo na ispravak i ostvarivanje tog prava – to pravo jamči se fizičkim osobama i pravnim osobama, ali i tijelima/organima pravnih osoba (npr. odbori, a u slučaju države, ministarstva)
- objava ispravka može se zahtijevati u vrlo kratkom roku – 30 dana od dana objave informacije
- priznaje i pravo na ispriku nakladnika i pravo na odgovor (za povredu prava osobnosti objavom informacije u mediju)

b) MATERIJALNA/NOVČANA (pravična novčana naknada)

- pravo na materijalnu satisfakciju je strogo osobno pravo
- to je oblik satisfakcije kod kojeg se oštećeniku (fizičkoj ili pravnoj osobi) daje svota novca kao subjektivno zadovoljenje
- ZOO uređuje pravičnu novčanu naknadu kod izvanugovorne odgovornosti

Oblici materijalne satisfakcije:

- a) materijalna satisfakcija se u pravilu dosuđuje u jednokratnom iznosu
- b) iznimno se dosuđuje u obliku rente – ako to zahtijeva oštećenik i ako takav oblik u konkretnom slučaju predstavlja odgovarajuće zadovoljenje (najčešće u slučajevima najtežih povreda prava osobnosti, gdje u pravilu nastaje i buduća neimovinska šteta, npr. kod teške povrede prava osobnosti na tjelesno zdravlje mlade osobe)

Doprinos oštećenika vlastitoj šteti i sniženje naknade:

Odredbe o doprinosu oštećenika vlastitoj šteti i sniženju naknade koje vrijede za imovinsku štetu na odgovarajući se način primjenjuju i na neimovinsku štetu.

1) materijalna satisfakcija za fizičke osobe

- **U slučaju povrede prava osobnosti sud će, ako nađe da to težina povrede i okolnosti slučaja opravdavaju, dosuditi pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade imovinske štete, a i kad nje nema.**
- Pri odlučivanju o visini pravične novčane naknade sud će voditi računa o jačini i trajanju povredom izazvanih fizičkih boli, duševnih boli i straha, cilju kojemu služi ta naknada, ali i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njezinom naravi i društvenom svrhom.

Pretpostavke za dosuđivanje pravične novčane naknade:

Iz odredbi ZOO slijedi da oštećenik mora dokazati 3 pretpostavke:

- 1) povredu prava osobnosti
- 2) težinu povrede koja opravdava dosudu
 - načelno, neznatne ili posve lake povrede ne opravdavaju dosudu pravične novčane naknade, no pri ocjeni treba biti oprezan, jer kod nekih prava osobnosti i manje povrede mogu imati težinu koja opravdava dosudu (npr. manja povreda časti i ugleda koja se ponavlja, ili se ne smatra dopustivom u određenoj sredini/krugu osoba)
 - osim objektivnih elemenata (vrsta povrede, način nanošenja, izazvane posljedice, ...), uzimaju se u obzir i subjektivne okolnosti oštećenika (npr. životna dob, zanimanje)
- 3) okolnosti slučaja koje opravdavaju dosudu

Utvrđivanje visine pravične novčane naknade:

Ako budu dokazane potrebne pretpostavke, sud će pristupiti utvrđivanju visine pravične novčane naknade.

- Tada će uzeti u obzir jačinu i trajanje fizičkih i psihičkih boli i straha izazvanih povredom prava osobnosti. (to je u skladu s objektivnom koncepcijom neimovinske štete, po kojoj boli i strah nisu njeno konstitutivno obilježje)
- Također će voditi računa o svrsi pravične novčane naknade i o mogućoj zlouporabi ovog instituta (tj. da se njome ne pogoduje težnjama nespojivim s njezinom naravi i društvenom svrhom – naime, postoji bojazan da se prihvaćanjem zahtjeva i za neznatna ugrožavanja prava osobnosti i dosuđivanjem previsokih iznosa, ohrabri pojava lukrativnosti i komercijalizacije na ovom području).

Popravljanje neimovinske štete nanesene informacijom u mediju:

- Uređeno je odredbama Zakona o medijima (vrijede i za pravne osobe).
- U ovom slučaju pravična novč. naknada se može zahtijevati tužbom ako je oštećenik prethodno zatražio od nakladnika objavu ispravka ili ispriku (ako ispravak nije moguć). Tužba mora biti podignuta u 3 mjeseca od saznanja za objavu informacije.

Nakladnik se može osloboditi odgovornosti za štetu ako dokaže da je informacija:

- vjerno izvješće s rasprave na tijelu zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti, te tijela jedinica lokalne i područne samouprave ili s javnog skupa ili iz akta navedenih tijela, a smisao joj nije promijenjen uredničkom obradom
- objavljena unutar autoriziranog intervjua (autorizacija, međutim, ne oslobađa odgovornosti ako informacija sadrži očividne uvrede ili klevete, jer tada solidarno odgovaraju nakladnik i glavni urednik, osim ako su postupali u dobroj vjeri)
- utemeljena na točnim činjenicama ili na činjenicama za koje je autor imao osnovani razlog povjerovati da su točne i poduzeo sve potrebne mjere za provjeru njihove točnosti, a postojalo je opravdano zanimanje javnosti za njenu objavu i ako je postupio u dobroj vjeri
- fotografija oštećenika snimljena na javnom mjestu ili snimljena uz njegovo znanje i pristanak radi objavljivanja, a oštećenik nije zabranio objavu, odnosno ograničio pravo autora fotografije na iskorištavanje djela
- točna, a iz okolnosti slučaja proizlazi da je novinar u dobroj vjeri zaključio da se oštećenik slaže s objavljivanjem informacije
- proizašla iz vrijednosnih sudova autora čije je objavljivanje bilo u javnom interesu i ako je dana u dobroj vjeri

Nakladnik se ne može pozivati na navedene razloge oslobođenja:

- ako informacija sadrži osobne podatke čija tajnost je propisana zakonom
- ako se odnosi na maloljetne osobe
- ako je prikupljena na nezakonit način

Krug osoba koje imaju pravo na pravičnu novčanu naknadu u slučaju smrti ili osobito teškog invaliditeta:

Osobe koje imaju pravo na pravičnu novčanu naknadu u slučaju smrti ili osobito teškog invaliditeta:

- U slučaju smrti ili osobito teškog invaliditeta neke osobe pravo na pravičnu novčanu naknadu neimovinske štete imaju članovi njezine uže obitelji (bračni drug, djeca i roditelji).
- Takva se naknada može dosuditi i braći i sestrama, djedovima i bakama, unučadi te izvanbračnom drugu, ako je između njih i umrlog, odnosno ozlijeđenog postojala trajnija zajednica života.
- Pravo na pravičnu novčanu naknadu imaju i roditelji u slučaju gubitka začetog, a nerođenog djeteta.

U pravilu, navedene osobe pozivat će se na povredu prava osobnosti na duševno zdravlje.

Zadovoljština u posebnim slučajevima:

Pravo na pravičnu novčanu naknadu neimovinske štete ima osoba prema kojoj je prijevarom, prisilom ili zlouporabom nekog odnosa podređenosti ili zavisnosti počinjeno neko kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa.

(ovdje će se raditi o povredi prava na tjelesno i duševno zdravlje)

Dospjelost pravične novčane naknade:

Obveza pravične novčane naknade dopijeva danom podnošenja pisanog zahtjeva ili tužbe, osim ako je šteta nastala nakon toga.

(štetnik, odnosno onaj tko odgovara za neimovinsku štetu pada u zakašnjenje ako ne plati iznos pravične novčane naknade o dospelosti i za sve vrijeme kašnjenja duuguje zatezne kamate)

Naslijeđivanje i ustup tražbine:

- Tražbina naknade neimovinske štete prelazi na nasljednika samo ako je oštećenik podnio pisani zahtjev ili tužbu.
- Uz iste pretpostavke ta tražbina može biti predmet ustupa, prijeboja i ovrhe.

Pravična novčana naknada buduće neimovinske štete:

Sud će na zahtjev oštećenog dosuditi pravičnu novč. naknadu i za buduću neim. štetu, ako je izvjesno da će ona trajati i u budućnosti.

2) materijalna satisfakcija za pravne osobe

- **Za povredu ugleda i drugih prava osobnosti pravne osobe sud će, ako procijeni da to težina povrede i okolnosti slučaja opravdavaju, dosuditi joj pravičnu novčanu naknadu.**

Pretpostavke za dosuđivanje pravične novčane naknade:

Oštećena pravna osoba mora dokazati 3 pretpostavke:

- 1) povredu prava osobnosti
- 2) težinu povrede koja opravdava dosudu
 - u pravilu, to će dokazivati navođenjem da joj je povredom prouzročena znatna imovinska šteta, jer povredom prava osobnosti pravne osobe, posebno one u gospodarstvu, može nastati imovinska šteta vrlo velikog obujma (npr. zbog teže povrede ugleda trgovačkog društva može doći do pada prometa, gubitka tržišta, smanjenja broja kupaca i sl., ponekad i u takvoj mjeri da zaprijeti propašću tvrtke)
 - u obrazloženju odluke, sud mora navesti činjenice koje dovoljno uvjerljivo dokazuju da se radi o težoj povredi prava osobnosti za koju se traži pravična novčana naknada
- 3) okolnosti slučaja koje opravdavaju dosudu

Utvrđivanje visine pravične novčane naknade:

Pri ocjeni težine povrede prava osobnosti i utvrđivanju visine pravične novčane naknade, sud i ovdje može uzeti u obzir pretrpljene fizičke i psihičke boli i strah (npr. može uzeti u obzir psihološku reakciju članova, osobito rukovodećeg osoblja, na učinjenu povredu).

Kumulacija zahtjeva za moralnom i materijalnom satisfakcijom:

Kao i fizička osoba, i pravna osoba može kumulirati ova 2 zahtjeva. Sud može:

- dosuditi i moralnu i materijalnu satisfakciju (ako utvrdi da su ispunjene pretpostavke za obje vrste satisfakcije)
- odbiti zahtjev za materijalnom satisfakcijom (ako utvrdi da je učinjena šteta odgovarajuće popravljena moralnom satisfakcijom, tj. ispravkom informacije ili isprikom nakladnika)

Naknada imovinske štete i pravična novčana naknada:

Sud pravnoj osobi može dosuditi pravičnu novčanu naknadu neovisno o naknadi imovinske štete, a i kad nje nema.

2.5. UKLANJANJE OPASNOSTI ŠTETE

1. KOD IMOVINSKIH ŠTETA

čl. 1047., zahtjev da se ukloni opasnost štete

Svatko može zahtijevati od drugoga:

- da ukloni izvor opasnosti od kojega prijeti znatnija šteta njemu ili drugome, kao i
- da se suzdrži od djelatnosti od koje proizlazi uznemirivanje/opasnost štete, ako se uznemirivanje ili šteta ne mogu spriječiti odgovarajućim mjerama.

Postupanje suda:

Sud će na zahtjev zainteresirane osobe narediti da se poduzmu odgovarajuće mjere za sprječavanje nastanka štete ili uznemirivanja ili da se ukloni izvor opasnosti, na trošak posjednika izvora opasnosti, ako ovaj sam to ne učini.

Obavljanje općekorisne djelatnosti:

Čak i ako se radi o općekorisnoj djelatnosti za koju je dobiveno odobrenje nadležnog tijela, može se zahtijevati poduzimanje društveno opravdanih mjera da se spriječi nastupanje štete ili da se ona smanji (npr. zahtjev za postavljanjem čistača otpadnih voda)

Ako u obavljanju općekorisne djelatnosti za koju je dobiveno odobrenje nadležnog tijela nastane šteta, može se zahtijevati samo naknada štete koja prelazi uobičajene granice (prekomjerna šteta).

- aktivna legitimacija na zahtjev za uklanjanjem opasnosti štete dana je gotovo u granicama narodne tužbe (actio popularis)
- iako je taj zahtjev usmjeren na sprječavanje svih mogućih šteta, najvažniji njegov cilj je preveniranje šteta od imisija
- upravo stoga, ove odredbe ZOO, uz odredbe ZV o zabrani štetnih imisija, čine građanskopravni aspekt ustavnog prava građana na zdrav okoliš

2. KOD NEIMOVINSKIH ŠTETA

čl. 1048., zahtjev da se prestane s povredom prava osobnosti

Svatko ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog tijela da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove osobnosti i uklanjanje njome izazvanih posljedica.

Ovom odredbom su obuhvaćene obje tužbe za zaštitu prava osobnosti:

- 1) tužba na propuštanje radnje
- 2) tužba na otklanjanje posljedica radnje kojom se vrijeđa pravo osobnosti

Primjer: prvom tužbom zahtijevat će se prestanak/zabrana radnje, npr. postavljanje uvredljivih plakata, a drugom uklanjanje već postavljenih plakata (u ovom primjeru, u praksi će se obje tužbe spojiti u jednu)

3. STJECANJE BEZ OSNOVE (CONDICTIO SINE CAUSA)

3.1. POJAM

Promet imovinskih dobara u svakoj pravnoj državi uređen je pravnim pravilima (najčešće obveznog prava). Osnovni instrumenti kojima se pravni subjekti pritom služe su različiti pravni poslovi (na prvom mjestu ugovori). Oni su najčešće osnove stjecanja imovinskih dobara i drugih imovinskih vrijednosti. Stjecanje do kojeg dođe bez ili mimo pravom propisanih osnova je neosnovano. Pravo ne može dopustiti da osoba koja se tako neosnovano obogatila zadrži stečeno, ni da osoba koja je neosnovano osiromašena ne može zahtijevati povrat – tome služi institut stjecanja bez osnove.

Stjecanje bez osnove je obveznopravni odnos na temelju kojeg je stjecatelj obavezan na povrat ili naknadu vrijednosti dijela imovine ili imovinske koristi koje je stekao bez pravom priznate osnove, ili po osnovi koja se nije ostvarila ili je kasnije otpala. (još se naziva neosnovanim bogaćenjem, bezrazložnim bogaćenjem, neopravdanim bogaćenjem ...)

U vezi sa stjecanjem bez osnove, u teoriji se javilo pitanje:

Temelje li se kondikcije na obogaćenju ili na činjenici da nema pravne osnove stjecanja?

- 1) ako se zahtjev, npr. za povrat stvari ne temelji na obogaćenju, nebitno je pitanje je li tužitelj izgubio vlasništvo, odnosno je li tuženi postao vlasnikom stvari (tu se jednostavno traži vraćanje danog uz zahtjev da se uspostavi prijašnje stanje
- 2) naprotiv, ako se zahtjev temelji na obogaćenju, tužbe nema ako tuženi nije postao vlasnik stvari

Danas prevladava drugo shvaćanje, po kojem se zahtjev temelji na obogaćenju (tj. promjeni u imovini). Međutim, naziv „obogaćenje“ ne treba shvatiti doslovno – ne mora se uvijek raditi o obogaćenju, ali se uvijek mora izazvati promjena u imovini. Težište ovog instituta je zapravo na promjeni imovine, ako se ona dogodila bez odgovarajuće osnove – upravo zato kod nas se on naziva stjecanjem bez osnove (a ne npr. obogaćenje bez razloga).

Odredbe ZOO o stjecanju bez osnove:

Kad dio imovine osobe na bilo koji način prijeđe u imovinu druge osobe, a taj prijelaz nema osnove u nekom pravnom poslu, odluci suda ili druge nadležne vlasti ili zakonu, stjecatelj je dužan vratiti ga, ili, ako to nije moguće, naknaditi vrijednost postignute koristi.

- Pod prijelazom imovine razumijeva se i stjecanje koristi izvršenom radnjom.
- Obveza vraćanja/naknade vrijednosti nastaje i kad se nešto primi s obzirom na osnovu koja se nije ostvarila ili je kasnije otpala.

Kondikcija

Za razliku od rimskog prava i OGZ-a koji su ovaj institut uređivali putem posebnih slučajeva, ZOO prihvaća opću tužbu zbog stjecanja bez osnove (condictio sine causa). To je tužba kojom se traži povrat stečene koristi – nakon uspostavljanja obveznopravnog odnosa stjecanja bez osnove, ona stoji na raspolaganju ovlašteniku kao jedino pravno sredstvo kojim može i prisilno ostvariti pravo na povrat stečenog bez osnove.

- Kondikcija ne smije konkurirati s bilo kojom drugom tužbom, a posebno s tužbom zbog neispunjenja ugovorne obveze. (kod takve obveze dužnik je obavezan ispuniti činidbu temeljem ugovora, tj. odgovarajuće pravno priznate osnove – tu je potpuno nepotrebno konstruirati odnos stjecanja bez osnove tvrdnjom da se dužnik obogatio neispunjenjem obveze)
- Kondikcijski zahtjev zastarijeva za 5 godina, računajući od dana stjecanja (vrijedi opći zastarni rok jer posebni nije propisan). U propisima o mjenici i čeku određen je kraći zastarni rok kondikcijskog zahtjeva koji iznosi 3 godine.

3.2. PRETPOSTAVKE

Da bi nastao odnos stjecanja bez osnove, moraju se ispuniti ove pretpostavke:

a) povećanje imovine na jednoj strani („obogaćenje“)

- do njega može doći:
 - stjecanjem nekog novog prava (npr. prava vlasništva na nekoj stvari),
 - povećanjem vrijednosti određene stvari/drugog dobra unutar imovine,
 - uštedom određenih davanja iz imovine,
 - smanjenjem obveza koje terete imovinu, ...
- ako do povećanja imovine dođe radnjom osiromašene strane, zahtijeva se da je radnja izvršena u uvjerenju da se njome ispunjava vlastita obveza (tj. mora postojati ispričiva zabluda/neznanje)

b) umanjeње imovine na drugoj strani („osiromašenje“)

- do njega dolazi izlaskom neke stvari/prava iz imovine (npr. isplatom, gubitkom prava, ulaženjem u nove obveze)
- negativna šteta ne smatra se umanjeњem imovine u ovom smislu – ona se reparira kao naknada štete

c) uzročna veza

- između obogaćenja jedne strane i osiromašenja druge strane

d) nepostojanje odgovarajuće osnove

- osnova je svaka pravom predviđena osnova stjecanja i gubitka imovinskih prava i obveza (pravni poslovi, odluka suda ili druge nadležne vlasti, zakon)
- s nepostojanjem osnove izjednačeni su slučajevi
 - kad se osnova nije ostvarila iako je trebala
 - kad je osnova naknadno otpala

e) činidba ne smije biti štetna radnja

- činidba zbog koje je došlo do promjene u imovini ne smije biti štetna radnja, jer tada nastaje odgovornost za štetu

Protupravnost:

Ona je konstitutivni element građanskog delikta i pretpostavka odgovornosti za štetu, pa će njezina prisutnost u činjeničnom stanju redovito značiti da se radi o odnosu odgovornosti za štetu, a ne stjecanju bez osnove. Jer, dok je kod odgovornosti za štetu bitno utvrditi uništenje ili oštećenje imovine i tko je za to odgovoran, kod stjecanja bez osnove bitno je da je došlo do stjecanja imovinske koristi koja se ne može opravdati pravno priznatom osnovom, a krivnja i protupravnost su irelevantni.

3.3. TIPIČNI SLUČAJEVI

1. platež neduga (condictio indebiti)

čl. 1112. i 1113., kad se ne može zahtijevati vraćanje, dvostruka isplata duga

čl. 1114. i 1117., ispunjenje naravne ili moralne obveze, kad se može zadržati primljeno

Obveza vraćanja onog što je plaćeno, a nije se dugovalo postoji kad netko u zabludi isplati drugome određeni iznos novca na ime duga, iako stvarno nije postojao nikakav dug. Primjerice, postojat će u slučaju dvostruke isplate duga:

Tko je isti dug platio dva puta, pa makar jednom i po osnovi ovršne isprave, ima pravo zahtijevati povrat.

- Tužba je osobna i upravlja se protiv primatelja isplate (akciensa) ili njegova univerzalnog sukcesora.
- Tužitelj mora dokazati: svoju činidbu, nedug i zabludu (u činjenicama ili u pravu).

Obveza vraćanja iznimno ne postoji:

- 1) kad netko izvrši isplatu znajući da nije dužan platiti
 - Tko izvrši isplatu znajući da nije dužan platiti, nema pravo zahtijevati vraćanje, osim ako je zadržao pravo na povrat, ako je platio da bi izbjegao prisilu ili ako isplata duga zavisi od ispunjenja uvjeta.
 - Ali ako je dug bio bezuvjetan, ne može se zahtijevati povrat plaćenog iznosa jer je isplata izvršena prije dospelosti.
- 2) ako je plaćanje izvršeno na ime ispunjenja neke naravne ili moralne obveze
 - Ne može se zahtijevati povrat onoga što je dano ili učinjeno na ime ispunjenja neke naravne ili moralne obveze.
 - iako dužnik za njega ne odgovara, ovdje dug postoji, pa se ne radi o plaćanju neduga, nego o plaćanju duga
- 3) ako je plaćanje učinjeno na ime naknade štete zbog ozljede tijela, narušenja zdravlja ili smrti, a primatelj isplate je bio pošten
 - Ne može se zahtijevati povrat neosnovano plaćenih iznosa na ime naknade štete zbog ozljede tijela, narušenja zdravlja ili smrti, ako je isplata izvršena poštenom stjecatelju.
 - Stjecatelj se smatra nepoštenim od trenutka dostave odluke o prihvatanju izvanrednog pravnog lijeka i dužan je vratiti primljeno na osnovi koja je otpala s kamatama od trenutka kad je postao nepošten.

2. stjecanje s obzirom na osnovu koja se nije ostvarila (condictio causa data, causa non secuta)

Obveza vraćanja nastaje i kad se nešto primi s obzirom na osnovu koja se nije ostvarila.

Ovdje se traži povrat onoga što je netko dao u očekivanju da će nastupiti neki događaj ili pravni uspjeh, a on nije nastupio.

(npr. ako netko da drugome pokretnu stvar u zalog očekujući od njega određeni iznos zajma, a do zajma ipak ne dođe)

3. stjecanje po osnovi koja je kasnije otpala (condictio ob causam finitam)

Ovdje se traži povrat činidbe koja je uslijedila temeljem valjane osnove, ali je osnova kasnije otpala, iako je zamišljena kao trajna.

(npr. zakupnik plati zakupninu godinu dana unaprijed, a već nakon 6 mjeseci dođe do raskida ugovora o zakupu)

4. uporaba stvari na tuđu korist

čl. 1118., uporaba stvari na tuđu korist

Ako je netko svoju ili tuđu stvar uporabio na korist trećega, a ne postoje pretpostavke za primjenu pravila o poslovdstvu bez naloga, treći je dužan vratiti stvar, odnosno, ako to nije moguće, naknaditi njezinu vrijednost.

(npr. netko svojom bojom oboji metalna vrata tuđe garaže, uvjeren da je to bila njegova garaža)

Od onog tko upotrijebi tuđu stvar u korist druge osobe može se zahtijevati povrat ili naknada vrijednosti stvari i temeljem odgovornosti na štetu, jer će za to u pravilu postojati potrebne pretpostavke, posebno ako je on pritom bio nesavjestan (tj. znao je da je stvar tuđa i da nema odobrenje njezina vlasnika).

5. uporaba tuđe stvari u svoju korist

čl. 1120., uporaba tuđe stvari u svoju korist

Kad je netko tuđu stvar uporabio u svoju korist, vlasnik može zahtijevati, nezavisno od prava na naknadu štete, ili ako nje nema, da mu ovaj naknadi korist koju je imao od uporabe (npr. netko tuđim sjemenom zasije svoju njivu).

- pravo na naknadu štete pripada vlasniku ako budu ispunjene pretpostavke odgovornosti (npr. korisnik je znao da je stvar tuđa pa ju je namjerno upotrijebio), no u svakom slučaju ima zahtjev s naslova stjecanja bez osnove
- iz zakonske stilizacije da se naknađuje korist od uporabe jasno proizlazi da je riječ o davanju iznosa novca najmanje u visini vrijednosti upotrijebljene stvari, no kad je upotrijebljena nepotrošna stvar (npr. betonska miješalica), korisnik mora vratiti stvar i naknaditi korist koju je imao od njene upotrebe (npr. najamnina)

6. izdatak za drugog

čl. 1119., izdatak za drugog

Tko za drugog učini kakav izdatak ili što drugo što je ovaj po zakonu bio dužan učiniti, ima pravo zahtijevati naknadu od njega.

(npr. netko za drugog namiri njegovu poreznu obvezu)

Verzija (versio in rem, actio de in rem verso)

U posljednja 3 slučaja stjecanja bez osnove (4, 5, 6), tužitelj se po OGZ-u nije mogao poslužiti kondikcijom, nego je mogao postaviti samo verzijски zahtjev. To je posljedica koncepcije stjecanja bez osnove kao jedinstvenog instituta koju primjenjuje ZOO. Postoje mišljenja da je u praksi uz kondikciju još uvijek potrebna i verzija, posebno u slučajevima kad do stjecanja nije došlo izravnom činidbom osiromašene strane, nego na drugi način.

Verzija je uporaba svoje ili tuđe stvari u nečiju korist, a da to nije ugovorna obveza, niti se radi o poslovodstvu bez naloga.

Stvar se vraća ili se nadoknađuje njezina vrijednost.

Razlika između verzije i stjecanja bez osnove:

- kod verzije se naknada duguje i ako korist od uporabe stvari naknadno propadne
- kod stjecanja bez osnove korist se u pravilu vraća kad još postoji

3.4. OPSEG VRAĆANJA

čl. 1115., opseg vraćanja

čl. 1116., naknada troškova

Osnovno pravilo:

- stjecatelj je dužan izvršiti naturalnu restituciju (tj. vratiti stečeno)
- tek ako to nije moguće, dužan je nadoknaditi vrijednost postignute koristi

U vezi s opsegom vraćanja postavlja se nekoliko pitanja:

- Je li postignuće koristi ostvareno već samom činjenicom stjecanja bez osnove ili ta korist mora postojati i u trenutku nadoknađivanja njezine vrijednosti (tj. postoji li korist i kad je stvar npr. propala ili darovana)?
- Ima li krivnja stjecatelja za nemogućnost naturalne restitucije utjecaj na postojanje te obveze?
- Treba li uzimati u obzir savjesnost/nesavjesnost stjecatelja pri odlučivanju o opstojnosti i opsegu te obveze?

Za neke slučajeve stjecanja bez osnove odgovori se mogu naći u posebnim propisima.

Pritom se u prvom redu misli na slučaj naknadnog prestanka osnove zbog ništetnosti/pobojnosti ugovora:

- ZOO: u slučaju ništetnosti ugovora svaka ugovorna strana dužna je vratiti drugoj sve što je primila na temelju takva ugovora, a ako to nije moguće, ili ako se narav onoga što je ispunjeno protivno vraćanju, ima se dati odgovarajuća naknada u

novcu, prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke, ako zakon što drugo ne određuje (ne gleda se na savjesnost strana)

- na isti način predviđeni su vraćanje primljenog/novčana naknada kao posljedica poništaja pobojnog pravnog posla
- kod pobojnih ugovora ZOO također predviđa izuzetak u pogledu opsega vraćanja:
 - u slučaju poništaja ugovora zbog ograničene poslovne sposobnosti jednog ugovaratelja suugovaratelj takve osobe može zahtijevati vraćanje samo onoga dijela ispunjenja koji se nalazi u imovini ograničeno poslovno sposobne osobe ili je upotrijebljen u njezinu korist, a i onoga što je namjerno uništeno ili otuđeno
 - taj privilegij ograničeno poslovno sposobnog ugovaratelja utemeljen je na potrebi njegove zaštite

Naknada vrijednosti neosnovano stečenog ne bi trebala biti sporna ni u još nekim slučajevima stjecanja bez osnove (npr. kod uporabe stvari na tuđu korist, uporabe tuđe stvari u svoju korist, izdatka za drugog). U svim ostalim slučajevima vrijedilo bi pravilo o vraćanju/nadoknađivanju vrijednosti stečenog u ovoj interpretaciji:

- a) ako je to moguće, stjecatelj je dužan, neovisno o tome je li pošten ili ne, vratiti stečeno/učiniti potrebno da se uspostavi prijašnje stanje (naturalna restitucija)
 - pošten stjecatelj vraća stvar u stanju u kakvom je bila u trenutku podnošenja zahtjeva
 - nepošten stjecatelj vraća stvar u stanju u kakvom je bila u trenutku stjecanja, što znači da on odgovara za njezino pogoršanje i oštećenja (ako stvar ne može dovesti u to stanje, uz stvar duuguje i novčanu naknadu)
- b) ako vraćanje nije moguće, stjecatelj je dužan nadoknaditi vrijednost postignute koristi, bez obzira na to je li pošten ili nije, ako se vrijednost stečenog još uvijek nalazi u njegovoj imovini u bilo kojem obliku (npr. u obliku odštete za uništenu stvar, cijenu postignutu prodajom stvari, ...)
- c) ako se stečeno više ne nalazi u imovini stjecatelja (npr. stvar je propala ili je izgubljena), tada bi poštenog stjecatelja trebalo osloboditi obveze nadoknađivanja vrijednosti, dok bi nepošteni stjecatelj i u tom slučaju bio dužan nadoknaditi je, posebno ako je stvar otuđio ili uništio da bi izbjegao vraćanje
- d) vrijednost stečenog uvijek se nadoknađuje kad se njegova narav protivi vraćanju (npr. kad je korist posljedica izvršene radnje)

Plodovi i zatezne kamate:

Kad se vraća ono što je stečeno bez osnove, moraju se vratiti plodovi i platiti zatezne kamate, i to, ako je stjecatelj nepošten od dana stjecanja, a inače od dana podnošenja zahtjeva.

Nužni i korisni troškovi:

Stjecatelj ima pravo na naknadu nužnih i korisnih troškova, ali ako je bio nepošten, pripada mu naknada samo za nužne troškove.

4. POSLOVODSTVO BEZ NALOGA

4.1. POJAM

čl. 1121., opće pravilo

čl. 1129., odobrenje

To je obveznopравни odnos koji nastaje kad se netko nepozvan miješa u tuđe poslove obavljajući ih za tuđi račun i u tuđem interesu.

Poslovođa (negotiorum gestor) nepozvan obavlja tuđi posao, tj. nema ni nalog ni ovlaštenje od gospodara posla (dominus negotii).

Terminologija

Postoji više prijedloga naziva ovog obveznopravnog odnosa:

- a) nezvano obavljanje tuđih poslova (jer poslovođa samoinicijativno obavlja tuđi posao)
- b) poslovodstvo bez ovlaštenja
 - prijedlog ovog naziva temelji se na razlici između ovlaštenja i naloga – svaki nalog mora sadržavati i ovlaštenje i obvezu, dok samo ovlaštenje može postojati i bez obveze

- nedostatak: termin „bez ovlaštenja“ prebacuje težište posloводства na neovlaštenost obavljanja tuđeg posla, ali stvarno težište nije na neovlaštenosti, nego na neobveznosti – inicijativa mora poteći od negotiorum gestora (tu situaciju bolje opisuje termin „bez naloga“, koji pokazuje da poslovođa nije bio dužan obaviti taj posao)

c) obavljanje tuđeg posla bez naloga ili ovlaštenja – ovako ZOO definira posloводство bez naloga

Predmet posloводства

U teoriji se postavlja pitanje: je li predmet posloводства samo pravni posao (što bi značilo da se ono sastoji samo u zastupanju gospodara posla) ili to može biti i neka druga radnja?

- najprihvatljivije je mišljenje utemeljeno na odredbama OGZ-a, po kojem to mogu biti ne samo pravni poslovi u užem, tehničkom smislu i ne samopravni akti u širem smislu juridičkih djelanj, nego i poslovi u posve običnom laičkom smislu (npr. A se nije vratio s puta na vrijeme, pa je njegov susjed B do njegovog povratka hranio njegove životinje)
- stoga bi bilo najbolje reći da je predmet posloводства bez naloga obavljanje tuđeg posla – to određenje prihvaća i ZOO: obavljanju tuđeg posla bez naloga i ovlaštenja može se pristupiti samo ako posao ne trpi odgađanje te predstoji šteta ili propuštanje očite koristi

Naknadno odobrenje (ratihabitio)

- gospodar posla može naknadno odobriti ono što je izvršeno bez njegova naloga/usprkos njegovoj zabrani
- tada se poslovođa smatra nalogoprimcem, a cijeli se odnos rješava prema pravilima ugovora o nalogu: Ako gospodar posla naknadno odobri ono što je izvršeno, poslovođa bez naloga smatra se nalogoprimcem od početka obavljanja posla.

4.2. PRETPOSTAVKE

Da bi nastalo posloводство bez naloga, moraju se ispuniti ove pretpostavke:

- 1) posloводство se mora sastojati u obavljanju posla
- 2) posao mora biti tuđi (negotium alienum)
- 3) posao mora biti obavljen u tuđem interesu (a ne mora biti poduzet u tuđe ime)
- 4) poslovođa mora raditi bez naloga ili ovlaštenja

4.3. VRSTE

čl. 1122. do 1128., posloводство bez naloga

1. NUŽNO POSLOVODSTVO (negotiorum gestio necessaria)

Nužno posloводство postoji kad se obavljanju tuđeg posla pristupi da bi se od gospodara posla otklonila predstojeća šteta.

(npr. neposredno pred oluju unese se izvješeno rublje i zatvore prozori)

Obveze poslovođe:

- Poslovođa je dužan što je moguće prije obavijestiti gospodara posla i nastaviti započeti posao, ako mu je to razumno moguće, dok ovaj ne bude mogao preuzeti brigu o njemu.
- Nakon završenog posla on je dužan položiti račun i ustupiti gospodaru posla sve što je pribavio obavljaajući njegov posao.
- Ako zakonom nije što drugo propisano, poslovođa ima obveze nalogoprimca.

Dužna pažnja i odgovornost

- Pri obavljanju tuđeg posla poslovođa je dužan rukovoditi se stvarnim ili predmnjevanim namjerama i potrebama gospodara.
- On je dužan postupiti s pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno dobrog domaćina.
- Sud može, s obzirom na okolnosti u kojima se netko bez naloga ili ovlaštenja prihvatio tuđeg posla, smanjiti njegovu odgovornost ili ga sasvim osloboditi odgovornosti za nepažnju.
- Za odgovornost poslovno nesposobnog poslovođe vrijede pravila o njegovoj ugovornoj i izvanugovornoj odgovornosti.

Prava poslovođe bez naloga:

- Poslovođa bez naloga koji je postupio u svemu kako treba i radio što su okolnosti zahtijevale ima pravo zahtijevati od gospodara posla da ga oslobodi obveza što ih je zbog toga posla uzео na sebe, da preuzme obveze iz poslova što ih je sklopio u njegovo ime, da mu naknadi sve nužne i korisne izdatke i pretrpljenu štetu, čak i ako očekivani rezultat nije postignut.
- Njemu pripada i primjerena naknada za trud ako je otklonio štetu od gospodara posla ili ako mu je pribavio korist koja odgovara u svemu njegovim namjerama i potrebama.
- Poslovođa bez naloga ima pravo odnijeti stvari kojima je povećao tuđu imovinu, a za koje mu se učinjeni izdaci ne naknađuju, ako se one mogu odvojiti bez oštećenja stvari kojoj su dodane, ali gospodar posla može zadržati te dodatke ako mu naknadi njihovu sadašnju vrijednost, no najviše do visine učinjenih izdataka.
(pravo odnošenja, ius tollendi, pripada poslovođi i kod ostalih vrsta poslovodstva bez naloga)

2. KORISNO POSLOVODSTVO (negotiorum gestio utilis)

- Tko obavlja tuđi posao u namjeri da drugome pomogne, a ne postoje pretpostavke poslovodstva bez naloga, pripada mu pravo na naknadu učinjenih troškova, ali najviše do visine ostvarene koristi za drugoga.
(npr. pribavljanje rezervnog dijela bez kojeg je automat za igru neupotrebljiv)
- Obveze i prava poslovođe i gospodara posla iste su kao i kod nužnog poslovodstva, s tim da poslovođa ima pravo na naknadu za svoj trud ako je gospodaru posla pribavio korist koja u svemu odgovara njegovim namjerama i potrebama.

3. POSLOVODSTVO PROTIV ZABRANE GOSPODARA POSLA (negotiorum gestio contra voluntatem dominii)

- Tko se prihvati tuđeg posla usprkos zabrani gospodara, a za zabranu je znao ili je morao znati, nema prava koja pripadaju poslovođi bez naloga. On odgovara za štetu koju je prouzročio miješanjem u tuđe poslove, čak i ako je do nje došlo bez njegove krivnje. (dakle, odgovara i za slučaj)
- Ali kad je zabrana obavljanja posla protivna zakonu ili moralu, a osobito ako je netko zabranio da drugi ispuni neku njegovu zakonsku obvezu koja ne trpi odgađanje, vrijede opća pravila o poslovodstvu bez naloga.
(npr. ako gospodar zabrani drugome da plati dospjeli iznos na ime uzdržavanja njegova bolesnog djeteta koji on ne želi/ne može platiti, ili zabrani da mu se spasi život/ zdravlje).

4. NEPRAVO POSLOVODSTVO

- Tko obavlja tuđi posao u namjeri da za sebe zadrži postignute koristi iako zna da je posao tuđi, dužan je na zahtjev gospodara posla položiti račun kao poslovođa bez naloga i predati mu sve postignute koristi.

(npr. netko obere tuđi vinograd i od grožđa napravi vino za sebe)
- Gospodar posla može zahtijevati i vraćanje stvari u prijašnje stanje te naknadu štete.

5. JAVNO OBEĆANJE NAGRADE

čl. 1130. do 1134., javno obećanje nagrade

To je javnim oglasom izjavljena volja kojom se obećavatelj obvezuje dati nagradu onom tko izvrši određenu radnju, postigne uspjeh, nađe se u određenoj situaciji ili ispuni nešto drugo pod određenim uvjetom.

(Javnim oglasom učinjeno obećanje nagrade onome tko izvrši određenu radnju, postigne neki uspjeh, nađe se u određenoj situaciji ili ispunji neki drugi uvjet, obvezuje obećavatelja da ispunji obećanje.)

Radnja: stvaranje umjetničkog djela (pjesme, slike), pronalaženje izgubljene stvari, izrada urbanističkog rješenja, sportski rezultat ...

Nagrada: novac ili kakva druga stvar

Pretpostavke

Obveza obećavatelja da ispunji obećanje nastaje ako se kumulativno ispune ove pretpostavke:

- a) da je nagrada obećana
- b) da je obećanje nagrade učinjeno javnim oglasom (može imati i oblik natječaja)
- c) da su radnja koju treba izvršiti i obećana nagrada u svemu određene, moguće i dopuštene
- d) da se izjava o obećanju odnosi na neodređen broj osoba (one mogu pripadati krugu određenom po profesiji, spolu, dobi i sl.)

Obvezanopravni odnos između dužnika s obvezom (obećavatelja) i vjerovnika sa subjektivnim pravom na obećanu nagradu nastaje kad netko izvrši radnju kojom je uvjetovano dodjeljivanje nagrade.

Rok

Obećavatelj nagrade ili bilo kakvog nagradnog natjecanja dužan je odrediti rok za natjecanje, a ako ga ne odredi, svatko tko želi sudjelovati u natjecanju ima pravo zahtijevati od suda da odredi odgovarajući rok.

Opoziv obećanja

1) Obećanje se može opozvati dok se ne izvrši radnja, tj. dok ne nastane obvezanopravni odnos iz javnog obećanja nagrade.

- Obećanje se može opozvati onako kako je učinjeno, a i osobnim priopćenjem, ali onaj koji je izvršio radnju, a nije znao niti je morao znati da je obećanje nagrade opozvano, ima pravo zahtijevati obećanu nagradu.
- Onaj koji je do opoziva učinio potrebne izdatke radi izvršenja radnje određene u javnom oglasu ima pravo na njihovu naknadu, osim ako obećavatelj dokaže da su oni učinjeni uzalud (npr. da ionako ne bi doveli do uspješnog izvršenja tražene radnje). Naknada troškova ne bi smjela prijeći iznos obećane nagrade.

2) Obećanje nagrade ne može se opozvati ako je oglasom određen rok za izvršenje radnje, odnosno za obavijest o postignutom rezultatu, ostvarenju određene situacije ili ispunjenju nekog drugog uvjeta.

Pravo na nagradu

Pravo na nagradu ima onaj tko prvi izvrši radnju za koju je nagrada obećana (npr. prvi prepliva zadanu udaljenost).

Ako je više osoba izvršilo radnju istodobno, svakoj pripada jednak dio nagrade, ako pravičnost ne zahtijeva drukčiju podjelu.

Natječaj i nagrada

U slučaju natječaja, nagrada neće pripasti onom tko prvi izvrši radnju, nego onom tko ju izvrši najbolje (npr. napiše najbolji roman).

- O dodjeli nagrade u slučaju natječaja odlučuje priređivač natječaja ili jedna ili više osoba što ih on odredi (žiri).
- Ako su u uvjetima natječaja ili nekim općim propisima koji vrijede za određeni natječaj postavljena pravila po kojima nagrada treba biti dodijeljena, svaki sudionik u natječaju ima pravo zahtijevati poništaj odluke o dodjeli nagrade ako nagrada nije dodijeljena u skladu s tim pravilima.
- Vlasništvo/drugo pravo na djelu nagrađenom na natječaju stječe priređivač samo ako je to navedeno u oglasu natječaja.

Odgovornost za nedostatke objekta nagrade:

Obećavatelj nagrade odgovara dobitniku za materijalne i pravne nedostatke objekta nagrade.

Prestanak obveze

Obveza obećavatelja nagrade prestaje:

- 1) ispunjenjem obećanja
- 2) opozivom obećanja
- 3) ako mu nitko ne priopći da je izvršio radnju ili postigao uspjeh ili uopće ispunio uvjete postavljene u javnom oglasu:
 - u roku određenom u oglasu
 - ako rok nije određen, istekom 1 godine od oglasa

6. VRIJEDNOSNI PAPIRI

čl. 1135. do 1162., vrijednosni papiri

1. POJAM I OBILJEŽJA

Vrijednosni papir kao pravni pojam moguće je odrediti kao:

- 1) ispravu
 - vrijednosni papir je isprava kojom se njezin izdavalatelj obvezuje ispuniti obvezu upisanu na toj ispravi njezinu zakonitom imatelju – osim oblika isprave, može imati i oblik elektroničkog zapisa, pa se odredbe ZOO o vrijednosnim papirima u obliku isprave primjenjuju na vrijednosne papire u obliku elektroničkog zapisa
 - prema Zakonu o tržištu vrijednosnih papira, nematerijalizirani vrijednosni papir je elektronički zapis na računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu središnje depozitarne agencije kojim se njegov izdavalatelj obvezuje vlasniku ispuniti obvezu sadržanu u nematerijaliziranom vrijednosnom papiru
- 2) pravni posao – po svojoj pravnoj naravi, vrijednosni papir je jednostrani pravni posao kojim se njegov izdavalatelj obvezuje ispuniti određenu činidbu u njemu naznačenom ovlašteniku (obveza nastaje predavanjem vrijednosnog papira korisniku)
- 3) stvar – vrijednosni papir je stvar podobna da bude objekt stvarnih prava (npr. prava vlasništva i založnog prava)

Izložena značenja vrijednosnog papira upućuju, prije svega, na razlikovanje:

- 1) prava iz papira – ona su sadržana, odnosno inkorporirana u vrijednosnom papiru (načelo inkorporacije), a po svojoj naravi su najčešće imovinska, u pravilu obvezna prava (tj. tražbina)
- 2) prava na papir – stvarna prava (npr. pravo vlasništva, pravo uživanja, založno pravo)
 - u pravilu, pripadaju onome kome pripada i pravo iz papira (?)
 - kažemo da je legitimiran iz papira onaj kome pripada pravo na papir

- legitimacija iz vrijednosnog papira – pripadanje prava iz papira određenoj osobi

U vrijednosne papire ubrajamo: mjenicu, ček, trgovačku uputnicu, teretnicu, obveznicu, policu osiguranja, skladišnicu, dionicu, blagajnički zapis, certifikat, komercijalni zapis, kreditno pismo, ...

U vrijednosne papire ne spadaju:

- isprave koje sadrže neko drugo, a ne imovinsko pravo (npr. razna uvjerenja, svjedodžbe)
- isprave kojima se samo dokazuje postojanje nekog imovinskog prava (npr. zadužnica)
- banknote, biljezi, poštanske marke i sl. (to su sredstva za plaćanje, pa kao takva ne inkorporiraju nikakvo imovinsko pravo)

Legitimacijski papiri:

- to su isprave čijim je predloženjem njihov imatelj ovlašten zahtijevati od izdavatelja isprave u njima sadržanu obvezu (npr. željezničke karte, kazališne i druge ulaznice, bonovi i slične isprave)
- u njima nije označen vjerovnik niti iz njih, ili okolnosti izdavanja, proizlazi da se ne bi mogli ustupiti drugome
- na njih se primjenjuju odgovarajuće odredbe o vrijednosnim papirima

Legitimacijski znakovi:

- to su garderobni ili slični znakovi koji se sastoje od komada papira, metala ili drugog materijala, na kojima je utisnut neki broj ili naveden broj predanih predmeta, a služe samo da pokažu tko je vjerovnik u obveznom odnosu pri čijem nastanku su izdani
- izdavatelj legitimacijskog znaka se oslobađa obveze kad je u dobroj vjeri ispuni donositelju
- ispunjenje obveze se može zahtijevati i ako se legitimacijski znak izgubi

Nastanak obveze:

Obveza iz vrijednosnog papira nastaje kad izdavatelj vrijednosni papir preda njegovu korisniku.

Kome pripada pravo iz vrijednosnog papira?

Tražbina iz vrijednosnog papira vezana je za sam papir i pripada njegovu zakonitom imatelju.

- Zakonitim imateljem vrijednosnog papira na donositelja smatra se njegov donositelj.
- Zakonitim imateljem vrijednosnog papira na ime ili po naredbi smatra se osoba na koju vrijednosni papir glasi, odnosno osoba na koju je uredno prenesen.

Zamjena oštećenog vrijednosnog papira:

Imatelj oštećenog vrijednosnog papira koji nije prikladan za promet, ali čija se istinitost i sadržaj mogu točno utvrditi, ima pravo zahtijevati izdavanje novog vrijednosnog papira u istom iznosu, s tim da vrati oštećeni papir i naknadi troškove.

Tko može zahtijevati ispunjenje?

Ispunjenje tražbine iz vrijednosnog papira može zahtijevati, uz podnošenje vrijednosnog papira, samo njegov zakoniti imatelj ili osoba koju on ovlasti.

Zastara tražbine iz vrijednosnog papira:

Za nju vrijede pravila o zastari, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Bitni sastojci vrijednosnih papira

Vrijednosni papir mora sadržavati sljedeće bitne sastojke:

- a) naznaka vrste vrijednosnih papira
- b) ime izdavatelja (trasanta) – za pravnu osobu potrebno je navesti naziv i sjedište tvrtke, a za fizičku ime i prebivalište
- c) naznaka korisnika (remitenta) – podrazumijeva se ime osobe na koju, odnosno po čijoj naredbi vrijednosni papir glasi, ili naznaku da papir glasi na donositelja
- d) točno naznačena obveza izdavatelja koja proizlazi iz vrijednosnog papira
- e) mjesto i datum izdavanja vrijednosnog papira, a kod onih koji se izdaju u seriji i njihov serijski broj
- f) potpis izdavatelja, odnosno faksimil potpisa izdavatelja (za vrijednosne papire koji se izdaju u seriji)

Pojedini vrijednosni papir može imati i više sastojaka od navedenih, ako je to određeno posebnim zakonom (npr. mjenica i ček).

Isprava, odnosno elektronički zapis koji ne sadrži bilo koji od bitnih sastojaka ne vrijedi kao vrijednosni papir. Vrijednosni papiri izdani u seriji koji ne sadrže bilo koji od bitnih sastojaka nemaju pravni učinak.

Karakteristike vrijednosnih papira

1. tijesna povezanost između isprave i prava
 - to je temeljna karakteristika vrijednosnih papira – ostale karakteristike su njene logične posljedice
 - isprava je bitni konstitutivni element vrijednosnog papira, a ne samo dokazno sredstvo postojanja prava
 - bez isprave nema vrijednosnog papira (pravo je inkorporirano, utjelovljeno u ispravi)
2. pravo iz vrijednosnog papira ne može nastati bez isprave
3. pravo iz papira se ne može prenositi na druge subjekte bez isprave
4. pravo iz papira se ne može ostvariti bez isprave
 - vrijednosni papir postojat će i ako budu postojale samo karakteristike 2 i 3; ona pod 4 nije nužna za njegovo postojanje
 - to znači da legitimirani ne mora uvijek biti nositelj prava na papir – to može biti i držatelj vrijednosnog papira
 - poštenu pribavitelj vrijednosnog papira na donositelja postaje njegov zakoniti imatelj i stječe pravo na tražbinu upisanu na njemu i kad je vrijednosni papir izašao iz ruku njegova izdavatelja, odnosno prijašnjeg imatelja i bez njegove volje
5. vrijednosni papir je uvijek formalan pravni posao
(to je osnovna značajka vrijednosnog papira kao pravnog posla)

Funkcije vrijednosnih papira

Osnovne funkcije vrijednosnih papira u robnom i platnom prometu:

- 1) funkcija platežnog sredstva (ostvaruje se pretežno čekom i kreditnim pismom)
- 2) funkcija kreditnog sredstva (mjenicom)
- 3) funkcija sredstva robnog prometa (skladišnicom, voznim listom, teretnicom, ...)

Značenje vrijednosnih papira

Gospodarsko značenje vrijednosnih papira očituje se u 2 pravca:

- 1) povećanje sigurnosti u prometu – propisima o izdavanju vrijednosnih papira i tehnikom njihove izradbe i umnožavanja nastoji se svesti na najmanju mjeru mogućnost njihove zlouporabe i krivotvorenja
- 2) olakšanje cirkulacije vrijednosti, zahvaljujući jednostavnom i brzom prenošenju papira s jedne osobe na drugu putem indosamenta ili tradicijom

2. DIOBA

a) prema inkorporiranom pravu

1) obveznopravni vrijednosni papiri

- to su oni koji sadrže određenu tražbinu (u pravilu novčanu) koja pripada ovlašteniku (imatelju papira) prema dužniku
- ovdje ubrajamo mjenicu, ček, obveznicu, kreditno pismo

2) stvarnopravni vrijednosni papiri

- oni inkorporiraju neko stvarno pravo, npr. pravo vlasništva ili založno pravo
- najčešće su to razne založnice i tzv. tradicijski papiri (npr. skladišnica i teretnica/konosman), čijom predajom se istodobno predaje i u njima naznačena stvar – predajom papira prenosi se posjed, a time i pravo vlasništva ili koje drugo stvarno pravo

3) korporacijski vrijednosni papiri

- sadrže pravo neke osobe na članstvo, upravljanje i sudjelovanje u dobiti u nekoj pravnoj osobi, korporaciji
- npr. dionice kod dioničkih društava

b) prema načinu određivanja korisnika

Ako zakonom drukčije nije određeno, vrijednosni papir može glasiti na ime, na donositelja ili po naredbi.

1) papiri na ime

To su oni papiri kod kojih je osoba ovlaštenika poimenično određena (npr. štedna knjižica, polica osiguranja, skladišnica, pa i mjenica i ček ako im se doda tzv. rekta klauzula, koja glasi „ne po naredbi“, kojom im se oduzima mogućnost prenošenja indosamentom).

Zato je za njihovo ostvarenje nužno držanje papira, uz dokaz da je držatelj osoba naznačena na papiru.

Pravo iz vrijednosnog papira na ime prenosi se cesijom.

- zato se nazivaju i rekta papirima – kod njih se mora izvršiti isplatu izravno osobi naznačenoj u papiru (lat. rectus, izravan)
- zbog takvog prenošenja, papiri na ime nemaju tipičnu značajku vrijednosnih papira koja se sastoji u brzom i jednostavnom prenošenju (ipak, bit će pogodni ako izdavatelj papira želi ograničiti mogućnost njegove cirkulacije)
- posebnim zakonom može biti određeno da se pravo iz vrijednosnog papira na ime može prenositi i indosamentom
- pravo iz vrijednosnog papira na ime prenosi se ubilježavanjem na samom papiru tvrtke, odnosno naziva, odnosno imena novog imatelja, potpisivanjem prenositelja i upisom prijenosa u registar vrijednosnih papira, ako se on vodi kod izdavatelja

2) papiri po naredbi

To su oni papiri u kojima je ovlaštenik poimenično naznačena osoba, ali i svaka druga osoba koju ona naredbom odredi.

Za kvalifikaciju vrijednosnog papira kao papira po naredbi, potrebno je:

- 1) da je ovlaštenik u njemu imenovan
- 2) da uz to ima pravo kao novog ovlaštenika odrediti nekog drugog
 - o to pravo konstituira izdavatelj papira unošenjem klauzule „po naredbi“ u papir
 - o kod nekih papira (mjenica, ček na ime) to pravo proizlazi izravno iz zakona, pa nije potrebno unositi tu klauzulu (takvi papiri se nazivaju prirodnim papirima, dok su odabrani oni papiri po naredbi kojima treba dodati klauzulu; ako se prirodnim papirima ne želi dati karakter papira po naredbi, potrebno je unijeti klauzulu „ne po naredbi“)

Pravo iz vrijednosnog papira po naredbi prenosi se indosamentom.

- to je izjava dosadašnjeg korisnika papira kojom prenosi papir na drugog, a ispisuje se na poledini (tal. in dosso, na poledini)
- prenositelj papira naziva se indosant, a onaj na kojega se prenosi indosatar
- indosamentom se prenosi pravo na papir, a time i pravo iz papira, ali na indosataru se prenosi i pravo da naredbom dalje prenosi papir, što omogućuje gotovo neograničenu cirkulaciju papira (zato ova vrsta papira ima najveće gosp. značenje)
- kako kod najvažnijih papira po naredbi (mjenica, ček) postoji odgovornost indosanta svim indosatarima dok glavni dužnik ne iskupi vrijednosni papir, obveza iz papira je tim čvršća što je više prijenosa, jer se time povećava broj dužnika
- u usporedbi s cesijom, obveza dužnika je ovdje samostalna u odnosu na indosataru, pa dužnik ne može isticati protiv novog vjerovnika prigovore koje je imao prema prijašnjem vjerovniku (indosantu)

Za legitimaciju, tj. za ostvarenje prava iz vrijednosnih papira po naredbi, potrebno je:

- 1) držanje papira
- 2) da imatelj papira dokaže neprekinuti niz indosamenata – samo kad je u nizu vjerovnika indosant uvijek bila osoba koja je u indosamentu, koji je neposredno prethodio, bila indosatar, tj. osoba na koju je pravo preneseno (kod tzv. blanko indosamenta za legitimaciju je dovoljno držanje papira)

Dioba indosamenata prema njihovom obliku:

- a) puni indosament – onaj koji sadrži sve elemente indosamenta (odredbu o prijenosu papira, ime osobe na koju se prenosi i potpis indosanta); ako se izostave prava 2 elementa, pa se na poledinu stavi samo potpis indosanta, to je blanko indosament
- b) rekta indosament – sadrži već spomenutu klauzulu „ne po naredbi“ kojom se zabranjuje indosataru da papir dalje prenosi indosamentom, čime se on zapravo transformira u papir na ime i prenosi cesijom

3) papiri na donositelja

To su oni papiri kod kojih je korisnik svaki donositelj (držatelj) papira.

Neki vrijednosni papiri su ex lege papiri na donositelja (ček u kojem nije naglašen korisnik), dok drugi to postaju unošenjem klauzule „plativo donositelju“ i sličnih klauzula. Kao papiri na donositelja mogu se izdati skladišnica, obveznica, založnica i slično.

U pravilu, ovdje će spadati i legitimacijski papiri (npr. željezničke i autobusne karte, ulaznice za kazalište, bonovi).

Prema naravi inkorporiranog prava, ovo su pretežno obveznopravni papiri, s tim da činidba može biti novčana ili nenovčana.

Pravo iz vrijednosnog papira na donositelja prenosi se njegovom predajom (tj. tradicijom iz ruke u ruku).

Zbog tako jednostavnog prenošenja, ti papiri imaju iznimno veliku sposobnost cirkulacije, a temeljem toga i odgovarajuće gospodarsko značenje, posebno kao masovni papiri (npr. obveznice)

Za legitimaciju je dovoljno držanje papira (držatelj nije dužan dokazivati da je ovlaštenik iz papira).

Držatelj papira će najčešće biti i vlasnik, ali legitimiran će biti i svatko tko dođe u posjed papira mimo volje vlasnika, pod uvjetom da je pošten stjecatelj. Istina, dužnik nije obavezan ispitivati legitimaciju donositelja papira, ali ako je znao da donositelj nije zakoniti imatelj papira, niti je ovlašten od zakonitog imatelja, dužan je odbiti ispunjenje, inače odgovara za štetu.

3. AMORTIZACIJA

Amortizacija vrijednosnog papira je sudski poništaj isprave.

Izgubljeni vrijednosni papir može se amortizirati samo ako glasi na ime ili po naredbi, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

- njome se korigira nemogućnost ostvarivanja prava iz vrijednosnih papira bez isprave
- ta nemogućnost nastaje kao posljedica bezimne provedbe načela inkorporacije

Amortizacijski postupak (izvanparnični):

- provodi ga nadležni sud mjesta plaćanja na prijedlog ovlaštenika u slučaju nestanka vrijednosnog papira
- nakon što mu je predlagatelj učinio vjerojatnim postojanje papira, sud oglasom u službenom glasilu poziva onoga tko posjeduje papir a ga pokaže sudu u određenom roku (za mjenicu i ček taj rok je 60 dana):
 - o ako se nitko ne javi, sud će oglasiti vrijednosni papir poništenim, s tim da ga ta odluka zamjenjuje dok se ne izda novi
 - o ako se netko javi i preda vrijednosni papir, sud će obustaviti postupak i uručiti papir korisniku (ako osoba koja se javila ne želi predati papir sudu, sud će obustaviti postupak, a predlagatelja uputiti na parnicu radi utvrđivanja kome pripada pravo vlasništva na papiru)

UGOVORI

1. Ugovori o prijenosu stvari i prava	
1.1. Kupoprodaja	1
1.2. Zamjena (razmjena)	11
1.3. Darovanje	11
1.4. Ugovor o doživotnom uzdržavanju	13

1.5. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju	13
2. Ugovori o uporabi i korištenju stvari	
2.1. Zakup	13
2.2. Najam	15
2.3. Zajam	16
2.4. Posudba	17
3. Ugovori o uslugama	
3.1. Ugovor o djelu	18
3.2. Ugovor o građenju	19
3.3. Ugovor o ostavi (depozitu)	20
3.4. Ugovor o uskladištenju	21
3.5. Ugovor o nalogu (contractus mandati)	21
3.6. Ugovor o punovlašću	22
3.7. Ugovor o komisiji	24
4. Ugovor o ortaštvu (societas)	24
5. Ostali ugovori u ZOO	26

1. UGOVORI O PRIJENOSU STVARI I PRAVA

1.1. KUPOPRODAJA

čl. 376. do 475., ugovor o kupoprodaji

čl. 476. do 478., ugovor o prodajnom nalogu

1. DEFINICIJA

Kupoprodaja je ugovor kojim se jedna strana (prodavatelj) obvezuje drugoj (kupcu) prepustiti određeni objekt, a kupac se obvezuje za prepušteni objekt platiti određeni iznos novca kao kupovnu cijenu.

2. OBILJEŽJA

- 1) obvezni ugovor
 - dvostranoobvezan (recipročan, sinalagmatičan) – svaka ugovorna strana je i vjerovnik i dužnik
 - konsenzualan – postaje perfektan samim sporazumom strana o bitnim sastojcima (predaja spada u ispunjenje)
- 2) naplatan – za činidbu se traži protučinidba
- 3) kauzalan – kauza je bitan element pravnog posla
 - ako je objekt kupoprodaje stvar, kauza kupoprodaje je stjecanje prava vlasništva na stvari (ugovorom o kupoprodaji prodavatelj se obvezuje predati kupcu stvar u vlasništvo, a kupac platiti mu cijenu)
 - kupac ne postaje vlasnikom stvari samim sklapanjem kupoprodajnog ugovora
 - on kupnjom dobiva tek obveznopravni zahtjev prema prodavatelju da mu izruči stvar
 - to istodobno znači da subjektivna obvezna prava strana u kupoprodajnom odnosu djeluju relativno
 - dakle, kupoprodaja je po našem pravu samo osnova stjecanja prava
 - ako je objekt kupoprodaje neko pravo, kauza je u tome da kupac doista postane nositelj tog prava (ako je objekt kupoprodaje pravo, prodavatelj je dužan pribaviti ga kupcu, a kad je za njegovo korištenje potreban posjed stvari, predati mu i stvar)
- 4) neformalan
 - da bi se omogućilo brzo i lako sklapanje kupoprodajnog ugovora, u načelu se za njega ne traži poseban oblik
 - iznimke:
 - a) ugovor o kupoprodaji nekretnina mora biti sklopljen u pisanom obliku
 - b) ugovor o kupoprodaji s obročnom otplatom cijene mora biti sastavljen u pisanom obliku

3. BITNI SASTOJCI

1. OBJEKT KUPOPRODAJE

Mora biti određen ili bar odrediv:

- određen je ako predstavlja jedinicu u prometu (tj. species)
- odrediv je ako se naknadno može individualizirati bez sklapanja novog ugovora među stranama (najčešći primjer je kupoprodaja robe kojoj u trenutku sklapanja ugovora još nije točno određena kakvoća)

Objekt kupoprodaje mogu biti:

- a) stvari
 - stvar mora biti u prometu te je ništetan ugovor o kupoprodaji stvari koja je izvan prometa
 - za prodaju stvari čiji je promet ograničen vrijede posebni propisi
 - kupoprodaja se može odnositi i na buduću stvar:
 - kupnja nadanih stvari (emptio rei speratae) – kupac ovdje nije dužan platiti cijenu ako stvar ne nastane, pa se može reći da je to kupnja pod odgovdnim uvjetom (npr. stvari koja još nije izrađena); ako stvar nastane u manjoj količini od očekivane, kupac plaća stvarnu količinu
 - kupnja nade (emptio spei) – kupac je ovdje dužan platiti cijenu i ako stvar ne nastane, ili nastane u količini manjoj od očekivane (npr. kupnja godišnjeg uroda jabuka); rizik koji time preuzima kupac kompenzira ugovarajući paušalnu cijenu i očekujući da stvar nastane u količini i kvaliteti većoj od plaćene cijene

- kad stvar propadne prije ugovora:
 - ugovor o kupoprodaji nema pravni učinak ako je u trenutku sklapanja stvar o kojoj je ugovor bila propala
 - ako je u času sklapanja ugovora stvar bila samo djelomično propala, kupac može raskinuti ugovor ili ostati pri njemu uz razmjerno sniženje cijene
 - ali će ugovor ostati na snazi i kupac će imati samo pravo na sniženje cijene ako djelomična propast stvari ne smeta postizanju svrhe ugovora, ili ako za određenu stvar postoji takav običaj u pravnom prometu
 - kupoprodaja tuđe stvari: obvezuje ugovaratelje, ali kupac koji nije znao niti morao znati da je stvar tuđa može, ako se zbog toga ne može ostvariti svrha ugovora, raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete (ovdje se u biti radi o pravnom nedostatku)
- b) prava
- to mogu biti samo imovinska prava koja nisu strogo osobna (npr. tražbine, autorsko pravo, pravo ind. vlasništva)
 - kupoprodaja spornog prava:
 - sporno pravo može biti objekt ugovora o kupoprodaji
 - ali je ništetan ugovor kojim bi odvjetnik ili koji drugi nalogoprimac kupio sporno pravo čije mu je ostvarivanje povjereno, ili ugovorio za sebe udio u podjeli iznosa dosuđenog njegovu nalogodavcu
- c) imovina (skup prava) – jedna od funkcija imovine i je olakšanje prometa, tj. omogućavanje da prava i obveze jednog pravnog subjekta kolaju u prometu kao jedinstvo

2. KUPOVNA CIJENA

Cijena – vrijednost stvari izražena u novcu

Kupovna cijena – novčani ekvivalent koji kupac daje prodavatelju za prepušteni objekt kupoprodaje

Za kupovnu cijenu zahtijevaju se ove 3 karakteristike:

a) mora biti izražena u novcu

- to ne mora biti gotov i dobrojen novac (može se raditi i o vrijednosnom papiru, npr. čeku)
- cijena se ne smije sastojati u stvarima – tad bi postojala zamjena, a ne kupoprodaja
- međutim, ako se činidba jedne strane sastoji djelomično u novcu, a djelomično u stvarima, radi se o kupoprodaji samo ako je cijena (novac) jednaka ili veća od vrijednosti stvari (npr. A kupuje motor od B-a i daje B-u 50 000 kn i svoj obični bicikl) – iz toga se vidi da se po našem pravu pogoduje kupoprodaja, a ne zamjena

b) mora biti određena ili odrediva

- cijena je određena ako je ustanovljena u nekom fiksnom iznosu
- cijena je odrediva ako ugovor sadrži dovoljno podataka da se ona odredi naknadno:
 - ugovaranje tekuće cijene
 - kad je ugovorena tekuća cijena, kupac dužuje cijenu utvrđenu službenom evidencijom na tržištu mjesta prodavatelja u vrijeme kad je trebalo doći do ispunjenja – ako takve evidencije nema, tekuća cijena se određuje temeljem elemenata s pomoću kojih se cijena utvrđuje po običajima tržišta
 - tekuća cijena je zapravo tržišna cijena, tj. cijena službeno evidentirana za neku vrstu stvari
 - povjeravanje određivanja cijene trećoj osobi
 - ako treća osoba kojoj je povjereno određivanje cijene neće ili ne može odrediti cijenu, a ugovaratelj se ne slože naknadno o cijeni niti ugovor raskinu, smatrat će se da je ugovorena razumna cijena
 - pod razumnom cijenom smatra se tekuća cijena u vrijeme sklapanja ugovora, a ako se ona ne može utvrditi, onda cijena koju utvrdi sud prema okolnostima slučaja
- odredba ugovora kojom se određivanje cijene ostavlja na volju jednom ugovaratelju smatra se kao da nije ni ugovorena i tada kupac dužuje cijenu kao u slučaju kad cijena nije određena
- ako ugovorom o kupoprodaji cijena nije određena, a ni ugovor ne sadrži dovoljno podataka s pomoću kojih bi se ona mogla odrediti, ugovor nema pravni učinak (iznimka: kad trgovačkim ugovorom o kupoprodaji cijena nije određena, niti u njemu ima dovoljno podataka s pomoću kojih bi se ona mogla odrediti, kupac je dužan platiti cijenu koju je prodavatelj redovito naplaćivao u vrijeme sklapanja ugovora, a kad ove nema, razumnu cijenu)

c) ne smije biti protuzakonita

- kad je ugovorena viša cijena od one koju je za određenu vrstu stvari propisalo nadležno tijelo, kupac dužuje samo iznos propisane cijene, a ako je već isplatio ugovorenu cijenu, ima pravo zahtijevati povrat razlike

1. Čuvanje stvari (do predaje)

Prodavatelj do trenutka predaje mora brižljivo čuvati stvar.

2. Predaja stvari

Prodavatelj mora predati stvar kupcu u ugovoreno vrijeme (vrijeme predaje), na mjestu na kojem treba predati stvar (mjesto predaje) i u onom stanju u kojem se stvar nalazila u trenutku sklapanja ugovora (sadržaj predaje)

Vrijeme predaje:

Važno je jer u trenutku predaje na kupca prelazi odgovornost za rizik (tj. odgovornost za slučajnu propast/oštećenje stvari).

- Do predaje stvari kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi prodavatelj, a predajom stvari rizik prelazi na kupca.
- Rizik ne prelazi na kupca ako je on zbog nekog nedostatka predane stvari raskinuo ugovor ili zahtijevao zamjenu stvari.

Kako se kauza kupoprodaje ne ostvaruje sklapanjem, nego tek ispunjenjem ugovora, moguće je da prodavatelj ne prenese na kupca pravo koje je kupac namjeravao dobiti (npr. ako prodavatelj nije bio vlasnik stvari, ne može usprkos valjanoj kupoprodaji prenijeti na kupca vlasništvo). Međutim, čim je predao stvar kupcu, na njega prelazi odgovornost za rizik neovisno o tome je li prešlo i samo vlasništvo (slično je ako si prodavatelj privremeno zadrži pravo vlasništva da bi prisilio kupca na isplatu u nekom roku).

Prodavatelj je dužan predati stvar u vrijeme predviđeno ugovorom.

U pravilu, prodavatelj je ispunio obvezu predaje kupcu kad mu stvar uruči ili preda ispravu kojom se stvar može preuzeti.

- Kad nadnevak predaje stvari kupcu nije određen, prodavatelj je dužan izvršiti predaju u razumnom roku nakon sklapanja ugovora, s obzirom na narav stvari i na ostale okolnosti.
- Kad je ugovorena predaja u tijeku stanovitog razdoblja, a nije određeno koja strana ima pravo odrediti nadnevak predaje u granicama tog razdoblja, to pravo pripada prodavatelju, osim ako iz okolnosti slučaja proizlazi da je to ostavljeno kupcu.

Predaja prijevozniku:

- kad je prema ugovoru potrebno izvršiti prijevoz, a ugovorom nije određeno mjesto ispunjenj, predaja je izvršena uručenjem stvari prijevozniku ili otpremniku
- ako je prodavatelj dužan poslati stvar kupcu, mora sklopiti na uobičajen način i pod uobičajenim uvjetima ugovore potrebne za izvršenje prijevoza do određenog mjesta

Rizik može prijeći na kupca i prije predaje – u slučaju njegova zakašnjenja:

- Ako predaja stvari nije izvršena zbog kupčeva zakašnjenja, rizik prelazi na kupca u času kad je došao u zakašnjenje.
- Kad su objekt ugovora stvari određene po rodu, rizik prelazi na kupca u zakašnjenju ako je prodavatelj izdvojio stvari očito namijenjene predaji i o tome odaslao obavijest kupcu.
- Ali kad su stvari određene po rodu takve naravi da prodavatelj ne može izdvojiti jedan njihov dio, dovoljno je da je prodavatelj izvršio sve radnje koje su potrebne da bi kupac mogao preuzeti stvari i da je o tome odaslao obavijest kupcu.

Suglasno načelu uzajamnosti i istodobnosti ispunjenja, moguće je:

- a) odgađanje predaje do isplate cijene – ako nije što drugo ugovoreno ili uobičajeno, prodavatelj nije dužan predati stvar ako mu kupac ne isplati cijenu istodobno ili nije spreman to istodobno učiniti, ali kupac nije dužan isplatiti cijenu prije nego što je imao mogućnost pregledati stvar
- b) odgađanje predaje u slučaju prijevoza stvari
 - kad se predaja stvari ostvaruje uručenjem prijevozniku, prodavatelj može odgoditi odašiljanje stvari do isplate cijene, ili poslati stvar tako da zadrži pravo raspolaganja njome za vrijeme prijevoza
 - ako je zadržao pravo raspolaganja stvarju za vrijeme prijevoza, prodavatelj može zahtijevati da stvar ne bude predana kupcu u odredišnom mjestu dok ne isplati cijenu, a kupac nije dužan isplatiti cijenu prije nego što je imao mogućnost pregledati stvar

- međutim, kad ugovor predviđa plaćanje uz predaju odgovarajuće isprave, kupac nema pravo odbiti isplatu cijene zbog toga što nije imao mogućnost pregledati stvar

c) sprječavanje izručenja ođaslane stvari

- ako se nakon odašiljanja stvari kupcu pokaže da su njegove materijalne prilike takve da se osnovano može posumnjati da će on moći isplatiti cijenu, prodavatelj može spriječiti izručenje stvari kupcu čak i kad ovaj već ima u rukama ispravu koja ga ovlašćuje da zahtijeva izručenje stvari
- međutim, prodavatelj ne može spriječiti izručenje ako ga zahtijeva neka treća osoba koja je uredan imatelj isprave koja je ovlašćuje da zahtijeva izručenje stvari, osim ako isprava sadrži rezerve glede učinka prijenosa, ili ako prodavatelj dokaže da je imatelj isprave kad ju je pribavljao postupio svjesno na štetu prodavatelja

Mjesto predaje:

Prodavatelj je dužan predati stvar kupcu na mjestu predviđenom ugovorom.

Kad mjesto predaje nije određeno ugovorom, stvar se predaje u mjestu u kojem je prodavatelj u trenutku sklapanja ugovora imao svoje prebivalište ili, u nedostatku ovoga, svoje boravište, a ako je prodavatelj sklopio ugovor u obavljanju svoje redovite gospodarske djelatnosti, onda u mjestu njegova sjedišta (ali ako je u trenutku sklapanja ugovora ugovarateljima bilo poznato gdje se stvar nalazi, odnosno gdje treba biti izrađena, predaja se obavlja u tom mjestu).

Sadržaj predaje:

Ako nije što drugo ugovoreno ili ne proizlazi iz naravi posla, prodavatelj je dužan predati stvar kupcu u ispravnom stanju, zajedno s njenim pripalcima. Plodovi i druge koristi od stvari pripadaju kupcu od dana kad je prodavatelj bio dužan da mu ih preda.

Troškove predaje, a i one koji joj prethode, snosi prodavatelj, a troškove odnošenja stvari i sve ostale troškove poslije predaje snosi kupac, ako nije što drugo ugovoreno.

3. Odgovornost za materijalne nedostatke (nakon predaje)

1. Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke ako su ispunjene opće pretpostavke te odgovornosti:

- da se radi o naplatnom pravnom poslu
- da se obveza ugovaratelja (prodavatelja) sastoji u predaji stvari
- da nedostaci postoje u trenutku prijelaza rizika na kupca ili kao posljedica uzroka koji je postojao prije tog trenutka (smatra se da je postojao ako se pojavi u roku 6 mjeseci od prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka)
- da kupac nije znao ni morao znati za nedostatke (nije bitno je li prodavatelj znao za nedostatke)

2. Kad postoje materijalni nedostaci?

Nedostatak postoji:

- kad stvar nema svojstva potrebna za njenu redovitu uporabu/za promet (npr. motor auta ne radi)
- kad stvar nema svojstva za posebnu uporabu (za koju ju stjecatelj pribavlja), a koja je bila ili morala biti poznata otuđivatelju (npr. pšenica je obična, a ne sjemenska)
- kad stvar nema ugovorena/propisana svojstva i odlike (npr. vino nema ugovorenu kakvoću)
- kad predana stvar nije jednaka uzorku/modelu zbog kojeg je ugovor sklopljen (osim ako je uzorak/model pokazan samo radi obavijesti)
- kad stvar nema uobičajena i očekivana svojstva (koja inače postoje kod stvari iste vrste), posebno kad ih je kupac mogao očekivati zbog javnih izjava prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika
 - iznimka: kad je kupac očekivao svojstva stvari zbog izjava proizvođača, a:
 - prodavatelj nije znao ni morao znati za te izjave
 - izjave su bile opovrgnute prije sklapanja ugovora

→ ipak nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor

- 6) kad je stvar nepravilno montirana, a usluga montaže je bila ugovorena
- 7) kad je stvar nepravilno montirana zbog nepotpunih/neispravnih uputa za montažu

Proizvođač je proizvođač stvari, uvoznik stvari i svaka druga osoba koja se predstavlja kao proizvođač stavljanjem svog imena ili naziva, žiga ili druge oznake na stvar.

3. Kad ne postoji odgovornost za materijalne nedostatke?

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke

- 1) kad je stvar stečena besplatnim pravnim poslom
- 2) kad je stvar prodana na prisilnoj javnoj prodaji
- 3) kad je ugovorom isključena – takva odredba bit će ništetna:
 - ako je nedostatak bio poznat otuđivatelju, a o njemu nije obavijestio stjecatelja
 - ako je otuđitelj nametnuo tu odredbu koristeći monopolistički položaj
 - ako se radi o potrošačkom ugovoru
- 4) kad su nedostaci u trenutku sklapanja ugovora bili poznati stjecatelju ili mu nisu mogli ostati nepoznati
 - smatra se da je tako ako ih je svaka prosječna osoba mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu
 - ta predmnijeva se ne odnosi na potrošački ugovor, što znači da je potrošač zapravo oslobođen pregleda stvari
 - iznimno i ovdje postoji odgovornost – ako je otuđitelj tvrdio da stvar nema nikakve nedostatke ili da ima svojstva ili odlike koja uistinu nema
- 5) kad se kupac te odgovornosti odrekne (kupac koji se odrekao prava na raskid ugovora zbog nedostatka stvari zadržava ostala prava zbog tih nedostataka)
 - izrijekom
 - prešutno (u averzionalnim poslovima, gdje se stvari stječu onako kako stoje/leže – fikcija je da je odgovornost prešutno isključena, tj. da je se stjecatelj odrekao)
- 6) kad su nedostaci neznatni (i tad je moguće ugovoriti odgovornost)
- 7) kad se nedostaci pokažu (skriveni nedostaci) nakon 2 godine od predaje stvari ili nakon 6 mjeseci kod trg. ugovora
 - mogu se ugovoriti i dulji rokovi
 - kod prodaje rabljenih stvari, taj rok može biti 1 godina, a kod trgovačkih ugovora i kraći

4. Obveza pregleda i obavijesti

Da bi stjecatelj mogao koristiti prava u vezi s odgovornosti za materijalne nedostatke, on mora:

- 1) na uobičajeni način pregledati stvar ili dati stvar na pregled (nema ovu obvezu ako se radi o potrošačkom ugovoru)
- 2) obavijestiti otuđitelja o vidljivim nedostacima
 - u roku 8 dana (ili odmah, ako su pregledu nazočne obje strane)
 - u roku 2 mjeseca od otkrivanja (a najkasnije 2 godine od prijelaza rizika) ako se radi o potrošačkom ugovoru
 - odmah nakon pregleda, ako se radi o trgovačkom ugovoru (obavijest mora sadržavati detaljan opis nedostatka i poziv otuđivatelju da pregleda stvar)
- 3) obavijestiti otuđitelja o skrivenim nedostacima u roku 2 mjeseca od otkrivanja (kod trg. ugovora odmah po otkrivanju)

Rokovi u slučaju zamjene, popravka i sl. – računaju se od predaje popravljene stvari, zamjene dijelova ako je zato došlo do nedostatka

Značenje činjenice da je prodavatelj znao za nedostatak – tad stjecatelj ima pravo pozvati se na nedostatak stvari i kad:

- nije ispunio obvezu pregleda i obavijesti
- kad se nedostatak pokaže nakon proteka 2 godina (kod trgovačkih ugovora 6 mjeseci od predaje stvari)

Zakašnjela obavijest:

- stjecatelj gubi pravo pozvati se na nedostatak stvari

- iznimka: ako pravodobno poslana obavijest zakasni/ne stigne primatelju, a poslana je na pouzdan način (npr. prep. pismom)

5. Sadržaj odgovornosti

Kupac koji je ispunio obvezu pregleda i obavijesti može koristiti jedno od ovih prava:

- 1) **zahtijevati naknadno ispunjenje ugovora (uklanjanjem nedostatka ili predajom druge stvari bez nedostatka)**
 - troškovi padaju na otuđivatelja
 - stjecatelj ima pravo na sniženje cijene ili raskid ugovora:
 - o ako bi mu uklanjanje/zamjena prouzročili znatne neugodnosti
 - o ako uklanjanje/zamjena ne budu učinjeni u razumnom roku
- 2) **zahtijevati sniženje cijene (actio quanti minoris)**
 - cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i s njim, u vrijeme sklapanja ugovora
 - ako se nakon sniženja otkrije drugi nedostatak, stjecatelj ima pravo na novo sniženje ili raskid ugovora
- 3) **izjaviti da raskida ugovor**
 - uvjeti za pravo na raskid (actio redhibitoria)
 - o da su iscrpljene sve mogućnosti ispunjenja i
 - o da je stjecatelj ostavio dužniku naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora
 - kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka, ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor
 - kad protekne taj rok, raskid nastupa ex lege (stjecatelj ga može spriječiti ako odmah, najkasnije sutradan, izjavi da održava ugovor na snazi)
 - kupac nema pravo na raskid ako je nedostatak neznatan (ostaju mu ostala prava)
 - raskid zbog nedostatka ima isti učinak kao raskid dvostranoobveznih ugovora zbog neispunjenja (kupac duuguje prodavatelju naknadu za korist od stvari i kad mu je nemoguće vratiti je cijelu ili njen dio, a ugovor je ipak raskinut)
 - moguće je i raskinuti ugovor u pogledu:
 - a) dijela predane stvari ili manje količine predane stvari od ugovorene (moguć raskid cijelog ugovora samo ako ugovorena količina ili predana stvar čini cjelinu, ili kupac ima opravdan interes primiti ugovorenu stvar ili količinu u cjelini)
 - b) stvari s nedostatkom koja je dio kupljene skupine stvari (tad prodavatelj može raskinuti ugovor i u pogledu ostalih stvari; ako bi njihovo razdvajanje bilo štetno, kupac može raskinuti cijeli ugovor)
 - gubitak prava na raskid zbog nedostatka:
 - o kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio (ipak kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka stvari ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena zbog nedostatka koji opravdava raskid ugovora, ili zbog nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on odgovara)
 - o isto vrijedi ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena pri ispunjenju obveze kupca da pregleda stvar, ili ako je kupac prije nego što je otkriven nedostatak potrošio ili izmijenio jedan dio stvari u tijeku njezine redovite uporabe te ako je oštećenje ili izmjena bez značenja
- 4) **zahtijevati naknadu štete**
 - ovaj zahtjev može se postaviti samostalno ili zajedno s nekim od navedenih zahtjeva
 - (potrebno je da postoje sve pretpostavke odgovornosti za štetu, posebno šteta kao posljedica nedostatka stvari)
 - ZOO razdvaja odgovornost za štetu i za materijalne nedostatke propisivanjem primjene općih pravila odgovornosti za štetu za štete nastale zbog nedostatka stvari
 - moguća su 3 tipa štete:
 - a) šteta na samoj stvari (damnum quoad rem)
 - o još se naziva neposrednom štetom, supstancijalnom štetom, štetom zbog mane
 - o sastoji se u umanjenoj vrijednosti stvari
 - o može se ukloniti navedenim zahtjevima (naknadno ispunjenje, sniženje cijene, raskid ugovora), pa s njima nije moguće kumulativno ostvarivanje naknade štete na samoj stvari
 - b) šteta u vezi s kupljenom stvari (damnum circa rem)
 - o još se naziva štetom zbog povjerenja
 - o sastoji se u šteti koju je kupac pretrpio zbog povjerenja u odsutnost nedostatka
 - o ne može se ukloniti zahtjevima za naknadno ispunjenje, sniženje cijene i naknadu štete na samoj stvari, pa je s njima moguće kumulativno ostvarivanje naknade štete u vezi s kupljenom stvari
 - c) šteta na drugim pravnim dobrima kupca (damnum extra rem)

- još se naziva popratnom, refleksnom, posrednom, sporednom, sekundarnom, štetom od mane
 - druga pravna dobra – osoba i imovina kupca
 - naknada ove štete može se kumulativno ostvarivati sa svim ostalim zahtjevima
- naknada štete kad je prodavatelj dao kupcu veću količinu: trgovačkim ugovorom o kupoprodaji, kad je prodavatelj stvari određenih po rodu dao kupcu veću količinu nego što je ugovoreno, a kupac u razumnom roku ne izjavi da višak odbija, smatra se da je primio i taj višak te je dužan platiti ga po istoj cijeni (ako kupac odbije primiti višak, prodavatelj je dužan naknaditi kupcu štetu)

6. Rok za ostvarivanje prava

Iznosi 2 godine od odašiljanja obavijesti o nedostacima (prekluzivan je).

Nakon toga ostvarivanje prava je moguće samo ako je otudivatelj postupao prijevorno.

Ako rok istekne, a stjecatelj još nije platio cijenu, on može zahtijevati sniženje cijene ili naknadu štete.

(kao protuzahjev otudivateljevu zahtjevu za isplatom cijene)

4. Jamstvo za ispravnost prodane stvari/garancija (nakon predaje)

Garancija – ugovorna klauzula kojom se jamči ispravnost prodane stvari u određenom roku i besplatan popravak ili zamjena stvari u slučaju neispravnosti.

Narav odredaba ZOO o garanciji:

- one su dispozitivne naravi (garancija je mogućnost, a ne obveza)
- svrha: propisivanje učinaka za slučaj kad proizvođač/prodavatelj jamči ispravnost proizvoda

Oblik garancije:

- može biti u obliku jamstvenog lista ili nekom drugom obliku (npr. usmeni, popratno reklamiranje i sl.)
- kupac može zahtijevati pisani ili drugi trajni oblik

Garancija je moguća za stvari bilo koje vrste (ne samo za tehničku robu, kao po ZOO 1978.)

Sadržaj garancije: prava kupca, pojedinosti njihova ostvarenja, trajanje i teritorijalno važenje, ime i adresa izdavatelja, navod da jamstvo ne utječe na prava koja kupcu pripadaju po drugim pravnim osnovama

Ako neki od ovih podataka ne budu navedeni, jamstvo će svejedno biti valjano.

Prava kupca po osnovi jamstva – može zahtijevati:

- 1) popravak/zamjenu stvari u razumnom roku od:
 - prodavatelja – ako je on dao jamstvo
 - prodavatelja/proizvođača – ako ga je dao proizvođač
- 2) naknadu štete zbog nemogućnosti korištenja stvari tijekom popravka/do zamjene
 - jamstveni rok se produljuje za to vrijeme
 - ako je proizvođač dao jamstvo, on i prodavatelj odgovaraju solidarno
- 3) sniženje cijene ili raskid ugovora + naknadu pretrpljene štete – ako prodavatelj ne popravi/zamijeni stvar u razumnom roku

Rok za ostvarivanje prava:

- prekluzivan (1 godina od dana kad je kupac zatražio popravak/zamjenu stvari)

- ako je u izradi stvari sudjelovalo više samostalnih proizvođača pojedinih dijelova stvari, proizvođači dijelova odgovaraju proizvođaču stvari dok proizvođač stvari odgovara kupcu

Troškovi i rizik:

Prodavatelj, odnosno proizvođač, dužan je po svom trošku prenijeti stvar do mjesta gdje se treba popraviti, odnosno zamijeniti te popravljenju, odnosno zamijenjenju stvar vratiti kupcu.

Jamstvo i odgovornost za materijalne nedostatke: odredbe o jamstvu su slične odredbama o odg. za materijalne nedostatke jer neispravnost (kod jamstva) podrazumijeva materijalni nedostatak. Ipak, pravila ZOO o jamstvu ne isključuju primjenu pravila o odgovornosti za materijalne nedostatke (oba stoje na raspolaganju kupcu)

5. Odgovornost za pravne nedostatke stvari (nakon predaje)

1. Pretpostavke

- 1) da se radi o naplatnom pravnom poslu
- 2) da nedostaci postoje u trenutku ispunjenja ugovora (tj. da na prenesenoj stvari postoji pravo treće osobe koje isključuje, umanjuje ili ograničuje pravo stjecatelja
- 3) da stjecatelj nije znao ni morao znati za njih (tj. da nije obaviješten o tom pravu, niti je pristao uzeti stvar opterećenu tim pravom)

Evikcija – pravni akt treće osobe kojim ona (temeljem svog prava) isključuje ili ograničava stjecatelja u ostvarivanju prava

Odgovornost za evikciju postoji:

- a) kad treći (vlasnik) sudski oduzme stvar stjecatelju ili mu ospori pravo stečeno ugovorom
- b) kad bude ustanovljeno postojanje prava trećeg i spremnost da to pravo i ostvari
 - tada stjecatelj može otuđivatelju postaviti zahtjev iz odgovornosti za evikciju
 - ako treći tuži stjecatelja, stjecatelj može:
 - obavijestiti tužitelja o parnici (notifikacija) kako bi on pokušao pobiti zahtjev treće osobe
 - upustiti se u parnicu s trećim (ako izgubi spor, zadržava prava iz odgovornosti za evikciju; iznimka: ako otuđivatelj dokaže da je mogao odbiti zahtjev trećeg)
- c) kad stjecatelj po nekoj drugoj pravnoj osnovi ponovno stekne istu stvar

Ugovorno ograničenje/isključenje odgovornosti prodavatelja:

Moguće je ugovorom ograničiti/isključiti odgovornost za pravne nedostatke.

Takva odredba će biti ništetna ako je u vrijeme sklapanja ugovora prenositelj znao ili morao znati za nedostatak.

Ograničenje javnopravne naravi

Prodavatelj odgovara, prema ovim pravilima, i kad postoje posebna ograničenja javnopravne naravi koja kupcu nisu bila poznata, ako je prodavatelj za njih znao ili je znao da se mogu očekivati, a nije ih priopćio kupcu.

2. Sadržaj i ostvarivanje odgovornosti

Da bi stjecatelj mogao koristiti prava iz odgovornosti za pravne nedostatke, on mora obavijestiti otuđivatelja o postojanju prava trećeg na stvari (neovisno o tome je li treći već tužio), osim ako mu je to poznato. Zatim može:

- a) zahtijevati od otuđivatelja da u razumnom roku:
 - a) oslobodi stvar od zahtjeva/prava trećeg ili
 - b) isporuči stjecatelju drugu stvar bez nedostatka (samo kod generičnih stvari)

potpuna evikcija – kad otuđivatelj ne udovolji zahtjevu, pa treća osoba sudski oduzme stvar (tad ex lege nastupa raskid ugovora)

djelomična evikcija – kad dođe samo do umanjenja/ograničenja prava stjecatelja, on može:

- raskinuti ugovor ili
- zahtijevati razmjerno sniženje cijene

b) raskinuti ugovor – kad se svrha ugovora ne može ostvariti (nakon što otuđivatelj ne udovolji zahtjevu da oslobodi stvar)

c) zahtijevati sniženje ili povrat cijene – ako je znao za pravo 3. u vrijeme sklapanja ugovora (tad nema pravo naknade štete)

d) zahtijevati naknadu štete – uz zahtjev za oslobođenjem stvari/zamjenom stvari i raskid ugovora

Kad je pravo trećeg očito osnovano

Ako je pravo trećeg očito osnovano, stjecatelj može bez obavijesti otuđitelja i bez parnice s trećim priznati pravo trećeg, a da pritom ne izgubi prava iz odgovornosti za evikciju.

Ako je pritom platio trećem da odustane od prava, otuđivatelj se može osloboditi odgovornosti ako mu naknadi taj iznos

(i eventualnu pretrpljenu štetu)

Rok:

- 1 godina od saznanja za prava trećeg
- ako unutar te godine treći pokrene spor protiv stjecatelja, pa on pozove otuđitelja, stjecatelj može ostvarivati prava u roku 6 mjeseci od pravomoćnosti sudske odluke

5. OBVEZE KUPCA

1. Isplata cijene

Vrijeme i mjesto isplate

- kupac je dužan platiti cijenu u vrijeme i na mjestu određenom u ugovoru (odjednom; obročno plaćanje mora biti ugovoreno)
- u nedostatku ug. odredbe ili drukčijih običaja plaćanje se obavlja u trenutku i u mjestu u kojem se obavlja predaja stvari
- ako se cijena ne mora platiti u trenutku predaje, plaćanje se obavlja u prebivalištu, odnosno sjedištu prodavatelja

Kamate u slučaju prodaje na kredit

Ako stvar prodana na kredit daje plodove ili kakve druge koristi, kupac dužuje kamate otkad mu je stvar predana bez obzira na to je li dospjela obveza na isplatu cijene.

Isplata cijene u slučaju uzastopnih isporuka

- u slučaju uzastopnih isporuka kupac je dužan isplatiti cijenu za svaku isporuku u času njezina preuzimanja, osim ako je što drugo ugovoreno ili proizlazi iz okolnosti posla
- ako je u ugovoru s uzastopnim isporukama kupac dao prodavatelju predujam, prve isporuke naplaćuju se iz predujma, ako nije što drugo ugovoreno

2. Preuzimanje stvari

Preuzimanje stvari sastoji se u poduzimanju potrebnih radnji da bi predaja bila moguća te u odnošenju stvari.

Ako kupac bez opravdanog razloga odbije preuzeti stvar čija mu je predaja ponuđena na ugovoren ili uobičajen način i na vrijeme, prodavatelj može, ako ima osnovanog razloga posumnjati da će kupac isplatiti cijenu, izjaviti da raskida ugovor.

6. OBVEZA ČUVANJA STVARI ZA RAČUN SUUGOVARATELJA

Slučajevi obveze čuvanja

- Kad je zbog kupčeva zakašnjenja rizik prešao na kupca prije predaje stvari, prodavatelj je dužan čuvati stvar s pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno dobrog domaćina i u tu svrhu poduzeti potrebne mjere.
- Isto vrijedi i za kupca kad mu je stvar uručena, a on je hoće vratiti prodavatelju, bilo što je raskinuo ugovor, bilo što je zahtijevao drugu stvar umjesto nje.
- I u jednom i u drugom slučaju ugovaratelj koji je dužan poduzeti mjere za očuvanje stvari ima pravo na naknadu troškova potrebnih radi očuvanja stvari.

Kad kupac odbija primiti stvar što mu je upućena

Kupac koji odbija primiti stvar što mu je upućena u odredište i tamo stavljena na raspolaganje dužan je preuzeti je za račun prodavatelja ako ovaj nije nazočan u odredišnom mjestu niti tamo ima nekoga koji bi je za njega preuzeo, a pod uvjetom da je to moguće bez isplate cijene i bez većih nezgoda ili pretjeranih troškova.

Prava ugovaratelja koji je dužan čuvati stvar

Ugovorna strana koja je dužna poduzeti mjere za čuvanje stvari može je, pod uvjetima i s posljedicama navedenim u odredbama ovoga Zakona o polaganju kod suda i prodaji dugovane stvari, položiti kod suda, predati na čuvanje nekom drugom ili prodati je za račun druge strane.

7. OBVEZE UGOVORNIH STRANA U SLUČAJU RASKIDA KUPOPRODAJE

Opće pravilo obveznog prava: u dvostranoobveznim ugovorima, kad jedna strana ne ispuni svoju obvezu, druga strana može, ako nije što drugo određeno, zahtijevati ispunjenje obveze ili, pod pretpostavkama predviđenim u idućim člancima, raskinuti ugovor jednostavnom izjavom, ako raskid ugovora ne nastupa po samom zakonu, a u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete.

Izvedeno pravilo (za kupoprodaju): kad je kupoprodaja raskinuta zbog povrede ugovora od strane jednog ugovaratelja, druga strana ima pravo na naknadu štete koju zbog toga trpi, prema općim pravilima o naknadi štete nastale povredom ugovora.

Raskidom ugovora o kupoprodaji prekida se proces razmjene robe za novac:

- štete nema ako kupac može pod istim uvjetima pribaviti stvar od nekog drugog, a prodavatelj prodati stvar nekom drugom
- šteta nastaje ako kupac može kupiti stvar od drugog samo po višoj cijeni, a prodavatelj prodati po nižoj od prvo ugovorene:
 - a) apstraktna šteta (kad stvar ima tekuću cijenu)
 - kad je kupoprodaja raskinuta zbog povrede ugovora od strane jednog ugovaratelja, a stvar ima tekuću cijenu, druga strana može zahtijevati razliku između cijene određene ugovorom i tekuće cijene na dan raskida ugovora na tržištu mjesta u kojem je posao obavljen
 - ako na tržištu mjesta u kojem je posao obavljen nema tekuće cijene, za izračunavanje visine naknade uzima se u račun tekuća cijena tržišta koje bi ga moglo zamijeniti u danom slučaju, uz razliku u troškovima prijevoza
 - b) konkretna šteta (kad je izvršena prodaja/kupnja radi pokrića)
 - kad je objekt kupoprodaje stanovita količina stvari određenih po rodu, pa jedna strana ne ispuni svoju obvezu na vrijeme, druga strana može izvršiti prodaju radi pokrića, odnosno kupnju radi pokrića, i zahtijevati razliku između cijene određene ugovorom i cijene prodaje, odnosno kupnje radi pokrića
 - prodaja, odnosno kupnja radi pokrića mora biti izvršena u razumnom roku i na razuman način
 - o namjeravanoj prodaji/kupnji vjerovnik mora obavijestiti dužnika, inače mu odgovara za time počinjenu štetu

Zbog povrede ugovora o kupoprodaji stvarna šteta može biti i veća od apstraktne/konkretne (koje se u biti svode na razliku u cijeni).
Ako ugovoru vjerna strana pretrpi veću štetu, ona ima pravo na njenu naknadu pored prava na naknadu apstraktne/konkretne štete.

8. POSEBNI OBLICI KUPOPRODAJE

Osim opisanog oblika, u prometu su se razvile još neke varijante kupoprodaje:

- nazadkupnja, nazadprodaja, realna kupoprodaja
- kupoprodaja s pravom prvokupa, kupoprodaja na pokus, kupoprodaja po uzorku, kupoprodaja sa specifikacijom, kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva, kreditna (u ZOO uređene kao „kupoprodaje s posebnim pogodbama“)
- prodajni nalog (u ZOO uređen kao posebna vrsta ugovora)

Nazadkupnja

Postoji kad si prodavatelj nekretnine prigodom kupoprodaje ili kasnije pridržava pravo da prodanu stvar za unaprijed određenu cijenu opet otkupi (odluka leži kod prodavatelja) – kupac je obavezan da na zahtjev stvar opet proda bivšem prodavatelju.

To pravo pripada prodavatelju samo za njegova života. Ono se može upisati u zemljišne knjige.

Nazadprodaja

Postoji kad je prodavatelj obavezan da na zahtjev kupca odmah ili nakon određenog vremena za unaprijed određenu cijenu nekretninu ponovo kupi. Tu odluka leži kod kupca. To pravo se može intabulirati.

Realna kupoprodaja (kupnja iz ruke u ruku, kupnja za gotovo)

To je kupoprodaja kod koje nema vremenske odvojenosti između akta sklapanja i akta ispunjenja ugovora.

Ako kupac za gotovo tvrdi da je platio, teret protivnog dokaza je na prodavatelju.

Ako je izostala predaja, kupac ne može tražiti ispunjenje, nego samo vraćanje vlastite činidbe.

Kupoprodaja s pravom prvokupa

Pravo prvokupa je pravo određenih osoba da prije svih kupe stvar ako je vlasnik odluči prodati.

To znači da je vlasnik stvari opterećene prvokupom samo dužan najprije ponuditi stvar onome koji ima pravo prvokupa.

Ugovornom odredbom o pravu prvokupa obvezuje se kupac izvijestiti prodavatelja o namjeravanoj prodaji stvari određenoj osobi, a i o uvjetima te prodaje, i ponuditi mu da on stvar kupi za istu cijenu.

Rokovi za ostvarenje prava i isplatu cijene

- prodavatelj je dužan obavijestiti kupca na pouzdan način o svojoj odluci da se koristi pravom prvokupa u roku od mjesec dana, računajući od dana kad ga je kupac obavijestio o namjeravanoj prodaji trećoj osobi
- istodobno s izjavom da kupuje stvar, prodavatelj je dužan isplatiti cijenu dogovorenu s trećom osobom, ili je položiti kod suda, odnosno kod zakonom ovlaštene osobe
- ako je u ugovoru s trećim predviđen rok za isplatu, prodavatelj može koristiti taj rok samo ako da dovoljno osiguranje

Kad je izvršen prijenos vlasništva bez obavijesti prodavatelju

- Ako je kupac prodao stvar i prenio vlasništvo na trećega ne obavijestivši prodavatelja, i ako je trećemu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da prodavatelj ima pravo prvokupa, prodavatelj može u roku od šest mjeseci računajući od dana kad je saznao za taj prijenos zahtijevati da se prijenos poništi i da se stvar njemu proda pod istim uvjetima.
- Ako je kupac netočno obavijestio prodavatelja o uvjetima prodaje trećemu, i ako je trećemu to bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato, ovaj rok od šest mjeseci počinje teći od dana kad je prodavatelj saznao za točne uvjete ugovora.
- Pravo prvokupa prestaje u svakom slučaju nakon proteka pet godina od prijenosa vlasništva stvari na trećega.

Trajanje prava prvokupa

- Pravo prvokupa prestaje poslije pet godina od sklapanja ugovora, ako nije ugovoreno da će prestati prije.
- Ugovoren dulji rok svodi se na rok od 5 godina.
- Navedeno ograničenje ne primjenjuje se na pravo prvokupa iz trgovačkih ugovora i na pravo prvokupa dionica, posl. udjela i udjela u društvu. Ako pritom nije ugovoreno vrijeme trajanja prava prvokupa, ono prestaje 5 godina od sklapanja ugovora.

Mogućnost nasljeđivanja i otuđenja

Pravo prvokupa pokretnih stvari ne može se ni otuđiti ni naslijediti, ako zakonom nije drukčije određeno.

U slučaju prisilne javne prodaje

U slučaju prisilne javne prodaje prodavatelj se ne može pozivati na svoje pravo prvokupa.

Ali prodavatelj čije je pravo prvokupa bilo upisano u javnoj knjizi može zahtijevati poništaj javne prodaje, ako nije bio posebno pozvan da joj pristupi.

Zakonsko pravo prvokupa

- Za određene osobe pravo prvokupa može biti ustanovljeno zakonom.
- Trajanje zakonskog prava prvokupa nije ograničeno.
- Osobe koje na temelju zakona imaju pravo prvokupa moraju biti obaviještene pisano o namjeravanoj prodaji i o njezinim uvjetima, inače imaju pravo zahtijevati poništaj prodaje.
- Pravila o kupoprodaji s pravom prvokupa na odgovara rajući se način primjenjuju i na zakonsko pravo prvokupa.

Kupnja na pokus/ogled (emptio ad gustum)

To je kupoprodaja s utanačenjem da kupac uzima stvar pod uvjetom da je isproba i utvrdi odgovara li njegovim željama.

Prodavateljeva obveza nastaje odmah nakon sklapanja ugovora, a kupčeva nakon ispunjenja uvjeta, tj. kad izjavi da stvar prima.

Varijante kupnje na pokus:

- 1) bez predaje stvari kupcu – kad je ugovoreno da kupac uzima stvar pod uvjetom da je isproba da bi utvrdio odgovara li njegovim željama, dužan je o tome ostaje li pri ugovoru obavijestiti prodavatelja u roku utvrđenom ugovorom ili običajem, a ako takva nema, onda u primjerenom roku koji mu odredi prodavatelj, inače se smatra da je odustao od ugovora
- 2) s predajom stvari kupcu
 - ako je stvar predana kupcu da bi je isprobao do određenog roka, a on je ne vrati bez odgađanja nakon isteka roka, ili ne izjavi prodavatelju da odustaje od ugovora, smatra se da je ostao pri ugovoru
 - izjavi li kupac da ne prihvaća kupnju, dužan je vratiti stvar prodavatelju, inače odgovara za štetu

→ rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari predane kupcu radi pokusa snosi prodavatelj do kupčeve izjave da ostaje pri ugovoru, odnosno do isteka roka kad je kupac bio dužan vratiti stvar prodavatelju

Objektivan pokus:

Kad je pokus ugovoren da bi se utvrdilo ima li stvar određeno svojstvo ili je li prikladna za određenu uporabu, održanje ugovora ne zavisi od kupčeva nahođenja, već od toga ima li ona zaista ta svojstva, odnosno je li prikladna za određenu uporabu.

Kupnja po pregledu, odnosno pokusu

Odredbe o kupnji na pokus na odgovarajući se način primjenjuju na kupnju po pregledu i na kupnju s rezervom pokusa.

Kupoprodaja po uzorku ili modelu

U slučaju kupoprodaje po uzorku ili modelu, ako stvar koju je prodavatelj predao kupcu nije jednaka uzorku ili modelu, prodavatelj odgovara po propisima o odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke stvari, a u drugim slučajevima po propisima o odgovornosti za neispunjenje obveze.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatak jednakosti ako je uzorak, odnosno model podnio kupcu samo radi obavijesti i približnog određivanja osobine stvari, bez obećanja jednakosti.

Kupoprodaja sa specifikacijom

Ako je ugovoreno pravo kupca da kasnije odredi oblik, mjeru ili koje druge pojedinosti stvari, a kupac ne dostavi specifikaciju do ugovorenog nadnevka, ili do proteka razumnog roka računajući od prodavateljeva traženja da to učini, prodavatelj može izjaviti da raskida ugovor ili načiniti specifikaciju prema onome što mu je poznato o kupčevim potrebama.

Ako prodavatelj načini specifikaciju, dužan je obavijestiti kupca o njezinim pojedinostima i odrediti mu razuman rok da sam pripremi specifikaciju. Ako kupac ne iskoristi tu mogućnost, obvezna je specifikacija koju je načinio prodavatelj.

Ova vrsta kupoprodaje prikladna je u prodaji većih količina industrijske robe kad je unutar kupljene količine potrebno naknadno detaljno specificirati pojedine oblike, veličinu, boju ... (npr. kupoprodaja 10 tona metalnih cijevi).

Kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva

Prodavatelj može posebnom odredbom pridržati pravo vlasništva i poslije predaje stvari dok kupac ne isplati cijenu u potpunosti.

Ova kupoprodaja prikladna je pri prodaji s obročnom isplatom cijene, jer povećava sigurnost naplate cijene.

Dok mu cijena ne bude isplaćena, prodavatelj može zahtijevati povrat stvari, temeljem raskida ugovora ili vlasničke tužbe.

U dvojbi se smatra da je pravo vlasništva preneseno uz odgovni uvjet potpune isplate cijene i da je prodavatelj ovlašten raskinuti ugovor, ako kupac dođe s isplatom u zakašnjenje.

Ova kupoprodaja moguća je samo kod pokretnih stvari (jer je nespojiva s načelima zemljišnoknjižnog prava).

Na pokretnim stvarima o kojima se vode posebne javne knjige može se pridržati pravo vlasništva samo ako je to predviđeno propisima o uređenju i vođenju tih knjiga.

Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi kupac od trenutka kad mu je stvar predana.

Ako stvar propadne slučajno, prodavateljevo pravo vlasništva prestaje, a kupac duuguje ugovorenu cijenu.

Dođe li do slučajnog oštećenja stvari, kupac je dužan platiti prodavatelju punu cijenu.

Kupac stječe pravo vlasništva na kupljenoj stvari u trenutku isplate cijene.

Pridržaj prava vlasništva pokretne stvari ima učinak prema kupčevim vjerovnicima samo ako je učinjen u obliku isprave javno ovjеровljene prije kupčeva stečaja ili prije pljenidbe stvari (u protivnom, kupčevi vjerovnici se mogu namiriti i iz kupljene stvari).

Kupoprodaja s obročnim otplatama cijene (kreditna kupoprodaja, kupoprodaja na kredit)

Ugovorom o kupoprodaji pokretne stvari s obročnom otplatom cijene obvezuje se prodavatelj predati kupcu pokretnu stvar prije nego što mu cijena bude potpuno isplaćena, a kupac se obvezuje isplatiti njezinu cijenu u obrocima, u određenim vremenskim razmacima.

Smisao ove vrste kupoprodaje je poticanje prodaje određene robe kreditiranjem kupca.

Oblik ugovora

Ugovor o kupoprodaji s obročnom otplatom cijene mora biti sastavljen u pisanom obliku.

Bitni sastojci ugovora

1. Pored stvari i njezine cijene u ispravi o ugovoru moraju, pod prijetnjom ništetnosti, biti navedeni: ukupan iznos svih obročnih otplata, računajući i onu koja je izvršena u času sklapanja ugovora, iznos pojedinih otplata, njihov broj i rokovi.
2. Isprava o ugovoru mora, pod prijetnjom ništetnosti, sadržavati odredbu da kupac može raskinuti ugovor ako to pisano priopći prodavatelju u roku od tri dana od potpisivanja isprave te da se ovoga prava kupac ne može odreći unaprijed.

Pravo kupca da isplati cijenu odjednom

- Kupac može uvijek isplatiti odjednom ostatak cijene.
- Taj ostatak se isplaćuje čist, bez ugovornih kamata i bez troškova.
- Ništetna je suprotna odredba ugovora.

Raskid ugovora i zahtjev potpune isplate cijene

- Prodavatelj može raskinuti ugovor ako kupac dođe u zakašnjenje s početnom otplatom.
- Nakon isplate početne otplate prodavatelj može raskinuti ugovor ako kupac dođe u zakašnjenje s najmanje dvije uzastopne otplate, koje čine najmanje osminu cijene.
- Iznimno, prodavatelj može raskinuti ugovor kad kupac dođe u zakašnjenje s isplatom samo jedne otplate, ako za isplatu cijelog ostatka cijene nije predviđeno više od četiri otplate.

- U slučajevima predviđenim u stavku 2. i 3. ovoga članka, prodavatelj može, umjesto da raskine ugovor, zahtijevati od kupca isplatu cijelog ostatka cijene, ali je prije toga zahtjeva dužan ostaviti kupcu naknadni rok od petnaest dana.

Sudsko produljenje rokova otplate

Na traženje kupca sud može, kad to okolnosti slučaja opravdavaju, produljiti rokove za isplatu zakašnjelih otplate, ako kupac dade osiguranje da će ispuniti svoje obveze, i ako zbog toga prodavatelj ne trpi štetu.

Ništetnost ugovorne kazne

Ništetna je odredba o ugovornoj kazni za slučaj raskida ugovora te za slučaj da kupac dođe u zakašnjenje s isplatom obroka cijene.

Raskid ugovora

- U slučaju raskida ugovora prodavatelj je dužan vratiti kupcu primljene otplate sa zakonskim kamatama od dana kad ih je primio i naknaditi mu nužne troškove što ih je učinio za stvar.
- Sa svoje strane kupac je dužan vratiti prodavatelju stvar u stanju u kojem je bila kad mu je bila predana i dati mu naknadu za njezinu uporabu do raskida ugovora.

Ništetnost odredaba nepovoljnih za kupca

Ništetne su odredbe kupoprodaje s obročnom otplatom cijene, koje bi bile nepovoljnije za kupca od odredaba ovoga odsjeka, osim odredaba o pridržaju prava vlasništva.

Primjena pravila o kupoprodaji s obročnom otplatom cijene na druge ugovore

- Pravila o kupoprodaji s obročnom otplatom cijene vrijede i u slučaju drugih pogodbi koje imaju istu bit, kao što je, na primjer ugovor o zakupu s odredbom da će stvar koja je dana u zakup prijeći u vlasništvo zakupnika ako bude plaćao zakupninu za određeno vrijeme.
- Ona će se primjenjivati i na zajam dan kupcu i namijenjen kupnji određenih stvari, ako su se zajmodavac i prodavatelj sporazumjeli da kupac za stvar koju mu je prodavatelj prodao otplaćuje zajmodavcu cijenu u obrocima, prema ugovoru sklopljenom između kupca i prodavatelja.

Prodajni nalog (contractus aestimatorius)

Ugovorom o prodajnom nalogu obvezuje se nalogoprimac da pokretnu stvar koju mu je predao nalogodavac proda za određenu cijenu u određenom roku ili da je u tom roku vrati nalogodavcu.

Prodajni nalog ne može se opozvati.

Rizik

Stvar predana nalogoprimcu ostaje nalogodavčeva i on snosi rizik njezine slučajne propasti ili oštećenja, ali ne može njome raspolagati dok mu ne bude vraćena.

Kad se smatra da je nalogoprimac kupio stvar

Ako nalogoprimac ne proda stvar i ne preda određenu cijenu nalogodavcu do određenog roka, niti je vrati u tom roku, smatra se da je on stvar kupio. Ali njegovi vjerovnici ne mogu zaplijeniti stvar dok on ne isplati cijenu nalogodavcu.

Prodajni nalog razlikuje se od ugovora o kupoprodaji jer ne nastaje sporazumom, nego tek predajom stvari (to je realni ugovor). Njegova pravna narav je sporna, ali najčešće ga se smatra podvrstom ugovora o prodaji. Taj ugovor postaje ugovorom o kupoprodaji, ali tek nakon isteka roka za prodaju, pošto nalogoprimac ne vrati stvar ili novac u visini utvrđene cijene zakonodavcu.

Postavlja se pitanje – kakav je to ugovor ako ne dođe ili dok ne dođe do promjene/novacije u ugovor o kupoprodaji? Postoji više mišljenja (modificirana kupoprodaja, ugovor o punomoćstvu, komisioni ugovor, podvrsta ugovora o nalogu). Prodajni nalog razlikuje se od svih navedenih ugovora po nemogućnosti opoziva. On je po svojoj naravi najbliži prodajnoj komisiji.

1.2. ZAMJENA (RAZMJENA)

čl. 474. i 475., ugovor o zamjeni

DEFINICIJA: svaki ugovaratelj se obvezuje prema suugovaratelju predati mu stvar u vlasništvo (iz ugovora o zamjeni za svakog suugovaratelja nastaju prava i obveze koje iz ugovora o kupoprodaji nastaju za prodavatelja)

OBILJEŽJA: konsenzualan, naplatan (naplata se sastoji u predaji stvari), kauzalan (stjecanje vlasništva), neformalan (iznimka: zamjena nekretnina)

ZAMJENA PRAVA: npr. ugovor o zamjeni stana (objekt zamjene je stanarsko pravo, postojalo u Jugoslaviji)

OBJEKT ZAMJENE: sve stvari u prometu, i prenosiva prava; ako se zamjenjuje novac za novac, radi se o zamjeni samo ako obje strane zamjenjuju domaći novac (npr. novčanicu od 100 kn za 10 novčanica od 10 kn)

PRIJELAZ RIZIKA: ako je vrijeme predaje bilo ugovoreno, rizik prelazi u ugovorenom trenutku; ako nije bilo ugovoreno, rizik prelazi u trenutku predaje (ako je zamijenjena stvar slučajno propala ili je stavljena izvan prometa u trenutku sklapanja ugovora, smatra se da ugovor o zamjeni nije ni sklopljen)

1.3. DAROVANJE

čl. 479. do 498., ugovor o darovanju

DEFINICIJA: ugovor o darovanju nastaje kad se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati (darovanjem se također smatraju oprost i isplata duga uz dužnikovu suglasnost)

RADNJE KOJE SE NE SMATRAJU DAROVANJEM: odricanje od nasljedstva, odricanje od prava prije nego je stečeno ili prava koje je sporno, ispunjenje moralne obveze, prenošenje na drugoga stvari ili prava s namjerom da ga se obveže na protučinidbu

OBILJEŽJA: konsenzualan ili realan, besplatan, kauzalan (stjecanje vlasništva ili drugog imovinskog prava), neformalan (ako je darovanje realno; iznimka: darovanje nekretnine) ili formalan (ako je konsenzualno; oblik javnobilježničkog akta ili ovjerovljene privatne isprave)

PRIHVAT OBDARENİKA: potreban je, jer je darovanje ugovor (nastaje prihvatom ponude); ako dar bude predan obdareniku prije njegova očitovanja o prihvatanju, pa ga on ne otkloni u ostavljenom roku, smatra se da je prihvaćen; ako dar nije prihvaćen, njegovo vraćanje može se zahtijevati po osnovi stjecanja bez osnove

DOBROVOLJNOST: također potrebna za darovanje; znači da darovatelj nije morao učiniti određenu činidbu niti se iz nekog razloga mogao prisiliti na nju; stoga vraćanje zastarjelog duga nije darovanje, nego ispunjavanje ranije preuzete obveze (ugovorom)

NAMJERA DAROVANJA (ANIMUS DONANDI): znači da ugovorom o darovanju darovatelj mora svoju imovinu umanjiti, a daroprimcu se mora darovanjem njegova imovina povećati (namjera darovanja nije isto što i kauza)

OBJEKT UGOVORA: sadašnje i buduće stvari, prenosiva imovinska prava, sadašnja i najviše polovina buduće imovine; u dvojbi, objektom darovanja smatra se samo sadašnja imovina; ako se želi darovati samo buduća imovina, to treba izrijeком navesti u ugovoru

ODGOVORNOST DAROVATELJA ZA NEDOSTATKE: nema je, ali dužan je obdareniku naknaditi štetu od njih ako mu je namjerno prešutio nedostatak; ako je darovatelj bio u zabludi glede vlasništva stvari ili ako je obdarenik prihvatio stvar znajući da je ona tuđa, nema obveze naknade štete

OPOZIV DAROVANJA:

1. zbog oskudnosti (osiromašenja) darovatelja

- moguć ako darovatelj nakon darovanja toliko osiromaši da više nema sredstava za svoje nužno uzdržavanje, a nema ni osobe koja ga je dužna uzdržavati po zakonu (dodatni uvjeti: da se dar ili njegova vrijednost još nalaze u imovini obdarenika i da se obdarenik ne nalazi u istoj imovinskoj situaciji) – nije moguć ako se darovatelj namjerno ili grubom nepažnjom doveo u oskudicu ili ako je od predaje dara prošlo 10 godina za nekretnine ili 5 godina za pokretnine
- obdarenik nije dužan vratiti dar ako darovatelju osigura sredstva uzdržavanja

2. zbog grube nezahvalnosti obdarenika

- gruba nezahvalnost – počinjenje djela kažnjivog po kaznenim propisima darovatelju ili članu njegove uže obitelji, ili teža povreda zakonom utvrđenih dužnosti prema darovatelju ili članu njegove uže obitelji
- nasljednik darovatelja može opozvati darovanje ako je obdarenik namjerno usmrtio darovatelja ili ga spriječio da opozove darovanje; darovanje se ne može opozvati zbog grube nezahvalnosti koju je darovatelj oprostio obdareniku

PRESTANAK PRAVA NA OPOZIV: godinu dana od dana saznanja za razlog opoziva

POSEBNE VRSTE DAROVANJA:

1. darovanje s nametom

- uglavkom o nametu može se obvezati obdarenika da u korist darovatelja, treće osobe, u javnom ili vlastitom interesu izvrši određenu radnju ili se od nje suzdrži (namet nema karakter protučinidbe; posao je i dalje besplatan)
- pravo zahtijevati ispunjenje nameta imaju darovatelj, njegovi nasljednici, a ako je određen u javnom interesu, nadležno državno tijelo
- darovatelj može zahtijevati ispunjenje nameta samo ako je ispunio svoju činidbu; nema pravo zahtijevati ispunjenje ako je njegovo ispunjenje postalo nemoguće poslije sklapanja ugovora o darovanju bez krivnje obdarenika
- ako obdarenik ne ispunji namet ni u naknadno ostavljenom primjerenom roku, darovatelj može raskinuti ugovor o darovanju i zahtijevati povrat dara, osim kad je netko treći stekao pravo zahtijevati ispunjenje nameta
- obdarenik može odbiti ispunjenje nameta ako vrijednost dara ne pokriva troškove njegova ispunjenja, a razlika mu se ne naknađuje te ako se namet odnosi na protupravnu radnju

- obdarenik se može osloboditi obveze ispunjenja nameta povratom dara u stanju u kojem se nalazi u trenutku kad se od njega zahtijeva ispunjenje nameta; obdarenik se ne može vraćanjem dara osloboditi obveze ispunjenja nameta ako je ispunjenje nameta u javnom interesu
2. nagradno darovanje – darovanjem se smatra i ono koje je učinjeno na ime nagrade, priznanja ili neke zasluge, osim ako je obdarenik otprije imao pravo zahtijevati nagradu po osnovi ugovora ili zakona
 3. uzajamno darovanje (dar i uzdarje) – ako je ugovoreno da će obdarenik uzvratiti darom, darovanje postoji samo glede veće vrijednosti dara
 4. mješovito darovanje – ako u naplatnom pravnom poslu vrijednost uzajamnih davanja nije jednaka, razlika u vrijednosti smatrat će se darom samo ako je postojala namjera darovanja (kad ne bi bilo namjere darovanja, radilo bi se u pravilu o prekomjernom oštećenju); takvo darovanje ne može se pobijati zbog prekomjernog oštećenja
 5. darovanje za slučaj smrti – mora biti sastavljeno u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene isprave

1.4. UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU

čl. 579. do 585., ugovor o doživotnom uzdržavanju

DEFINICIJA: davatelj uzdržavanja obvezuje se da će drugu stranu ili trećega (primatelja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s tim da je stjecanje stvari i prava odgođeno do smrti primatelja uzdržavatelja

OBILJEŽJA: konsenzualan, naplatan, formalan (pisani oblik i ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta), kauzalan

OBJEKT UGOVORA: cijela ili dio imovine uzdržavanog koja mu pripada u vrijeme sklapanja ugovora

ČINIDBA UZDRŽAVATELJA: najčešće davanje smještaja, prehrane, odijevanja, briga oko zdravlja i sahrane, ali i novčana renta, zajednica života, zajednica imanja ...

ODGOVORNOST ZA DUGOVE: davatelj poslije smrti primatelja ne odgovara za njegove dugove, ali može se ugovoriti da će odgovarati za one njegove dugove koji postoje u trenutku sklapanja ugovora prema određenim vjerovnicima

TIPIČNI NAČIN PRESTANKA UGOVORA: jednostrani raskid (kad jedna strana ne ispunjava obveze i kad ugovaratelji žive zajedno, pa se njihovi odnosi toliko poremete da zajednički život postane nepodnošljiv); raskid zbog smrti uzdržavatelja – moguć samo ako njegov bračni drug i potomci pozvani na nasljedstvo ne pristanu na produženje ugovora

1.5. UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

čl. 586. do 589., ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

DEFINICIJA: davatelj uzdržavanja obvezuje se da će drugu stranu ili trećega (primatelja) uzdržavati do njegove smrti, a primatelj se obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine

OBILJEŽJA: konsenzualan, naplatan, kauzalan, formalan

RAZLIKA PREMA DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU: ovdje prijenos imovine na davatelja treba uslijediti za života primatelja uzdržavanja (u pravilu u vrijeme sklapanja ugovora), a kod doživotnog uzdržavanja nakon smrti primatelja

PRIDRŽAJ PRAVA STVARNOG TERETA: ako primatelj uzdržavanja daje nekretninu, može odrediti da se u njegovu korist na njoj osnuje stvarni teret uzdržavanja (tako se primatelj osigurava ako uzdržavatelj otuđi nekretninu, jer time stvarni teret uzdržavanja, kao stvarno pravo, ostaje na nekretnini i kod novog vlasnika)

SUDBINA UGOVORA U SLUČAJU SMRTI UZDRŽAVATELJA:

- ako davatelj umre prije primatelja, prava i obveze iz ugovora prelaze na njegove nasljednike samo ako oni na to pristanu
- ako ne pristanu na produženje ugovora, ugovor se raskida, a oni nemaju pravo tražiti naknadu za prije dano uzdržavanje, te su dužni vratiti primatelju ono što je temeljem ugovora stekao davatelj – ako nisu u stanju to vratiti, dužni su primatelju naknaditi vrijednost stečenog

2. UGOVORI O UPORABI I KORIŠTENJU STVARI

2.1. ZAKUP

čl. 519. do 549., ugovor o zakupu

DEFINICIJA: zakupodavac (mora biti vlasnik stvari ili stvarnopravni ovlaštenik koji može prenijeti na drugog izvršavanje prava, npr. uzufruktuar) se obvezuje predati zakupniku neku stvar na korištenje, a zakupnik se obvezuje plaćati mu za to određenu zakupninu

OBILJEŽJA: konsenzualan, naplatan, kauzalan, neformalan ugovor

OBJEKT UGOVORA: određen je činjenicom da zakupnik iz zakupljenog objekta ima pravo crpiti plodove; dakle, to mogu biti:

- pokretnine (npr. film, kamion, brod)
- nekretnine (npr. obradiva zemljišta – takav zakup zove se аренда, poslovne prostorije, kamenolom, pašnjak) – no, ugovor kojim se predaje na korištenje kamenolom uz plaću koja se daje po količini izvađenog kamenja nije ni zakup ni ortakluk, nego neimenovani ugovor)

DUŽNOSTI ZAKUPODAVCA:

- 1) predati zakupljenu stvar zakupniku u ispravnom stanju (tj. stanju određenom ugovorom, ili takvom da može poslužiti svrsi radi koje je ugovor sklopljen), zajedno s pripadcima
- 2) održavati stvar u ispravnom stanju za trajanja zakupa i radi toga obavljati potrebne popravke na njoj
 - Ako popravci znatno ometaju korištenje stvari, zakupnik može raskinuti ugovor ili zahtijevati sniženje zakupnine
 - Nije dužan snositi troškove sitnih popravaka izazvanih redovitim korištenjem stvari (njih snosi zakupnik)
 - Ne može bez pristanka zakupnika činiti izmjene na stvari koje ometaju njeno korištenje (ako izmjenama umanjiti korištenje stvari, razmjerno će se umanjiti i zakupnina)
- 3) snositi odgovornost za materijalne i pravne nedostatke zakupljene stvari

DUŽNOSTI ZAKUPNIKA

- 1) koristiti stvar kao dobar gospodarstvenik/domaćin i to samo na način određen ugovorom ili namjenom stvari

- 2) naknaditi štetu za korištenje stvari protivno ugovoru ili namjeni stvari (neovisno o tome je li stvar koristio on ili neka druga osoba) - ako i nakon opomene nastavi tako koristiti stvar, i postoji opasnost znatne štete za zakupodavca, zakupodavac može otkazati ugovor bez davanja otkaznog roka
- 3) plaćati zakupninu u rokovima određenim ugovorom ili zakonom, a u nedostatku ugovora i zakona, kako je uobičajeno u mjestu predaje stvari zakupniku.
 - ako nije drukčije ugovoreno/uobičajeno, zakupnina se plaća polugodišnje kad je stvar dana u zakup za jednu ili više godina, a ako je dana za kraće vrijeme, onda nakon isteka tog vremena
 - zakupodavac može otkazati ugovor ako zakupnik ne plati zakupninu u roku od 15 dana od kad ga je zakupodavac pozvao na plaćanje (ugovor će ostati na snazi ako zakupnik isplati zakupninu prije nego što mu otkaz bude priopćen)
- 4) čuvati stvar i nakon prestanka zakupa vratiti je neoštećenu (ako nije drugo ugovoreno, u mjestu predaje)
 - zakupnik ne odgovara za istrošenost stvari uzrokovanu redovitim korištenjem, ni za oštećenja do kojih je došlo zbog dotrajalosti stvari
 - ako je vršio promjene na stvari, dužan ju je vratiti u prvotnom stanju
 - može odnijeti dodatke koje je učinio na stvari ako se oni mogu odvojiti bez oštećenja (ali ih zakupodavac može zadržati ako mu naknadi njihovu vrijednost u vrijeme vraćanja)

PODZAKUP:

- to je ugovor kojim zakupnik daje zakupljenu stvar u zakup drugome – moguć je ako time ne nanosi šteta zakupodavcu
- zakupnik jamči zakupodavcu da će podzakupnik koristiti stvar prema ugovoru o zakupu
- ako je potrebno dopuštenje (ugovoreno/propisano), zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu u slučaju nedopuštenog davanja u podzakup
- zakupodavac može zahtijevati isplatu zakupnine i izravno od podzakupnika
- podzakup prestaje u svakom slučaju kad prestane i podzakup

PRESTANAK ZAKUPA:

- 1) istekom roka (ugovorenog/propisanog) – ako nakon isteka roka zakupnik nastavi koristiti stvar, a zakupodavac se tome ne usprotivi, smatra se da je sklopljen nov ugovor o zakupu neodređenog trajanja, pod istim uvjetima kao prethodni (no osiguranja koja su treće osobe dale za prvi zakup prestaju)
- 2) otkazom (kad rok nije određen niti se može odrediti iz okolnosti i običaja), uz poštivanje otkaznog roka (ako nije ugovoren/propisan/određen običajima, iznosi 8 dana, i ne može biti dan u nevrijeme)– zakupnik iznimno može otkazati ugovor i bez davanja otk. roka: ako su zakupljene stvari opasne za zdravlje (i ako je to znao u trenutku sklapanja ugovora)
- 3) propašću stvari zbog više sile (ako zakupljena stvar bude djelomično uništena ili samo oštećena, zakupnik može raskinuti ugovor ili ostati u zakupu i zahtijevati odgovarajuće sniženje zakupnine)

KAD ZAKUP NE PRESTAJE:

1. smrću zakupnika ili zakupodavca (osim ako je drukčije ugovoreno)
2. otuđenjem zakupljene stvari – zakupnik zbog otuđenja može otkazati ugovor, poštujući zakonske otkazne rokove
 - a. nakon predaje u zakup – tada pribavitelj stvari stupa na mjesto zakupodavca, pa prava i obveze iz zakupa nastaju između njega i zakupnika (za obveze pribavitelja prema zakupniku odgovara i prenositelj, kao solidarni jamac)
 - ako drugo nije ugovoreno, pribavitelj ima pravo na zakupninu od prvog idućeg roka nakon pribavljanja stvari, a ako je prenositelj primio tu zakupninu unaprijed, mora mu je predati
 - od trenutka kad je obaviješten o otuđenju, zakupnik može isplatiti zakupninu samo pribavitelju
 - b. prije predaje u zakup – pribavitelj stvari stupa na mjesto zakupodavca samo ako je u trenutku sklapanja ugovora o otuđenju znao za postojanje ugovora o zakupu; u suprotnom nije dužan predati stvar zakupniku, a zakupnik može samo zahtijevati naknadu štete od zakupodavca (prenositelj također odgovara kao solidarni jamac za obveze iz zakupa)

POSEBNE VRSTE ZAKUPA:

Navedene opće odredbe ZOO o zakupu supsidijarno se primjenjuju na vrste zakupa uređene posebnim propisima:

1. zakup poljoprivrednog zemljišta
 - poljoprivredno zemljište: oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, pašnjaci, ribnjaci, livade, močvare i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji; poljoprivredna zemljišta mogu biti u državnom ili privatnom vlasništvu
 - zakupodavac je vlasnik zemljišta (u pravilu RH), a zakupnik svatko tko se bavi poljoprivrednom djelatnošću

- zakup poljoprivrednog zemljišta RH je formalan (pisan) i daje se putem javnog natječaja
- osim otkazom i istekom roka, zakup poljoprivrednog zemljišta prestaje i prenamjenom zemljišta, npr. u građevinsko

2. zakup poslovnog prostora

- poslovni prostor: poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto
- zakupodavac je svaki vlasnik poslovnog prostora
- ugovor je formalan (pisan), a podzakup nije dopušten (osim ako je drukčije ugovoreno)
- načelo prioriteta – ako jedan zakupodavac sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom A, a onda o toj istoj prostoriji sklopi drugi ugovor sa zakupnikom B, prednost ima onaj koji je prvi sklopio ugovor, a drugi, oštećeni zakupnik ima pravo na naknadu štete (napušteno je obveznopravno načelo preferencije)
- zakup poslovnog prostora može prestati istekom roka, odustankom, raskidom, otkazom (otkazni rok je 3 mjeseca) ; moguć je i otkaz ugovora sklopljenog na određeno vrijeme:
 - obje strane: ako druga strana ne ispunjava ugovorne ili zakonske obveze
 - zakupodavac: ako zakupnik i poslije pisane opomene koristi prostor protivno ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu, ako ne plaća zakupninu, ako je zakupodavcu prostor nužan za obavljanje njegove djelatnosti
 - zakupnik: ako zakupodavac u primjerenom roku ne dovede poslovni prostor u stanje u kojem ga je dužan predati, odnosno zadržavati

3. zakup broda

2.2. NAJAM

čl. 550. do 578., ugovor o najmu

DEFINICIJA: Najmodavac se obvezuje predati neku stvar najmoprimcu na uporabu, a ovaj mu se obvezuje za to plaćati najamninu.

OBILJEŽJA: konsenzualan, naplatan, kauzalan (naplatno prepuštanje stvari na uporabu), neformalan (iznimka: najam nekretnine)

POVIJESNI RAZVOJ: u rimskom pravu postojao je ugovor pod nazivom locatio-conductio (obuhvaćao najam, zakup, ugovor o službi i djelu); kasnije su ti oblici postali samostalni ugovori – tako i ZOO odvojeno uređuje ugovore o najmu i zakupu

RAZLIKA IZMEĐU ZAKUPA I NAJMA: kod zakupa, stvar se daje na korištenje (obuhvaća crpljenje plodova, npr. zarade), a kod najma se daje na uporabu (bez crpljenja plodova)

DUŽNOSTI NAJMODAVCA:

1. predati iznajmljenu stvar najmoprimcu u ispravnom stanju (isto kao kod zakupa)
2. održavati stvar u stanju podobnom za ugovorenu uporabu i obavljati potrebne popravke (isto kao kod zakupa)
3. snositi poreze i druge javne terete iznajmljene stvari
4. snositi odgovornost za materijalne i pravne nedostatke iznajmljene stvari

DUŽNOSTI NAJMOPRIMCA:

1. koristiti stvar kao dobar gospodarstvenik/domaćin onako kako je određeno ugovorom/namjenom (isto kao kod zakupa)
2. naknaditi štetu za korištenje stvari protivno ugovoru ili namjeni stvari (isto kao kod zakupa)
3. plaćati najamninu (isto kao kod zakupa)
 - ako nije drukčije ugovoreno/uobičajeno, najamnina se plaća nakon isteka vremena najma, odnosno polugodišnje ako je najam sklopljen na jednu ili više godina. Ako je ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme, a drukčije nije ugovoreno, najamnina se plaća mjesečno.
 - najmodavac može otkazati ugovor ako je najmoprimac 2 uzastopna roka u zakašnjenju s plaćanjem najamnine ili znatnog dijela najamnine (ugovor će ostati na snazi ako zakupnik isplati najamninu prije nego mu otkaz bude priopćen)
4. vratiti iznajmljenu stvar (isto kao kod zakupa)

PODNAJAM: moguć samo uz suglasnost najmodavca (ostalo je isto kao kod zakupa)

PRESTANAK UGOVORA O NAJMU:

Isto kao kod zakupa, uz posebne odredbe ako je objekt najma nekretnina:

- najam nekretnine smatrat će se prešutno obnovljenim ako ni jedna strana bar 30 dana prije isteka roka ne obavijesti u pisanom obliku drugu stranu da ne namjerava sklopiti ugovor za daljnje razdoblje; ako jedna strana želi sklopiti ugovor o najmu za daljnje razdoblje, dužna je o tome obavijestiti drugu stranu u roku (ako ona ne prihvati ponudu u 15 dana od primitka obavijesti, smatra se da ne želi sklopiti novi ugovor)
- otkazni rok za najam nekretnine je 30 dana

KAD NE PRESTAJE UGOVOR O NAJMU: isto kao kod zakupa

POSEBNE VRSTE NAJMA:

Zakon o najmu stanova:

- stan – skup prostorija namijenjenih stanovanju s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz (moguć je i najam dijela stana)
- ugovor o najmu stana mora biti pisan, a najmodavac ga je dužan dostaviti nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave i poreznom uredu
- strane same određuju visinu najamnine, uz ograničenja (zaštićenu najamninu, koja ne može biti niža od troškova redovitog održavanja zgrade, plaćaju zakonom navedene kategorije najmoprimaca: osobe slabijeg im. stanja, branitelji)
- podnajam je moguć samo uz suglasnost najmodavca (najmoprimac ga je dužan dostaviti najmodavcu i poreznoj upravi)
- mogući načini prestanka:
 - istekom roka (moguće prešutno obnavljanje za isto vrijeme ako do 30 dana prije isteka ni jedna strana ne obavijesti drugu da ne namjerava obnoviti ugovor)
 - otkazom najmoprimca (mora obavijestiti najmodavca bar 3 mjeseca prije dana iseljenja)
 - otkazom najmodavca (nakon prethodne opomene najmoprimcu): ako najmoprimac koristi stan suprotno zakonu i ugovoru (otkazni rok je 3 mjeseca), te ako se on misli useliti u stan, ili njegovi potomci, roditelji, osobe koje je dužan uzdržavati (otkazni rok je 6 mjeseci + najmodavac mora osigurati najmoprimcu drugi useljiv stan pod istim uvjetima stanovanja)
 - raskidom najmodavca: ako najmoprimac svojom krivnjom nanese štetu zajedničkim prostorijama, uređajima i dijelovima zgrade i ne otkloni je u roku od 30 dana i ako najmoprimac izvrši preinake u stanu ili zgradi bez pisane suglasnosti najmodavca (najmodavac u oba slučaja mora dati izjavu s obrazloženjem i rokom iseljenja od barem 15 dana)
 - sporazumom strana
- ako najmoprimac umre ili napusti stan, ugovor o najmu stana se ex lege prenosi na njegova bračnog druga, a ako njega nema, na njegovo dijete, pastorka i usvojenika navedenog u ugovoru; ako te osobe žele preuzeti prava i obveze iz tog ugovora, moraju se sporazumjeti koja će od njih prihvatiti položaj najmoprimca i o tom obavijestiti najmodavca

2.3. ZAJAM

čl. 499. do 508., ugovor o zajmu

čl. 1021. do 1024., ugovor o kreditu, čl. 1025. do 1027., ugovor o kreditu na temelju zaloga vrijednosnih papira)

DEFINICIJA: zajmodavac se obvezuje predati zajmoprimcu određeni iznos novca ili određenu količinu drugih zamjenjivih stvari, a zajmoprimac se obvezuje vratiti mu poslije nekog vremena isti iznos novca, odnosno istu količinu stvari iste vrste i kakvoće

(na primljenim stvarima zajmoprimac stječe pravo vlasništva – zato zajmodavac mora biti vlasnik pozajmljene stvari; inače zajmoprimac ne stječe vlasništvo, pa ne nastaje ugovor o zajmu)

OBILJEŽJA: konsenzualan, naplatan (uz kamate; prirodni sastojak kod trgovačkog zajma) ili besplatan (beskamatni), kauzalan (ostvarenje kredita; stjecanje vlasništva je tek nužna posljedica ostvarenja kauze), neformalan (zadužnica je dokazno sredstvo, ne i oblik ugovora o zajmu; iznimke: ugovor o kreditu, ugovor o kreditu na temelju zaloga vrijednosnog papira)

OBJEKT UGOVORA: novac ili zamjenjive stvari

DUŽNOSTI ZAJMODAVCA:

1. predati stvar u ugovoreno vrijeme (ako nije ugovoreno, kad to zajmoprimac zatraži – to pravo zajmoprimca zastarijeva za 3 mjeseca od dolaska zajmodavca u zakašnjenje, a u svakom slučaju za godinu dana od sklapanja ugovora)
 - može odbiti predaju stvari ako se pokaže da je zbog materijalnih prilika zajmoprimca neizvjesno hoće li moći vratiti zajam (pod uvjetom da to nije znao u vrijeme sklapanja ugovora i da se pogoršanje dogodilo nakon sklapanja)
 - ali dužan je ispuniti obvezu ako mu zajmoprimac ili tko drugi za njega da dovoljno osiguranje
2. naknaditi zajmoprimcu štetu zbog materijalnih nedostataka pozajmljenih stvari (ali ako je zajam beskamatan, dužan je naknaditi štetu samo ako su mu oni bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati, a on o njima nije obavijestio zajmoprimca)

DUŽNOSTI ZAJMOPRIMCA:

- vratiti zajam u roku (ugovorenom, ili onom koji proizlazi iz okolnosti, ili nakon isteka primjerenog roka, koji ne može biti kraći od 2 mjeseca od zahtjeva zajmodavca) – može vratiti zajam i prije roka, ali je dužan obavijestiti zajmodavca unaprijed o svojoj namjeri i naknaditi mu štetu

Ako u zajam nije dan novac, a ugovoreno je da će zajmoprimac vratiti zajam u novcu, on ipak može po izboru vratiti pozajmljene stvari ili iznos novca koji odgovara vrijednosti tih stvari u vrijeme i u mjestu ugovorom određenim za vraćanje.

Isto vrijedi i kad nije moguće vratiti istu količinu stvari, iste vrste i kakvoće.

PRAVO ZAJMOPRIMCA NA ODUSTANAK PRIJE PREDAJE STVARI: odustanak je moguć, ali je zajmoprimac tada dužan naknaditi štetu koju time prouzroči

POSEBNE VRSTE ZAJMA:

1. ugovor o kreditu: banka se obvezuje korisniku kredita staviti na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vrijeme, za neku namjenu ili bez utvrđene namjene, a korisnik se obvezuje banci plaćati ugovorene kamate i iskoristiti iznos novca vratiti u vrijeme i na način kako je ugovoreno
2. ugovor o kreditu na temelju zaloga vrijednosnih papira: banka odobrava kredit u određenom novčanom iznosu uz osiguranje zalogom vrijednosnih papira koji pripadaju korisniku kredita ili trećemu koji na to pristane
3. investicijski (namjenski) zajam: to je zajam kod kojeg je namjena bitan sastojak ugovora; kako se zajmoprimac mora koristiti zajmom za određenu svrhu, u ugovor treba unijeti 2 klauzule (o pravu nadzora zajmodavca nad investiranjem pozajmljene sume i o sankcijama za nekorisćenje zajma za ugovorenu namjenu: npr. vraćanje cijelog iznosa, otkaz zajma, raskid)
4. emisijski zajam (kombinacija zajma i kupoprodaje) nastaje kad dužnik izda javne obveznice o zajmu, a vjerovnici zatim te obveznice kupuju; to znači da je vjerovnik dao zajam kad je kupio obveznicu (npr. državni zajmovi kojim država prikuplja sredstva za neku općekorisnu svrhu, npr. za izgradnju cesta)

2.4. POSUDBA

čl. 509. do 518., ugovor o posudbi

DEFINICIJA: nastaje kad posuditelj preda posudovniku stvar na besplatnu uporabu, a ovaj se obveže vratiti je nakon uporabe

- moguće je posuditi tuđu stvar (npr. lopov posudi nekome ukradeni bicikl)
- moguće je i da vlasnik sam sebi posudi svoju stvar (npr. A je oporučno ostavio šivaći stroj svojoj kćeri, ali je svojoj snahi koja uči šivati ostavio na tom stroju pravo uporabe, usus, u trajanju od 5 godina; kći koja je vlasnik stroja može doći u situaciju da od snahe posudi svoj vlastiti stroj, npr. na 15 dana)

ZASTARA UZAJAMNIH ZAHTJEVA: zahtjevi posuditelja (na naknadu štete zbog promjene ili pogoršanja stvari) i posudovnika (na naknadu troškova i naknadu štete zbog nedostataka stvari) zastarijevaju za 6 mjeseci od dana povrata stvari

OBILJEŽJA: realan, besplatan, kauzalan, neformalan

OBJEKT UGOVORA: nepotrošne stvari (iznimno i potrošne, ali se mora ugovoriti povrat iste stvari, npr. posudba kilograma voća zbog izlaganja, pa ugovorimo povrat tog istog voća – posudba za diku, lat. commodatum ad pompam vel ostentationem); to mogu biti i pokretne i nepokretne (rjeđe, npr. posudba zida u reklamne svrhe) stvari

DUŽNOSTI POSUDOVNIKA:

1. rabiti stvar na ugovorom utvrđeni način (ako nije ugovoreno, onda kako to odgovara svojstvima i namjeni stvari)
2. snositi redovite troškove održavanja posuđene stvari, a kod posudbe životinje i troškove hranidbe (izvanredni troškovi naknađuju se posudovniku prema odredbama posloводства bez naloga)
3. snositi odgovornost za oštećenje i propast stvari (ako su nastali njegovom krivnjom, a ako je stvar dao u nedopuštenu potposudbu, i slučajem)
 - ne odgovara za promjene i pogoršanja koja na stvari nastanu ugovorenim, odnosno uobičajenom uporabom
 - ako izgubi stvar pa naknadi posuditelju njenu vrijednost, nema pravo, ako opet nađe stvar, zadržati je za sebe ako mu je posuditelj spreman vratiti ono što je primio za stvar
4. vratiti stvar posuditelju u ugovoreno vrijeme (ako vrijeme uporabe nije ugovoreno, a određena je svrha uporabe, onda odmah nakon što ostvari ugovorenu svrhu ili nakon što protekne vrijeme u kojem ju je mogao ostvariti) – prije isteka utvrđenog vremena dužan je vratiti stvar samo ako bi ona bila hitno potrebna posuditelju

ODGOVORNOST POSUDITELJA ZA NEDOSTATKE: odgovara za štetu prouzročenu nedostacima stvari ako ih je prešutio posudovniku; nema odgovornosti za štetu ako je posudovnik mogao lako uočiti nedostatak

PRAVO POSUDITELJA NA RASKID: može raskinuti ugovor i zatražiti povrat stvari ako posudovnik rabi stvar protivno ugovoru, odnosno protivno njenim svojstvima i namjeni, ili je bez pristanka posuditelja prepušta trećem na uporabu

POTPOSUDBA: posudovnikovo prepuštanje posuđene stvari trećem na uporabu (moguće samo uz pristanak posuditelja, inače posudovnik odgovara za tzv. povod – ne samo za skrivljenu štetu, nego i za slučajnu propast stvari); u slučaju neovlaštene potposudbe, posuditelj ima pravo posudovniku oduzeti stvar i prije roka

PREKARIJ (izmoljena posudba): ako nije ugovoreno ni trajanje ni svrha uporabe, posudovnik je dužan vratiti stvar čim to posuditelj zatraži (prekarij se može opozvati u svako doba)

3. UGOVORI O USLUGAMA

3.1. UGOVOR O DJELU

čl. 590. do 619., ugovor o djelu

DEFINICIJA: izvođač se obvezuje obaviti određeni posao, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu

OBILJEŽJA: konsenzualan (jer nastaje sporazumom strana o bitnim sastojcima: djelu i naknadi), naplatan (za izvršeno djelo se uvijek daje naknada), kauzalan (kauza je izvršenje posla uz naknadu), neformalan (osim ako strane ne ugovore oblik)

OBJEKT UGOVORA: objekt činiidbe izvođača je izvršenje određenog djela (fizičkog ili umnog); sadržaj činiidbe je činjenje, a njen objekt je rezultat rada (npr. izraditi skulpturu)

RAZLIKA PREMA UGOVORU O PUNOVLAŠĆU: kod ugovora o punovlašću objekt činiidbe su pravni poslovi

RAZLIKA PREMA KUPOPRODAJI: u sumnji, ugovor kojim se jedna strana obvezuje izraditi pokretnu stvar od svog materijala smatra se kupoprodajom, ali ugovor ostaje ugovor o djelu ako se naručitelj obvezao dati bitan dio materijala potreban za izradu stvari; u svakom slučaju ugovor se smatra ugovorom o djelu ako su strane imale na umu osobitu vrijednost izvođačeva rada

DUŽNOSTI IZVOĐAČA:

1. izvršiti djelo prema ugovoru i pravilima struke; ako je tako ugovoreno ili proizlazi iz naravi posla, dužan ga je izvršiti osobno, i to u ugovorenom roku (u nedostatku ugovorenog roka, u razumnom roku); on ne odgovara za zakašnjenje koje je prouzročio naručitelj, npr. jer nije na vrijeme predao materijal
2. predati naručitelju izrađenu ili popravljenu stvar, osim ako stvar propadne iz uzroka za koji ne odgovara (npr. više sile)
3. upozoriti naručitelja na nedostatke materijala koji mu je naručitelj predao, kao i nedostatke u naručiteljevu nalogu, inače odgovara za štetu
4. snositi odgovornost za nedostatke djela
5. omogućiti naručitelju ostvarenje njegovog prava nadzora i davanja uputa

ZAKONSKO ZALOŽNO PRAVO: ima ga izvođač na izrađenoj ili popravljenoj stvari radi osiguranja naplate naknade za rad i utrošeni materijal

DUŽNOSTI NARUČITELJA:

1. primiti izvršeni rad
2. isplatiti ugovorenu ili drukčije određenu naknadu (ali ne prije nego je pregledao i odobrio rad, osim ako je drugo ugovoreno)
3. pregledati izvršeno djelo čim je to po redovnom toku stvari moguće i odmah obavijestiti izvođača o nađenim nedostacima

TIPIČNI NAČINI PRESTANKA UGOVORA:

1. jednostrani raskid naručitelja:
 - a) dok djelo nije dovršeno, kad hoće, uz plaćanje ugovorne naknade umanjene za troškove koje proizvođač nije učinio
 - b) ako je izvođača upozorio na odstupanje od ugovornih uvjeta i ostavio mu primjeren rok da svoj rad uskladi sa svojim obvezama, a izvođač ne postupi po njegovu zahtjevu
 - c) zbog izvođačeva znatnijeg zakašnjenja s početkom ili završetkom posla
 - d) zbog nedostataka izvršenog djela, osim ako su neznatni
2. jednostrani raskid izvođača: ako je očito da materijal, od kojeg bi po zahtjevu naručitelja trebao izraditi naručeno djelo, nije pogodan za to djelo ili bi izrada od takvog materijala mogla nanijeti štetu ugledu izvođača
3. smrću strana samo ako je ugovor sklopljen s obzirom na njihova osobna svojstva (npr. poznati slikar ili naručitelj kojem je trebalo izraditi cipele)
4. gubitkom radne sposobnosti izvođača (npr. zbog bolesti, povrede)

DEFINICIJA: izvođač se obvezuje prema određenom projektu izgraditi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, ili na takvom zemljištu, odnosno na postojećoj građevini izvesti kakve druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje isplatiti mu za to određenu cijenu

OBILJEŽJA: konsenzualan, naplatan, kauzalan, formalan (u pisanom obliku)

POTREBNE RADNJE PRIJE SKLAPANJA UGOVORA: prije sklapanja ugovora, potrebno je obaviti tzv. prethodne radove: investicijski program i odluku o izgradnji, zatim izraditi potrebne projekte i drugu tehničku dokumentaciju, pribaviti građevinsku dozvolu, ustupiti izgradnju objekta ili radova određenom izvođaču

BITNI SASTOJCI UGOVORA:

1. građevina (zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi, kanalizacije, ceste, željezničke pruge, bunari i ostale građevine čija izrada zahtijeva veće i složenije radove)
2. cijena radova
 - može se odrediti po jedinici mjere ugovorenih radova (jedinčna) ili u ukupnom iznosu za cijelu građevinu
 - pravo izvođača na zahtijevanje više cijene:
 - ako je ispunio obvezu u roku, a cijena elemenata po kojima je određena cijena su se od sklapanja do ispunjenja povećali (bez utjecaja izvođača) tako da bi cijena trebala biti veća za više od 2%; ako nije ispunio obvezu u roku svojom krivnjom, ima to pravo samo ako bi cijena trebala biti veća za više od 5%
 - u oba slučaja on može zahtijevati samo razliku u cijeni radova koja prelazi 2%, odnosno 5%
 - ne može zahtijevati povećanje ako je do njega došlo nakon izvođačeva dolaska u zakašnjenje
 - ako je ugovoreno da se cijena radova u slučaju povećanja cijena elemenata neće mijenjati, on svejedno može zahtijevati višu cijenu ako se njihova cijena promijeni za više od 10% (i tada može zahtijevati samo razliku u cijeni radova koja prelazi 10%, osim ako je do povećanja došlo poslije njegovog dolaska u zakašnjenje)
 - ako bi ugovorena cijena morala biti znatno povećana, naručitelj može raskinuti ugovor (tad je dužan isplatiti izvođaču odgovarajući dio ugovorene cijene za dotad izvedene radove i pravičnu naknadu za učinjene nužne troškove)
 - pravo naručitelja na zahtijevanje sniženja cijene:
 - ako su radovi izvedeni u roku, a elementi su pojeftinili za više od 2% (a ako je ugovorena nepromjenjivost cijene, onda samo ako su pojeftinili za više od 10%, i to za razliku u cijeni preko 10%)
 - ako izvođač dođe u zakašnjenje, naručitelj ima pravo na razmjerno sniženje cijene radova za svaka sniženje cijene elemenata temeljem kojih je cijena određena

ODSTUPANJE OD PROJEKTA I UGOVORENIH RADOVA: izvođač za svako odstupanje mora imati pisanu suglasnost naručitelja; ne može zahtijevati povećanje ugovorene cijene za radove koje je izveo bez takve suglasnosti – iznimno, bez suglasnosti može izvesti hitne nepredviđene radove (to su radovi koje je nužno izvesti radi osiguranja stabilnosti građevine, sprječavanja opasnosti za život i zdravlje ljudi, okoliš, druge građevine...)

NADZOR NAD RADOVIMA: izvođač je dužan omogućiti naručitelju stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine, kakvoće i sukladnosti ugrađenih proizvoda; propisima o izgradnji investicijskih objekata predviđena je obveznost stalnog nadzora

ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTEJE ZA GRAĐEVINU:

- izvođač odgovara za nedostatke građevine (i zemljišta) koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu ako se oni pokažu u 10 godina od predaje i primitka radova
- predviđena je i odgovornost projektanta i osobe koja obavlja nadzor
- naručitelj/drugi stjecatelj mora odgovornu osobu obavijestiti o nedostatku u roku od 6 mjeseci od kad ga je utvrdio (njegova prava po osnovi odgovornosti za nedostatke prestaju godinu dana od obavještanja)
- kad su za štetu odgovorni izvođač, projektant i osoba koja obavlja nadzor, odgovornost svakog od njih određuje se razmjerno njihovoj krivnji

ODREDBA „KLJUČ U RUKE“: takvom ili sličnom odredbom se izvođač samostalno obvezuje izvesti sve radove potrebne za izgradnju i uporabu građevine (ugovorom mogu biti obuhvaćeni i poslovi projektiranja):

- ugovorena cijena obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu, pod pretpostavkom da nije došlo do izmjene opsega ugovorenih radova na temelju sporazuma ugovornih strana ili iz razloga za koje odgovara naručitelj.
- ako u ugovoru »ključ u ruke« sudjeluje kao ugovorna strana više izvođača, njihova odgov. prema naručitelju je solidarna.

3.3. UGOVOR O OSTAVI (DEPOZITU)

čl. 725. do 743., ugovor o ostavi

DEFINICIJA: ostavoprimac (depozitar) se obvezuje primiti stvar od ostavodavca (deponenta), da je čuva i da je vrati na zahtjev

- ostavodavac ne mora biti vlasnik stvari (npr. moguće je pohraniti tuđi kofer na čuvanje u garderobu), ali ostavoprimac nije dužan vratiti stvar ako dozna da je ukradena; ako treći tužbom zahtijeva stvar od ostavoprimca kao vlasnik, ostavoprimac je dužan priopćiti sudu od koje osobe je stvar primio, a istodobno obavijestiti ostavodavca o podignutoj tužbi
- ostavoprimac u pravilu ne smije biti vlasnik stvari – ako bi on u bludnji primio svoju stvar na čuvanje, ne bi nastao ugovor o ostavi ni obveza vraćanja (moguće su iznimke, npr. A je vlasnik računala, ali B na njemu ima pravo uporabe. B kao neposredni korisnik može predati računalo na čuvanje, za neko vrijeme, A-u kao vlasniku računala)

OBILJEŽJA: jednostranoobvezan (osim ako se daje naknada za čuvanje), realan (jer njegovi učinci praktički počinju tek predajom stvari ostavoprimcu; iako je po intenciji zakonodavca konsenzualan), besplatan (iznimno i naplatan: kad je naknada ugovorena, kad se ostavoprimac profesionalno bavi čuvanjem stvari, kad iz okolnosti posla proizlazi da je naplatan), kauzalan (čuvanje stvari), neformalan

OBJEKT UGOVORA: samo pokretne stvari (ako bi npr. A prije odlaska na godišnji odmor ostavio stan ili kuću na čuvanje B-u, postojat će ugovor o službi ili o nalogu). Najčešće su to nezamjenjive i nepotrošne stvari, ali objekt ugovora o ostavi mogu biti i:

- a) zamjenjive nepotrošne stvari (npr. ako A da B-u svoj sat na čuvanje, nastaje redovita ostava i ako oni to nisu naglasili)
- b) zamjenjive potrošne stvari (npr. ako A da B-u 10 000 kn na čuvanje, također može nastati redovita ostava, ali strane to moraju posebno ugovoriti, npr. tehnički će to učiniti tako da mu preda novac u zapečaćenoj koverti)

Za objekt ostavne činidbe nije važno da li je stvar u prometu i ima li uporabnu vrijednost za druge (to može biti i studentski indeks).

DUŽNOSTI OSTAVOPRIMCA:

1. čuvati deponiranu stvar kao svoju vlastitu (a ako je ostava uz naknadu, kao dobar gospodarstvenik/domaćin)
 - ne smije ju upotrebljavati, osim ako to traži priroda čuvanja (npr. ako čuva jahaćeg konja mora ga izvoditi na jahanje)
 - kad je u ostavu dana nepotrošna stvar (npr. računalo) i ostavoprimcu je dopuštena uporaba, primijenit će se pravila o posudbi (osim na pitanja mjesta i vremena vraćanja – tu se primjenjuju pravila o ostavi)
2. vratiti deponiranu stvar u stanju u kojem je bila u trenutku predaje, i to ostavodavcu (osim ako sazna da je stvar ukradena, tad mora podnijeti kaznenu prijavu), a trećoj osobi može ju predati samo uz ostavodavčev pristanak
3. odgovornost za štetu (subjektivna odgovornost kod koje se krivnja predmnijeva)

- iznimno odgovara i za slučajnu propast i oštećenje: ako preda stvar na čuvanje drugom (podostava ili subdepozit), ako bez pristanka ostavodavca i bez nužde, suprotno ugovoru, koristi stvar, mijenja mjesto ili način njena čuvanja
- ne odgovara za slučaj ako bi do propasti ili oštećenja došlo i da je postupao u skladu s ugovorom

PRAVA OSTAVOPRIMCA (očituju se kao dužnosti ostavodavca):

1. pravo na naknadu – ako je ugovorena, ako se kao profesijom bavi primanjem stvari na čuvanje, ako se naknada mogla očekivati s obzirom na okolnosti posla (npr. ako su ugovorne strane trgovačka društva)
2. pravo na troškove koje je opravdano učinio zbog očuvanja stvari (nužni, eventualno i korisni troškovi)
3. pravo na naknadu štete (npr. nagrizaјуća tekućina koju je čuvao iscurila je zbog neprikladne ambalaže i oštetila mu neke njegove stvari)
4. kod besplatne ostave, pravo na vraćanje stvari prije roka: ako bi stvari prijetila opasnost propasti ili oštećenja ili ako bi nastavljanjem čuvanja mogao pretrpjeti štetu (ako rok nije ugovoren, a radi se o besplatnoj ostavi, može ostavoprimac u svako doba odustati od ugovora, ali mora ostaviti ostavodavcu primjeren rok za preuzimanje stvari)

NAČINI PRESTANKA UGOVORA: kad ostavoprimac vrati stvar ostavodavcu i kad stvar propadne kod ostavoprimca slučajno (ugovor o ostavi ne prestaje smrću, jer nema strogo osobni karakter)

POSEBNE VRSTE OSTAVE:

1. neprava ostava (iregularni depozit) – kombinacija zajma i ostave
 - postoji kad su u ostavu dane zamjenjive stvari s pravom ostavoprimca da ih potroši i obvezom da vrati istu količinu stvari iste vrste – primjenjuju se pravila o zajmu (a pravila o ostavi samo na vrijeme i mjesto vraćanja)
 - osnovna karakteristika: ostavoprimac stječe vlasništvo na primljenoj stvari i ne mora vratiti istu stvar
2. ostava u nuždi – komu je stvar povjerena u slučaju nevolje (npr. požara, potresa), dužan ju je čuvati s povećanom pažnjom
3. ugostiteljska ostava
 - to je ostava kod koje je ostavoprimac ugostitelj – on odgovara gostima (ostavoprimcima) za nestanak, uništenje ili oštećenje stvari koje su donijeli sa sobom, ali najviše do 10 000 kn (osim ako su stvari nestale, uništene ili oštećene okolnostima koje se nisu mogle izbjeći ili otkloniti, uzrokom u stvari, ponašanjem samog gosta, ili ponašanjem osoba koje je on doveo ili koje su mu došle u posjet)
 - ugostitelj duguje potpunu naknadu ako mu je gost predao stvar na čuvanje te ako je šteta nastala njegovom krivnjom ili krivnjom osobe za koju on odgovara
 - odredbe o odgovornosti za donesene stvari gosta neće se primjenjivati na vozila, stvari u njima i žive životinje, ako nije drukčije ugovoreno
 - obveze ugostitelja da primi stvari na čuvanje:
 - ugostitelj je dužan primiti na čuvanje novac, dragocjenosti, vrijednosne papire i druge vrijedne stvari koje gost donese i hoće mu ih predati na čuvanje, osim ako ne raspolaže prikladnim prostorijama za njihov smještaj, ako su u odnosu na vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta od prekomjerne vrijednosti, ako su opasne, glomazne ili ako njihovo čuvanje prelazi njegove mogućnosti iz kakva drugoga opravdanog razloga
 - ako on neopravdano odbije primiti stvar na čuvanje, duguje potpunu naknadu štete koju gost zbog toga pretrpi
 - dužnost gosta da prijavi štetu: gost je dužan prijaviti nestanak, uništenje ili oštećenje stvari čim dozna za njih, inače ima pravo na naknadu samo ako dokaže da je šteta nastala krivnjom ugostitelja ili osobe za koju on odgovara
 - objave i uglavci o isključenju odgovornosti: nemaju nikakav pravni učinak ugovorni uglavci i objave istaknute u prostorijama ugostitelja kojima se isključuje, ograničuje ili uvjetuje odgovornost za stvari koje su gosti donijeli
 - pravo zadržanja: ugostitelji koji primaju goste na noćenje imaju pravo zadržati stvari koje su gosti donijeli, do potpune naplate tražbine za smještaj i ostale usluge
 - proširenje primjene odredaba o ugostiteljskoj ostavi: odredbe o ugostiteljskoj ostavi na odgovarajući se način primjenjuju i na bolnice, kazališta, kina, garaže, organizirana kupališta, kampove, prodajne prostore i sl.

3.4. UGOVOR O USKLADIŠTENJU

čl. 744. do 762., ugovor o uskladištenju

JAVNA SKLADIŠTA: to su gospodarske organizacije (najčešće trgovačka društva) koje se bave poslovima smještaja i čuvanja robe, te su posebnim odobrenjem ovlaštene da za smještenu robu izdaju vrijednosne papire (skladišnice); ne smiju trgovati robom koja je kod njih smještena

PRAVNO UREĐENJE USKLADIŠTENJA: tretira se kao javna služba, pa javna skladišta moraju jednako tretirati sve gospodarske subjekte koji su u svom poslovanju upućeni na usluge javnog skladišta – zato ona:

- posluju temeljem poslovnih uvjeta (javno objavljenog pravilnika odobrenog od nadležnog tijela)
- posluju temeljem fiksiranih tarifa (radi pravilne orijentacije korisnika)
- vodi propisane knjige – skladišnu knjigu i, ako su ovlaštena izdavati skladišnice, matičnu knjigu za skladište

DEFINICIJA: skladištar se obvezuje primiti i čuvati određenu robu i poduzimati potrebne ili ugovorene mjere radi njena očuvanja u određenom stanju, te je predati na zahtjev ostavodavca ili druge ovlaštene osobe, a ostavodavac se obvezuje platiti mu za to naknadu

OBILJEŽJA: realan (isto kao ostava), naplatan, kauzalan, neformalan

POSEBNA OBILJEŽJA: sklapa se na adhezijski način (pristupanjem poslovnim uvjetima skladišta); to je primjer obveznog sklapanja na strani ostavoprimca (može odbiti sklapanje ugovora samo ako na skladištu nema mjesta i ako se radi o predmetima koji se ne uskladištju, npr. živa životinja, vrijednosni papiri)

SKLADIŠNICA: to je izvadak iz matične knjige za skladišnice koji javno skladište mora izdati ostavodavcu na njegov zahtjev; skladišnica se sastoji od 2 međusobno povezana dijela (koji se mogu rastaviti):

- a) priznanica daje pravo raspolaganja pohranjenom robom deponentu ili osobi na koju ga je deponent indosamentom prenio (indosamentom se mogu prenositi bilo oba dijela skladišnice zajedno, bilo svaki za sebe)
- b) založnica (varant) daje pravo zaloga na pohranjenoj robi u visini iznosa naznačenog u založnici

Javno skladište dužno je pohranjenu robu predati smao osobi koja mu vrati cjelovitu skladišnicu (tj. oba dijela).

Ako netko zatraži izručenje robe samo temeljem priznanice, javno skladište može mu izdati robu samo kad javnom skladištu položi svotu osiguranu pravom zaloga na robi (taj iznos isplaćuje se imatelju založnice, a sama založnica se tada povlači).

ODGOVORNOST ZA ŠTETU:

- skladištar odgovara za štetu objektivno – oslobađa se odgovornosti samo ako dokaže da je šteta prouzročena višom silom, krivnjom deponenta, manama ili prirodnim svojstvom robe, te neispravnom ambalažom
- glede obujma, on odgovara do visine stvarne vrijednosti robe (međutim, ako je štetu uzrokovao namjerno ili krajnjom nepažnjom, duguje naknadu cjelokupne štete, uključujući izgubljenu dobit)

PRAVILA O OSTAVI: odgovarajuće se primjenjuju na ugovor o uskladištenju

3.5. UGOVOR O NALOGU (CONTRACTUS MANDATI)

čl. 763. do 784., ugovor o nalogu

DEFINICIJA: nalogoprimac (mandatar) se obvezuje i ujedno ovlašćuje poduzimati poslove za račun nalogodavca (mandanta)

- nalogoprimac u pravilu radi u svoje ime
- ako je uz nalog ovlašten i na zastupanje, radi u ime i za račun nalogodavca, pa se poslovi koje sklopi s trećima smatraju kao da ih je sklopio sam nalogodavac

OBILJEŽJA: konsenzualan, naplatan (iznimke: ako je naknada ugovorena ili to proizlazi iz naravi međusobnog odnosa ugovornih strana), kauzalan, neformalan

PRAVNA NARAV NALOGA: nalog je sam po sebi jednostrana izjava volje – ugovor o nalogu nastaje tek prihvaćanjem naloga od onog kome je upućen (do prihvata može doći i šutnjom – 2 IZNIMKE OD PRAVILA DA ŠUTNJA NE ZNAČI PRIHVAT)

RAZLIKA PREMA UGOVORU O DJELU:

- a) objekt ugovora o djelu su poslovi faktične naravi, a objekt ugovora o nalogu su poslovi pravne naravi (ZOO ne prihvaća ovo gledište: iako kao objekt ugovora o djelu nabraja samo faktične poslove, o objektu ugovora o nalogu ne sadrži posebne odredbe, pa to mogu, osim pravnih poslova, biti i faktični poslovi)
- b) ugovor o djelu je naplatan, a ugovor o nalogu besplatan pravni posao (ni ova razlika nije izražena u ZOO, jer je ugovor o nalogu također koncipiran kao naplatan pravni posao, uz neke iznimke)

OBJEKT UGOVORA: to mogu biti bilo kakvi poslovi (i pravni i faktični)

DUŽNOSTI NALOGOPRIMCA:

- 1) izvršiti nalog kako glasi, s pažnjom dobrog gospodarstvenika/domaćina
 - može odstupiti od dobivenog naloga samo uz suglasnost nalogodavca, a i bez nje ako okolnosti ne omogućuju da traži suglasnost, a po procjeni svih okolnosti može smatrati da to zahtijevaju interesi nalogodavca
 - ako nedopušteno prekorači granice naloga i uputa, smatrat će se poslovođom bez naloga (osim ako nalogodavac naknadno odobri ono što je učinio)
 - izneseno uglavnom vrijedi za imperativne upute, no one mogu biti i fakultativne (ostavljaju nalogoprimcu mogućnost izbora između više rješenja) ili indikativne (daju mu slobodu postupanja primjerenu određenim okolnostima)
 - dužan je izvršiti nalog osobno – može ga povjeriti drugom samo uz dopuštenje nalogodavca ili ako je na to primoran okolnostima
- 2) položiti račun i bez odugovlačenja predati nalogodavcu primljeno temeljem obavljanja povjerenih mu poslova
- 3) podnijeti izvješće o stanju poslova (na zahtjev nalogodavca)

DUŽNOSTI NALOGODAVCA:

- 1) predujmiti nalogoprimcu na njegov zahtjev određen iznos novca za predviđene izdatke i troškove u vezi s obavljanjem posla (predujam ili avans)
- 2) nakon izvršenog posla nalogoprimcu platiti naknadu za trud (uobičajenu, a ako nema običaja, pravičnu) – nalogoprimac koji je bez svoje krivnje samo djelomično izvršio nalog, ima pravo na dio naknade razmjeran obavljenom poslu
- 3) naknaditi troškove koje je nalogoprimac učinio i koji su bili potrebni za izvršenje naloga s kamatama od dana kad su učinjeni, čak i ako njegov trud bez njegove krivnje nije bio uspješan
- 4) preuzeti obveze što ih je nalogoprimac uzeo na sebe obavljajući poslove u svoje ime, a za račun nalogodavca
- 5) naknaditi štetu koju je nalogoprimac pretrpio u izvršenju naloga bez svoje krivnje

ZAKONSKO ZALOŽNO PRAVO: ima ga nalogoprimac na pokretnim stvarima nalogodavca koje je dobio na osnovu ugovora o nalogu, kao i na novcu koji je naplatio za račun nalogodavca (svrha: osiguravanje naplate naknade za trud i troškova)

TIPIČNI NAČINI PRESTANKA UGOVORA: odustankom nalogodavca (ako on od naplatnog naloga odustane bez osnovanih razloga, dužan je nalogoprimcu isplatiti odgovarajući dio naknade za trud i naknaditi štetu prouzročenu odustankom), otkazom nalogoprimca (može ga dati kad hoće, samo ne u nevrijeme), smrću nalogoprimca (a smrću nalogodavca samo ako je to ugovoreno ili ako je nalogoprimac preuzeo poslove s obzirom na osobne odnose s nalogodavcem), prestankom i dolaženjem pod stečaj pravne osobe (ako je jedna od strana pravna osoba), potpunim ili djelomičnim lišenjem poslovne sposobnosti jedne strane

3.6. UGOVOR O PUNOVLAŠĆU

čl. 308. do 318., zastupanje (ugovorni obvezni odnosi)

ZASTUPNIK: to je osoba koja vlastitim očitovanjem volje sklapa pravni posao za drugoga

VRSTE ZASTUPSTVA:

- 1) neposredno (zastupstvo u pravnom/tehničkom smislu)
 - neposredni zastupnik sklapa pravni posao vlastitim očitovanjem volje u ime i za račun zastupanog
 - učinci tako sklopljenog posla nastaju neposredno za zastupanog (npr. ako A ovlasti odvjetnika da za njega kupi kuću, nositelj prava i obveza iz kupoprodaje postaje A, a ne odvjetnik, iako je odvjetnik očitovao svoju volju)
 - neposredno zastupstvo može se temeljiti na ugovoru, zakonu (npr. starateljstvo), statutu/društvenom ug./pravilima pravne osobe, aktu nadležnog državnog tijela
- 2) posredno
 - posredni zastupnik sklapa pravni posao u svoje ime, ali za račun zastupanog (primjer: komisijon)
 - pravni posao se smatra njegovim, međutim, kako je posredni zastupnik sklopio pravni posao za tuđi račun, on će temeljem posebnog internog odnosa sa zastupanim morati na njega prenijeti sve ekonomske koristi stečene poslom (npr. vlasništvo, tražbinu) – za prijelaz prava i obveza sa zastupnika na zastupanog potreban je novi pravni posao

ELEMENTI UGOVORA O PUNOVLAŠĆU:

- a) nalog (mandat) – njime se uređuje odnos između zastupnika i zastupanog
- b) punomoć
 - nalog u nekim slučajevima je dovoljan (npr. za kupnju pokretne stvari), ali u nekim slučajevima nije dovoljan (npr. kad je potrebno da nalogoprimac nastupi prema trećima, ne u svoje ime, nego u ime nalogodavca, npr. kod kupnje nekretnine ili vođenja parnice) – naime, treća osoba koja sklapa određeni posao mora imati siguran dokaz da učinci pravnog posla ne nastupaju za onoga koji volju stvarno očituje, nego za onoga u čije ime volju očituje. To znači da nalogoprimac prema trećem mora nastupiti kao punomoćnik.
 - ako se hoće postići da pri sklapanju pravnih poslova nalogoprimac nastupi kao punomoćnik nalogodavca (tj. opunomoćitelj), mora se s nalogom postići punomoć – punomoć je nalogodavčeva izjava upućena trećim osobama kojom se daje ovlaštenje opunomoćeniku da sklapa pravne poslove u ime i za račun opunomoćitelja (ona ovlašćuje nalogoprimca za zastupanje prema trećima, a nalog ga obvezuje interno)
- c) zastupanje: ono se ne mora posebno ugovoriti – čim je netko drugome dao nalog i punomoć, a drugi to prihvatio, nastaje ugovor o punovlašću, a s njime i učinak neposrednog zastupanja. Prema tome, opunomoćenik je neposredni zastupnik po ugovoru. Ali, npr. staratelj je neposredni zastupnik po zakonu. Oba su neposredni, ali opunomoćenik je ugovorni, a staratelj zakonski zastupnik.

DEFINICIJA: ugovor o punovlašću je konsenzualni ugovor koji nastaje kad opunomoćitelj da nalog i punomoć opunomoćeniku da sklapa pravne poslove u ime i za račun opunomoćitelja, a ovaj na to pristane

NAZIVI UGOVORNIH STRANA:

- opunomoćitelj i opunomoćenik (najpravičniji nazivi, prihvaćeni u ZOO)
- nalogodavac i nalogoprimac (s gledišta naloga)
- zastupani i zastupnik (s gledišta zastupanja)

VRSTE PUNOMOĆI:

- a) specijalna (posebna) – za jedan određeni pravni posao (npr. preuzimanje mjenične obveze, sklapanje ugovora o jamstvu)
- b) generična – za sklapanje cijele vrste pravnih poslova (npr. daje se odvjetniku za zastupanje u jednoj parnici)
- c) generalna (opća) – za sklapanje svih vrsta poslova koji se tiču opunomoćitelja, a spadaju u redovito poslovanje

NEOGRANIČENA I OGRANIČENA PUNOMOĆ:

- a) neograničena – ako opunomoćeniku nisu dane upute kako da postupa pri sklapanju poslova

- b) ograničena – ako su mu dane upute (npr. s kim sklopiti pravni posao, kad, gdje ...); takve upute su internog karaktera i ne djeluju prema trećima, osim ako su za njih znale ili morale znati

OPOZIV ILI SUŽAVANJE PUNOMOĆI:

- opunomoćitelj može opozvati ili sužiti punomoć u svako doba, čak i kad se ugovorom odrekao tog prava
- to nema učinak prema trećoj osobi koja je s opunomoćenikom sklopila ugovor, a da nije znala ni morala znati za opoziv odnosno suženje punomoći – tad opunomoćenik odgovara opunomoćitelju za štetu, osim ako ni on sam nije znao za opoziv odnosno suženje punomoći (ali ako je opozivom ili sužavanjem punomoći povrijeđen ugovor o nalogu (ili ugovor o djelu ili neki drugi ugovor), opunomoćenik ima pravo na naknadu štete koju bi time pretrpio)

PREKORAČENJE OVLAŠTENJA:

Ako opunomoćenik prekorači ovlaštenja, opunomoćitelja ne obvezuje tako sklopljeni ugovor, osim ako ga naknadno odobri; ne uslijedi li odobrenje u roku koji je redovito potreban da se ugovor takve vrste odobri i ocjeni, smatra se da je ono odbijeno

Položaj druge strane u tom slučaju:

- o ako je bila savjesna, tj. ako nije znala ni morala znati za prekoračenje ovlaštenja, može nakon saznanja za prekoračenje, ne čekajući da se opunomoćitelj izjasni odobrava li ili ne odobrava ugovor, izjaviti da se ne smatra vezana ugovorom
- o ako opunomoćitelj uskrati odobrenje sklopljenom ugovoru, a druga strana nije znala ni morala znati za prekoračenje ovlaštenja, tada joj opunomoćitelj i opunomoćenik solidarno odgovaraju za pretrpljenu štetu

DUŽNOSTI OPUNOMOĆENIKA: iste kao dužnosti nalogoprimca

DUŽNOSTI OPUNOMOĆITELJA: iste kao dužnosti nalogodavca

TIPIČNI NAČINI PRESTANKA UGOVORA: isto kao kod naloga

3.7. UGOVOR O KOMISIJI

čl. 785. do 808., ugovor o komisiji

DEFINICIJA: komisionar se obvezuje da će uz proviziju sklapati pravne poslove u vlastito ime, a za račun komitenta.

Ti pravni poslovi će se najčešće sastojati u kupnji i prodaji (komisiona kupnja/prodaja), ili obavljanju uplata/isplata (inkaso komisija).

OBILJEŽJA: konsenzualan, naplatan (komisionar ima pravo na proviziju i kad nije ugovorena), kauzalan, neformalan

PRAVILA O NALOGU: podredno se primjenjuju na pitanja koja nisu uređena pravilima o komisiji

OBVEZE KOMISIONARA: slične obvezama nalogoprimca

Delkredere komisija i provizija:

- Komisionar odgovara za ispunjenje obveze svog suugovaratelja samo ako je posebno jamčio da će on svoje obveze ispuniti (delkredere komisija), u kojem slučaju on odgovara solidarno s njim.
- Komisionar koji je jamčio za ispunjenje obveza suugovaratelja ima pravo i na povećanu proviziju (delkredere provizija).

OBVEZE KOMITENTA: slične obvezama nalogodavca

ZALOŽNO PRAVO KOMISIONARA:

- Komisionar ima založno pravo na stvarima koje su objekt ugovora o komisiji dok se te stvari nalaze kod njega ili kod nekog koji ih drži za njega ili dok on ima u rukama ispravu s pomoću koje može raspolagati njima.
- Iz vrijednosti tih stvari komisionar može naplatiti prije ostalih komitentovih vjerovnika tražbine temeljem komisijskih poslova s komitentom te po osnovi zajmova i predujmova danih komitentu, neovisno jesu li nastale u vezi s tim/drugim stvarima.
- Pravo prvenstvene naplate ima komisionar iz tražbina koje je izvršavajući nalog stekao za račun komitenta.

4. UGOVOR O ORTAŠTVU (SOCIETAS)

čl. 637. do 660., ugovor o ortaštvu

DEFINICIJA: dvije ili više osoba se uzajamno obvezuju uložiti svoj rad i/ili imovinu radi postizanja zajedničkog cilja

- ortaštvo (društvo građanskog prava) je zajednica osoba i dobara bez pravne osobnosti
- ugovorne strane nazivaju se ortacima, drugarima, partnerima ili članovima društva
- ortaštvo je trajni obveznopravni odnos, što kod otkaza nalaže poštivanje otkaznog roka
- međutim, ono može biti ugovoreno i samo za jedan posao ili jednu vrstu poslova (to su tzv. prigodna društva)

OBILJEŽJA:

- 1) obvezni ugovor
 - uzajamno obvezan, jer postoji dužnost svakog ortaka da doprinosi ostvarivanju zajedničkog cilja
 - činidbe se ne izmjenjuju između ortaka, nego se slijevaju u jednu cjelinu radi ostvarenja cilja ortaštva
 - svaki ortak može tužbom actio pro socio zahtijevati činidbu, odnosno ulog u svoje ime, ali za račun ostalih, tj. zajedničku imovinu; činidba drugih ortaka nije protučinidba za vlastiti ulog nego pretpostavka ostvarivanja cilja
 - za prava pojedinog ortaka dužnik su svi ostali, a za obveze pojedinog ortaka, vjerovnik su ostali ortaci
 - konsenzualan (jer nastaje samim sporazumom ortaka)
- 2) naplatan, jer za svoj ulog kao činidbu ortak dobiva udio u ortačkoj imovini kao protučinidbu (ima i mišljenja da je taj ugovor beplatan, jer ortaci ne izmjenjuju činidbe međusobno, nego one služe zajedničkoj svrsi)
- 3) kauzalan
- 4) neformalan – postoje 2 iznimke:
 - ako se u imovinu ortaštva unose nekretnine (one postaju imovinom ortaštva, pri čemu je ugovor o ortaštvu titulus, a upis u zemljišne knjige modus stjecanja)
 - ako se ugovor odnosi samo na sadašnju ili samo na buduću imovinu (tad je za valjanost ugovora potrebno načiniti popis unešene imovine i svaki dio opisati, te naznačiti od koga potječe, nije potrebno iskazivati i vrijednost imovine)

KONSTITUTIVNI ELEMENTI ORTAŠTVA:

- a) subjekti (fizičke i pravne osobe)

- b) zajednički cilj – mora biti dopušten i zajednički (ortaštvo s ciljem ostvarivanja cilja jednog ili nekih ortaka je nedopustivo, tzv. societas leonina); zajednički cilj može biti materijalne ili idealne naravi, a motivi egoistički ili altruistički
- c) zajednica osoba – mora biti tako organizirana da svaki ortak može ostvariti pravo na riječ, utjecaj i kontrolu; ugovorom treba utvrditi načine suradnje, obavješćivanje, nadzor, sudjelovanje u dobiti i riziku
- d) zajednica dobara (zajednička imovina)
 - imovinu ortaštva čine ulogi ortaka (glavnica) i imovina stečena poslovanjem ortaštva
 - ako nije drukčije ugovoreno, ortaci su obvezni na jednake uloge (mogu se sastojati u stvarima, pravima, novcu, radu i drugim dobrima) – ortak odgovara za materijalne i pravne nedostatke svog uloga

Stvari koje se unose u ortaštvo mogu biti dane:

- a) na uporabu (quoad usum) – postaju neposrednim posjedom ortačke zajednice, ali ne ulaze u imovinu ortaštva
- b) u vlasništvo (quoad sortem) – ulaze u imovinu ortaštva, ali ne postaju njegovo vlasništvo, jer ortaštvo nije pravna osoba; one postaju zajedničko vlasništvo ortaka (titulu stjecanja je ugovor o ortaštvu, a modus predaja stvari/upis u z.k. za nekretnine)

POSLOVODSTVO I ZASTUPANJE:

- Pravo na vođenje poslova ortaštva pripada zajednički svim ortacima.
- Odluke u vođenju poslova ortaštva donose se primjenom propisa o upravljanju stvarju u suvlasništvu.
- Ortak koji ulaže samo svoj rad, a koji nije uključen u glavicu, sudjeluje kod donošenja odluka, ali bez prava glasa.
- Kad je ugovorom o ortaštvu ovlaštenje na vođenje poslova preneseno na jednog ili više ortaka, tada se oni smatraju opunomoćenicima.
- Ortaci kojima je povjereno posloводство dužni su uredno voditi poslovne knjige i polagati račun o stanju zajedničke imovine te svim prihodima i rashodima.
- Ortaci koji su povjerali posloводство jednom ili nekolicini ortaka, zadržavaju pravo osobnog nadzora nad poslovanjem ortaštva koje uključuje pravo zahtijevati izvješće o poslovima ortaštva i pravo uvida u poslovne knjige i druge isprave.
- Ovlaštenje na vođenje poslova preneseno na jednog ili više ortaka, ako ugovorom o ortaštvu nije drukčije određeno, može se jednoglasnom odlukom ostalih ortaka oduzeti zbog grube povrede povjerene dužnosti, nesposobnosti za uspješno vođenje poslova ili drugih važnih razloga. Ortak može i otkazati povjereno mu posloводство ako za to ima opravdan razlog.

OBVEZE I PRAVA ORTAKA:

- 1) obveza unošenja uloga
- 2) sudjelovanje u zajedničkim poslovima – ortak ima pravo sudjelovati u zajedničkim poslovima (to pravo može biti ugovorom ograničeno, ali ne i potpuno isključeno – naime, u slučaju povjeravanja posloводства jednom ili nekolicini ortaka, ostali zadržavaju pravo osobnog nadzora nad poslovanjem ortaštva; to pravo ne može biti isključeno i ograničeno, ako postoji osnovana sumnja da poslovi ortaštva nisu uredno vođeni)
- 3) sudjelovanje u dobiti i gubitku – svaki ortak ima pravo na udio u dobiti i obvezu snošenja gubitka
 - dobit je onaj dio imovine ortaštva koji preostane nakon odbitka vrijednosti uloga, zajedničkih dugova i troškova
 - gubitak nastaje kad imovina ortaštva padne ispod vrijednosti uloga
- 4) odgovornost za štetu
 - ortak odgovara za štetu koju nanese ortaštvu, osim ako dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje
 - nije dopušten prijeboj štete s korišću (compensatio lucri cum damno) koju je ortak inače pribavio ortaštvu, osim kad su šteta i korist nastale istim samovlasno poduzetim poslom
- 5) odnos prema trećima
 - ortak ne može pravnim poslom s trećom osobom pravovaljano obvezati ortaštvo bez izričitog ili prešutnog pristanka ostalih ortaka ili njihovih opunomoćenika. položaj trećega može imati i ortak koji je u ortaštvu samo s dijelom svoje imovine, a s preostalim dijelom samostalno sudjeluje u pravnom prometu

- ako ugovorom o ortaštvu nije drukčije određeno, tražbine ortaštva pripadaju svim ortacima zajedno. Ortak može zahtijevati od dužnika da obvezu ispuni svim ortacima zajedno, a samo njemu ako je od svih ostalih ortaka ovlašten primiti ispunjenje

6) istup iz ortaštva

- ugovor o ortaštvu sklopljen na neodređeno vrijeme ortak može otkazati u svako doba, osim u nevrjeme/na štetu ostalih.
- ugovor o ortaštvu sklopljen na određeno vrijeme može se otkazati prije isteka vremena samo iz važnih razloga, a osobito zbog povrede bitne obveze iz ugovora o ortaštvu koju, namjerno ili iz krajnje nepažnje, učini drugi ortak, zbog nemogućnosti ispunjenja takve obveze ili smrti, odnosno istupa ortaka od kojega je poglavito zavisilo obavljanje poslova ortaštva

7) isključenje ortaka

- ortak se može isključiti iz ortaštva ako za to postoje važni razlozi, a osobito zbog povrede bitne obveze iz ugovora o ortaštvu, pada pod stečaj, potpunog ili djelomičnog oduzimanja poslovne sposobnosti ili gubitka povjerenja zbog učinjenog kažnjiva djela
- odluku o isključenju, ako nije drukčije ugovoreno, donose ostali ortaci jednoglasno

PRESTANAK ORTAŠTVA:

Ortaštvo prestaje:

1. ostvarenjem cilja ortaštva ili ako njegovo ostvarenje postane nemogućim,
2. protekom vremena na koje je sklopljen ugovor o ortaštvu,
3. propašću zajedničke imovine,
4. sporazumom ortaka,
5. smrću, odnosno prestankom postojanja te istupom i isključenjem ortaka, ako ortaštvo čine dva ortaka,
6. odlukom suda u slučaju prestanka ortaštva iz važnog razloga.

Prava i obveze ortaka u pravilu ne prelaze na njegove nasljednike.

DIOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE:

- slijedi nakon prestanka ortaštva
- stvari koje je ortak dao na korištenje, odnosno uporabu ortaštvu, vraćaju mu se s time da nema pravo na naknadu za slučajnu propast ili oštećenje stvari, niti za njezino pogoršanje zbog redovite uporabe

5. OSTALI UGOVORI U ZOO

- 1) Ugovor o prijevozu (čl. 661. do 698.)
- 2) Ugovor o licenciji (čl. 699. do 724.)
- 3) Ugovor o trgovinskom zastupanju (čl. 804. do 834.)
- 4) Ugovor o posredovanju (čl. 835. do 848.)
- 5) Ugovor o otpremi (špedicija) (čl. 849. do 868.)
- 6) Ugovor o isporuci robe i usluge (čl. 869. do 880.)
- 7) Ugovor o organiziranju putovanja (čl. 881. do 903.)
- 8) Posrednički ugovor o putovanju (čl. 904. do 908.)
- 9) Ugovor o raspolaganju ugostiteljskim smještajem (ugovor o alotmanu) (čl. 909. do 920.)
- 10) Ugovor o osiguranju (čl. 921. do 989.)
- 11) Bankarski novčani polog (čl. 990. do 1001.)
- 12) Polaganje vrijednosnih papira (čl. 1002. do 1006.)
- 13) Bankarski tekući račun (čl. 1007. do 1015.)
- 14) Ugovor o sefu (čl. 1016. do 1020.)
- 15) Akreditivi (čl. 1028. i 1029.)
- 16) Bankarska garancija na poziv (čl. 1039. do 1043.)